

قانون اساسی

بر اساس حقوق پنج گانه

که به مردم ایران
و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می شود

قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه

که به مردم ایران
و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می شود

نویسنده : ابوالحسن بنی صدر

برخوردار از همکاری مداوم ژاله وفا که یک چند از اصول را نیز پیشنهاد کرده است و دکترحسن رضائی که در نگارش شرکت داشته است و اصولی از قانون اساسی ره آورد تحقیق او هستند. و دکتر علی صدارت که پیشنهادکننده تدوین این قانون و شرکت کننده در شفاف و دقیق گرداندن اصول و پیشنهاد کننده اصولی از این قانون است و دکتر فیروزه بنی صدر و عقیله جعفری ماربینی و فریبا ساعدی و ژاله وفا و محمد رضا راعی و دکتر علی صدارت و جهانگیر گلیان (گلزار) و دکتر مهران مصطفوی و دکتر نصرالله نجات بخش که با عضویت در دو هیأت، اصول را یکایک نقد کرده اند و یا در نقد و تکمیل اصول راهنمای دوران گذار شرکت کرده اند و حقوقدانانی که نامهایشان محفوظ است.

امید که نقدهای موجود و نقدها که بعمل می آیند، این قانون اساسی را بازهم کامل تر کند.

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸ برابر با مارس ۲۰۱۹

فهرست

بخش اول.....	۱۷
در اصول راهبردی و حقوق پنج‌گانه.....	۱۷
فصل اول.....	۱۷
در اصول راهبردی.....	۱۷
فصل دوم.....	۲۰
در حقوق ذاتی حیات انسان.....	۲۰
فصل سوم.....	۴۲
در حقوق شهروندی.....	۴۲
۱. حقوق سیاسی شهروند:.....	۴۳
۲. حقوق اقتصادی شهروند:.....	۵۱
۳. حقوق اجتماعی شهروند:.....	۵۶
۴. حقوق فرهنگی شهروند:.....	۶۰
۵. حقوق شهروند بر دادرسی عادلانه:.....	۶۶
فصل چهارم.....	۶۹
در حقوق ملی.....	۶۹
فصل پنجم.....	۸۰
در حقوق جامعه مدنی.....	۸۰
قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی.....	۸۰
قسمت دوم در باره نقش جامعه مدنی در ایجاد سرمایه‌ها:.....	۸۹

بخش دوم.....	۹۷
حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی.....	۹۷
فصل اول.....	۹۷
در حقوق طبیعت.....	۹۷
فصل دوم.....	۱۱۰
در حقوق هر جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی.....	۱۱۰
بخش سوم.....	۱۱۹
در سازماندهی دولت.....	۱۱۹
اصول راهبردی.....	۱۱۹
فصل اول.....	۱۲۱
در قوه مقننه.....	۱۲۱
فصل دوم.....	۱۳۱
قوه مجریه.....	۱۳۱
قسمت اول: رئیس جمهوری.....	۱۳۱
قسمت دوم: حکومت.....	۱۳۸
فصل سوم.....	۱۴۱
قوه قضائیه.....	۱۴۱
قسمت اول: اصول راهنمای قوه قضایی:.....	۱۴۱
قسمت دوم، سازماندهی قوه قضائیه:.....	۱۵۱
فصل چهارم.....	۱۵۸

قوه وسائل ارتباط جمعی.....	۱۵۸
فصل پنجم.....	۱۷۱
نهادهای مستقل قانون اساسی.....	۱۷۱
فصل ششم.....	۱۷۴
اصول راهنمای سیاست خارجی.....	۱۷۴
فصل هفتم.....	۱۸۰
رشد در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.....	۱۸۰
الف. در بعد اقتصادی:.....	۱۸۰
ب. در بعد اجتماعی:.....	۱۸۸
ج. در بعد سیاسی:.....	۱۹۶
د. در بعد فرهنگی:.....	۲۰۳
بخش چهارم.....	۲۱۱
ضمیمه‌های حقوق پنج‌گانه.....	۲۱۱
ضمیمه اول در روشهای بهره‌کشی و دزدی و... که امرهای واقع جهان شمول هستند:.....	۲۱۱
ضمیمه دوم.....	۲۲۰
در نابرابری‌ها میان مرد با زن که باید از میان برداشته شوند.....	۲۲۰
ضمیمه سوم.....	۲۲۳
در ویژگی‌های فرهنگ استقلال و آزادی.....	۲۲۳
ضمیمه چهارم.....	۲۴۱
در اصول راهنمای اخلاق استقلال و آزادی.....	۲۴۱

۲۵۹.....	ضمیمه پنجم.....
۲۵۹.....	در ویژگی‌های زبان آزادی.....
۲۸۶.....	ضمیمه ششم.....
۲۸۶.....	در اخلاق روزنامه نگاری:.....
۲۹۱.....	ساختار حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران.....
۲۹۱.....	در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار.....
۲۹۳.....	حقوق اساسی.....
۲۹۶.....	شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران.....
۲۹۹.....	شورای عالی قضائی موقت.....
۳۰۱.....	تشکیل هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه.....
۳۰۵.....	حکومت دوران گذار.....
۳۰۷.....	زبان و خط و پرچم و سرود.....
۳۰۸.....	نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی.....
۳۰۹.....	شورای رسانه‌های ملی دوران گذار.....
۳۱۳.....	برنامه عمل.....
۳۱۳.....	منشور اقتصاد تولید محور.....
۳۲۸.....	* انقلاب، نیروی محرکه رشد:.....
۳۳۳.....	جهان به کجا می‌رود؟.....
۳۶۲.....	* پنجاه تغییر که پنجاه تدبیر هستند:.....

درباره قانون اساسی که به مردم ایران و جهان پیشنهاد می‌شود

قانون اساسی که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود، حاصل کوشش مداومی است برای گشودن بن‌بست و یافتن راست راه زندگی انسان برخوردار از مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها و حقوق ذاتی حیات او بمثابة انسان و بمنزله شهروند، خودانگیخته (مستقل و آزاد) و در رشد در دو جامعه ملی و جهانی. یافتن آن زندگی در دو محیط اجتماعی ملی و جهانی که، در آنها، رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند و در طبیعتی برخوردار از حقوق. بدین‌خاطر این قانون واجد ویژه‌گی‌های زیر است:

۱. این قانون اساسی ترجمان اصل موازنه عدمی است. بنابراین، فرآورده از هیچ بیان قدرتی، از دینی و غیردینی، نیست. اصول آن یا حقوق پنج‌گانه و یا اصولی هستند که به دولت سازمان می‌بخشند، بنابراین، ترجمان استقلال و آزادی هستند. بنابر موازنه عدمی، این دو حق و حقوق دیگر جهان شمول هستند. بنابراین، در همه جای جهان، همگان، همان حقوق را دارند و هر تکلیفی که عمل به حقی از حقوق پنج‌گانه نباشد که در اصول این قانون اساسی، تبیین شده‌اند، زور فرموده می‌شود و نباید بدان عمل شود.

۲ - بدین‌قرار، در ستیز با طرز فکرها، بسته و در بحث آزاد و نقد آنها گشوده می‌شود و همه طرزفکرها فرصت دارند، به یمن نقد، خود را بیان این حقوق بگردانند؛

نه زندگی یک نسل که زندگی‌های نسلها که از پی یکدیگر می‌آیند، در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی مبنی گشته‌اند. به اقتضای رشد انسان و آبادانی طبیعت، هر نسل باید بهتر از نسل پیش از خود زندگی کند. جانشین کردن ناتوان انگاری انسان با توانا شناسی انسان، بنابراین، یأس از آینده با امید به آینده، راهبر در تدوین قانون اساسی بوده‌اند. بدان‌سان که عمل به حقوق و به اجرا گذاردن اصول این قانون، رشد همگان و، بدان، افزودن بر توانایی شهروندان و سرشار شدن آنان از امید و شادی، میسر بگردد؛

۳. این نه رابطه قوای دولت با ملت و ایجاد توازن در قوای تشکیل دهنده دولت که تغییر ماهیت رابطه شهروندان با دولت است که مبنای کار بوده‌است. از این‌رو، افزون بر حقوق پنج‌گانه، در این قانون اساسی، حقوق و اختیارات جامعه مدنی باز شناخته شده‌اند تا که جامعه مدنی بتواند جامعه سیاسی (احزاب و سازمانهای سیاسی) را در خود نگاه دارد و دولت را نیز مهار کند. به ترتیبی که دولت حاکم بر شهروندان و دارای «حق انحصاری» اعمال خشونت، به دولت کارگزار جمهور مردم در زندگی حقوقمند و بکاربرنده نیروهای محرکه در رشد بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت و به اجرا گذارنده قواعد خشونت‌زدایی، بدل گردد. در حقیقت، از دو راه کار، یکی «تحول از بالا» و دیگری «تحول از پایین»، اولی، بدین خاطر که قدرت را تنظیم کننده رابطه‌ها می‌کند، وضعیت امروز جهان را پدید آورده‌است. توضیح این که «تحول از بالا»، توجیه‌گر رابطه قوا و بکاربردن ترکیبی از زور و پول و علم و فن و... با وسیله کردن «فن‌سالاران» و «فن‌دانان» و دیوان‌سالاران، در مدار بسته روابط قوا، توسط اقلیت مسلط به بهانه «متحول کردن توده‌ها» است. از آنجا که تحول از بالایی جز این ممکن نبود و نیست، در غرب امروز، اندک شمارند که بیدار شده‌اند و هشدار می‌دهند که باید به تحول از بالای ویرانی بر ویرانی افزا پایان بخشید و به تحول از پایین، یعنی تنظیم رابطه‌ها با حقوق، با

شرکت جمهور مردم، روی آورد. هشداردهندگان غربیان را به کاری می خوانند که ایرانیان آغازگر آن بودند اما اینک با مانع استبداد بازسازی شده روبرو هستند.

راستی این است که وقتی روابط قوا فراگیر می شوند، به میزانی که فراگیر می شوند، بدین خاطر که قدرت پایگاه های اجتماعی برای خود ساخته را هم بطور مستمر ویران می کند (به تحلیل رفتن قشرهای میانه در غرب و بند از بندگستگی اجتماعی در ایران و جامعه های همانند)، جامعه را بی ثبات می گردانند. چرا که بکاربردن مداوم ترکیب زور و پول و علم و فن و ... در رابطه ها، ثبات را ناممکن می کند. از این رو، جمهوری، در اصل، جانشین کردن تحول از بالا با تحول از پایین، بنابراین، جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق، با هدف به صفر میل دادن ویرانی ها و ایجاد ثبات، به یمن شرکت جمهور شهروندان در اداره امور خویش، از راه شرکت در شوری ها است. در این جمهوری است که ثبات دائمی و رشد انسان و آبادانی طبیعت همیشگی می شود. این قانون اساسی بکار تحول از پایین و برقرار کردن چنین جمهوری می آید.

۴. قانون اساسی در دوبخش تنظیم شده است، بخش نخست حقوق پنج گانه و حقوق جامعه مدنی را در بر می گیرد و بخش دوم که منطبق با اصول بخش اول است، به سازمان دولت و رشد می پردازد. اجرای این قانون اساسی به هر جامعه امکان می دهد نظام اجتماعی بازی را بیابد که به یمن رشد، همواره بازتر و تواناتر به فعال کردن نیروهای محرکه در خود می شود. و به همان نسبت که تضادهای اجتماعی از میان بر می خیزند و توحید اجتماعی کامل تر می شود، سازمان دولت نیز تغییر می جوید و ترجمان برخورداری شهروندان از حقوق خویش و رابطه های حق با حق آنها می گردد. این صیر می باید به جمهوری به معنای شورای شهروندان، بیانجامد؛

۵. این واقعیت که حقوق بشر به عمل در نیامده‌اند، عقل سبب جوی را به یافتن علل آن برمی‌انگیزد. تناقض موجود در تعریف حق به قدرت و رابطه‌اش با قدرت و تناقض ناشی از شناسایی حقوق و نشناختن برابری در برخورداری از امکانات و تناقض ناشی از تقدم و تأخر قائل شدن میان این و آن حق از حقوق انسان و غفلت از این واقعیت که نه تنها حقوق انسان که حقوق پنجگانه یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و برخورداری از هر یک از حقوق، برخورداری از حقوق دیگر را ایجاب می‌کند و مبهم ماندن رابطه حق با حیات انسان و حیات زندگان دیگر، و جانشین انسان شدن قدرت بمتابه تغییر دهنده و از یادهمگان رفتن این واقعیت که این انسان است که به یمن عمل به حقوق، تغییر می‌کند و تغییر می‌دهد و یا بخاطر به بندگی قدرت درآمدن، ویران می‌شود و ویران می‌کند، عواملی هستند که سبب شده‌اند، انسان‌ها، هم خود به حقوق ذاتی حیات خویش عمل نکنند و هم، با تخریب محیط زیست، امکانات برای آنکه خود و زندگان دیگر از حقوق خود برخوردار باشند، را از میان می‌برند. از میان برداشتن این عوامل، ایجاب می‌کند که :

۵/۱. حق به ویژه‌گی‌هایش و نه به قدرت تعریف شود تا که بتوان گفت جهان شمول است. و نیز بتوان رابطه حق با هستی انسان و هر زینده دیگر را از پرده ابهام بیرون آورد:

۵/۲. تمامی حقوق پنج‌گانه ذاتی حیات باشند. بدین‌خاطر مقدم بر طرز فکر و طرز عمل هر انسان هستند. به سخن دیگر، طرز فکر و طرز عمل انسان هرچه باشد، حیات او از حقوق برخوردار است و او باید بتواند به حقوق خود عمل کند. هم دفاع از حقوق دیگران حق او است و هم حق دارد دفاع از حقوق خویش را از دیگران مطالبه کند. حقوق شهروندی ذاتی حیات شهروندی هستند. حقوق ملی ذاتی حیات هر جامعه هستند. حقوق هر جامعه بمتابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات هر جامعه و جامعه جهانی هستند و حقوق طبیعت نیز ذاتی حیات طبیعت هستند. بنابراین، حقوق پنج‌گانه وضع‌کردنی و دادنی و ستاندنی نیستند و داشتنی هستند؛

۵/۳. برخورداری هر موجود زنده از حقوق خویش نیازمند برخورداری او از امکانه‌ای لازم برای عمل به حقوق است. غفلت از این مهم و تن دادن به توزیع بس نابرابر امکانه‌ها که فرآورده روابط قوا و نقش ناظم پیداکردن قدرت در تنظیم این رابطه‌ها است، در سرتاسر جهان، انسانها و دیگر زیندگان را از عمل به حقوق خویش ناتوان کرده‌است. بنابراین، بر میزان عدالت اجتماعی، برابری توزیع امکانه‌ها، در این قانون اساسی، مقرر می‌شود؛

۵/۴. بنابراین که ویژه‌گی‌گرایی نژادی و جنسی و ملی و قومی و دینی و... برخورداری از حقوق پنج‌گانه را که جهان شمول هستند، ناممکن می‌کند و بنابراین که هویتی را دست‌آویز ایجاد مرز کردن - که گرفتار شدن و گرفتارکردن در مدار بسته روابط قوا را جبری می‌کند -، برخورداری از این حقوق را ناممکن می‌کند، حقوق پنج‌گانه و دیگر اصول این قانون اساسی، ویژه‌گی‌گرایی‌ها را بی‌محل و امکان برخورداری همگان را از حقوق فراهم می‌آورند. راست راه هویت جویی به یمن رشد که خود در گرو عمل به حقوق و بکارانداختن مجموع استعدادها و فضلها و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است را می‌گشایند.

۵/۵. تقدم امنیت بر استقلال و آزادی، بنابراین، بر مجموع حقوق انسان، امر واقعی مستمر در همه جامعه‌ها است. اما تنها امنیت نیست که مسلط‌ها دست‌آویز می‌کنند، آنان، هم این حق بر آن حق را مقدم و مآخر می‌کنند و هم میان حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی قائل به جدایی می‌شوند و این دروغ را به انسان‌ها القاء می‌کنند. حقوق ملی را هم با منافع ملی جانشین می‌کنند. از این‌رو، تعریف حقوق و دقیق و شفاف کردن رابطه حقوق با یکدیگر، ضرور است تا که این مانع مهم از موانع برخورداری از حقوق از میان برداشته شود؛

۵/۶. میان برخورداری انسان از حقوق خویش با برخورداری زیندگان دیگر روی زمین نیز، نه تنها تراحم وجود ندارد که یکدیگر را ایجاب می‌کنند؛

۵/۷. رشد انسان و آبادانی طبیعت جای به متمرکز و بزرگ شدن قدرتی سپرده‌است که سرمایه‌داری خوانده می‌شود. این قدرت جبر تغییر از بالا را

به همه انسانها و زندگان دیگر روی زمین، در حال و آینده (پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده)، تحمیل می‌کند. ضرور است که رشد انسان به یمن برخورداری از حقوق و فعال کردن استعدادهای خود، هدف و روش بگردد تا که «تغییر از بالا»، هم‌چنان ویرانی برویرانی نیفزاید. در حقیقت، چون جهت هر تغییری از بالا به پایین شده‌است، جهت ویران‌گری نیز از بالا به پایین گشته‌است. در نتیجه، این طبیعت است که، به پندار قدرت‌پرستان، پایین‌تر از همه قرار دارد. ناگزیر، طبیعت گرفتار بزرگ‌ترین ویرانی‌ها، ویرانی‌های برهم افزا، شده‌است. قانون اساسی باید به انسانها امکان دهد از بندگی قدرت رها شوند و جهت تغییر را از ویرانی و مرگ به رشد و زندگی تغییر دهند.

۵/۸. بنابر این‌که دولت برآیند قوا در سطح هرجامعه و در سطح جهان است و بنابر این‌که در جامعه‌ها، اقلیت امکانها و نیروهای محرکه را به مالکیت خود درآورده و ترکیبی از زور و ثروت و دانش و فن و ظن و گمان و این و آن نیروی محرکه را تنظیم کننده رابطه‌ها کرده و خشونت‌زدایی را از یادها برده و خشونت‌گری را جهان‌شمول گردانده‌است و بنابراین که از قاعده تا رأس نظام‌های اجتماعی هرمی شکل، این ترکیب تنظیم کننده رابطه‌های قوا و دین‌های از خود بیگانه در بیان قدرت و مرامها توجیه‌کننده بکاربردن این ترکیب در تنظیم رابطه‌های قوا هستند، برخوردای انسانها و دیگر زندگان از حقوق خویش، بس مشکل گشته‌است. از این‌رو، بنابراین قانون اساسی، دولت مرامی جز حقوق پنج‌گانه و کاری جز عمل به حقوق و دفاع از حقوق، از جمله با بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی، ندارد. رابطه انسان با نهادهای جامعه نیز تغییر می‌کند تا که، در هر جامعه، شهروندان، برخوردار از حقوق شهروندی، رهبری نهادهای اجتماعی را بازیابند.

بدین‌قرار، اصول بخش نخست این قانون اساسی، مشتمل بر حقوق پنج‌گانه و حقوق جامعه مدنی و اصول بخش دوم، در سازمان و سامان بخشیدن به دولت، با توجه به ضرورت زدودن این مانع‌ها، مطالعه و تدوین و تحریر شده‌اند.

۶. به یمن شناسایی امرهای واقع مستمر جهان شمول و ویژه گی هایشان، در نگارش اصول این قانون اساسی نه تنها این امرها لحاظ شده اند، بلکه به اقتضای ضرورت، این و آن امر مستمر آورده شده اند تا هم باید کردها و نباید کردها شفاف بگردند و هم اصول این قانون، از کهنگی در امان بمانند؛

۷. از آنجا که بنابر شفاف نویسی و نه مبهم نویسی بوده است، در نگارش، نه موجز و مبهم نویسی که به اندازه و شفاف نویسی روش کار شده است. در تدوین هر اصل، اندازه را هرچه شفاف شدن آن، تعیین کرده است. باوجود این، قانون اساسی ضمیمه ها دارد که قوانینی که وضع می شوند، نباید ناقض آنها باشد؛

۸. «دانش» های اجتماعی، از جمله «دانش» حقوق و «دانش» سیاسی و «دانش» دینی و مرامی، بنابراین که قدرت محور هستند، قدرت باوری را القاء می کنند. تازه، این دانش ها نقد می شوند. تجدد نقد و جانشین قدرت شدن حق در تنظیم رابطه ها تعریف می شود. بدین خاطر، نه تنها ذهنیت جمهور مردم که ذهنیت «دانش» آموختگان، بسا بیشتر از جمهور مردم، تعریفی را که بن مایه آن، قدرت بمثابة رابطه و ترکیبی که در این رابطه بکار می رود، نباشد، به خود راه نمی دهند. حال این که قدرت محوری علم را در بند ظن و گمان نگاه می دارد و مانع از رشد آن می شود. بن بست فکری که در غرب امروز از آن سخن بمیان است، هشدارها که نسبت به فروپاشی نزدیک تمدن غرب، داده می شوند، قوت گرفتن زورباوران در این جامعه ها و بزرگ شدن ابعاد ویرانگری و بزرگ شدن مداوم درصد فرآورده های تخریبی از کل تولید و خارج شدن سرمایه ها از جریان تولید و تخریب استعداد های انسان، – بمثابة نیروی محرکه که نیروهای محرکه را می سازد – و این جو سنگین خشونت که مدام سنگین تر می شود، نیاز فوری به نقد «دانش» ها و اندیشه های راهنما، از دینی و غیر دینی را پدید آورده است. نقد بایسته است تا که پیش از آن که کار از کار بگذرد،

انسانها بیان استقلال و آزادی و بدان، فرهنگ استقلال و آزادی را باز یابند و به یمن عمل به حقوق پنج‌گانه، زندگی را از کام نیستی بیرون کشند. از این‌رو، جامعه‌ها نیازمند قانون اساسی از این نوع هستند.

۹. مدار قدرت، مدار بسته‌است. رابطه قوای باز وجود ندارد زیرا ممکن

نیست. از این‌رو، تا وقتی قدرت تنظیم‌کننده رابطه‌ها است، «جامعه باز» واقعیت پیدا نمی‌کند. لذا، جامعه‌ها، به میزانی که بسته‌اند، ویران‌گر نیروهای محرکه و محیط زیست هستند. بدین‌خاطر، از این پس، بقای حیات بر روی زمین، باز و تحول‌پذیر گشتن نظام اجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

اما نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر نیاز به رابطه حق با حق دارد. زیرا رابطه باز، بنابراین، نظام اجتماعی باز، فرآورده این رابطه می‌شود. در این رابطه است که نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید می‌شوند و در رشد انسان و بازترکردن نظام اجتماعی بکار می‌افتند. و

۱۰. هرگاه حقوق بخواهند تنظیم‌کننده رابطه‌ها بشوند تا که نظام اجتماعی، باز و تحول‌پذیر بگردد، دولت نیز می‌باید تحول‌پذیر شود و جهت این تحول از برآیند قوا و سازمانی قدرت محور، تعیین‌کننده و تعریف‌کننده حقوق و تضمین‌کننده حقوق – این تعریف تناقض ذاتی در بردارد که تناقض حق با قدرت است. «دانش» قدرت محور نیز گرفتار این تناقض است – به سازمانی باید باشد که به شهروندان امکان می‌دهد، در جامعه باز، برخوردار از جمهوری شورایی، در شوراها و در شورای همگانی شرکت کنند. از این‌رو،

۱۱. عدالت نه همچون هدفی که باید بدان رسید بلکه بمثابة میزان تمیز حق از ناحق، در انشای اصول این قانون اساسی رعایت شده‌است تا که، به یمن عمل به این قانون اساسی، از روز نخست، رابطه‌ها بر میزان عدالت اجتماعی، رابطه‌های

حق با حق بگردند و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها که فرآورده روابط قوا هستند، از میان برخیزند و خودانگیختگی هر شهروند و خودانگیختگی جامعه شهروندان به حداکثر میل کنند و فراهم آوردن سرمایه‌ها در حد مطلوب ممکن شود و جامعه باز شهروندان رشد جوی، رشد در استقلال و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی، متحقق بگردد.

۱۲. اینک که دانسته است قدرت نیازمند توجیه است و اندیشه راهنما را به استخدام خویش در می‌آورد تا که بطور مداوم توجیهش کند، اینک که دانسته است قدرت اندیشه راهنمایی را که بکار توجیه خود می‌گیرد، از خودبیگانه می‌کند، اینک که دانسته است قدرت توجه انسانهای قربانی ویران‌گریهای خود را، از خود (قدرت)، به فکرراهنمایی بر می‌گرداند که خود آن‌را از خود بیگانه کرده است، پس ضرور است که سازماندهی دولت نیز چنان باشد که قانون اساسی حتی‌المقدور از، ازخودبیگانگی مصون بماند. به سخن دیگر، اصول قانون اساسی و روش عمل به آنها، مانع از متمرکز و بزرگ شدن قدرت بگردند و این قدرت اصول قانون اساسی را یا از خود بیگانه و یا مانع از اجرا شدن آنها، بگردد. با توجه به این امر مستمر و جهان شمول که ازخودبیگانه شدن اندیشه‌های راهنما توسط قدرت است، دشمنی با طرزفکرها، حتی مرام استبداد فراگیر، باید جای به رهایی مستمر از روابط قوا، بنابراین، رهایی از بندگی قدرت بسپارد. بدین رهایی، نقد اندیشه‌های راهنما میسر می‌شود اگر بحث آزاد همگانی و همه جایی بگردد. این آن تغییر (رهایی از بندگی قدرت) است که هرگاه در سطح جمهور شهروندان انجام پذیرد، تغییر سمت‌یابی جامعه جهانی از بیراهه مرگ، به راه زندگی، زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، به انجام می‌رسد.

در تدوین این قانون اساسی، جمعی از حقوق‌دانان و صاحبان دانشهای دیگر شرکت کرده‌اند. از آنها، آوردن نامهای کسانی بدون مانع است. اما آوردن نامهای کسان دیگری با مانع روبرو است. نامهای کسانی که می‌توان آورد، عبارتند از

برخوردار از همکاری مداوم ژاله وفا که یک‌چند از اصول را نیز پیشنهاد کرده‌است و دکترحسن رضائی که در نگارش شرکت داشته‌است و اصولی از قانون اساسی ره‌آورد تحقیق او هستند. و دکتر علی صدارت که پیشنهادکننده تدوین این قانون و شرکت کننده در شفاف و دقیق گرداندن اصول و پیشنهاد کننده اصولی از این قانون است و دکتر فیروزه بنی‌صدر و عقیله جعفری ماریینی و فریبا ساعدی و ژاله وفا و محمد رضا راعی و دکتر علی صدارت و جهانگیر گلپای (گلزار) و دکتر مهران مصطفوی و دکتر نصرالله نجات بخش که با عضویت در دو هیأت، اصول را یکایک نقد کرده‌اند و یا در نقد و تکمیل اصول راهنمای دوران گذار شرکت کرده‌اند و حقوقدانانی که نام‌هایشان محفوظ است.

از آقای محمود رفیع که بنیادگذار جامعه دفاع از حقوق بشر است و عمر را در دفاع از این حقوق گذارنده‌است که بخش حقوق پنج‌گانه را مطالعه و نظر موافق خود را اطلاع داده‌است و از آقای دکتر حمید عمرانی که متن حقوق پنج‌گانه را تکثیر و در اختیار صاحب نظران قرار داده‌است و نیز همه کسانی که با نقد خویش به بی‌نقص‌تر کردن قانون اساسی یاری رسانده‌اند، سپاسگزارم

۱۱ فروردین ۱۳۹۸

ابوالحسن بنی‌صدر

بخش اول

در اصول راهبردی و حقوق پنج‌گانه

فصل اول

در اصول راهبردی

اصل اول: ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه‌ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر تمام وطن حق دارند.

اصل دوم: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنسیت ممنوع است. بر وفق این قانون اساسی، همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق هستند، برابرند. شهروندان بدون تبعیض، از حقوق پنج‌گانه برخوردار و برابر این قانون اساسی، برخورداری آنها از این حقوق تضمین می‌شود.

اصل سوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین ناقض حقوق پنج‌گانه ملغی هستند.

اصل چهارم: شخصیت و کرامت، ذاتی هر انسان و خدشه‌ناپذیر است. هر قانون، مصوب، رویه و یا سیاستی که نگاه ابزاری به انسان داشته باشد نامعتبر و

اجرای آن ممنوع است. هرگونه رابطه سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا دو گروه، ممنوع است.

اصل پنجم: دولت ایران جمهوری مستقل واحد بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی و حقوق جامعه ملی بمثابة عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، تشکیل یافته است و بر طبق این قانون اساسی سامان می پذیرد.

اصل ششم: اساس سازماندهی کارهای گوناگون در جمهوری نوین، تشکیل شورا بر مبنای هر شهروند یک رای است. در این جمهوری، مقامها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی شریک در ولایت جمهور شهروندان، به معنای حق شرکت در اداره امورخویش و امور جمعی بر وفق دوستی و برابری، نیست.

اصل هفتم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق ولایت خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم با توسل به رای مستقیم و مخفی و آزاد خود در انتخاب نمایندگان خویش در همه قوای قانون گذاری و اجرایی و قضایی و وسائل ارتباط جمعی اعمال می کند.

اصل هشتم: اصول آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور مجموعه ای تفکیک ناپذیرند و حفظ مجموعه آنها وظیفه دولت و همه شهروندان ایران است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل نهم: زبان و خط رسمی جمهوری ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای

محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل دهم: پرچم ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ با نشانه‌ای است که ترجمان اشتراک جمهور شهروندان ایران با همه تنوع قومی آنها در وطن باشد.

اصل یازدهم: سرود ملی ایران بیانگر ارزش جان و کرامت انسانی، همبستگی ملی و صلح جهانی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی، است.

اصل دوازدهم: شعار جمهوری ایران، رشد برپایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی است.

اصل سیزدهم: در جمهوری ایران، سازمان اداری کشور سازمانی در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می‌شود و این هدف، سازمان‌دهی و سامان‌دهی آن را تعیین می‌کند.

اصل چهاردهم: در جمهوری ایران، ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردمسالار شکل گرفته و مسئولیت دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روز کردن دانش و فنون نظامی دائمی است .

اصل پانزدهم: در اختلافات سیاسی داخلی، ارتش لازم است که کاملاً بی‌طرف باقی بماند. در صورت عصیان مسلحانه، درحدی که نیروی انتظامی توانا به فروخواباندن آن نباشد، با موافقت رئیس جمهوری و مجلس شورای ملی، ارتش نیروی درخواستی را در اختیار فرمانده نیروی انتظامی قرار می‌دهد. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی استفاده کند.

فصل دوم

در حقوق ذاتی حیات انسان

اصل شانزدهم: بنابر این که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوق از حیات جدایی ناپذیر هستند و مانع از آن می شوند که فعالیت های حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قرار بگیرد. از این رو، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی شوند.

اصل هفدهم: از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات، حکم زور است، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد، نمی تواند موضوع قانون گذاری بگردد.

اصل هجدهم: حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل می دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می شوند، نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند.

اصل نوزدهم: بنابراین که حقوق ذاتی حیات هستی شمول هستند، همه حیات مندا از حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است.

اصل بیستم: حقوق هم دیگر را ایجاب می کنند و یک مجموعه را تشکیل می دهند، بنابراین، هیچ حقی را نمی توان دست آویز نقض حق دیگری کرد.

اصل بیست و یکم: انسان برخوردار از استقلال و آزادی است: هر انسانی مستقل است در گرفتن تصمیم و آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و از یکدیگر جدایی‌پذیر نیز نیستند. لذا،

۲۱/۱. بنابراین که برخورداری از استقلال، خود، برخورداری از امکانات و نیروهای محرکه است و بدون استقلال، آزادی در ضد خود، «قدرت فرد» در روابط قوا، تعریف پیدا می‌کند، بر میزان عدل، امکانات و نیروهای محرکه باید چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد.

۲۱/۲. استقلال جامعه شهروندان، خودمختاری او در اعمال ولایت (= شرکت جمهور شهروندان در رهبری جامعه خویش بر اصل دوستی)، بنابراین، محدود نشدن حق ولایت توسط بیگانه و آزادی او و اختیار او بر نوع اعمال حق ولایت است. بنابراین، استقلال و آزادی جمهور شهروندان را هیچ نهاد و شخصی در درون و هیچ بیگانه‌ای از بیرون، محدود نمی‌کند.

۲۱/۳. بخاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمی‌توان نقض کرد. زیرا استقلال و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می‌کنند.

اصل بیست و دوم: تنظیم‌کننده رابطه‌های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل موازنه عدمی یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابة عضو جامعه جهانی و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت باید باشد. کمال مطلوب این است که رابطه‌های فرد با فرد و گروه‌های اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار شوند. لذا، ارکان دموکراسی که بر وفق این حقوق تشکیل می‌شوند، فعالیتها و رابطه‌های خود را باید بر وفق حقوق تصدی کنند.

اصل بیست و سوم: تنظیم رابطه‌ها و تصدی فعالیتها برابر اصل ششم ایجاب می‌کند:

۲۳/۱. بکاربردن زور، به قصد جلوگیری از عمل به حقی از حقوق، ممنوع باشد؛

۲۳/۲. انسان‌های روی زمین بر آسمان‌ها و زمین حق برابر پیدا کنند. از آنجا که وظیفه جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط زیست و مرگ و میر جانداران و گیاهان گزارشگر اندازه محرومیت انسانها از حقوق خویش هستند. لذا دفاع از حیات همه ذی حیات‌ها وظیفه شهروندان و نهادهای جامعه و نیز دولت است؛

۲۳/۳. هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد با فرد و در سطح گروه با گروه و در سطح ملت با ملت‌های دیگر، ممنوع باشد.

اصل بیست و چهارم: بنابر این که دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی از حقوق انسان است و بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانایی بر رشد، در گرو توحید اجتماعی (بمعنای برابری واقعی همگان در برخورداری از حقوق و تعلق امکانشا به همگان و تابعیت حاصل کار از کار) است، مقرر می‌شود که در تنظیم رابطه‌ها، اصل بر توحید و نه تضاد اجتماعی باشد. از آنجا که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و نیروهای محرکه و کاربرد بهینه آنها به میزان توحید اجتماعی بستگی دارد و از آنجا که توحید اجتماعی خود، هم سبب و هم هدفی از هدفهای رشد بر میزان عدالت اجتماعی است، توحید اجتماعی پایه‌ای است که ارکان دموکراسی برآن استواری می‌جویند و بدان، دموکراسی از فساد مصون می‌ماند:

۲۴/۱. زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شده‌اند و هر دو بطور برابر حقوقمند هستند. بنابراین، تمامی تبعیض‌ها و نابرابریها ملغی هستند.

۲۴/۲. جمهور مردم با یکدیگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند. از آنجا که همگان در حقوق‌مندی برابرند و عقیده نمی‌تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که به استخدام قدرت درمی‌آید، اختلاف در عقیده و باور و یا جنسیت و تعلق به

قومی، موجب تبعیضهای دینی و مرامی و جنسی و قومی و ملی و نژادی نمی گردد و ناقض و مانع دوستی شهروندان با یکدیگر نمی شود.

۲۴/۳. هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد.

۲۴/۴. بنابر این که وظیفه دولت و جامعه مدنی و شهروندان خشونت زدایی باید باشد، دولت باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای قضاوت که اصولی از قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه را تشکیل می دهند، از تجاوز بازدارد.

۲۴/۵. حق اختلاف در نظر با حق اشتراک در نظر، و با دو حق دوستی و صلح همراه است. لذا،

الف. خشونت - که جنگ شکلی از آن است - بنام اختلاف در نظر و باور و بنا بر انواع تبعیض ها از جمله تبعیض های جنسی، نژادی، قومی، ملی، مرامی، دینی و مذهبی، ممنوع است. و

ب. برقراری بدون سانسور جریان اندیشه ها و اطلاع ها و داده ها و دانش ها و فن ها مقرر می شود تا که، از رهگذر نقد، اختلاف در نظر سبب توحید در نظر، به یمن رشد گردد و از جهت یافتن اختلاف در نظر به تضاد و دشمنی پیش گیری شود.

اصل بیست و پنجم: حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضل های خویش، در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته می شود: انسان استعداد جستن اندیشه راهنما (باور دینی یا غیر آن) را دارد و بکار می گیرد. او غیر از این استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان آن است، استعداد رهبری دارد، استعداد آفرینندگی دارد، استعداد آموختن دارد، استعداد تربیت دارد، استعداد هنرمندی و هنروری دارد، استعداد اقتصادی دارد و... و افزون بر استعدادها فضل ها دارد. بنابراین، او حق برابر برآن محیط زیست اجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خویش و پرورش آنها توانا کند. لذا،

۲۵/۱. تغییر رابطه انسان با نهادها و بازسازی نهادها بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو تولد، جامع استعدادها تلقی شود: میزان از دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد استقلال و ضد آزادی و ضد رشد شدن نهادها و جامعه را بدست می‌دهد.

۲۵/۲. از آنجا که انسان بهنگام بکار بردن مجموع استعدادها و فضلهای خویش، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می‌اندیشد و عمل می‌کند، نهادهای جامعه می‌باید با خودانگیختگی انسان سازگار و بر این پایه، تجدید سازمان شوند.

۲۵/۳. از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری، شرط برخورداریش از حقوق و استعدادهای خویش است، هیچ‌یک از استعدادهای او قابل تفویض به غیر نیست و دیگری نمی‌تواند جانشین او در هیچ یک از استعدادهای او بگردد. رهبری هر کس بدست خود او است. بنابر این، نظام اجتماعی می‌باید باز و تحول‌پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خویش شرکت کنند. توضیح این‌که

۲۵/۴. جامعه و نهادهای آن می‌باید سامانه‌ای باز، پیداکنند. از این‌رو، هدف از تدوین قانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که نهادهای جامعه، بمتابه دستگاههای تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با نهادهای باز و تحول‌پذیر، در خدمت انسان خودانگیخته، جانشین گردند.

اصل بیست و ششم: نقد و هشدار و اظهار حق و، در صورت خطا، پشیمانی و دیدن زیان، عفو، در شمار حقوق انسان هستند. این حقوق ایجاب می‌کنند:

۲۶/۱. اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند. قانون‌گذاری عادی نیز می‌باید از این اصول تبعیت بی‌کم و کاست کند،

۲۶/۲. در همان حال که شهروندان در نقد و اظهار حق و هشدار و اعلان خطر می‌باید از بیشترین استقلال و آزادی برخوردار باشند، خود نیز باید به حقوق پنج

گانه که در قانون اساسی می‌آیند، عمل کنند و در رواج زبانی که ویژه‌گی‌های زبان آزادی را داشته باشد - زبانی که از جمله زور بن‌مایه آن را تشکیل نمی‌دهد -، شرکت کنند. و

۲۶/۳. عفو کردن حق زیان‌دیده است و جبران کردن نیز وظیفه زیان‌واردکننده است. محیط اجتماعی خالی از زور، حق همگان است. برخورداری از این حق ایجاب می‌کند که خشونت‌زدایی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود. اما خشونت‌زدایی نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار ارزشهایی دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خویش، در جامعه انسانها، میسر می‌کند: مهر، شهادت بر حق، صداقت، وفای به عهد، ایثار، امداد و استمداد، ارشاد و... و بخصوص،

۲۶/۴. رابطه دو همسر، بطور خاص، و رابطه انسانها بطور عام، باید رابطه فضل‌های آنها با یکدیگر باشد. اگر زور در کار نیاید و انسانها، در مقام عمل به حقوق خویش، با یکدیگر رابطه برقرار کنند، از راه فضل‌هاشان است که با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند.

اصل بیست و هفتم: بنابراین که انسان به هنگام تولد قدم در دنیای دشمنی‌ها نمی‌گذارد، طبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. از این‌رو، برای این‌که محیط رشد او، محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق ذاتی حیات انسان و طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق موضوعه‌ای که بر وفق آنها وضع می‌شوند، باید این ویژگی‌ها را داشته باشند:

۲۷/۱. ترجمان رشد انسان و عمران طبیعت - و نه دلخواه قدرت - باشند. و

۲۷/۲. بنابر حق شرکت در رهبری جامعه، راه‌یاب به جمهوری شهروندان یا دموکراسی شورایی باشند و

۲۷/۳. امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقلال و آزادی و دیگر حقوقش، همواره بیشتر بگردانند.

۲۷/۴. بنابراین که هر انسان بر مجموعه‌ای از کارها حق دارد و باید از کارهای خود درآمد لازم را برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاورد، رباطها را جانشین انسان‌ها نکند و دستیار او در افزایش کارآیی و بهره‌وری بگردند.

اصل بیست و هشتم: دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و فراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق او است. از این‌رو، حق حیات که برآوردن نیازهای حیاتی را ایجاب می‌کند، به هر کس حق می‌دهد دفاع از این حق و دفاع از حقوق ذاتی حیات خود را، در مورد خود و یا دیگران، از دولت و شهروندان بخواهد. لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان و برآوردن نیازهای حیاتی، مسئولیتی همگانی است. بنابر این حق، اعدام ممنوع است.

اصل بیست و نهم: تحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطلاع‌ها و داده‌ها و آزادی جریان اندیشه‌ها و آزادی جریان دانش‌ها و فن‌ها و هنرها، بلحاظ آن‌که امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می‌آورند، حق هر انسان هستند. بنابر این که تکلیف بیرون از حق، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می‌دهد، عمل به حق هست یا خیر.

از آنجا که «المأمور معذور» ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه‌مندی می‌باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می‌دهند، یا او به دیگران و یا به خود می‌دهد، ناحق نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابة عضو جامعه جهانی باشد.

اصل سی‌ام: اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان‌کاری به قصد ستم‌کاری، و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت‌پیشه، ناقض

حق و ممنوع است. بنابراین، دولت حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون را تشکیل می‌دهند، جرم و «سر دولتی» کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند.

اصل سی و یکم: هر کس و هر جامعه‌ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن با برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه‌ای همگانی است. بنا بر این،

۳۱/۱. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، یکی برقرارکردن صلح است. اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است بکوشد میان‌نشان صلح برقرار کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ طلب را، بر اصل رساندن حق به حق‌دار، به صلح وادار سازد.

۳۱/۲. بنا بر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه‌ها با کشورهای دیگر، بر مبانی حقوق ملی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می‌شود، بر دولت ممنوع است که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت‌های دیگر، صلح اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنج‌گانه مشکل، وگرنه، ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضییع کند.

۳۱/۳. هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست. در عوض، هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل ششم هستند.

۳۱/۴. احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقاق حق، تقابل پایان می‌پذیرد.

اصل سی و دوم: بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ، حق هر انسان است. تفاوتی از این جهات میان انسانها نیست.

اصل سی و سوم: از آنجا که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش انسان بر خلاف حقوق او است. بنابراین برده‌داری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و شأن و کرامت انسان است و ممنوع می‌شود. بنابراین، هر رابطه‌ای که انسان را در موقعیت برده قرار دهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قرار دهد نیز ممنوع است.

اصل سی و چهارم: بنابر این که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق خویش، از اصل «ستمگر مباش، ستم‌پذیر مباش و یار ستم‌دیده در برابر ستمگر باش» پیروی کند.

این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تحت ستم قرار نگیرد.

اصل سی و پنجم: بنابر این که مالکیت بر کار مالکیت شخصی است، ۳۵/۱. مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار باشد.

۳۵/۲. فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان در کار، بر حاصل آن حق پیدا می‌کنند.

۳/۳۵. حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. یعنی نسله‌ها که از پی هم می‌آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهره‌برداری کند که سبب محروم شدن نسل‌های آینده از منابع بگردد و یا سرزمینی که وطن است را بیابان کند.

اصل سی و ششم: بنابر این که مالکیت انسان بر کار خویش و آنچه از آن بدست می‌آورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی را نمی‌توان از مالکیت بر کار خود محروم کرد. خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی او و خواه غیرمستقیم با جلوگیری از برخورداری او از نیروهای محرکه و ابزار کار و زمین و منابع آن در حد یک شهروند. از این حق، دو حق اساسی زیر نتیجه می‌شوند که در عین حال شرط تحقق حق بالا هستند و در شمار حقوق شهروندی نیز بشمارند:

اصل سی و هفتم: از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و نهادهای دیگر امکانات و وسایل کار را در اختیار اعضای خویش بگذارد و او مسئول حفظ آنها است.

اصل سی و هشتم: بنابر این که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است، رشدپذیر است. و از آنجا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مطلوب، نظام باز است. نظام باز نظامی است که در آن، رشد قدرت جای‌گزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی‌آنکه ویران شوند، در رشد انسان و عمران طبیعت بکارافتند.

اصل سی و نهم: حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان‌شمول است. به این اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر ملت‌ها رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ «منافع» خود، حقوق خویش را از یادبرد و حقوق ملت یا ملت‌های دیگر را نادیده بگیرد، ناگزیر جریان رشد متوقف می‌شود و میزان خشونت و تخریب افزایش می‌یابد.

از این رو، هر کس و هر گروه و هر جامعه انسانی حق دارد از جامعه بشری رفع تجاوز و جبران کمبودهای خویش را بخواهد.

اصل چهارم: تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل ۲۴ و تعاون وسیله تحقق آن هستند. تعاون میان جامعه‌های بشری، حقی است که هر جامعه و هر فرد عضو هر یک از جامعه‌ها دارند. این حق است که به هر کس امکان می‌دهد از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای شکوفایی شخصیت و اعتلای کرامت انسانی خود برخوردار گردد. بر این اساس، جامعه ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است، بلکه مسئول طبیعت نیز هست که ویران نگردد.

اصل چهل و یکم: شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند. بنابراین که هر موجود زنده‌ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه‌ای زندگی کند که در آن، برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی خود، کامل باشد. همه شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند.

اصل چهل و دوم: بنابر این که هر انسان مسئول عمل به حقوق خویش است، پس او مسئول انجام مهم‌ترین مسئولیتها، یعنی شرکت در اداره امور جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. از این رو:

۴۲/۱. شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این شرکت از آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق شورا انجام می‌گیرد.

۴۲/۲. همه شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند. هر کس نه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شرکت کند. پرورش قوه رهبری، از برترین ارزشها است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری و تحول آن به جمهوری شهروندان، ضرور است که شرایط لازم برای پرورش قوه رهبری فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شوند.

۴۲/۳. از آنجا که مسئولیت رهبری، مهمترین مسئولیت انسان و با اهمیت‌ترین شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس حق و وظیفه دارد خود را برای شرکت در رهبری آماده کند. در جامعه ترکیب کار باید چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت خود را به کار شرکت در رهبری جامعه خود اختصاص دهد. بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین، هر کس حق دارد خود را برای احراز مقامی از مقام‌ها، نامزد گرداند. رهبری به دادگری و لیاقت و علم است. در این جمهوری، فرصتها، باید فرصتهای دادگری و ابراز لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند. پس، هر کس حق دارد بخواهد که رهبری جامعه، عادل و عالم و لایق و منزله از فساد باشد.

اصل چهل و سوم: اندیشیدن و اظهار آن حقی انکار نکردنی است. اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنج‌گانه آزاد است. اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه نیست، حقی انکار نکردنی است. حق اختلاف در نظر، حقی است که همه از آن برخوردارند. هر جامعه باید بر این اصل اداره شود که یک شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می‌دانند و نه تمام حقیقت را، بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشونت‌زدایی، اختلاف در نظر داشته باشند.

لازم است شهروندان نظر خویش را به جریان آزاد اندیشه‌ها بسپارند و آن را وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند. اختلاف در نظر شورا را ضرور و دست‌آویز خصومت کردنش، آن را بی‌محل می‌گردانند.

اصل چهل و چهارم: از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان، حق است و نه ننگ، نقد دین‌ها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی، و تبعیض، حق هر انسان است. هر انسان حق دارد آموزش و پرورش بجوید که او را از بند تبعیض‌ها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.

اصل چهل و پنجم: بنابراین که اندیشه راهنما لازمه زندگی حقوق‌مند است، برگزیدن و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان در گزینش دین و مرام مستقل و آزادند. دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک آن مجبور کنند.

اصل چهل و هشتم: بنابر این که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است و بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌های صحیح است، هر انسان حق دارد بر دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها دسترسی داشته باشد. بنابر اصل، هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دانش را بجوید و اظهار کند.

اصل چهل و هفتم: بنابر این که هر کس خود خویش را رهبری می‌کند، هیچ کس را حق و اختیار رهبری کردن دیگری به زور نیست. بنابراین، تمامی حاکمیت‌های قدرتمدار بدین خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند، ممنوع هستند.

اصل چهل و هشتم: بنابر این که ارزیابی و انتقاد، ضرورت رشد است، هر انسانی برخوردار از این حق است. در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و انتقاد است و شهروندان این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند.

اصل چهل و نهم: آزادی بیان، حق هر انسان است. در مقام استفاده از این حق، نمی‌توان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف و ... را مجاز شمرد. موارد سوء استفاده از این حق را قانون معین می‌کند. بنای قانون‌گذار نه محدود کردن آزادی بیان که احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد.

هر شهروندی حق دارد جبران‌زیانی ناشی از صدمه به حقوق و کرامت خویش را مطالبه کند یا از آن درگذرد. بنابر این، حق دارد از راه مراجعه به قوه قضایی، جبران و ترمیم زیان خود را بخواهد.

اصل پنجاهم: اظهار تمایل‌های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است. حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، بنابراین، استفاده از آن باید غیرقهرآمیز و خشونت‌زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم، به یمن بحث آزاد، انجام بگیرد.

اصل پنجاه و یکم: بنابر این که رشد با ارزیابی و انتقاد همراه است، تغییر باور دینی و غیر آن را نمی‌توان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان استقلال و آزادی به بیان قدرت باشد.

اصل پنجاه و دوم: در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند و همگان باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند. دولت باید بکوشد که در سطح جهان نیز، دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هم‌آهنگ جامعه جهانی میسر شود.

اصل پنجاه و سوم: بنابر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه میسر می‌گردد و بنابر این که عمل به حقوق ذاتی، رابطه حق با حق را ایجاب می‌کند، وطن‌مندی و تشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان، حق هر انسان است. تشکیل نهادهایی که وجود و عمل‌کردشان ناقض حقوق نباشند، آزاد است. بنابراین باید باشد که نهادهای جامعه مدنی محل تحقق دموکراسی شورایی بگردند.

اصل پنجاه و چهارم: بنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجویی که از استعدادهای انسانی است و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید، پس حق او است که، در وطن خویش، از آموزش و پرورش برخوردار و یا برای کسب دانش و فن به هر جای جهان برود. آموزش و پرورش باید رایگان باشد. تعلق‌های ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا آن مرام نباید مانع برخورداری از آموزش و پرورش کسی شوند.

اصل پنجاه و پنجم: بنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انسان است، هر انسان فرهنگ‌مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن آن ممنوع است. باوجوداین، هر دولت باید مروج فرهنگ استقلال و آزادی باشد و اشتراک‌های فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشته‌ها و یافته‌های فرهنگها و گفتگوها و بحث‌های آزاد میان فرهنگها بگذارد.

اصل پنجاه و ششم: بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست‌آورد آن، هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خویش حق دارد. باوجود این، استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است. حق بر دانش وظیفه برخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد. اما این وظیفه داوطلبانه است.

اصل پنجاه و هفتم: حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات و شئون، بنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گونه تعرض مصون باشد.

اصل پنجاه و هشتم: خانه هر شهروند از تعرض مصون است. وارد خانه کسی نباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنج‌گانه منطبق باشد.

اصل پنجاه و نهم: هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است. بنابراین:

۵۹/۱. سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است. کسی را به دلیل هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی‌توان از این حق محروم کرد.

۵۹/۲. کسی را نمی‌توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد. از این‌رو، کسانی که اشخاص را بزور از دیار خود بیرون می‌کنند باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.

اصل شصتم: بنابر این که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان و رنگ حق است،

۶۰/۱. هیچکس را نمی توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت. شناخته شدن به نژادی و ملتی و قومی، حق هر کس است.

۶۰/۲. اختلاف در فرهنگ و رنگ، وقتی جریان های آزاد دانش ها و فن ها و هنرها و اطلاع ها و داده ها و داشته ها و یافته های فرهنگ ها برقرار هستند، به شرط نبود تبعیض ها، عامل رشد می شود. در هر جامعه، این اختلاف پذیرفته و مورد عمل باید باشد.

اصل شصت و یکم: هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت پناهنده بگردد:

۶۱/۱. نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آورد و هرگاه چنین کرد، باید به او پناه داده شود.

۶۱/۲. هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبارزه برای احقاق حق ادامه دهد.

اصل شصت و دوم: هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد. بنابراین، هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود، حق دارد. بنابراین، هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانات و نیروهای محرکه را از جامعه مدنی و دولت دارد. براین دو است که امکانات و نیروهای محرکه را بر میزان عدل، توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.

اصل شصت و سوم: ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده و انتخاب آزاد زوجین باشد. ازدواج به اجبار ممنوع است. عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می شوند و آنان را ناگزیر از ازدواج بر خلاف میل می کنند، از اعتبار ساقطند. از میان

برداشتن این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقلال و آزادی، وظیفه جامعه مدنی و دولت است.

اصل شصت و چهارم: رابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه مسلط با زیر سلطه، بلکه رابطه حقوق مندها با یکدیگر یا رابطه برابر حق با حق است. قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق، تطبیق بجوید.

اصل شصت و پنجم: همسری حقی از حقوق هر زن و مرد است و در برخورداری از این حق، اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق دیگر است. بنابراین،

۶۵/۱. مرد و زن در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند.

۶۵/۲. ازدواج تنها با رسیدن به سن قانونی ممکن است.

اصل شصت و ششم: کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار شونده و تخریب طبیعت و منابع موجود در آن، ممنوع است.

اصل شصت و هفتم: فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است. هرکس برکاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد. تعیین انواع کارها و طول مدت کار، باید برابر این اصل باشد.

اصل شصت و هشتم: انسان بر آسایش و تفریح حق دارد. در تعیین ساعت‌های کار این اصل نیز باید رعایت شود. هر انسان بر فراغت از کار و تعطیلات با استفاده از حقوق حق دارد.

اصل شصت و نهم: از آن‌جا که برخورداری از حقوق، بدون برخورداری از امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقلال و آزادی – که از یکدیگر جدایی ناپذیرند – تحقق پیدا نمی‌کند، هرکس حق دارد از امنیت‌ها برخوردار باشد. نسبت استقلال و آزادی با امنیت‌ها نسبت تراحم نیست. بنابراین،

نمی‌توان، با دست‌آویز کردن امنیت، استقلال و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کرد.

اصل هفتم: هیچ کس نباید مجبور به انجام رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بگردد. هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و یا نفی عقیده‌ای، تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد. حتی در مقام کمک و انفاق نیز تحقیر روا نیست. بنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجبارکننده است.

اصل هفتم و یکم: بنابر این که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن استعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلهايش مقرر می‌شود .

اصل هفتم و دوم: عدالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می‌شود. بنابراین میزان، از بدو تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد. عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر و رعایت حقوق پنج‌گانه توسط هر یک از متصدیان دولت و هریک از دیگر متصدیان منتخب یا منصوب، بدین میزان سنجیده می‌شود.

اصل هفتم و سوم: بنابر این که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب می‌کند، قیام برای برداشتن مانع‌ها، بخصوص مانع‌هایی که ستم و ستم‌گری و ستم‌پذیری و تبعیض‌ها هستند، از حقوق انسان است.

اصل هفتم و چهارم: بنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند دنیا می‌آید، نقض حقوق و کرامت کودکان، جرم و هیچ عذر و بهانه‌ای از نقض‌کننده پذیرفته نیست.

اصل هفتم و پنجم: بنابر این که کودک از زمانی که به دنیا می‌آید، از حقوق انسان برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآید و رشد کند، نباید از عمل به حقوق انسان بازداشته شود.

اصل هفتاد و ششم: کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند. تا رسیدن

به رشد، پدر و مادر و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آنها را برآورند. و

۷۶/۱. از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده تربیت شوند.

بنابراین نباید به پذیرفتن عقیده‌ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از پدر و مادر، در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند.

۷۶/۲. کودکان بی‌سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و

بی‌خانمانی و برخورداری از تعلیم و تربیت درخور دارند. اینان بعنوان فرزندان

جامعه، حق دارند رشد کنند. ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوندان

است و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت است.

۷۶/۳. کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تربیت

بگردند.

۷۶/۴. تبعیض میان فرزندان و میان فرزندان که پدر و مادر دارند و آنها که

ندارند، ممنوع است.

۷۶/۵. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. بنابراین، همبستری خارج از

ازدواج قانونی، سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی‌شود. آموزش و

پرورش کودک بر وفق حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده آنها است.

۷۶/۶. کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند

برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند.

۷۶/۷. مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بردوش دارند، بر جبران کسر مالی

و رفع نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند.

۷۶/۸. جدا کردن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها

را دارند، فقط در صورت قصور در انجام وظیفه و یا اگر اطفال در مخاطره

غفلت و اهمال واقع باشند، بر طبق قانون امکان پذیر است

اصل هفتاد و هفتم: بنابر این که اصل بر خشونت‌زدایی است، رابطه زور برقرارکردن با کودک و قربانی خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او بعنوان انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد است. بنابراین،

۷۷/۱. به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن کودکان و یا وادارکردن آنها به جاسوسی ممنوع است.

۷۷/۲. وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است.

اصل هفتاد و هشتم: کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر و مادر و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز به حقوق آنها، دفاع از حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضایی است.

۷۸/۱. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، ملاک حقوق او و نیازمندی نیازمندی‌های او به رشد است.

۷۸/۲. دفاع از کودک در برابر آسیب‌های اجتماعی، بخصوص مواد مخدر، در درجه اول برعهده خانواده و در درجه دوم برعهده جامعه مدنی و دولت است.

۷۸/۳. واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوءاستفاده جنسی از آنها جرم است.

۷۸/۴. دفاع در برابر تبعیض‌های جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیض‌ها، حق کودکان است.

۷۸/۵. بنابر ممنوعیت برده‌داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.

۷۸/۶. در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تلافی، ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم: کودک عضو خانواده است. بنابراین، حق دارد بر اسم و هویت خانوادگی و تابعیت کشور.

اصل هشتادم: پیش از رسیدن به سن بلوغ که قانون معین می کند، کودک به تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکاروداشتن آنها و هرگونه بهره کشی از آنها ممنوع است.

اصل هشتاد و یکم: کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد شور کند و طرف شور قرار بگیرد. کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و هویت خانواده را بیابند و طرف شور قرار بگیرند.

اصل هشتاد و دوم: همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند محبت هستند. غیر از حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند که فرزندان دوستشان بدارند. از این رو است که فرزندان اگر چه مجبور نیستند در عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید اختلاف در باور را بهانه بدرفتاری با آنها قرار ندهند:

۸۲/۱. پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند

۸۲/۲. و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند، بر فرزندان است که از راه انفاق نیاز آنها را برآورده سازند. در هر حال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند. جامعه سالم جامعه ای است که همگان از بیمه های اجتماعی برخوردار باشند.

گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها است، اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد، برای آنها شکنجه بار می شود. از این رو، در هر جامعه، بالاندن استعداد انس و دوستی و دوست داشتن یکدیگر، کار اول است.

اصل هشتاد و سوم: هر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بر عهده اش می گذارد، عمل کند.

اصل هشتاد و چهارم: انسان موجودی است که فرهنگ می‌سازد و در فرهنگ و با فرهنگ می‌زید. بنابراین، بر به بارآمدن بمثابه فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ استقلال و آزادی حق دارد.

اصل هشتاد و پنجم: از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخورداری طبیعت و زیندگان از حقوق جدایی‌ناپذیر است، عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است. و از آنجا که طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نسل باید به اندازه از آنها بهره بجوید و اسراف نکند. هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و بهینه‌سازی محیط زیست، حق و وظیفه هر نسلی است. مراقبت بر بهره‌برداری به اندازه از منابع طبیعت و سالم‌گردانی فعالیتهای تولیدی بر عهده دولت است.

اصل هشتاد و ششم: جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت، حقوقمند هستند. انسان حق ندارد نسل جاندار را براندازد و جز در آن حد که تغذیه او اقتضا می‌کند، جاندار را بی‌جان کند. روییدنیاها برای تغذیه انسان و جانداران اهلی و غیراهلی هستند. جانداران محیط زیست را سالم می‌کنند و کشتارشان ممنوع است. حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است.

فصل سوم

در حقوق شهروندی

شهروند کسی است که افزون بر برخورداری از حقوق انسان، بمثابة عضو جامعه‌ای که در آن، ولایت با جمهور شهروندان است، از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. در دموکراسی‌های کنونی، آزادی گفتار و کرداری که به دیگری زیان نرساند، مبنای حقوق شهروندی گشته‌است (از جمله قانون اساسی فرانسه). بنابر این تعریف، قدرت در تنظیم رابطه‌ها نقش تعیین کننده پیدا می‌کند. اما قدرت از نقض حقوق پدید می‌آید. از این رو، باردیگر، حقوق پنج گانه، از جمله حقوق شهروندی، بر اساس استقلال به معنی وضعیت رها از هر گونه اجبار در گرفتن تصمیم و آزادی به معنی توانایی انتخاب نوع تصمیم، تعریف می شوند. در حقیقت، بنابر این تعریف، استقلال و آزادی کسی استقلال و آزادی دیگری را تهدید نمی‌کند، بلکه استقلال و آزادی هر شهروند عرصه استقلال و آزادی شهروندان دیگر را نیز می‌گسترانند. بر وفق این تعریف از استقلال و آزادی، هر شهروند از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخوردار است. یک‌چند از حقوق که در شمار حقوق انسان هستند، بدین خاطر که از حقوق شهروندی او نیز بشمارند، بازآورده می‌شوند:

۱. حقوق سیاسی شهروند:

اصل هشتاد و هفتم: انطباق قانون عادی با قانون اساسی ایجاب می‌کند که قانون عادی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابة عضو جامعه جهانی باشد. اگر نه فاقد اعتبار است.

اصل هشتاد و هشتم: هر شهروند هم‌وطن و برخوردار از حق وطن‌مندی است. هیچ‌کس را نمی‌توان از حق وطن‌مندی محروم کرد، مگر این‌که خود، به اختیار، وطن خویش را ترک و در کشور دیگری توطن‌گزیند. این اصل شامل کسانی نمی‌شوند که به اجبار ترک وطن می‌کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگر را می‌پذیرند.

اصل هشتاد و نهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و بنابراین، بعنوان عضو جامعه ملی، بر ولایت (شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوستی و برابری)، حق دارد و این حق را یا بطور مستقیم (همه پرسی) و یا از راه شرکت در شوراها و یا بطور غیرمستقیم، (انتخاب نماینده) اعمال می‌کند.

اصل نودم: هر شهروند برخوردار از شرائط انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد.

اصل نود و یکم: شهروندان در نامزد شدن برای تصدی مقام‌ها، در قلمرو هریک از قوا برابر هستند.

اصل نود و دوم: بنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در مواردی که اعمال این حق از طریق منتخبان انجام می‌گیرد، اصل بر این باید باشد که تصمیم را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد. موضوع تصمیم،

برنامه‌های نامزدها هستند. رأی به نامزدها، رأی به برنامه آنها می‌شود که باید در شفافیت تمام به اطلاع شهروندان برسند.

اصل نود و سوم: همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق بمثابة عضو جامعه جهانی است، برابرند. این برابری همواره باید واقعی باشد. بنابراین، شهروندان باید بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.

اصل نود و چهارم: بنابر این که هر شهروند از استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم برخوردار است و بنابر حق انسان بر گزینش اندیشه راهنمای مطلوب خویش،

۹۴/۱. هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی و اندیشه راهنمای خود آزاد است و تفتیش عقیده و تمیزی طرزفکرها ممنوع است.

۹۴/۲. هر شهروندی از استقلال و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق دارد اندیشه خود را از راه گفتن و نوشتن و این و آن هنر و عمل کردن، اظهار کند. احدی را نمیتوان به دلیل نقل و نشر اندیشه و عقاید خود یا دیگری مورد تعقیب قانونی قرار داد.

۹۴/۳. هر شهروندی بر شفافیت انتخابی که بعمل می‌آورد حق دارد. انتخاب شونده‌گان باید، با هویت شفاف، نامزد شوند. بنابراین، جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها و دانش‌ها ضرور هستند؛

۹۴/۴. هر شهروندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یا در اجتماعی که تشکیل می‌شود، شرکت کند. ایجاد انجمن‌ها با هدف تجاوز به حقوق، خواه علنی و خواه نیمه سری و خواه سری ممنوع است.

۹۴/۵. هیچ انجمن قانونی منحل نمی‌شود مگر با توافق تشکیل دهندگان آن و یا حکم قضایی

اصل نود و پنجم: هر شهروند حق آگاه شدن از امور کشور را دارد. براین اساس، انواع سانسورها ملغی هستند. هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود. آگاهی از شرائط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست. زیرا شهروند باید، در مقام عمل به حق خود، در پی آگاه شدن باشد. بنابراین، حق و وظیفه هر کس است که از هر آنچه لازمه عمل به مسئولیت شهروندی است، آگاه گردد. بنابر این که محرومیت از حق، محرومیت از حقوق شهروندی است، محروم کردن شهروندان و یا شهروندی از این حق، جرم است. اسرار نظامی و دولتی که قانون بر این اصل تعیینشان می کند که ناقض حقوق نباشند و دقیق و شفاف باشند، مستثنی هستند.

اصل نود و هشتم: شهروندان مختارند آنچه را می شنوند بپذیرند یا نپذیرند. حتی اگر این سخن، حق الیقین باشد. بنابراین، نه طرزفکری و نه اطلاعی را نمی توان به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد. آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است. اما اگر در پی آگاه شدن نشد و دروغ را پذیرفت، مسئول تضییع شدن حق خویش است. لذا،

۹۶/۱. جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هنرها و داده ها و اطلاعات باید همه زمانی و همه مکانی باشد.

۹۶/۲. هر دولت باید اسباب دانش و فن و اطلاع جستن را در اختیار شهروندان بگذارد.

۹۶/۳. اما به بهانه ضرورت بیان حقیقت، کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا غیر آن را که قانون معین می کند، فاش سازد.

اصل نود و هفتم: هر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق او رعایت می شوند:

۹۷/۱. نظامی اجتماعی بطلبد که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی، رعایت گردند و همواره دسترسی به دستگاه قضایی عدالت گستر، میسر باشد. تا

اگر به کسی ستمی رفت، بتواند احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که دیده‌است، حق جبران و ترمیم داشته باشد. باشد که میل به عفو و صبر تقویت گردد. نظامی اجتماعی که، در آن، میل به عفو و برادری و خواهری، بر میل به انتقام و قهر غلبه قطعی داشته باشد.

۹۷/۲. در نظامی جهانی بزید که ملتی بر ملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها به زیان یکدیگر منافع نخواهند و حکومت‌های پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد و تضییع حقوق و آزادیهای انسان نباشند.

اصل نود و هشتم: هر شهروند در قبال جامعه، وظایف نیز بر عهده دارد که نباید جز عمل به حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی باشد. باوجود این،

۹۸/۱. این وظایف را در قبال جامعه‌ای بر عهده دارد که، در آن، امکان رشد همه جانبه او موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند. اگر نه، قیام برای ایجاد امکان و اسباب، حق، بنابراین، وظیفه او و همه دیگر شهروندان است. لذا،

۹۸/۲. در صورتی که حقوق ذاتی حیات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت نشوند و مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخالف حقوق باشند و به او تحمیل شوند، او نه تنها حق بلکه وظیفه دارد، برای احقاق حقوق خویش اقدام کند.

۹۸/۳. هرگاه جامعه ملی، در معرض سلطه خارجی قرارگیرد یا تبلیغ آزاد عقیده و برخورداری از دیگر آزادی‌ها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل به حقوق خویش نباشند، باید با قاطعیت از استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوقمندی شهروندان دفاع شود. این دفاع تا وقتی است که مانع از سر راه برداشته شود و به تجاوز به قصد سلطه بدل نگردد.

تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و نیز تشخیص وجود خطر استبداد و اختناق برعهده شهروندان است که، آن‌را، از راه همه پرسی اظهار می‌کنند. هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر طوماری به امضای یک دهم دارندگان حق رأی تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید. دولت موظف به اجرای نتیجه همه‌پرسی است. ۹۸/۴. در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرارگرفت، جمهوری ایران نه با سلطه‌گر متحد می‌شود و نه سلطه‌اش را به رسمیت می‌شناسد و نه دفاع از زیر سلطه را در مبارزه‌اش برای بازجستن استقلال و آزادی، رها می‌کند. نظام جهانی بر اصل نه مسلط نه زیر سلطه، حق تمامی زیندگان روی زمین است.

اصل نود و نهم: از آن‌جا که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، اصل بر کثرت آراء و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است. هر شهروند حق دارد نظر و عقیده‌ای داشته باشد موافق یا مخالف نظر و عقیده دیگری.

ایجابات کثرت گرایی عبارتند از:

۹۹/۱. باز بودن مرزها به روی اندیشه‌ها و دانش‌ها و فنون و هنرها و اطلاعات، بنابراین، ارتباط فرهنگها و ارزش شدن مبادله‌های دست‌آوردهای علمی و فنی و هنری و رفت و آمد انسان‌ها، بنابراین، جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و اطلاعات و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها؛

۹۹/۲. ارزش شدن تغییر بدین‌خاطر که فرآورده جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و اطلاعات و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها است؛

۹۹/۳. گوناگون بودن ابتکارهای افراد و گروه‌ها و مبادله آنها؛

۹۹/۴. استقلال و آزادی فرد؛

۹۹/۵. مالکیت شخصی بر کار خویش که استقلال و آزادی فرد در ابتکار و اظهار بدان متکی است؛

- ۹۹/۶. حقوق‌مدار بودن منتخب شهروندان و کارگزار آنها بودن دولت؛
- ۹۹/۷. پذیرفتن حل و فصل تنش‌ها و منازعه‌ها بر وفق حقوق و با روش کردن خشونت‌زدایی؛
- ۹۹/۸. بازشناختن حق اختلاف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان؛
- ۹۹/۹. بی‌محل کردن خشونت، به یمن همگانی کردن فرهنگ استقلال و آزادی و خشونت‌زدایی، تا که اقلیت به عمل درآمدن نظر اکثریت را و اکثریت نقش بس سودمند اقلیت را، در نقد و پیشنهاد و نظارت، بپذیرند؛
- ۹۹/۱۰. حق هر شهروند بر تغییرکردن و تغییر دادن؛
- ۹۹/۱۱. ممنوع شدن این امر که یک تن و یا یک گروه، دیگری یا دیگران را از اظهار فکر و اطلاع بازدارد و این و آن سانسور را برقرارکند؛
- ۹۹/۱۲. وجود برابری‌های ضرور (میان زن و مرد و بی‌محل شدن خودنخبه‌انگاری و برای خود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری‌های قومی و نژادی و دینی و مرامی)؛
- ۹۹/۱۳. همراه شدن حق اختلاف در نظر سیاسی و در فرهنگ با حق اشتراک در نظر سیاسی و در فرهنگ . و
- ۹۹/۱۴. بنام حق اختلاف نمی‌توان مانع برخورداری از حق اشتراک شد و بعکس.

اصل یک صدم: برای برخورداری از حقوق و عمل به وظایف، هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیکا برآید و برآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و می‌کنند، بپردازد و بپردازند. اما، نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیازی افزون بر حقوقی می‌شود که فرد دارد و نه عدم عضویت سبب محرومیت از حقی می‌گردد.

تمایلها و گردآمدن شهروندان در جمعها، باید آزاد باشند. بنابراین هیچ شخص را نمی‌توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور گرداند. دولت و هیچ شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندارند مردم را بر اساس جنس و نژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کنند و پاره‌ای را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم سازند.

در هر جامعه، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دولت حق ندارد مردم را، بر اساس تمایلات فکری، دست بندی کند و خود را شخص یا «گروه برگزیده» بشمارد و اندیشه راهنما را وسیله پراکندگی کند و بر پایه آن مردم را در گروه‌های متخاصم رو در روی یکدیگر قرار دهد.

اصل یک صد و یکم: هر شهروند در قبول عضویت و یا ترک عضویت هسته، گروه، حزب، انجمن، جمعیت، آزاد است. هیچ شخص را نمی‌توان به عضویت در هریک از آنها و یا به ترک عضویت آنها مجبور کرد. اخراج از عضویت وقتی عضو اساس نامه و مرام نامه را نقض می‌کند، باید بروفق حقوقی باشد که او و دیگر اعضای سازمان و خود سازمان دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه به دادگاه محفوظ باشد.

اصل یک صد و دوم: حزب‌ها و جمعیت‌های سیاسی، به لحاظ حقوق و وظایف - که همواره عمل به حقوق پنجگانه باید باشند -، برابر هستند.

اصل یک صد و سوم: بنابر حق اعمال مستقیم ولایت، همه‌پرسی حقی از حقوق شهروندان است و شهروندان حق دارند در باره مسئله‌ای سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی پیشنهاد دهنده بگردند و بخواهند منتخبان آنرا بررسی و تصویب کنند و یا بخواهند از طریق همه‌پرسی به تصویب مردم برسد. هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر طوماری به امضای یک بیستم دارندگان حق رأی، تقاضای برگزاری چنین همه‌پرسی را بنمایند، دولت موظف

است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید و نتیجه همه‌پرسی را به اجرا بگذارد.

اصل یک صد و چهارم: بنابراین که حقوق انسان و حقوق شهروندی او با حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، معارض نیستند و نظر به این‌که موضوع شهروندی تصدی این حقوق است و نظر به این‌که منفعت می‌تواند با منفعت دیگری معارض باشد، در مقام عمل به حقوق شهروندی، هر شهروند، نه منافع شخصی و نه منافع گروهی، که حقوق پنج‌گانه باید باشند. بدیهی است که در قلمرو فعالیت اقتصادی خود، هر شهروند نفع خویش را لحاظ می‌کند. این نفع مشروع است وقتی ناقض حقوق او و دیگران نباشد.

اصل یک صد و پنجم: اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی و یا دولتی، از جمله دولت و ارگان‌های دولتی و نهادهای وابسته به آن، حق تعرض به حقوق شهروندان را ندارند. لذا:

۱۰۵/۱. امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان باید از هرگونه تعرضی مصون بماند. اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهروندی را نمی‌توان به دلیل عمل به حقوق حقه خویش و یا به صرف عدم انجام عملی که قانون او را به انجامش ملزم نمی‌کند، مورد آزار، تعرض و اتهام قرار داد.

۱۰۵/۲. دولت و هیچ نهاد و شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا عقایدشان تجسس و تفتیش کند و به صرف ظن، امنیت آنها را سلب نماید.

۱۰۵/۳. به استناد خبر خبرچینان و گزارش «سازمان امنیت»، نباید امنیت کسی را سلب کرد. تنها قاضی می‌تواند پس از اطمینان از صحت گزارش، اقدام قضایی بعمل آورد.

۱۰۵/۴. دولت و هیچ مقامی حق ندارد برای محروم کردن شهروند یا شهروندانی از حقوق خود، تقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد. این عمل جرم است و مجازات آن را قانون معین می‌کند.

اصل یک صد و ششم: هیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد، بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پی سلطه‌گری بر اقلیت و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد و قلمرو فعالیتش را محدود کند. هر اقلیتی، از همه حقوق قانونی برخوردار است. بخصوص نباید دو حق استقلال و آزادی او سلب شوند.

۲. حقوق اقتصادی شهروند:

اصل یک صد و هفتم: بنابراین که مالکیت هرکس بر کار خویش شخصی است، در اقتصادی که تولید محور است، کار، پایه سازمان‌دادن به فعالیت‌های اقتصادی است. قوه مقننه موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند. به ترتیبی که هرکس از کار خویش، بتواند زندگانی درخور شأن و کرامت انسانی را بدست آورد و هیچ شهروندی استثمار نگردد.

اصل یک صد و هشتم: داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم و محیط کار سالم و آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و رشد از حقوق شهروندان می‌باشند.

اصل یک صد و نهم: هر شهروند به برخورداری از بیمه‌های برآورنده نیازهای اولیه، یعنی غذا و پوشاک و مسکن و آب و هوای سالم و آموزش و پرورش و تندرستی حق دارد. دولت موظف به اداره سازمان بیمه برای تأمین نیازهای محرومان از این نیازها است.

۱۰۹/۱. بیکاران و سالمندان و معلولان باید بیمه شوند.

اصل یک صد و دهم: بنابر این که مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی است و وارونه آن، انسان‌ها را گرفتار روابط قوا می‌کند و قدرت را محور اصلی

هر فعالیت اقتصادی می‌گرداند، رابطه انسان با زمین و منابع موجود در آن و ابزار کار را حق او بر کار تعیین می‌کند. لذا:

۱۱۰/۱. برای کارکردن و افزایش کارایی و بهره‌وری و رشد و شکوفایی استعدادهايش، هر شهروند حق دارد بر به امکانش از زمین و منابع آن و ابزار تولید و دانش و فن؛

۱۱۰/۲. هر کس حق دارد از نتایج کار خویش برخوردار شود و بنابراین، بازده کارش نباید به شیوه‌های گوناگون استثمار و ستم‌های مرسوم دیگر، از چنگش بدر رود.

تبصره. فهرستی از پنجاه و پنج شیوه، ضمیمه این حقوق است. این شیوه‌ها، شیوه‌های استثمار و دزدی و اختلاس و رشوه‌ستانی و رابطه‌های قوای دیگری هستند که به یک طرف امکان می‌دهند از حاصل کار طرف دیگر، به زور، برداشت کنند. یا به دو طرف امکان می‌دهد، چنین کنند. همه این شیوه‌ها، باید ممنوع باشند.

اصل یک صد و یازدهم: از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس است و از آنجا که در یک اقتصاد تولیدمحور، استقلال و آزادی دو اصل راهنمای رشد همه جانبه شهروندان و جامعه آنها است، هر شهروند حق دارد از جامعه بخواهد، کمبود امکانش او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه مدنی و دولت باید امکانات و وسایل کار را در اختیار شهروندان بگذارند. این حق همگانی است. در جامعه، نظام اجتماعی باید باز و تحول‌پذیر باشد تا که نیروهای محرکه در رشد کاربرد پیدا کنند. بنابراین، جامعه تعاونی است. آنها که مازاد خود را در اختیار دیگران می‌گذارند و آنها که از راه کار درآمد حاصل می‌کنند، نقش الگو و جهت یاب را پیدا می‌کنند.

در صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار کردن، قادر به تأمین معاش متناسب زمان و کافی برای تأمین غذا و لباس مسکن و آب و هوای سالم و محیط کار سالم و بهداشت و تأمین‌ها و خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیت نباشند، جامعه باید کسری آنها را جبران کند.

اصل یک صد و دوازدهم: هر شهروند حق دارد شغل و حرفه و کار دلخواه خود را انتخاب کند بشرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نباشد. بنابراین،

۱۱۲/۱. باید امکانات به روزکردن دانش و فن را داشته باشد. و

۱۱۲/۲. بیکار نماند و توزیع برابر امکانات، به همگان امکان دهد از کار و درآمد کافی برای برآوردن نیازهای اساسی، برخوردار شوند.
قانون، شغل‌ها و حرفه‌های زیانمند را تعیین می‌کند.

اصل یک صد و سیزدهم: شاخص کارآیی و بهره‌وری نه سود سرمایه، که برخورداری همگان از حق کار است. بنابراین، پیشرفت دانش و فن و بکار بردن دست‌آوردهای علمی و فنی سه وظیفه می‌یابند:

۱۱۳/۱. برخوردار شدن همگان از امکان کار. و

۱۱۳/۲. میل کردن کارآیی انسان و بهره‌وری کار او به کمال مطلوب که آنرا عمل به حقوق معین می‌کند و

۱۱۳/۳. برخورداری از محیط کار و زیست سالم.

اصل یک صد و چهاردهم: حق جامعه شهروندان این است که اعضایش از دو قاعده، یکی «ضرر ندیدن و ضرر نرساندن» و دیگری «پاداش سازندگی، سازندگی است»، پیروی کنند و حق فرد این است که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او نیست. جمع این دو حق ایجاب می‌کند که شهروندان از میوه کار خویش که متضمن آبادان کردن زمین باید باشد، برخوردار شوند. بنابراین:

۱۱۴/۱. برای کار برابر، درآمد برابر مقرر می‌شود. لذا، در برابر کار مساوی، درآمدها نیز باید مساوی باشند. برای کار مساوی، هرگونه تفاوت درآمدها بر اساس جنسیت، قومیت و خویشاوندی و مانند اینها ممنوع است.

۱۱۴/۲. تولید از آن کار است و نه ابزار. از حاصل کار، به اندازه استهلاک ابزار و تجدید و تکمیل آنها، اختصاص می‌یابد.

۱۱۴/۳. بنابر این که هر کس باید از کار خود، درآمدی متناسب زندگی در گشایش بدست آورد و به اقتضای قسط و قاعده ضرر نکردن و ضرر نرساندن، برقرارکردن رابطه استثمارکننده و استثمارشونده از راه داد و ستد ممنوع می‌گردد.

۱۱۴/۴. هرکس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می‌کند. بنابراین، ناگزیر کردن او به کاری دیگر و یا همان کار با درآمد کمتر ممنوع است.

اصل یک صد و پانزدهم: همه کسانی که کار می‌کنند حق دارند به هر شکل که مقتضی بدانند، شورا تشکیل دهند. شورا اساس سازماندهی اداره کارهای گوناگون در هر جامعه باید باشد. از این‌رو، صاحبان مشاغل حق دارند سازمان‌های سندیکایی تشکیل دهند. سندیکاها که شورایی اداره می‌شوند، در فعالیت‌های خود مستقل و آزادند.

اصل یک صد و شانزدهم: نباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ندارد تحمیل کرد و یا با سنگینی و مدت کار، او را فرسوده ساخت. هر شهروند خود مسئول خویش نیز هست. دولت باید انواع کارها را طبقه‌بندی کند.

اصل یک صد و هفدهم: هر شهروند حق دارد برای کار به کشور دیگری برود. در صورتی که کار او مغایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی نباشد، دولت باید از او در برابر تجاوز به حقوقش، از جمله تحمیل نابرابری به او، از او دفاع کند.

اصل یک صد و هجدهم: بنابر این که کار، در جریان رشد، حقی از حقوق انسان است، کاری که هر شهروند انجام می‌دهد، باید رشد علمی و فنی او را تضمین کند. به ترتیبی که عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بی‌کاری او نگردد.

اصل یک صد و نوزدهم: هر انسان، بنابراین که مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است، بر به مجموعه‌ای از کارها حق دارد. بنابر این، نباید او را به کاری و بمدتی طولانی مجبور کرد که مانع انجام کار شهروندی و کار پدری یا مادری و به روز کردن دانش و فن و کارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابشان می‌کنند.

اصل یک صد و بیستم: بخاطر اهمیت و سودمندی این تکرار، تکرار می‌شود که بیگاری و بکارگماردن کودکان ممنوع است.

اصل یک صد و بیست و یکم: حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی شهروندان است.

اصل یک صد و بیست و دوم: در سطح کشور، رشد مناطق مختلف آن باید هم سطح و هم‌آهنگ باشد. بنابراین، منابع موجود در نقاط مختلف، به تمامی کشور تعلق دارند. توزیع این منابع و نیروهای محرکه دیگر، باید هم‌سطحی و هم‌آهنگی رشد مناطق مختلف را میسر کند.

۱۲۲/۱. بر میزان عدالت، دولت بایستی چنان برنامه‌گذاری کند که از ایجاد کلان شهرها جلوگیری شود و توزیع جمعیت در سطح شهر و روستا و در سطح مناطق کشور، با رشد برابر این اصل سازگار گردد و حاشیه نشینی و زاغه نشینی و بد مسکنی از میان برخیزد.

۱۲۲/۲. در مقام عضو جامعه جهانی، هر دولتی باید بکوشد که، در سطح جهان نیز، رشد کشورها هم سطح و هم‌آهنگ بگردد.

اصل یک صد و بیست و سوم: بر میزان عدالت، منابع به همگان، نسل بعد از نسل تعلق دارند.

۱۲۳/۱. منابع و ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی به مالکیت خصوصی در نمی‌آیند. و

۱۲۳/۲. شبکه راه‌ها باید سازگار باشد با ارتباط مردم ساکن بخشهای مختلف با یکدیگر و شبکه تولید و مصرف در سطح جامعه. بنابراین، بهره‌برداری به اندازه منابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکه دیگری که در تولید شرکت می‌کنند و آسان کند ساخت؟ را.

اصل یک‌صد و بیست و چهارم: بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و بنابراین که هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق بگردد، هر نسلی مازاد در اختیار نسل بعدی قرار می‌دهد و بنابراین که منابع طبیعی از آن نسل‌ها هستند که از پی یکدیگر می‌آیند، میزان بهره‌برداری از منابع نباید نسلهای آینده را از آنها محروم کند. چگونگی بهره‌برداری بر طبق این اصل و اصول دیگر را، قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و بیست و پنجم: نوع کار هرچه باشد، هر شهروند بر مرخصی به قصد استراحت و تجدید توان حق دارد. چگونگی برخورداری از این حق را قانون معین می‌کند.

۳. حقوق اجتماعی شهروند:

اصل یک‌صد و بیست و ششم: روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق و احترام متقابل و حقوقمند با حقوقمند باشد. لذا ۱۲۶/۱. ازدواج به اکراه باطل است.

۱۲۶/۲. زنان باید از نابرابری‌ها رها شوند. در حال حاضر، در کشورهای جهان بیشترین بی‌کاران را زنان تشکیل می‌دهند و در همه جای جهان زنان در عین حال مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده می‌شوند و « دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک

دهم درآمدها و کمتر از یکصدم اموال به آنها تعلق دارد»، لذا، بنا بر قاعده جبران، و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، مقرر می‌شود:

- به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛
- دولت مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابری‌ها بگردد که در ضمیمه این قانون اساسی بر شمرده می‌شوند. (ضمیمه ۲)
- کفالت مخارج خانه با مرد باشد. زن مختار است در کفالت مخارج شرکت کند یا نکند؛
- زن از نفقه مرگ شوهر و طلاق تا ازدواج مجدد و بارداری و بیمه‌هایی که استقلال و آزادی او را تأمین کنند، برخوردار باشد؛
- هرگاه زن شغلی بر نگزید و بکار خانه بسنده کرد، درآمد دوران ازدواج به هردو همسر تعلق یابد. هزینه‌ها باید با توافق دو همسر باشند.
- در صورت انتخاب شغل، دو همسر باید در کار خانه همکاری کنند.
- به تربیت فرزند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد شوهر کفایت مخارج را نکند، کسری را بیمه اجتماعی تأمین کند.
- هرگاه شوهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیمه بیکاری کفاف نداد، کسری را زن جبران می‌کند و برآوردن نیازهای فرزند و کار خانه برعهده مرد می‌شود.
- ۱۲۶/۳. منعی برای ازدواج زن و مردی که یک دین یا مرام را ندارند، در صورت توافق آن دو، وجود ندارد.
- ۱۲۶/۴. در خانواده، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شوند. تجاوز به حق، حق شکایت را ایجاد می‌کند.
- ۱۲۶/۵. فرزندان در پذیرفتن عقیده و باور دینی یا غیر دینی استقلال و آزادی دارند و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند. رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد و فرزند را فرهنگ ساز بارآورند.

اصل یک صد و بیست و هفتم: در یک ملت، اقوام گوناگون وجود دارند حتی یک قوم محض شناسایی و تنظیم امور، به طوایف تقسیم می‌شود. این گونه تقسیم‌بندیها، سبب هیچ امتیازی برای طایفه‌ای به زیان طایفه دیگر نیست و به هیچ یک حق نمی‌دهد دیگران را شهروند نشمرند. تجاوز به این حق جرم و قانون مجازات آن را معین می‌کند.

۱۲۷/۱. اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختلاف دینی و عقیدتی و سیاسی که از دیرباز و هنوز روا می‌رود، ملغی است. و نیز فرد و یا افرادی را نمی‌توان به دلیل ناتوانی او یا آنها، از خانه و روستا و یا شهر محل زندگی او یا آنها بیرون کرد. ممانعت از بازگشت به وطن، با توسل به این و آن شیوه، نیز ممنوع است.

۱۲۷/۲. اما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خویش بیرون رود و کشور و ملیتی دیگر را بپذیرد. اگر مورد ستم بود، وظیفه دارد احقاق حق کند ولو ناگزیر به مهاجرت شود. با رفع ستم، او حق دارد به وطن خویش بازگردد.

۱۲۷/۳. هیچ قوم و طایفه‌ای، با هیچ دلیل و عذر و بهانه‌ای، مجاز نیست انسجام ملی و هم‌وطنی را با جدایی‌طلبی و تجزیه‌طلبی مخدوش سازد و قسمتی از سرزمین کشور را از آن جدا کند.

اصل یک صد و بیست و هشتم: بنابر اصل برابری در حقوق، تمامی تبعیض‌های نژادی و جنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ملغی هستند. هر عمل ناقض یکی از حقوق، به بهانه عمل به سنت و رسم و عادت و باور، ممنوع است.

اصل یک صد و بیست و نهم: زندگانی شخصی اشخاص باید از ظن و تجسس و سخن‌چینی افراد و قدرت؟ دولت مصون باشد.

۱۲۹/۱. کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مصون باشد. هیچ کس مجاز نیست دیگری را تحقیر کند. وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان و دیگر آفریده‌ها ممنوع است.

۱۲۹/۲. هر کس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد. در درون خانه، زن و مرد نیز باید از تهمت به یکدیگر بپرهیزند. بخصوص مردان نباید همسران خود را به ریختن آبرو تهدید کنند. رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و سی ام: شهروندان در گزینش اقامتگاه خود مستقل و آزاد هستند.

اصل یکصد و سی و یکم: هر شهروند بر به حق بازنشستگی و بر به بیمه‌های اجتماعی (فقر و بیماری و پیری و بیکاری و از کارافتادگی و معلولیت) حق دارد. بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی یک مجموعه را تشکیل می‌دهند.

اصل یکصد و سی و دوم: هر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی‌های اجتماعی-اقتصادی بیمه شود. از این جمله‌اند، ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده و ناتوانی مالی ناشی از افزایش بار تکفل، ناتوانی فرآورده‌های طبیعی و بیماری‌های واگیر. ترتیب امداد توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و سی و سوم: شهروندان حق دارند انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) و نهادهای غیردولتی که مغایر حقوق پنج‌گانه نباشند، تشکیل دهند.

اصل یکصد و سی و چهارم: شهروندان، در رابطه با یکدیگر، از منزلت اجتماعی برابر برخوردارند. بنابراین، هیچ رابطه‌ای میان دو شخص و یا یک شخص و یک گروه و یا دو گروه، سلطه یکی بر دیگری را مجاز نمی‌کند. بنابراین، در خانواده، هیچ‌یک از دو همسر، منزلت مافوق و مادون ندارند. کودکان نیز منزلت مادون و یا مافوق ندارند. در سازمان‌های اداری و نظامی و در کارگاه نیز، کارکنان، به لحاظ نوع شغل، منزلت‌های مافوق و مادون پیدا نمی‌کنند.

۴. حقوق فرهنگی شهروند:

اصل یکصد سی و پنجم: هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود بماند و یا از آن بیرون رود.

اصل یکصد و سی و ششم: فرهنگ بمثابة فرآورده ابتکار و ابداع و خلق شهروندان در بر می‌گیرد زبان همگانی و زبان‌های محلی و حقوق و ارزشهای اخلاقی و باورها و معرفت‌های علمی و فنی و هنرها و سنت‌ها وقتی بن‌مایه‌ای از قدرت ندارند و مانع رشد فرهنگ نمی‌شوند و شیوه زندگی که، بدانها، یک شهروند و جمهور شهروندان هویت خویش را در جریان رشد و به یمن کسب ویژگی‌های دیرپا، می‌سازند. بنابراین،

۱۳۶/۱. هویت فرهنگی بیانگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها، شهروند خویشتن را تعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه‌های دیگر رابطه برقرار می‌کند. به فرهنگ وقتی فرهنگ استقلال و آزادی است، انسان کرامت می‌جوید و با رشد فرهنگ، بر کرامت خویش می‌افزاید.

۱۳۶/۲. جمهور شهروندان که، در فرهنگ بمثابة مجموعه فوق، اشتراک دارند، هویت فرهنگی مشترک دارند.

اصل یکصد و سی و هفتم: گرچه کسی که در یک فرهنگ رشد می‌کند، بنابراین، فرهنگ‌ساز می‌شود، سخت می‌تواند هویت فرهنگی خود را ترک گوید، تغییر هویت فرهنگی، حق هر شهروند است. یک شهروند حق دارد خود را به چند فرهنگ متعلق بداند. هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت جوید. بنابراین که حقوق و دانش‌ها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند، شهروندانی که به حقوق و دانش و فن و هنر می‌پردازند، در رشد فرهنگ‌های مختلف جهان شرکت می‌کنند.

اصل یک صد و سی و هشتم: آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی، حق هر شهروند است. این آموزش باید با تمرین بکاربردن حقوق همراه باشد. حقوقمند زیستن و رابطه حق با حق برقرارکردن و حقوق را آموزش دادن و آموزش یافتن، مسئولیت اول هر شهروند را تشکیل می‌دهد.

اصل یک صد و سی و نهم: شهروندان در تبلیغ فرهنگ بمثابه مجموعه موضوع اصل ۱۲۱ و گفتگو با دارندگان فرهنگ‌های دیگر و ایجاد فرصت برای گفتگوهای فرهنگ‌ها و آگاه‌کردن فرزندان خویش از اشتراک‌ها و اختلاف‌های فرهنگ‌ها، آزادند. بدون اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کند و تحمیل به زور باشد. دستگاه آموزش و پرورش نیز باید در برقرارکردن ارتباط آزاد فرهنگ‌ها شرکت کند.

اصل یک صد و چهلیم: شهروندان در تأسیس سازمان‌های فرهنگی و علمی و فنی و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخلاقی و هرآنچه به فرهنگ ربط می‌جوید، آزادند مشروط بر این‌که ناقض حقوق پنج‌گانه نباشند.

اصل یک صد و چهل و یکم: بنابر این که اصل بر آزادی گفتگوی فرهنگ‌ها و آزادی جریان‌های دانش‌ها و فنون و هنرها و باورها است، همکاری‌های فرهنگی با هدف رشد فرهنگ‌ها، در تمام سطوح جامعه و در سطح جامعه جهانی، حق شهروندان جامعه‌ها است. برقرار نگاه‌داشتن جریان‌ها بر عهده جامعه مدنی و دستگاه آموزش و پرورش است.

اصل یک صد و چهل و دوم: دولت و جامعه مدنی و هریک از شهروندان در رشد فرهنگ استقلال و آزادی، به ترتیب زیر، شرکت می‌کنند:

۱۴۲/۱. هیچ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می‌آید، نباید از هویت فرهنگی قوم خویش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ استقلال و آزادی که فرهنگ جمهور شهروندان می‌شود، شرکت کند. و

۱۴۲/۲. زبان آزادی، زبانی که، در آن، بن‌مایه کلمه‌ها و جمله‌ها زور نباشد، زبان دولت و مقامهای آن می‌شود و آموزش و پرورش و نیز وسائل ارتباط جمعی و هنرها مروج این زبان می‌شوند تا که این زبان همگانی بگردد.

۱۴۲/۳. بیان استقلال و آزادی، پندار و گفتار و کرداری که، در آن، بنابر موازنه‌ای با قدرتهای داخلی و خارجی نباشد، بیان همگانی می‌گردد.

۱۴۲/۴. فرهنگ و زبان مشترک، مانع از رشد فرهنگ‌ها و زبان‌های اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی نگردد.

۱۴۲/۵. از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری، گویای فقر فرهنگی هستند، فراهم آوردن امکانات برای خلاق شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است. ایجاد فرصتها برای ابتکارها و ابداعات و کشف‌ها و خلاقیت‌ها در سطح هر کشور، بطور برابر، مقرر می‌شود.

اصل یک‌صد و چهل و سوم: در صورت تجاوز به حقوق فرهنگی، هر شهروند و هر جمع از شهروندان حق دارد و حق دارند به دادگاه مراجعه و خواستار رفع تجاوز و جبران آن بگردد یا بگردند.

اصل یک‌صد و چهل و چهارم: هر کشور باید برای فرزندان دختر و پسر، تأسیسات لازم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد. بخصوص کار و اشتغال را باید چنان سازمان دهد که اشتغال به کار در تولید، مانع کار تعلیم و تربیت و ابداع و ابتکار نگردد. بنابراین است که «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، همگان باید در برخورداری از امکان تحصیل دانش و فن، برابری واقعی بجویند.

بنابراین که «آنها که می‌دانند با آنها که نمی‌دانند برابر نیستند»، این نابرابری، در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، اگر به دانا شدن نادانان نیانجامد، هر تمدنی را از اساس ویران می‌گرداند. و نیز، بنابر این که رشد کردن از رشد دادن جدایی‌ناپذیر است، لذا

۱۴۴/۱. نهادهای جامعه بر میزان رشد کردن و رشد دادن شهروندان باید تجدید سازمان یابند.

۱۴۴/۲. نه هیچ قدرتی جهانی و منطقه‌ای و غیر اینها حق دارد جهل را به دیگران تحمیل کند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از قدرت‌هایی که اساس کار خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشته‌اند پیروی کند.

۱۴۴/۳. در تعلیم و تربیت، هرگونه تبعیض باید ممنوع باشد. یعنی همگان از هر مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند. به بهانه باور دینی یا سیاسی و یا تعلق به قومی و به استناد تبعیض‌ها، کسی را نمی‌توان از تعلیم و تربیت محروم کرد.

۱۴۴/۴. تعلیم و تربیت باید از اختلاف‌ها در سطح جامعه و در مقیاس جامعه‌های بشری بکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعه‌های مختلف بیفزاید. در حقیقت علم وقتی علم و پیراسته از دروغ است که با از بین بردن جهل، اختلاف‌ها را به تفاهم‌ها بدل سازد. بنابراین، جهت عمومی تعلیم و تربیت، باید کاستن از اختلاف و افزودن بر امید به صلح و تعاون در خانواده بشر باشد.

۱۴۴/۵. از آنجا که بنا بر تجربه تاریخی، رشد هر فرهنگ در گرو بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم است و، بدون بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم، استعدادها محیط فرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی‌کنند، نه تنها تعلیم و تربیت، لااقل تا پایان دوره متوسطه، باید همگانی و مجانی باشد، بلکه بر هر دولت است که اسباب ادامه تحصیلات عالی را برای همگان فراهم کند.

۱۴۴/۶. بنابر این‌که با رشد علمی و فنی، افرادی که دانش و فن آنها به روز نمی‌شود، با خطر بی‌کاری روبرو می‌گردند، هر شهروند حق دارد که دانش و فن او به روز بگردد. از این‌رو، تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مداوم دانش و فن باید ایجاد شوند.

اصل یک‌صد و چهل و پنجم: با تصویب دستگاه آموزش و پرورش و هنر و آموزش عالی، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند انجمن‌های فرهنگی و

مؤسسه‌های آموزش و پرورش تشکیل دهند به شرط این‌که ناقض حقوق پنج‌گانه نباشند.

اصل یک‌صد و چهل و ششم: ابداع و ابتکار و کشف و خلق و تألیف، از عوامل مهم رشد جامعه هستند و برای شهروندان پدیدآورنده آنها حق مالکیت ایجاد می‌کنند. الا این‌که دانش و فن و اندیشه‌ای که سبب افزایش توان ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی و کارآیی جمهور مردم می‌گردد را، دولت، پس از پرداخت بهای آن، باید در اختیار جمهور شهروندان قرار دهد.

اصل یک‌صد و چهل و هفتم: هر کس حق و وظیفه دارد در حیات فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی شرکت فعال کند. هر کس حق و وظیفه دارد در مقام پرورش استعدادهای خود و جامعه، به ابداع و ابتکار علمی و فنی و هنری بپردازد و از آنچه می‌داند به آنها که نمی‌دانند بیاموزد. شهروندان نباید نیکی به یکدیگر را از یاد ببرند.

برتر بخشش‌ها، بخشش علم است. با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق علم، دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد. به سخن دیگر آموزش و انفاق باید خالی از هرگونه غرض و بخصوص برتری‌جویی باشد. لذا،

۱۴۷/۱. در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند:

الف. مسابقه در علم و پیشی گرفتن در آن

ب. مسابقه در عدالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عدل و پیش گرفتن در آن

ج. مسابقه در کردار و پندار و گفتار نیک و پیشی گرفتن در آن.

با وجود این، هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمندتر از او وجود دارد. بنابراین، نه تنها حق دارد به کوشش علمی و فنی و هنری ادامه بدهد بلکه وظیفه دارد پیوسته بر دانش خویش بیفزاید.

اصل یک‌صد و چهل و هشتم: بنابر این‌که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی، اقوام دارای فرهنگ‌های مختلف وجود دارند. از این‌رو،

۱۴۸/۱. این فرهنگ‌ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آن‌ها ممنوع است.

۱۴۸/۲. وجود فرهنگ‌های مختلف در هر جامعه باعث غنای فرهنگی آن جامعه، و رشد فرهنگ‌ها سبب افزایش میزان سرمایه فرهنگی هر جامعه ملی است.

۱۴۸/۳. این فرهنگ‌ها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می‌دهند و سمت‌یاب عمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت، بیشتر شدن مشترکات از راه توزیع برابر امکانات و بازتر کردن فرهنگ‌ها بروی یکدیگر است.

اصل یک‌صد و چهل و نهم: بنابر این‌که فرهنگ‌ها وقتی در تعارض با یکدیگر می‌شوند که عناصری با بن‌مایه‌ای از زور داشته باشند، تغییر این‌گونه عناصر، حق، و بنابر این، وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی است. به ترتیبی که هویت ملی و هویت‌های قومی و فرهنگی، با یکدیگر تعارض نیابند.

اصل یک‌صد و پنجاهم: برخورداری از جمهوری شهروندان یا مدیریت شورایی، از حقوق شهروندی هر شهروند است. از آنجا که برخورداری از این حق، نیازمند رشد فرهنگی، به معنای تحصیل ویژگی‌های فرهنگ استقلال و آزادی است، ویژگی‌های این فرهنگ و زبان و اخلاق استقلال و آزادی، ضمیمه این قانون اساسی و جهت‌یاب فعالیت عمل دولت و فعالیتهای شهروندان می‌شوند. (ضمیمه‌های سوم و چهارم و پنجم)

اصل یک صد و پنجاه و یکم: بنابراین که سلطه فرهنگی ممنوع است، تحمیل به زور عناصر یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و یا جلوگیری از رشد یک فرهنگ ممنوع است.

۵. حقوق شهروند بر دادرسی عادلانه:

اصل یک صد و پنجاه و دوم: هر کس حق دارد برای رفع ستم و احقاق حق خویش به دادگاه صالح رجوع کند. برای آنکه این حق نه صوری، بلکه واقعی باشد، مراجعه به دستگاه قضایی، برای کسانی که به جهتی از جهات ناتوان هستند، از راه رفع ناتوانی آنها، باید تسهیل گردد.

اصل یک صد و پنجاه و سوم: هیچ کس را نمی توان خودسرانه احضار، توقیف و زندانی و یا تبعید و یا ممنوع الخروج کرد.

۱۵۳/۱. هر کس حق دارد خود از خویشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند. در صورت ناتوانی مالی از استخدام وکیل، دولت موظف است، ناتوانی او را جبران کند.

۱۵۳/۲. بنابر این که خانه و محل کار و مراسلات هر شهروند، از هر نوع و بازرسی و دخل و تصرف در داشته هایش، مصون است، جز قاضی آنهم به ترتیبی که قانون سازگار با این حقوق معین می کند، حق شکستن این مصونیت را ندارد.

۱۵۳/۳. در مواردی که کس یا کسانی در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود یا می شوند و یا وجود خطر فرار یا از بین بردن دلایل و مدارک از سوی متهم یا متهمان به ارتکاب جرائم سنگین وجود دارد، بلافاصله بعد از دستگیری، باید قاضی از آن مطلع و حکم لازم را صادر کند. اتهام هر چه باشد، متهم یا متهمان نیز بلافاصله حق استخدام آزادانه وکیل را دارد یا دارند.

۱۵۳/۴. هیچ کس حق ندارد کسی را، بدون اطلاع او و یا با استفاده از نیاز شدید او، مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قرار دهد و یا مجبور بکاری کند که سبب وارد شدن نقص بدنی یا روحی او بگردد.

اصل یک صد و پنجاه و چهارم: هر شهروند حق و حق برابر بر مراجعه به دادگاه را دارد. در برابری کامل، باید بتواند ادعای خود را بعرض دادگاه مستقل برساند. دادگاه باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اساسی تعریف می شوند و قانونی که معارض حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت نباشد، منصفانه و علنی به شکایت شاکی رسیدگی کند و، بر وفق قانون، بر وارد بودن یا نبودن، بر حق بودن و یا نبودن ادعا رأی دهد و تکلیف شاکی را معین کند.

اصل یک صد و پنجاه و پنجم: بنا بر سه اصل: یکی اصل برائت و دیگری اصل قبح عقاب بلایان و سومی اصل عطف بماسبق که از اصول راهنمای قضاوت هستند،

۱۵۵/۱. هر گاه کسی به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرمیت او توسط دادگاه صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضاوت، ثابت نگشته است، در حکم بی تقصیر است و باید با او معامله بی تقصیر شود.

۱۵۵/۲. کسی را نمی توان بابت خلاف یا جرم و یا جنایتی، به جزا و مجازاتی محکوم کرد که در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمی شده است.

۱۵۵/۳. بخاطر جرم واحد، کسی را نمی توان دوبار محاکمه و محکوم کرد.

۱۵۵/۴. به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل، تصویب می شود، نمی توان کسی را تحت تعقیب قرار داد. بنابر قوانین و عرفها و سنی نیز که از پیش وجود داشته اند، اما در دستگاه قضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبوده اند، نمی توان عمل کسی را مورد قضاوت قرارداد، مگر پس از آن که موافق قانون اساسی و پس از طی مراحل قانون گذاری، به قانون تبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا کنند. در این صورت، از تاریخی که قوت اجرا پیدا می کنند، حاکم بر اعمال اشخاص می شوند.

اصل یک صد و پنجاه و ششم: هر کس، در هر جا و هر محل، شخصیت حقوقی دارد و بخصوص مسئولان قضایی این شخصیت حقوقی را باید بشناسند. در نتیجه:

۱۵۶/۱. یک فرد از راه رسیده و غریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از دست نمی‌دهد، بلکه، واجد حقوق انسان است و از رهگذر احسان، باید از تسهیلات و مساعدتهای لازم برخوردار شود. و

۱۵۶/۲. بیگانگان از هر دین و قومیت و ملیت، باید از حمایت قانون برخوردار باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند. حتی اگر بیگانه یا بیگانگان، تبعه کشوری باشد یا باشند که دشمنی رویه کرده است.

اصل یک صد و پنجاه و هفتم: شهروندان از منزلت‌های برابر برخوردارند. هرچند پیشی گرفتن در علم و در دادگری و در امداد و در عمل به حقوق معنوی، سبب بیشی کرامت می‌گردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا موقعیتی برخوردار از حمایت قانون، به زیان دیگران، نمی‌شود.

فصل چهارم

در حقوق ملی

اصل یکصد و پنجاه و هشتم: ولایت، با جمهور شهروندان بر پایه اصول استقلال و آزادی هر شهروند و استقلال و آزادی جامعه ملی است:

بنابر تعریف از استقلال و آزادی در این قانون اساسی،

۱۵۸/۱. هر شهروند بیش از یک رأی ندارد.

۱۵۸/۲. جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن تجزیه‌ناپذیر است.

۱۵۸/۳. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند.

اصل یکصد و پنجاه و نهم: جمهور شهروندان حق رهبری خویش را یا مستقیم و یا از راه شرکت در شوراها و یا از راه انتخاب نماینده اعمال می‌کند:

۱۵۹/۱. در سطح هر کشور، شهروندان یا از راه همه پرسی و یا با تشکیل شوراها و یا از طریق منتخبان خویش، اعمال ولایت می‌کنند.

۱۵۹/۲. در سطح نهادهای جامعه، اعمال مستقیم حق ولایت، توسط شهروندان حقی از حقوق جمهور مردم هر کشور است. از این رو، در تهیه و تصویب و اجرای قوانین و مقررات، برخورداری از این حق باید لحاظ شود.

اصل یکصد و شصتم: دولت نه جانشین که کارگزار جمهور مردم در اعمال حق رهبری است.

اصل یک صد و شصت و یکم: شعار ملی هر کشور، وقتی بیانگر پذیرش حقوق پنج گانه می شود، استقلال و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت اجتماعی می گردد.

اصل یک صد و شصت و دوم: هر کشور می تواند یک و یا بیشتر زبان رسمی داشته باشد. زبان های اقوام در محل سکناي آنها در کنار زبان رسمی، رسمیت دارند. زبان رسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکناي آنها، در کنار زبان فارسی، رسمیت دارند.

اصل یک صد و شصت و سوم: هر کشور، حق، بر داشتن پرچم دارد. پرچم ایران، سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نماد آن ترجمان حقوق پنج گانه و اشتراک جمهور شهروندان متشکل در اقوام گوناگون است.

اصل یک صد و شصت و چهارم: هر کشور حق دارد سرود ملی داشته باشد. سرود ملی ایران بیانگر صلح جهانی و همبستگی ملی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی است.

اصل یک صد و شصت و پنجم: در این جمهوری، بنا بر همراهی دو اصل اشتراک و اختلاف آراء است. کثرت آراء تنها از رهگذر جریان های آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها می توانند به اشتراک در آراء برسند. از این رو، به موجب این حق و حقوق دیگر، بحث آزاد تأسیس می شود.

اصل یک صد و شصت و ششم: تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی و غیر آنها، آزاد است. بندهای پانزده گانه این اصل عبارتند از:

۱۶۶/۱. محل عمل حزب و سازمان های سیاسی، جامعه مدنی است. لذا، نوع سازماندهی آنها می باید مانع از آن شود که حزب، دولت را تصرف کند و مسلط بر ملت بگردد. قانون احزاب و سازمان ها و اجتماعات باید تبیین کننده روش عمل به این بند از این اصل باشد. و

۱۶۶/۲. هدف‌های حزب‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند مغایر این حقوق پنج‌گانه باشند. و

۱۶۶/۳. سازماندهی حزب‌ها و سازمان‌ها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان عضو، برخوردار از تمامی حقوق، حق رهبری خویش را بطور مستقیم اعمال کنند. و

۱۶۶/۴. بنابر این که جمهور شهروندان بر صلح حق دارند، از نقش‌های حزب‌ها و سازمان‌ها، یکی کاستن از تضادها و افزودن بر توحیدها و روش همگانی آنها، شرکت در جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها و نقد متقابل از راه شرکت در بحث‌های آزاد می‌شود. و

۱۶۶/۵. حزب‌ها و سازمان‌ها، عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام جامعه‌های محلی در جامعه ملی، بر میزان حقوق و دفاع از حقوق جامعه‌های محلی و هم‌طراز کردن رشد در سطح کشور می‌شوند. و

۱۶۶/۶. برای این که حزب‌ها و سازمان‌ها مانع دموکراسی و عامل فساد آن نگردند، همواره تصمیم را جمهور مردم می‌گیرند و نقش حزب‌ها این است که به عنوان چشم و گوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمیم جمهور مردم توسط دولت اجرا بگردد. و

۱۶۶/۷. حزب‌ها و سازمان‌ها در اندیشه راهنما و هدف‌ها و روش‌ها و وسیله‌هایی که برمی‌گزینند، باید شفاف باشند. از آنجا که روش و وسیله همیشه آینه‌ای از هدف و بازتابی از اندیشه راهنما است، هم‌خوانی اندیشه راهنما و هدف با روش، یکی از ویژگیهای شفافیت است. و

۱۶۶/۸. برنامه‌هایی که حزب‌ها و سازمان‌ها پیشنهاد می‌کنند و هویت نامزدهایی که به جمهور مردم معرفی می‌کنند، باید شفاف باشند. و

۱۶۶/۹. هرگونه تبعیضی، بخصوص تبعیض جنسی، در معرفی نامزدها ممنوع است و اصل بر معرفی بشمار برابر نامزدهای زن و مرد است.

۱۶۶/۱۰. حزب‌ها و سازمان‌ها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به ترتیبی که آنها الگوهای عمل به حقوق بگردند و این نقش را در جامعه ایفا کنند. بنابراین،

۱۶۶/۱۱. در حزب و سازمان، تمامی اعضاء از اختیار و مسئولیت برخوردارند. و

۱۶۶/۱۲. قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است. و

۱۶۶/۱۳. اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار و مسئولیتی که هر عضو باید داشته باشد، محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به اکثریت تحمیل کند. و

۱۶۶/۱۴. حزب‌ها هم می‌توانند و هم حق دارند که وسائل ارتباط جمعی داشته باشند

۱۶۶/۱۵. از آنجا که احزاب و سازمان‌ها، در بودجه و فعالیت خویش باید شفاف باشند تا که در آلت فعل در رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن آن، ناچیز نگردند، به شرط فعال بودن و انطباق فعالیت با حقوق، جامعه مدنی صندوق امداد به احزاب را ایجاد می‌کند. ترتیب تشکیل صندوق و تأمین بودجه احزاب و سطح هزینه‌های تبلیغاتی از محل صندوق را قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و شصت و هفتم: دولتی که مرام آن حقوق پنج‌گانه است، بدین خاطر که کارگزار گروه یا گروه‌های معینی از جامعه نیست و مرامی را به جامعه القاء نمی‌کند، حق انحصاری اعمال زور را ندارد. برابر این قانون اساسی، حق و وظیفه زورزدایی را دارد و موظف به اجرای قواعد خشونت‌زدایی مندرج در اصل یک‌صد و پنجاه و سوم است. نهادهای جامعه مدنی نیز موظف به بکاربردن این قواعد هستند.

اصل یک‌صد و شصت و هشتم: هم در سطح کشور و هم در سطح جهان، صلح حقی از حقوق جامعه ملی است.

در سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، از راه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی و در سطح جهان از راه دفاع از حقوق ذاتی حیات همه انسان‌ها و تنظیم رابطه‌های بر پایه حقوق ملی و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی متحقق می‌گردد. بنابراین، قواعد خشونت‌زدایی زیر راهنمای قانون‌گذاری می‌گردند:

۱۶۸/۱. قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زورباور و زورگو است.

۱۶۸/۲. قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقلال و آزادی و کرامت است.

۱۶۸/۳. قاعده سوم جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقلال و آزادی به مثابه هدف و روش است.

۱۶۸/۴. قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویران‌گری بکار نبردن و در رشد بکار بردن است.

۱۶۸/۵. قاعده پنجم از دست ندادن استقلال و آزادی قوه رهبری است.

۱۶۸/۶. قاعده ششم ابهام‌زدایی از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است.

۱۶۸/۷. قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و حق متجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض قائل نشود.

۱۶۸/۸. قاعده هشتم اختیار زمان و مکان را، بهیچ‌رو، از دست ندادن است. هر کار در زمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق همه نقاط کشور و نیز نسلهای آینده لحاظ شود

۱۶۸/۹. قاعده نهم غفلت نکردن از واقعیت‌ها و سود جستن از آنها در خشونت‌زدایی است: طبیعت و عمران آن و در رشد هر منطقه، بکارگرفتن داشته‌های آن منطقه، در شمار مهم‌ترین خشونت‌زدایی‌ها است

۱۶۸/۱۰. قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته بد و بدتر، و فاسد و افسد، و حق و مصلحت، و حق و تکلیف (با این توجه که حق را انسان دارد، و تکلیف یا مصلحت را قدرت به نفع خود می‌سنجد و به مردم تحمیل می‌کند)، و جنگ یا تسلیم و مدارهای بسته دیگری از این قماش است. قرارداد مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی از سوی اشخاص و گروه‌ها ممنوع است.

۱۶۸/۱۱. قاعده یازدهم افزایش میزان خودانگیختگی در جامعه از راه ایجاد فرصتها برای رشد شهروندان در استقلال و آزادی است.

۱۶۸/۱۲. قاعده دوازدهم غنی‌کردن مداوم وجدان‌های تاریخی و علمی و اخلاقی به علوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدان همگانی است که از آن سه سیراب می‌شود.

۱۶۸/۱۳. قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان آوردن زندگی روزانه و مبارزه جدی با خرافه‌ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقلانی، بخصوص آنها که خشونت را تجویز می‌کنند.

۱۶۸/۱۴. قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است. تصدی این خشونت‌زدایی بس مهم، هم با دولت و هم با جامعه مدنی است. بخصوص دولت حق ندارد به مردم کشور دروغ بگوید.

۱۶۸/۱۵. قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخلاقی و دیگر روشهای مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است.

۱۶۸/۱۶. قاعده شانزدهم بکاربردن حق دانستن و نیز حق اطلاع‌جستن و اطلاع‌دادن، برای برقرار کردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها به یمن بحثهای آزاد است.

۱۶۸/۱۷. قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور دیگر و بنام هویت نژادی و قومی و دینی و مرامی و جنسی است.

۱۶۸/۱۸. قاعده هجدهم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی زدایی مداوم آن است،

۱۶۸/۱۹. قاعده نوزدهم: الغای قوانینی است که با حقوق پنج‌گانه ناسازگار هستند.

۱۶۸/۲۰. قاعده بیستم کاستن از دافعه‌ها و افزودن بر جاذبه‌ها است. بنابر این که گسستن پیوندهای همبستگی، از بارزترین علامت‌های سنگین شدن جو خشونت در جامعه است، تحکیم همبستگی‌ها حق و وظیفه‌ای همگانی و عامل افزایش سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه است.

۱۶۸/۲۱. قاعده بیست و یکم: بازکردن مدار اندیشه و عمل شهروندان، هم از رهگذر باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجاد امید به آینده، به یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خویش می‌گرداند.

۱۶۸/۲۲. قاعده بیست و دوم ممنوعیت ممنوع ساختن و القای فکرهای جبری جبار توسط دولت است. دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری را به مردم القاء کند.

۱۶۸/۲۳. قاعده بیست و سوم: احقاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و مکانی، باید روش همگانی بگردد. خشونت‌زدایی بی‌محل کردن خشونت و خنثی کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی خشونت‌پرستی و خشونت‌گستری است.

۱۶۸/۲۴. قاعده بیست و چهارم رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی و امید و پرورش توانایی‌ها است.

۱۶۸/۲۵. قاعده بیست و پنجم: در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدار بسته تضادها را به مدار باز یگانگی‌ها و دوستی‌ها بدل کردن از راه تبعیض‌زدایی‌ها، است

۱۶۸/۲۶. قاعده بیست و ششم: تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسادها و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و در صورت بروز، درمان آنها است.

۱۶۸/۲۷. قاعده بیست و هفتم، نگاه‌داشتن مداوم میزان توانایی دفاعی کشور بالاتر از میزان لازم برای دفع تجاوزهای بیگانگانی است که حیات ملی در استقلال و آزادی را تهدید می‌کنند. از این‌رو، آماده کردن جمهور شهروندان برای دفاع در برابر تجاوز بیگانه، ضرور است.

۱۶۸/۲۸. قاعده بیست و هشتم: مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیاء را تابع مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود کردن است.

۱۶۸/۲۹. قاعده بیست و نهم: در پندار و گفتار و کردار میزان را عدالت، بمثابه جداکننده حق از ناحق، گرداندن است. هرگاه این قاعده همواره رعایت گردد، قواعد دیگر خشونت‌زدایی، بطور خودانگیخته، اجرا خواهند شد.

۱۶۸/۳۰. قاعده سیم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یاس و خشونت در جامعه، و درمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعه روانشناسی امید و نشاط و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است.

اصل یک‌صد و شصت و نهم: منابع هر کشور در رو و زیر زمین و دریا و فضا متعلق به جمهور مردم آن کشور، نسل بعد از نسل، هستند. هرگاه هر نسل به اندازه از آنها استفاده کند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آنها از اصل مازاد گذاشتن برای نسل بعد پیروی کنند، نسل‌های آینده از این منابع محروم نخواهند شد. از این‌رو،

۱۶۹/۱. هیچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل‌های آینده تعلق دارد را پیشخور کند و سرنوشت نسل‌های آینده را، پیشاپیش متعین کند. تضمین حق نسل‌های آینده بر منابع، با دولت است.

۱۶۹/۲. جمهور شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن آنها زندگی می‌کنند و هم، خاک وطن برای این که بیابان نگردد، بر آب حق دارند.

۱۶۹/۳. برخورداری بدون اسراف و تبذیر شهروندان از کارمایه، حق تمامی شهروندان است و هر دولت موظف است این کارمایه را از منابع تجدیدپذیر (خورشید و باد و آب و...) تأمین کند.

مدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همه مناطق کشور از آب و هوا و خاک بارور و محیط زیست سالم، حق جمهور شهروندان هر کشور است. از جمله، برخورداری از این حق، وظیفه دولت جمهوری ایران و نیز جمهور شهروندان است.

اصل یکصد و هفتادم: مشارکت بر وفق اصول پنجگانه در مدیریت جامعه جهانی حق هر کشور است.

اصل یکصد و هفتاد و یکم: هر کشور، از جمله جمهوری ایران، بنابر این که بر رشد، حق دارد، رشد در استقلال و آزادی را حق خود می‌شناسد و فراهم آوردن اسباب برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار می‌دهد. بنابراین، ۱۷۱/۱. در سطح ملی، تدارک اسباب رشد هم‌آهنگ همه شهروندان وظیفه دولت و دیگر نهادهای جامعه است. ناهم‌آهنگی در رشد شهروندان و مناطق مختلف کشور، نقض اصل عدالت اجتماعی است. در آنچه به جمهوری ایران مربوط می‌شود، چگونگی تضمین این هم‌آهنگی، در قانون اساسی که حقوق پنج گانه نهاد آئند، تبیین و تعیین می‌شود.

۱۷۱/۲. در سطح جهان، رشد هم‌آهنگ جامعه‌ها حقی از حقوق هر جامعه و جامعه جهانی شناخته می‌شود و اقدام مداوم برای برخورداری از این حق، از وظایف اصلی هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران است.

اصل یکصد و هفتاد و دوم: تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمایی، با هریک از شهروندان است و دولت، از جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله در نوع باور شهروندان را ندارد. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قانون اساسی ندارد. بنابراین،

۱۷۲/۱ دولت ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است.

۱۷۲/۲. دولت جمهوری ایران، بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم‌های جمهور شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همه آنها در سامان بخشیدن به رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی است. ۱۷۲/۳. هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران تجزیه‌ناپذیر است و اختیارات و وظایف آن‌را هیچ قدرت خارجی یا نهاد داخلی محدود نمی‌کند.

اصل یک‌صد و هفتاد و سوم: در جمهوری ایران، اصل بر کاردانی و کارآیی بدون تبعیض است. بنابراین، منتخبان زن و مرد کاردان و کارآ، باید مساوی باشند. برخورداری از این حق ایجاب می‌کند که، در هر جامعه، آموزش و پرورش زنان برای عهده‌دار شدن چنین مسئولیتی از تقدم برخوردار باشد.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم: از آن‌جا که ولایت با جمهور شهروندان است، ۱۷۴/۱. تشکیل اجتماع مسالمت‌آمیز و خشونت‌زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد و سازماندهی خودجوش، به ابتکار شهروندان، برای احقاق حق از حقوق شهروندان، مجاز است.

۱۷۴/۲. نامزد شدن برای تصدی هریک از مقام‌های انتخابی منوط و مشروط به عضویت در یک حزب سیاسی نیست.

اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: رابطه متداول میان نهادها با شهروندان باید تغییر کند به ترتیبی که رهبری‌کننده، شهروندان، و وسیله، نهادها بگردند و هدف‌ها و روش‌های رسیدن به آن هدف‌ها را نیز شهروندان تعیین کنند.

نهادهای جامعه به سه دسته تقسیم می‌شوند: آنها که تصدی آنها با دولت است و آنها که تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می‌توانند در تصدی هر دو قرار گیرند:

۱۷۵/۱. نهادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. و

۱۷۵/۲. نهادهای آموزش آموزشی و پرورشی و تحقیقاتی و هنری و اقتصادی و وسائل ارتباط جمعی و نهادهایی که به سلامت محیط زیست می‌پردازند، در تصدی دولت و جامعه مدنی هستند. و

۱۷۵/۳. نهادهای دفاعی و قوایی که دولت را تشکیل می‌دهند، در تصدی دولت هستند.

اصل یک‌صد هفتاد و ششم: بدون هرگونه تبعیضی، اقوام حق دارند به برخورداری برابر - برابری واقعی - از حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابة عضو جامعه جهانی. هر قوم نیز از حقوق فرهنگی برخوردار است. سه حق، یکی حق اشتراک (ولایت جمهور شهروندان) و دیگری حق تفاوت (گوناگونی‌های قومی) و سومی حق زیستن در صلح (جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق) و نیز رشد بر میزان عدالت اجتماعی، رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی را معین می‌کنند و راهنمای دولت و جامعه مدنی در وظایف خود هستند.

اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم: حق جامعه ملی بر محیط زیست سالم همزاد است با حق این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم. بنابراین که دموکراسی نیز در معرض فساد است و بکاربردن قواعد خشونت زدایی بخشی از تدابیر برای پیش‌گیری از ابتلای آن به فساد ویران‌گر است، سلامت محیط زیست اجتماعی، حقی از حقوق جامعه ملی اعلام می‌شود.

فصل پنجم

در حقوق جامعه مدنی

قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی

بنابر این که جامعه مدنی، هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت نهادها و سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که تشکیل می‌شوند و هم بخاطر نقش تعیین کننده سرمایه اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی در برپایی دموکراسی و رشد آن، برای جامعه مدنی حقوق زیر شناخته می‌شوند:

اصل یکصد و هفتاد و هشتم: مرام دولت، حقوق مندرج در قانون اساسی است. دولت فاقد هرگونه مرام دینی و غیر دینی است. در عوض، در قلمرو شهروندان و جامعه مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن دین یا مرامی حق دارد. بنابراین،

۱۷۸/۱. هر شهروندی مختار است، در استقلال و آزادی، دین یا مرامی را انتخاب کند و یا نکند.

۱۷۸/۲. این استقلال و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعه مدنی هستند و دولت حق ندارد او و آن را به پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتی در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند.

اصل یک‌صد و هفتاد و نهم: از آنجا که حق شهروندان است که تغییر کنند و تغییر دهند، حق تصمیم با جمهور شهروندان است. اختیار و مسئولیت تغییر کردن با جامعه مدنی است. جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و دولت مجری تغییری است که جمهور شهروندان بدان تصمیم می‌گیرند. بنابراین،

۱۷۹/۱. هر برنامه رشدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد می‌شود، باید از این ویژه‌گی برخوردار باشد که جمهور مردم تصویب‌کنندگان آن هستند و خود حق شرکت در اجرای آن را دارند.

۱۷۹/۲. در هر برنامه رشدی، باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق جانداران و طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی، ملحوظ بگردند. افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و کارمایه‌ها و نیروهای محرکه، نیز باید لحاظ شوند.

۱۷۹/۳. بنابر این که نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می‌کنند، اختیار بکاربردن آنها با جمهور مردم است.

اصل یک‌صد و هشتادم: بنابر این که جامعه مدنی، بر میزان عدل، مانع از این می‌شود که رابطه حق با حق، با رابطه قوا جانشین شود و بنابر این که، در حداقل، جامعه مدنی تعدیل‌کننده قدرت تعریف می‌شود و نیز بنابر این که سازمان‌های سیاسی و نهادهای این جامعه وسایل مهار دولت توسط جامعه مدنی هستند، ایفای نقش‌های جامعه مدنی ایجاب می‌کند که نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد.

مراد از جامعه باز و تحول پذیر، جامعه‌ای است که قدرت، تنظیم‌کننده رابطه‌ها نباشد، بلکه حقوق تنظیم‌کننده رابطه‌ها باشند. بنابراین،

۱۸۰/۱. حقوق موضوعه که قانون‌گذار ایجاد می‌کند هم باید منطبق باشند با حقوق برشمرده در این قانون اساسی و هم از بار زور در رابطه‌ها بکاهند.

۱۸۰/۲. بنابر این که برخورداری مداوم از استقلال و آزادی عامل رشد پیوسته انسان است، میزان خودانگیختگی شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به

افزایش باشد، هدف قانون‌گذاری و اجرای قانون، استقلال و آزادی هر شهروند باید باشد، نهادهایی نیز که تشکیل می‌شوند، سازماندهی سازگار با استقلال و آزادی انسان را باید بجویند.

اصل یک‌صد و هشتاد و یکم: در این قانون، نهاد، مؤسسه‌ای زمان‌مند تعریف می‌شود که آن‌را، افرادی بطور خودانگیخته و داوطلبانه و بر وفق همبستگی و دوستی، بر اصول استقلال و آزادی تشکیل می‌دهند. هدف‌های این نهادها باید با این اصول سازگار باشند و قواعدی که در تشکیل و اداره آنها بکار می‌روند نیز، ترجمان حقوق پنج‌گانه باشند. بنابراین، نهادها که در جامعه مدنی تشکیل می‌شوند و مجموع آنها را نیز جامعه مدنی خوانده‌اند، باید

۱۸۱/۱. تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند و تشکیل آنها جبری نباشد.

۱۸۱/۲. نظام شورایی داشته باشند.

۱۸۱/۳. سازماندهی هر نهاد باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل دهنده آن، رهبری‌کننده و نهاد، وسیله باشد.

۱۸۱/۴. رابطه این نهادها با یکدیگر، رابطه حقوق‌مندا با یکدیگر باشد.

۱۸۱/۵. دلیل تشکیل هر نهاد در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعیین می‌کند، نداشته باشد.

۱۸۱/۶. اعضای تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها باید شفاف باشند.

۱۸۱/۷. هیچ نهادی جانشین جامعه و مالک آن نشود، و بر جامعه ولایت پیدا نکند.

۱۸۱/۸. نهادها، اندیشه‌ی راهنمای آنها هرچه باشد، بدون هیچ تبعیضی از حقوق برابر بهرمند باشند.

۱۸۱/۹. تشکیل نهادهایی با هدف خشونت‌گستری و سلطه‌جویی بر جمعی از شهروندان و یا جمهور شهروندان ممنوع باشد. در عوض، تشکیل نهادها برای

ترویج حقوق پنج‌گانه و برانگیختن شهروندان به عمل به این حقوق و نیز تشکیل نهادها که از منازعات بکاهند و شکایتهای شهروندان از یکدیگر را بر میزان حق، حل و فصل کنند، مجاز است. ترتیب تشکیل این نهادها را بمثابة دستیار قوه قضایی، قانون تعیین می‌کند.

۱۸۱/۱۰. نهادها که در درون خود از دموکراسی شورایی برخوردار می‌شوند، وسیله دامن‌گسترده دموکراسی شورایی در سطح جامعه نیز بگردند.

اصل یک‌صد و هشتاد و دوم: بنابراین که افزایش میزان و کارایی سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقتصادی نیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریان‌های هرچه آزادتر اندیشه‌ها و دانش‌ها و داده‌ها و اطلاعات است،

۱۸۲/۱. این جامعه بر داشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش باشند، حق دارد.

۱۸۲/۲. ممیزی‌ها (سانسورها) ممنوع هستند.

۱۸۲/۳. هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن.

۱۸۲/۴. هر شهروند حق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و اطلاع، جریان آزاد آنها را گسترده‌تر سازد.

۱۸۲/۵. وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و واقعیت‌ها رابطه مستقیم (شناسایی حقوق و واقعیت‌ها آن‌سان که هستند) برقرار کنند. قانون وسائل ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود.

۱۸۲/۶. جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو این جامعه پدید می‌آیند، در قلمرو دولت و جامعه سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمرو دولت و جامعه سیاسی ایجاد می‌شوند، اطلاع و آنها را موضوع بحث و راه‌حل‌جویی قرار دهد. بنابراین، هر یک از قوای دولت موظفند بطور مرتب، عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش کنند.

اصل یک صد و هشتاد و سوم: بنابراین که اعمال مستقیم حق ولایت از طریق همه‌پرسی، حتی از حقوق ملی است، جامعه مدنی، هم در قلمرو خاص خود و هم در قلمرو دولت، بر همه‌پرسی حق دارد:

۱۸۳/۱. در قلمرو خاص جامعه مدنی (عمده شهرداریها)، حق اقدام به همه‌پرسی، به این جامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی می‌کند. و

۱۸۳/۲. در قلمرو دولت، جامعه مدنی می‌تواند خواهان همه‌پرسی بگردد وقتی پنج درصد دارندگان صلاحیت رأی دادن خواستار آن می‌شوند.

اصل یک صد و هشتاد و چهارم: در آنچه که به اعمال حق رهبری مربوط می‌شود، بنابر این که حق و مسئولیت رهبری، میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی مشترک است، حق رهبری در حوزه هر پنج دسته حقوق، قلمرو جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان است. از این‌رو،

۱۸۴/۱. نهادهایی که در قلمرو دولت قرار نمی‌گیرند، در قلمرو جامعه مدنی قرار می‌گیرند. بنابر این که جامعه سیاسی (احزاب و سازمان‌های سیاسی) و نهادهای دینی و اقتصادی، قدرت‌محور انگاشته می‌شوند و فرض می‌شود که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معنوی را تصدی می‌کنند، خارج از قلمرو جامعه مدنی شمرده شده‌اند. اما هرگاه این نهادها بیرون از جامعه مدنی قرارگیرند، مهار دولت توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این جامعه توسط دولت و نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی ممکن می‌شود. بنابراین، این نهادها در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشند. و

۱۸۴/۲. زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با دولت و دولت را با جامعه مدنی برقرار می‌کند، زبان آزادی است با ویژگی‌هایی که دارد، بخصوص ویژگی شفافیت.

۱۸۴/۳. تنظیم‌کننده رابطه دولت با جامعه مدنی و جامعه سیاسی، حقوق پنج گانه و دیگر اصول قانون اساسی هستند.

۱۸۴/۴. برای این که دولت در مهار جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان بماند، بودجه دولت باید برداشت از تولید ملی، با وجود اقتصاد تولید محور، باشد و از فروش منابع کشور نباشد. تأکید می شود که منابع کشور و دیگر نیروهای محرکه متعلق به نسل ها هستند.

۱۸۴/۵. کسر بودجه دولتی، ممنوع است. بنابراین، پرکردن کسر بودجه با وام ممنوع است.

۱۸۴/۶. برای این که جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است ترک نگوید و هدف خویش را رسیدن به قدرت (در اختیارگرفتن دولت و بکاربردن آن) قرار ندهد، مقرر می شود که دولت و جامعه سیاسی به اجرای تصمیم های جامعه مدنی که در جریان انتخابات اظهار می شوند، بسنده کنند. بدیهی است که دولت و جامعه سیاسی حق پیشنهاد طرح های مختلف را به جامعه مدنی دارند.

۱۸۴/۷. تجسس در زندگی شهروندان و هسته ها و نهادهایی که برابر قانون تشکیل می شوند، ممنوع است. شهروندان نباید توسط دولت و هیچ نهاد دیگری به جاسوسی یکدیگر گماشته شوند.

۱۸۴/۸. بنابر این که اندیشه راهنما، اگر بیان استقلال و آزادی، و یا بیان قدرت باشد، نقش تعیین کننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه سیاسی دارد و بنابر این که تصدی اندیشه راهنما، برعهده جامعه مدنی است و دولت حق مداخله در دین و مرام را ندارد، حزب ها و سازمان های سیاسی که به ضرورت نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه راهنما هستند، ارباب دین و باور مردم نمی شوند. آنها حق ندارند اندیشه های راهنمای یکدیگر را ممنوع و یا سانسور کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به مرامی مجبور کنند.

۱۸۴/۹. بنابر این که رشد را انسان می کند، رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار می گیرد. از این رو، هر یک از قوانین عادی، چنانچه محدود کننده قلمرو جامعه

مدنی باشند، ناقض حق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنج‌گانه می‌شوند و از درجه اعتبار ساقط هستند.

اصل یک‌صد هشتاد و پنجم: رابطه نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی، با جامعه مدنی، و با یکدیگر به ترتیب زیر برقرار می‌شود:

۱۸۵/۱. بر میزان عدالت، بنابراین، برابری در حقوق، این نهادها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. لذا، هیچ‌یک از آنها بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه ندارد.

۱۸۵/۲. این نهادها و سائلی در اختیار جامعه مدنی باید باشند. لذا سلطه آنها بر جامعه مدنی ناقض دموکراسی و ممنوع است.

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم: بنابراین که مصلحت را قدرتمداران می‌سنجند و حقوق را شهروندان و جامعه مدنی، بمثابة جمهور مردم، دارند،

۱۸۶/۱. سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه باشد، ممنوع است.

۱۸۶/۲. تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد، ممنوع است. بخصوص اگر به آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود.

۱۸۶/۳. از آنجا که حق خود روش خویش است اما مصلحت روش بکاربردن زور است، تنظیم‌کننده رابطه‌ها میان جامعه مدنی، و نهادها و دولت، با یکدیگر، نه مصلحت‌ها که حقوق هستند.

اصل یک‌صد و هشتاد و هفتم: بنابر این که حق و استعداد رهبری قابل انتقال نیستند و بازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق، جز با تحت امر قدرت درآوردن شهروندان میسر نیست،

۱۸۷/۱. حق و استعداد رهبری شهروندان غیر قابل انتقال است.

- ۱۸۷/۲. تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق ممنوع است.
- ۱۸۷/۳. تجزیه حق رهبری و هر حق دیگری ممنوع است.
- ۱۸۷/۴. حقوق پنج‌گانه یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و مشروط و مقید کردن عمل به حقی به بلاعمل کردن حق دیگری ممنوع است.
- ۱۸۷/۵. در جامعه مدنی، بمثابه جمهور شهروندان، اکثریت نمی‌تواند اقلیت را از حقوق پنج‌گانه محروم کند و نیز نمی‌تواند اقلیت را از حق نظارت و انتقاد تصمیم اکثریت محروم کند.
- ۱۸۷/۶. بنابر این‌که، در جامعه‌ها، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه بکار آن می‌روند که جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان مطیع اقلیت صاحب امتیاز بگردد، برخورداری از دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه حق هر شهروند و جامعه مدنی است. بنابراین، دانش و فن بمثابه دو مؤلفه از مؤلفه‌های قدرت (ثروت و زور و این و آن نیروی محرکه مؤلفه دیگر آن)، به یمن همگانی شدنشان، از قید آن مؤلفه‌ها خارج و با استقلال و آزادی و دیگر حقوق، تألیف می‌شوند.
- ۱۸۷/۷. سیاست بمثابه حرفه‌ای که در اختصاص و انحصار اعضای جامعه سیاسی است، جای خود را به سیاست بمثابه تدبیر برای زیست در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می‌دهد و پرداختن به آن، حق و وظیفه شهروندان و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان می‌گردد. قانون راهکار شرکت همگان را در یافتن و بکاربردن سیاست در این معنی، معین می‌کند.
- اصل یک‌صد و هشتاد و هشتم:** بنابر این‌که وقتی حقوق بعمل در می‌آیند، جامعه مدنی واقعیت پیدا می‌کند،
- ۱۸۸/۱. نقش جامعه مدنی جذب حقوق و دفع قدرت بمثابه تنظیم‌کننده رابطه ها است. بازداشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است.
- ۱۸۸/۲. زادگاه بدیل، جامعه مدنی است. از آنجا که جریان رشد، پدیدآمدن بدیل و ایفای نقش توسط آن را ایجاب می‌کند، ممانعت، بهر شکل، از پیدایش

چنین بدیلی و ایفای نقش توسط آن، ممنوع است. قانون باید پیدایش و ایفای نقش بدیل را تسهیل کند.

۱۸۸/۳. بلحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی در پایداری و تکامل دموکراسی، دولت و جامعه سیاسی موظفند بطور مداوم توانایی های جامعه مدنی را افزایش دهند. ایجاد محدودیتهای که سبب ناتوان شدن جامعه مدنی بگردند، ممنوع است.

اصل یک صد و هشتاد و نهم: بر دو اصل استقلال و آزادی، جامعه مدنی هر کشور می تواند به اتفاق جامعه های مدنی کشورهای دیگر، نهادها را برای استقرار صلح و هم آهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سلامت محیط زیست و کاستن از میزان تخریب نیروهای محرکه و برخوردار کردن انسانها و جانداران و طبیعت از زیست حقوق مند، تشکیل دهند. و نیز،

۱۸۹/۱. هر جامعه مدنی حق دارد در برقرار کردن جریان های آزاد اندیشه ها و دانش ها و فنون و هنرها و داده ها و اطلاعات در سطح جهان، با جامعه های مدنی دیگر همکاری کند.

۱۸۹/۲. از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی، بمثابة جمهور مردم پدید می آورد، این در سطح جامعه های مدنی و میان آنها است که گفتگوی فرهنگ ها، کارآیی پیدا می کند. گسترش فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله از راه گفتگوی فرهنگ ها، هدفی است که جامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت می باید بطور مستمر در کار متحقق گرداندن آن باشند.

اصل یک صد و نودم: بنابراین که جنبش همگانی روشی است که ایرانیان ابداع کرده و به جامعه های دیگر آموخته اند، دست زدن به این جنبش حق جامعه مدنی بمثابة جمهور مردم است، هر بار که قدرت مدارانی وجود پیدا کنند و مانع از عمل به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر کشور بعنوان عضو جامعه جهانی بگردند. از این رو،

۱۹۰/۱. در هر شهر و روستا، یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد می شود.

۱۹۰/۲. در هر شهر و روستا، بنایی خاص برای بحث آزاد ساخته و در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود.

قسمت دوم در باره نقش جامعه مدنی در ایجاد سرمایه‌ها:

با بعمل درآمدن این قانون اساسی، جامعه مدنی نقش تعیین کننده خویش را در ایجاد سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد شهروندان، بدست می‌آورد:

اصل یک‌صد و نود و یکم: بدین خاطر که انسان خود نیروی محرکه و در عین حال نیروی محرکه‌ساز است، «سرمایه انسانی» نه تنها سرمایه بشمار است بلکه به صفت تولیدکننده سرمایه‌ها و نیروهای محرکه، از بیشترین اهمیت برخوردار است. لذا،

۱۹۱/۱. بنابر این که جامعه ی ارزیاب و منتقد، جامعه‌ای است که، در آن، تمامی شهروندان به هر پنج دسته حقوق عامل باشند، سلب فرصت و امکان عمل به حقوق، جرم و ممنوع است. استقلال واقعیت پیدا نمی‌کند مگر به همگان تعلق یافتن امکانها و نیروهای محرکه و فقدان استقلال، آزادی را میان تهی می‌کند. نقش اول پیدا کردن زور و خشونت و گریز استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از فرآورده‌های آزادی میان تهی است. از این رو، آموزش و پرورش بر پایه استقلال باید با برخورداری از این دو حق همراه باشد.

۱۹۱/۲. بنابر این که سطح آموزش و پرورش است که میزان سرمایه انسانی را تعیین می‌کند، در بودجه و در وظائف دولت، تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش و پرداختن به تعمیم و به روز کردن داشته‌های علمی و فنی شهروندان، باید از اولویت برخوردار باشد.

اصل یک‌صد و نود و دوم: همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی و برخوردارکردن طبیعت از حقوق، بن‌مایه مشترک تعریف‌ها از سرمایه اجتماعی است. هراندازه این همبستگی و همکاری بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی غنی‌تر و بزرگ‌تر و کاربرد آن در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و رشد انسان، بیشتر می‌شود. در نتیجه، از وظایف جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت، افزودن بر سرمایه اجتماعی، با بکاربردن میزانی است که عدالت اجتماعی است. به ترتیب زیر:

- شناختن دوستی بمثابة حقی از حقوق انسان و همکاری را روش اصلی در نهادهای آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جامعه گرداندن.
- آموزش موازنه عدمی بمثابة اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد و تعلیم و تربیت زندگی مستقل و آزاد، بنابراین، خالی از زور و خشونت و پراز ابتکار و ابداع و کشف و خلق.
- تعلیم و تمرین زندگی اجتماعی شورایی و تعلیم و تربیت برای زندگی در فرهنگ استقلال و آزادی، بنابراین شناسایی دموکراسی شورایی و آماده شدن برای زندگی در این دموکراسی.
- آموزش زبان استقلال و آزادی در خانواده و در مؤسسه‌های آموزشی و دیگر نهادهای جامعه،
- جریان مستقل و آزاد اندیشه‌های راهنما تا که به یمن نقد، اندیشه‌های راهنمای شهروندان بیان‌های استقلال و آزادی بگردند،
- تبعیض‌زدایی،
- خشونت‌زدایی، بنابراین، تعلیم قواعد خشونت‌زدایی و تمرین این قواعد،
- شفاف کردن اندیشه‌ها و گفتارها و کردارها،
- مبارزه مستمر با انواع اعتیادها و دیگر آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی

- همگانی کردن بحث آزاد،
 - کاستن مداوم از تولید فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر،
 - توزیع برابر امکان‌ها در سطح شهروندان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور،
 - بکار انداختن تمامی نیروهای محرکه در رشد انسان که بازتر و تحول‌پذیرتر شدن نظام اجتماعی، اندازه بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد را بدست می‌دهد.
 - برخوردار شدن شهروندان از منزلت (حقوق و امنیت‌ها)، در نتیجه،
 - غنای وجدانهای تاریخی و علمی و اخلاقی و همگانی، به ترتیبی که فعالیت‌های شهروندان بیانگر ویژگیهای ایرانیت، یعنی داشته‌ها و صفت‌هایی بگردند که ادامه حیات ملی را بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی تضمین می‌کنند.
- اصل یکصد نود و سوم:** بنابر این‌که، در دموکراسی، افکار عمومی نقشی تعیین‌کننده دارند و فکرهای جمعی جبار در ضدیت با دموکراسی و محدودکردن قلمرو جامعه مدنی و کاستن از نقش آن، کاربرد پیدا می‌کنند و بن‌مایه آنها زور است، برخورداری از حقوق، تمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می‌کند. افکار عمومی حق نهاد این ویژگی‌ها را دارند:
- ۱/۹۳. افکار عمومی وقتی حاصل جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها، بنابراین، ارتباط عقل‌های مستقل و آزاد، از رهگذر بحث‌های آزاد هستند، این ویژگی‌ها را می‌یابد:
- خشونت را تجویز نمی‌کند و خشونت‌زدایی از زبان و عمل و رابطه‌ها و وجدان‌های تاریخی و اخلاقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن می‌شود،
 - از ناامیدی می‌کاهد و امیدزا می‌شود،

- حاصل جانشین شدن تابعیت حق از تکلیف با تابعیت تکلیف از حق است و این تابعیت را مداوم می‌گرداند،
- گویای تبعیض و یا تبعیض‌ها نیست،
- گویای کاسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان توحید اجتماعی است و مشوق این توحید است،
- گویای همگانی شدن عمل بر میزان عدالت اجتماعی است و آنرا بر می‌انگیزد،
- برای حقوق محل عمل ایجاد می‌کند و بکاربردن زور را بی‌محل، می‌کند
- از ظن و گمان و خرافه در آن نیست و، بنفسه، ظن و گمان و خرافه زدا و برانگیزنده به عمل به اخلاق استقلال و آزادی است،
- دلیل صحتش در خود آن است،
- شهروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمی‌کند و بسا خودانگیختگی آنها را بخاطرشان می‌آورد. و
- شفاف است،
- تحقق راه‌کارهای بالا سرمایه سیاسی خوانده می‌شود که تصدی این سرمایه با جامعه مدنی است. بنابراین،
- ۱۹۳/۲. بر دولت و جامعه سیاسی و نهادهای دینی و اقتصادی و غیر اینها، ایجاد فکر جمعی جبار، که به ضرورت فاقد این ویژگی‌ها و واجد ویژگی‌های ضد آنها است، ممنوع است.
- ۱۹۳/۳. بنابراین که غیرعقلانی‌ها (خرافه‌ها و فکرای جمعی جبار) را همواره دولت و جامعه سیاسی قدرت‌محور و نیز نهادهای قدرت‌محور می‌سازند و حتی یک غیرعقلانی که قدرت بن‌مایه آن نباشد، وجود ندارد، همهٔ رسم‌ها و عادت‌ها و سنت‌ها که ناقض حقوق پنج‌گانه و تمامی خرافه‌ها، فاقد اعتبارند و نمی‌توانند ملاک عمل هیچ‌یک از ارکان دموکراسی بگردند.

اصل یک‌صد و نود و چهارم: بنابراین که سرمایه فرهنگی مجموع منابع فرهنگی که در اختیار هر شهروند قرار می‌گیرد، تعریف می‌شود،

۱۹۴/۱. داشته فرهنگی جامعه مدنی، بمثابة جمهور مردم، از راه نقد مداوم است که سرمایه می‌گردد. هدف این نقد، بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی است، با ویژگی‌ها که دارد. از آن‌جا که فرهنگ را شهروندان خلق می‌کنند، قلمرو نقد داشته فرهنگی نیز جامعه مدنی است. در قلمرو فرهنگ، اعمال زور، هم از راه برقرارکردن انواع سانسورها و هم از راه القای عناصر «فرهنگی» که بن‌مایه آنها را زور تشکیل می‌دهد، از سوی دولت بهر بهانه‌ای، از جمله به بهانه رشد دادن فرهنگ ممنوع است.

۱۹۴/۲. بخش دیگر و عمده سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند، فرآورده‌های خلاقیت شهروندان است. از این‌رو، هم جامعه مدنی و هم دولت و هم جامعه سیاسی موظفند فرصت‌ها و امکان‌های خودانگیختگی فردی و جمعی را بطور مداوم گسترش دهند.

۱۹۴/۳. دست‌آوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند. لذا، مؤسسه‌های آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همه دانش‌آموزان و دانشجویان بدون هیچ تبعیضی، هم‌آهنگ رشد کنند و بیشترین فرصت و امکان، فرصت و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و هنری بگردد.

اصل یک‌صد و نود و پنجم: در این قانون، سرمایه اقتصادی، سرمایه ثابت و سرمایه درگردش خوانده می‌شود که در سرمایه‌گذاری‌ها در یک اقتصاد تولید محور، با هدف رشد اقتصادی، بمثابة بعدی از چهار بعد رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بکار می‌رود. برای این‌که سرمایه اقتصادی در تولید فرآورده‌های ویران‌گر بکار نرود و برای آن‌که عدالت اجتماعی در تولید و توزیع، میزان باشد، مقرر می‌شود:

۱۹۵/۱. مالکیت شخصی، مالکیت هر شهروند است بر کار خویش و مالکیت خصوصی، مالکیت او بر حاصل این کار است. بنابراین، مالکیت خصوصی باید تابع بی چون و چرای مالکیت شخصی باشد: محصول متعلق به کار است و نه متعلق به ابزار.

۱۹۵/۲. نظام اقتصادی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نیز دولت، هر سه باید در کار برقرارکردنش باشند، نظامی است که، در آن، اداره نهاد کارفرمایی با کارکنان آن و تولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه، جز بر استهلاك و کاستی نپذیرفتن، بنابراین، بر تکمیل علمی و فنی، حق نداشته باشد. بنابراین، ۱۹۵/۳. نظام اقتصادی باید تولید محور باشد.

۱۹۵/۴. محور نظام اقتصادی نباید پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده به زیان نسل های آینده باشد.

۱۹۵/۵. شهروندان با بکارانداختن توانایی های خویش تحصیل درآمد کنند و نه از بهره کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن.

۱۹۵/۶. اقتصاد سامانه ای بجوید که تمامی سرمایه و نیز نیروهای محرکه، در حد مطلوب، بکارافتند. به ترتیبی که انسان رشد کند و نه قدرت، از جمله در شکل سرمایه.

۱۹۵/۷. رشد اقتصادی، بخشی جدایی ناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد اجتماعی و رشد فرهنگی و عمران طبیعت.

۱۹۵/۸. سرمایه اقتصادی و سرمایه های دیگر در تمامی مناطق کشور به ترتیبی بکارافتند که هر محل، به لحاظ نیازهای اولیه استقلال بجوید و رشد شهروندان تمامی مناطق کشور هم سطح بگردد.

اصل یک صد و نود و ششم: سرمایه طبیعی که عبارت می شود از خاک بارور و کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر کشور، بعلاوه آب لازم و هوای سالم، به جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل، تعلق دارد. از این رو،

۱۹۶/۱. بکاربردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیازهای اساسی باید باشد. و

۱۹۶/۲. هرگاه سرمایه‌های برشمرده، ترکیبی را بیابند که کارآیی به حداکثر و ضایعات تولید و نیز تولید فرآورده‌های ویران‌گر به حداقل برسند، بکاربردن به اندازه سرمایه طبیعی میسر می‌گردد. بنابراین، به طرح‌هایی باید مجوز داد که، در آنها ترکیب مطلوب سرمایه‌ها لحاظ شده باشد.

اصل یک‌صد و نود و هفتم: سرمایه‌های برشمرده، تمامی نیروهای محرکه نیستند. نیروهای محرکه دیگر، از جمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جامعه مدنی بمثابة جمهور مردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که نیازهای واقعی و اساسی تعیین‌کننده‌آند، وظیفه جامعه مدنی و دولت و نیز جامعه سیاسی است:

۱. اندیشه‌های راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی و دربردارنده حقوق انسان و روش رشد او بر میزان عدالت اجتماعی هستند،

۲. دانش و فن وقتی بکار انسان در داشتن کار و افزایش کارآیی او می‌آیند و نه وقتی که بکار رساندن سود به حداکثر و پیشی گرفتن در تولید، بخصوص تولید فرآورده‌های ویران‌گر، می‌روند.

۳. هنر وقتی گستره امکان انسان‌ها را فراخ‌تر می‌کند،

۴. توحید اجتماعی و هم‌سازی فعالیت انسان با سلامت محیط زیست،

۵. افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین‌کننده این حد است،

۶. استعدادهایی که در قلمروهای مختلف، به یمن ابتکار و ابداع و کشف و اختراع و آفرینندگی، امکان‌های جدید در اختیار جامعه بشری می‌گذارند،

۷. رشد هم‌آهنگ بخش‌های اقتصادی در یک اقتصاد تولیدمحور، به ترتیبی که برانگیزنده یکدیگر بگردند در نو به نو شدن،

۸. عدالت بمثابه میزان و خطی که با قرارگرفتن فعالیت‌ها در آن، تخریب نیروهای محرکه و تولید فرآورده‌های مخرب به حداقل می‌رسند و رشد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم‌ساز می‌گردد،

۹. قطب‌های رشد وقتی که، بدون تبعیض، در تمامی مناطق کشور ایجاد می‌شوند و محرک رشد در منطقه و به یمن ارتباط منطقه‌ها با یکدیگر، محرک رشد انسان و عمران طبیعت، در سرتاسر کشور می‌گردند،

۱۰. عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش می‌دهد، بلکه بخاطر مساعد کردن وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکه دیگر، نیروی محرکه گران‌قدری است.

۱۱. رابطه شهروندان با نهادهای جامعه، وقتی شهروندان رهبری‌کننده و تعیین‌کننده هدف و روش متناسب با هدف، و نهادهای وسیله می‌شوند،

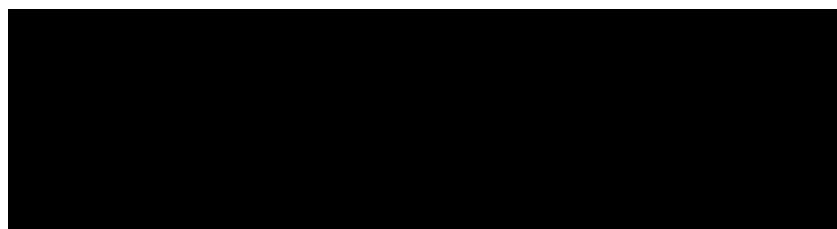
۱۲. انقلاب، وقتی نظام اجتماعی را باز و تحول‌پذیر می‌کند. از این‌رو، جنبش همگانی خشونت‌زدا کارآمدترین نیروی محرکه است.

بخش دوم

حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمتابه عضو جامعه جهانی

فصل اول

در حقوق طبیعت



مجموعه ای از موجودات زنده است که چون طبیعت حق حیات دارند:

۱. کره زمین، طبیعت، مجموعه ای تقسیم ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دهنده آن، موجودهای زنده تلقی می شوند که به یکدیگر همبسته اند و خودانگیخته فعالیت های خویش را سازمان می دهند. در این طبیعت، برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن، از هرچیز به اندازه وجود دارد.

۲. حقوق طبیعت ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیعت است. همه عناصری که مجموعه را تشکیل می‌دهند، نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و تجاوز به حقوق آنها، تخریب آنها است.

۳. از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمی‌شوند، این حقوق نه تنها یکدیگر را محدود نمی‌کنند، بلکه یکدیگر را ایجاب می‌کنند.

۴. بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق حیات دارند، حق دارند حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل جبران باشد.

۵. تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق برخورداری از توانایی زیستن و ادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی‌آنکه دچار اختلال بگردند.

۶. همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق دارند هویت خویش را حفظ کنند و بمثابة موجودی مشخص، خود زندگی خویش را تنظیم کنند. بنابراین، حق دارند بر آب، بر هوای سالم، بر خاک بارور، بر تندرستی، بر مصون ماندن از سرایت بیماری‌ها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگ‌آور و نیز مصون ماندن از تغییر ژنتیکی که عملکرد حیاتی آنها را مختل کند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقص‌ها بگرداند.

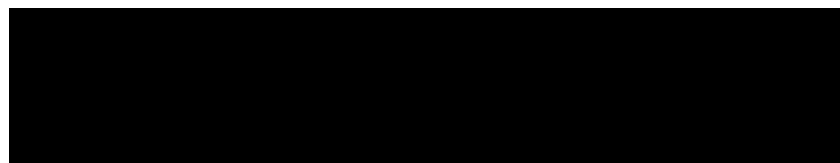
۷. هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش خویش را ایفا کند تا که مجموعه هماهنگ عمل کند.

۸. هر انسانی حق و وظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت.

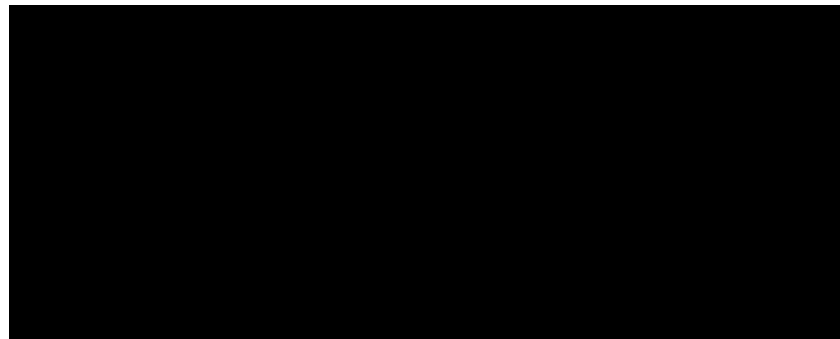
اولیه (مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت) شهروندان هر کشور هستند.

اجتماعی سلامت محیط زیست را ایجاب می‌کند، پس شرکت در عمران طبیعت

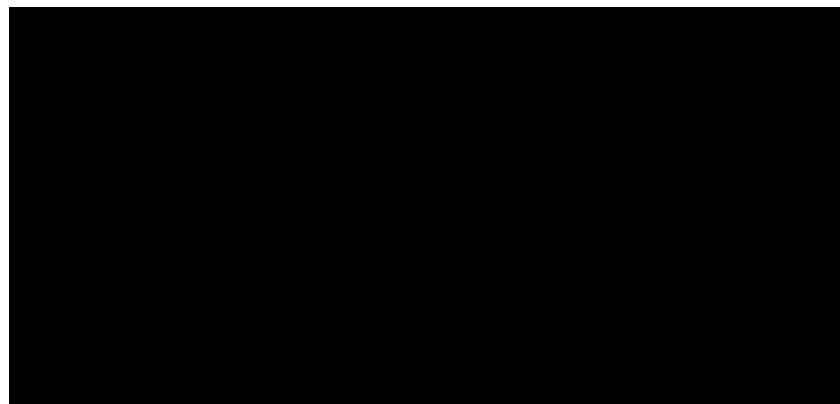
سلامت محیط زیست موضوع کار آنها است حق و وظیفه دارند جمهور



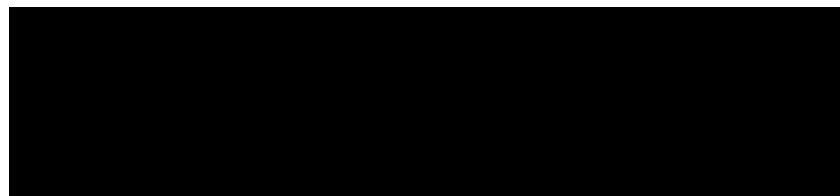
هر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا بلحاظ احتمال



آن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیادی شود



محیط زیست از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد

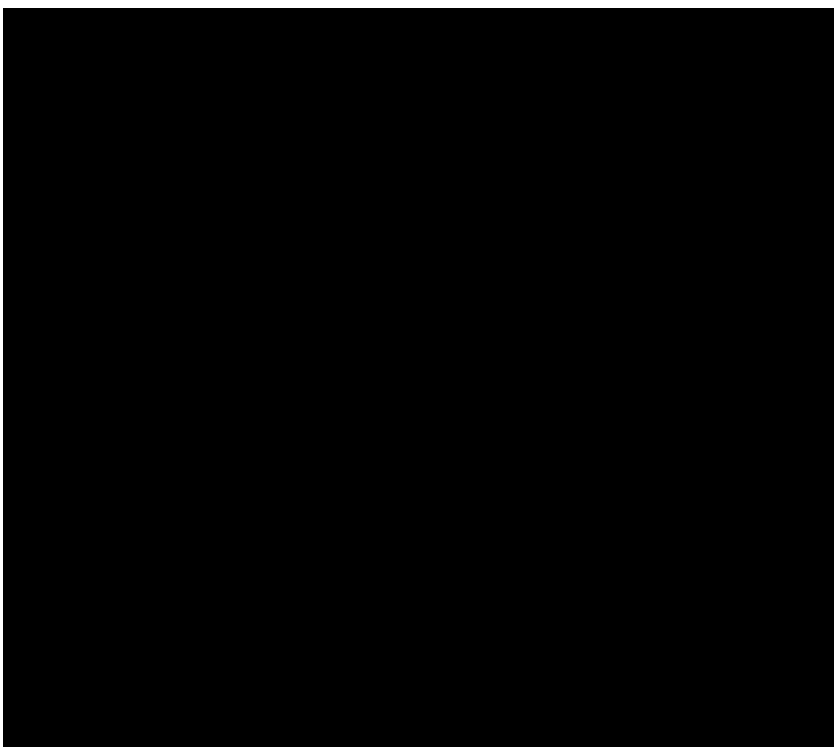


در اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور،

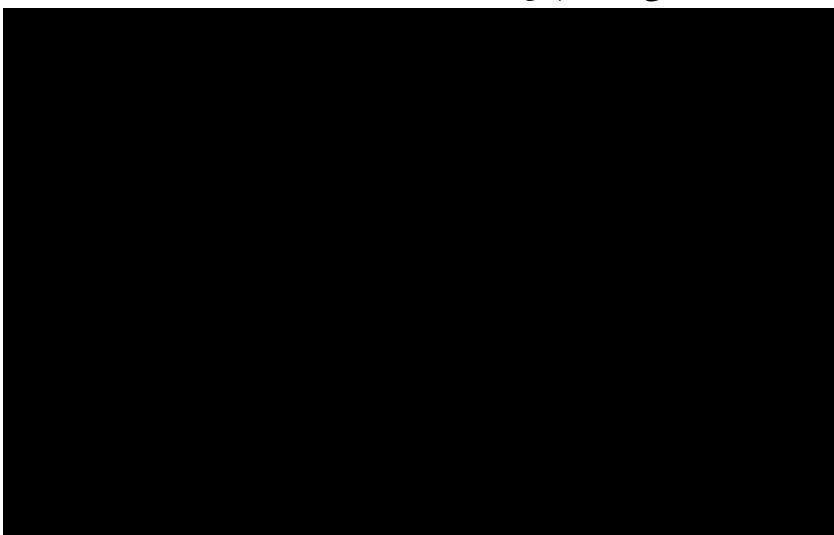
زیست می‌باید در شمار دروس از دبستان تا دانشگاه گنجانده شوند. تعلیم و

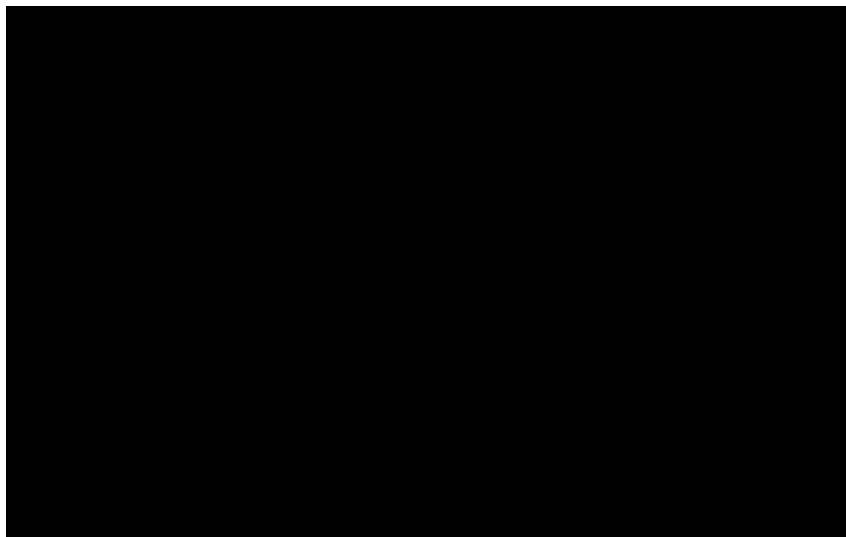
محیط زیست و یا درمان آلودگی می‌آید، باید بودجه لازم را داشته باشد، بلکه

و وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است. از جمله، ایران حق و وظیفه دارد

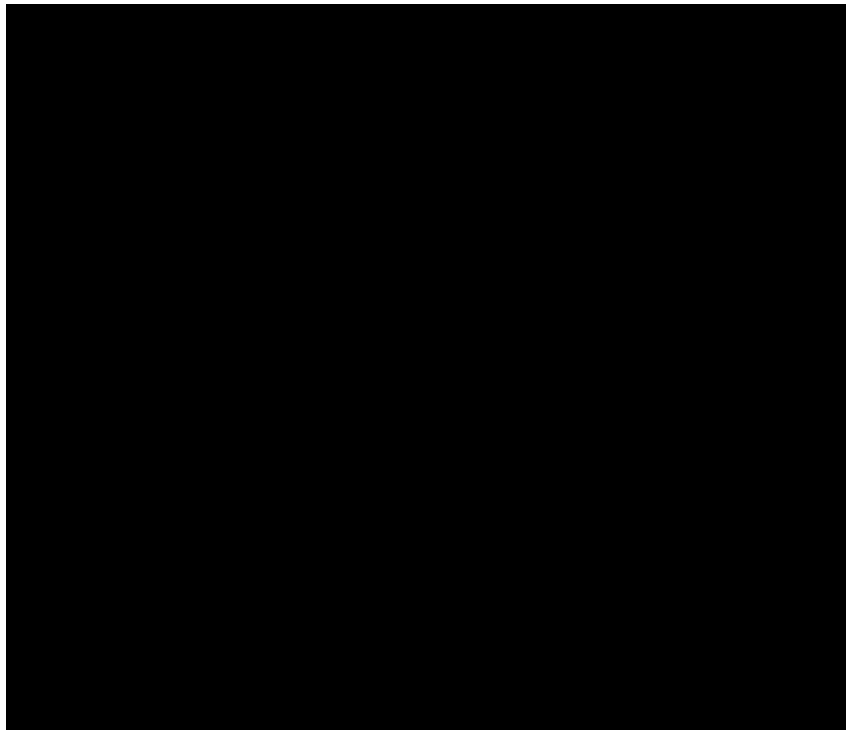


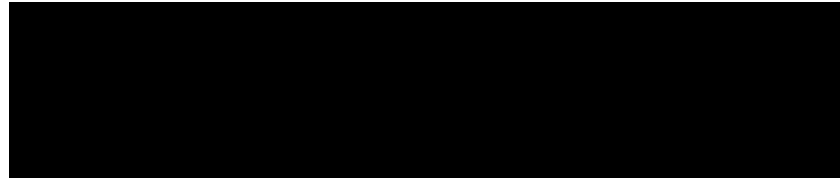
و وظیفه‌ای همگانی است، پس،



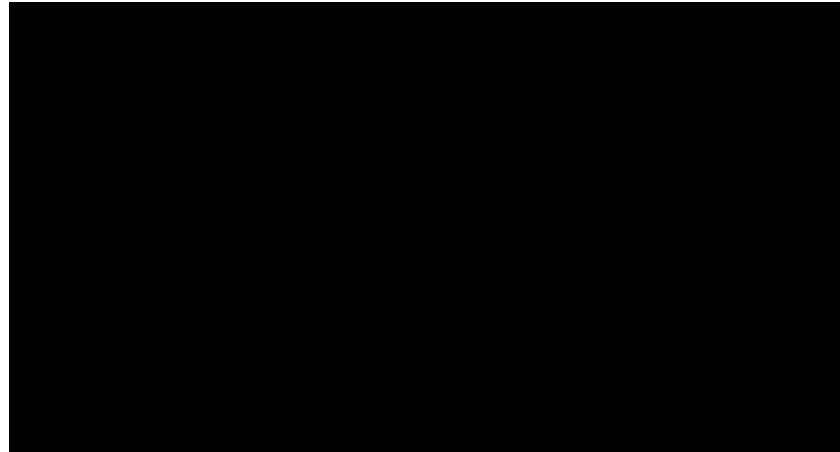


دو طرز فکر و رویه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت

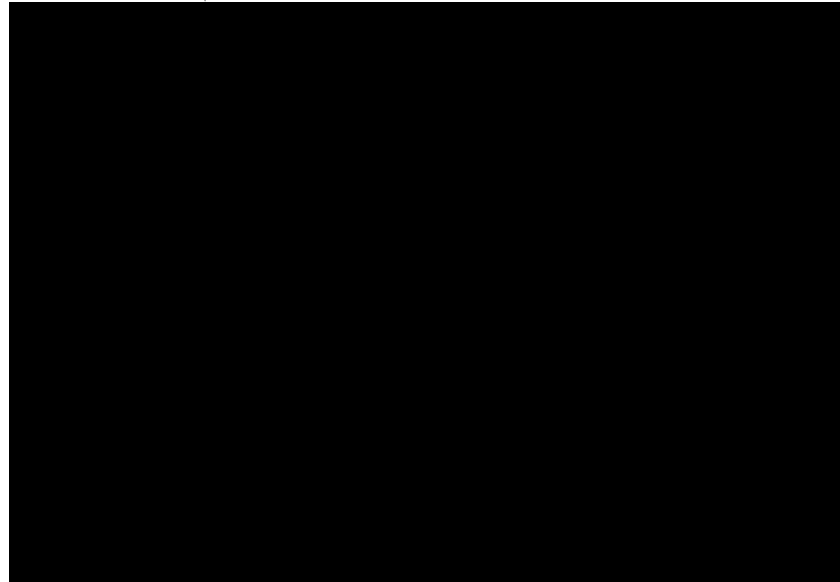


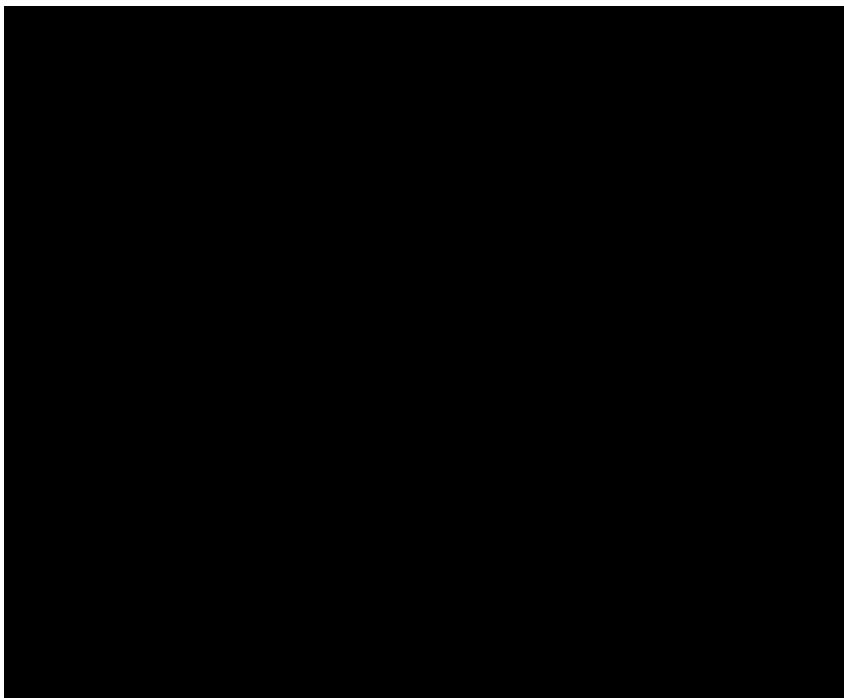


اسراف و تبذیر و اندازه نگاه داشتن بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند، تولید نیرو

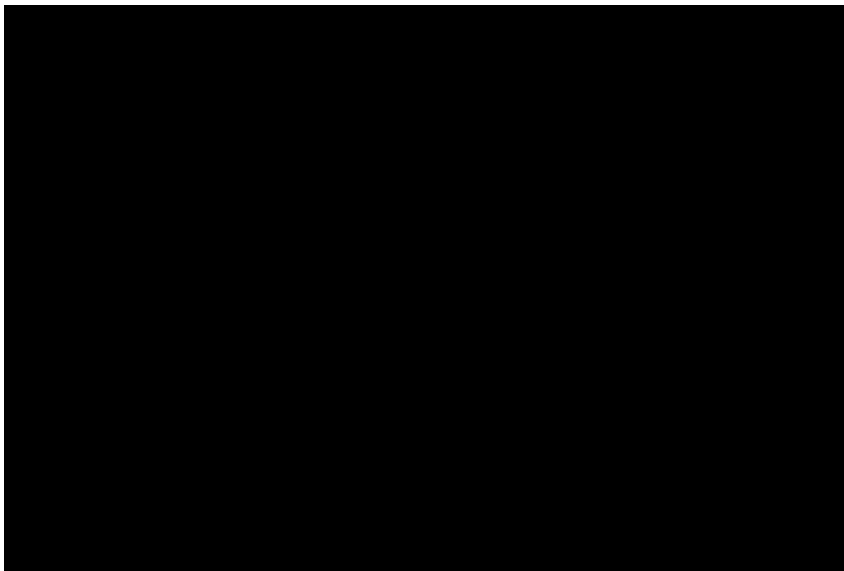


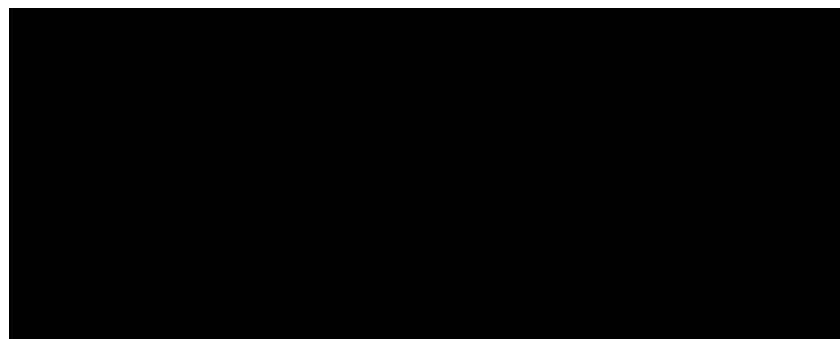
تولید آب از راه نمک زدایی از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیاز





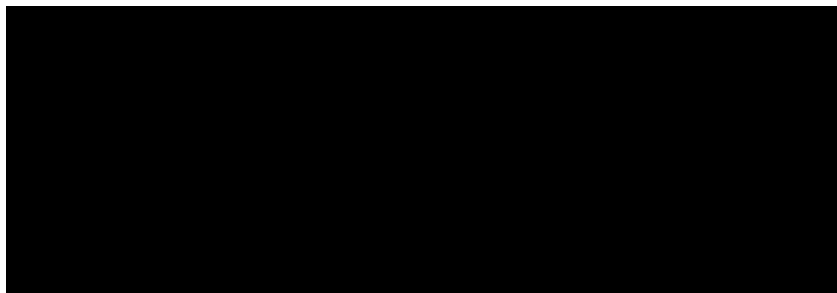
دارد، سه سیاست، باید با یکدیگر همزمان و همساز باشند:



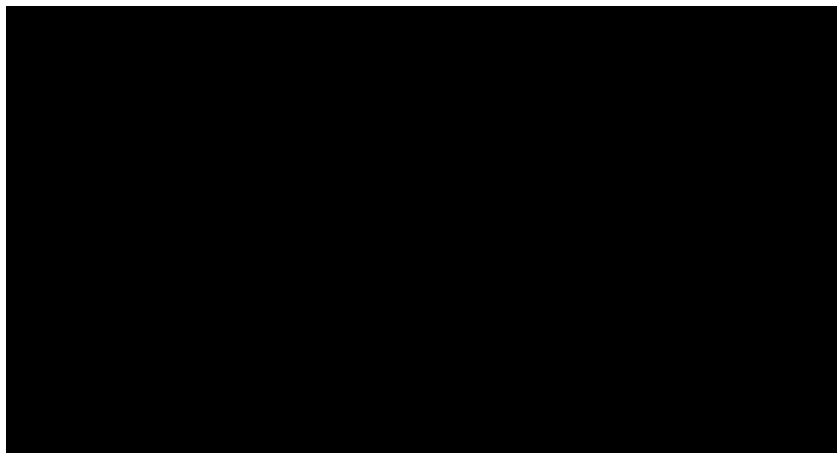


و طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او از

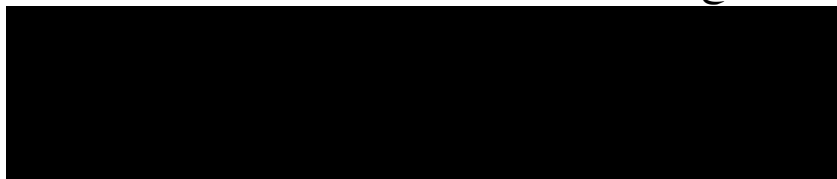




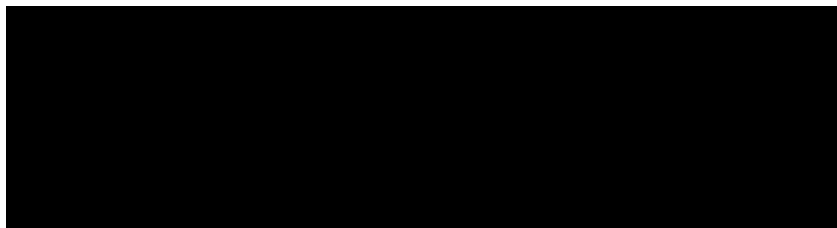
را بکاربرند، پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند. از این رو،



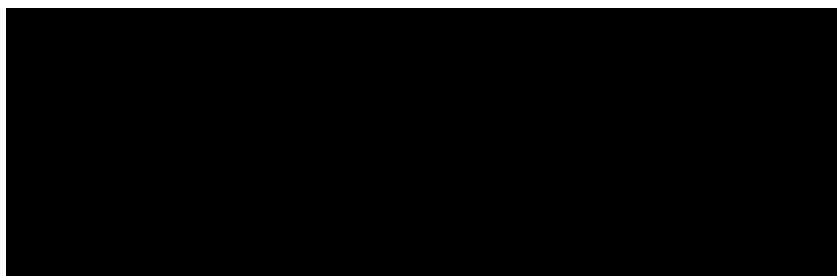
و جلب سیاح و راه سازی و غیر این ها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ



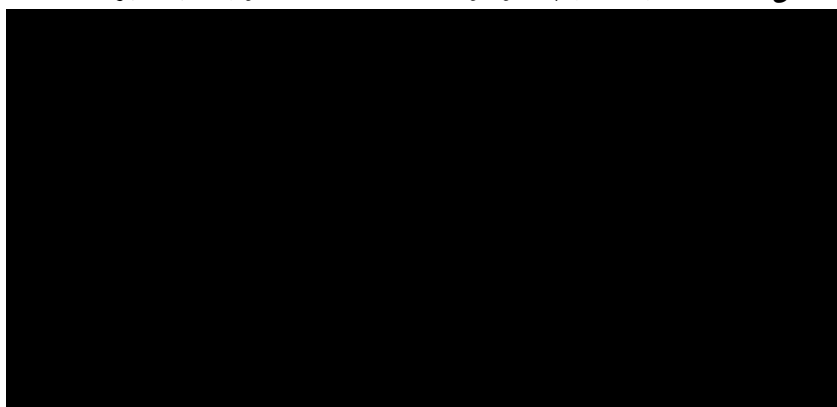
تحمیل کنند. در هر فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر می‌گزیند باید



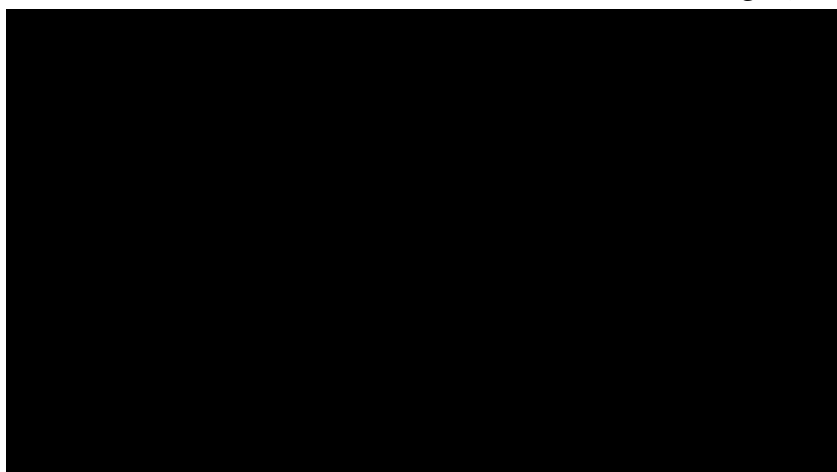
تغییر ترکیب فرآورده‌های کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و



جنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن اسلحه



تغییر این رابطه به رابطه‌ای که در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و



که در صورت وقوع، بذرها و نمونه‌های گیاهی می‌توانند از میان بروند، هر کشور

فصل دوم

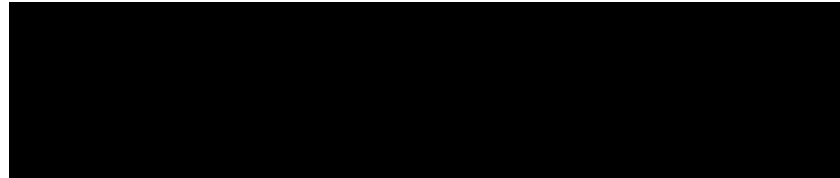
در حقوق هر جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی

این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که بر وفق قانون اساسی در بردارنده حقوق پنج گانه، تشکیل می شود:

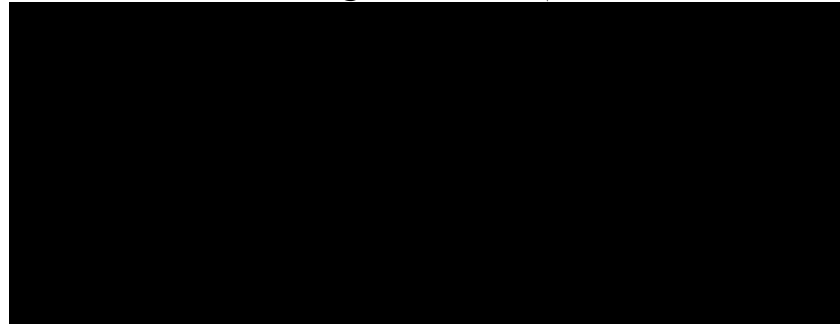
اصل دویست و بیست و دوم: هر کشور، از جمله، جمهوری ایران، بر آن بخش از مدیریت جهان که در حوزه صلاحیت جامعه بین المللی است و بر صلح جهانی و بر سلامت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که باید بنا بر میزان عدالت، تحت مدیریت جامعه بین المللی قرار بگیرند، و بنابراین، بر رشد هم آهنگ جامعه ها، حق برابر دارد. حقوق پنج گانه مشترکات جامعه های عضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعه بین المللی باید باشند

اصل راهنمای سیاست خارجی کشورها، موازنه عدمی باشد. لذا، رابطه کشورها

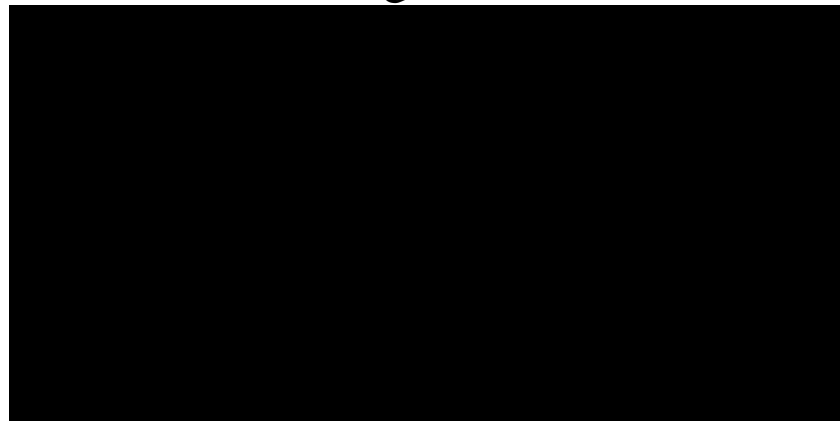
نگردند و کشورها در رابطه مسلط - زیر سلطه قرار نگیرند، بنابراین، کشورهای



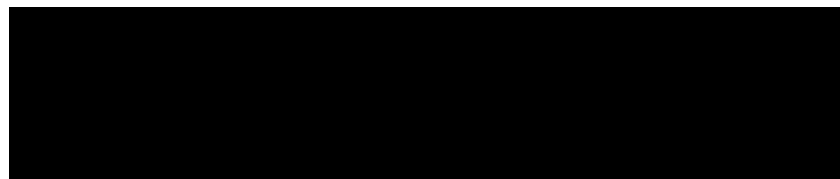
نمی‌سازد، مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای



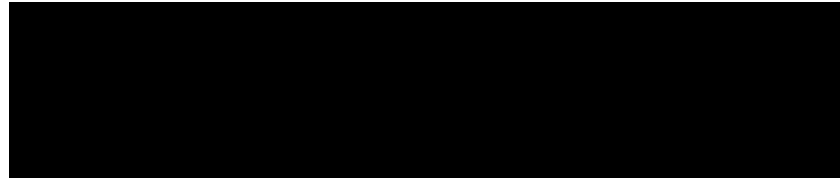
فرهنگی هر کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی



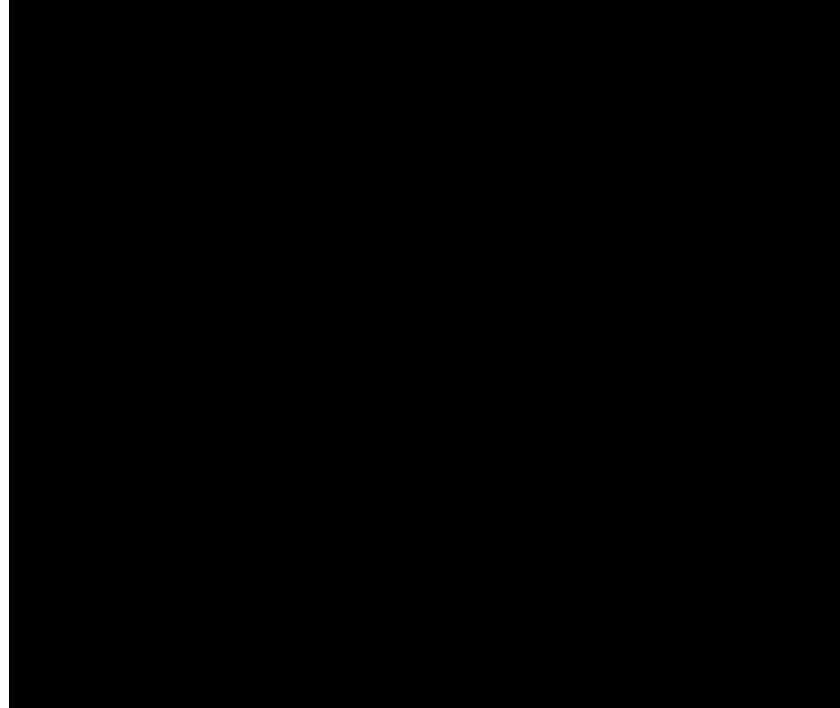
باشد. از این رو، هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید بطور مستمر، در زدودن



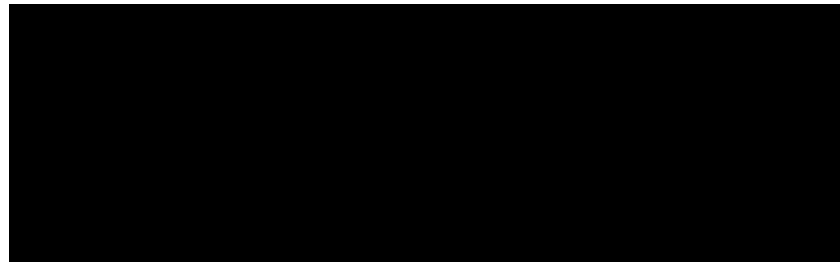
سیاست خارجی هر کشور را وقتی ناقض حقوق پنج‌گانه می‌شود، به جامعه



بمعنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنمای



اقلیت‌های قومی و ملی و نژادی و مذهبی و زبانی را در همه جای جهان. لذا از



است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آوردن

محركه ساز و نیروهای محركه كه در سطح كشورهای جهان تولید می شوند، عامل

[REDACTED]

ملی» و «منافع ملی» - که قدرت می‌سجد و جانشین حقوق می‌کند - نباید

[REDACTED]

خسونت‌زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم هر دولت باید باشد.

[REDACTED]

حق دارند، هر جامعه حق دارد براینکه:

[REDACTED]

را تجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته‌اند، خلع سلاح اتمی و

[REDACTED]

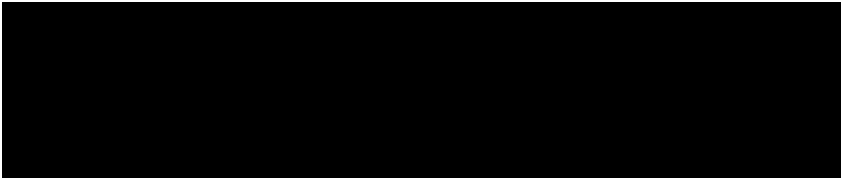
بر رها کردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوراءملی

جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی (تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و

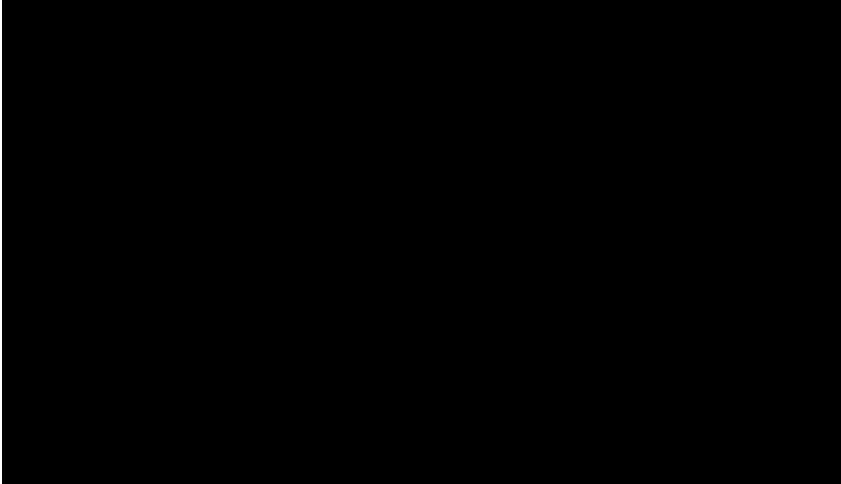
دانش‌ها و اندیشه‌ها و هنرها و جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، در سطح جهان،

مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه‌های مدنی و سیاسی و

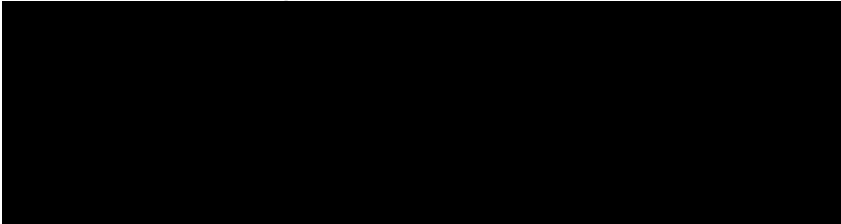
تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی



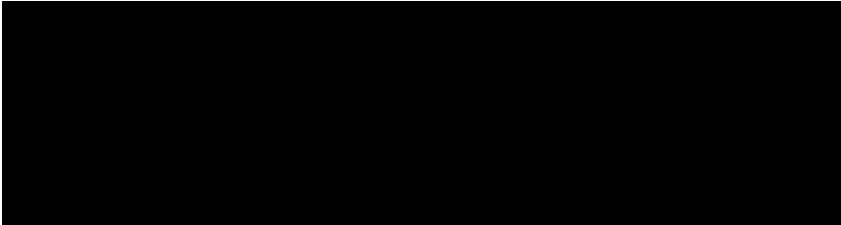
مردم آن کشور است. با وجود این، از آنجا که بکاربردن منابع پایان پذیر و آلاینده



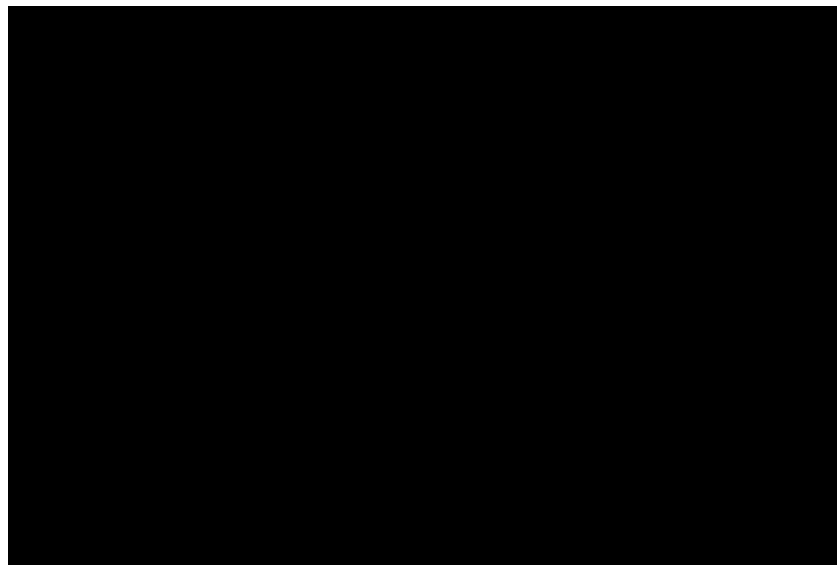
ندارند، بر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند. فضای



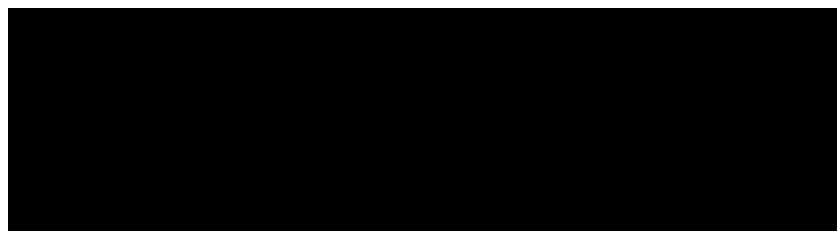
تحمیل کند. از این رو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی



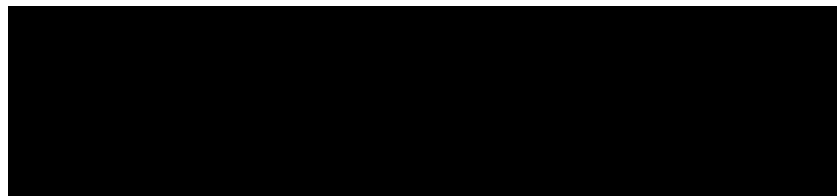
صلح و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و



کشور دیگر را در قلمرو کشور خود، محدود کنند. کوشش برای این که جامعه



خود را به غیرخود بسپارد و به مجرای تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل



اصل دویست و چهل و هشتم: بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برای مدیریت مردم سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار

بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت.

بخش سوم

در سازماندهی دولت

اصول راهبردی

اصل دویست و چهل و نهم: قوای مقننه، مجریه، قضاییه و وسائل ارتباط جمعی (رسانه‌های همگانی) بر وفق اصول قانون اساسی سازمان می‌یابند و هر نوع مداخله فراقانونی آنها در کاریکدیگر ممنوع است. چگونگی همکاری این قوا را این قانون اساسی معین می‌کند.

اصل دویست و پنجاهم: در جمهوری، اصل بر تابعیت اختیار از وظیفه و مسئولیت است. وظیفه‌ها و مسئولیت‌ها همان‌ها هستند که در این قانون معین می‌شوند و هیچ مقامی حق ندارد برای خود وظیفه و مسئولیت و بنابراین، اختیاری قائل شود که در این قانون تعیین و تعریف نشده‌است.

اصل دویست و پنجاه و یکم: شخص منتخب نمی‌تواند مقام خویش و یا وظایف و مسئولیت‌های خود را به دیگری واگذار کند مگر در مواردی که این قانون اجازه می‌دهد.

اصل دویست و پنجاه و دوم: رئیس جمهوری و نمایندگان دو مجلس و اعضای شوراها با رأی مستقیم اکثریت مردم ایران انتخاب می‌شوند. شرط اعتبار هر انتخاباتی این است که دست‌کم نیمی از (۵۰ درصد) حائزین شرائط رأی دادن، در دادن رأی شرکت کرده باشند.

۲۵۲/۱. اصل بر برابر شدن نمایندگان زن و مرد است.

اصل دویست و پنجاه و سوم: رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، در مدت نمایندگی از سوی شهروندان، مصونیت دارند. هرگاه اینان و نیز وزیران مرتکب جنایت درجه اول - خیانت به کشور و قتل و سوءاستفاده مالی از اموال عمومی و اخذ رشوه و تجاوز به عنف - بگردند، به ترتیبی که قانون معین می‌کند، از آنها سلب مصونیت می‌شود. در صورت ارتکاب جرم مشهود، مصونیت مانع رسیدگی قضائی نمی‌شود. قوه قضائی نتیجه قطعی رسیدگی قضائی را به مجلس گزارش می‌کند.

۱. ۲۵۳. در مورد نمایندگان هر یک از مجلس‌ها، نماینده مجرم، با تصویب آن مجلس، محاکمه می‌شود؛

۲. ۲۵۳. در مورد رئیس جمهوری تصویب دو مجلس ضرور است.

۳. ۲۵۳. در مورد وزیران شاغل، تصویب مجلس شورای ملی کفایت می‌کند.

۴. ۲۵۳. منتخبان به برنامه‌ای متعهدند که بخاطرش انتخاب شده‌اند. عدول کامل از آن باید با تصویب انتخاب‌کنندگان باشد. چگونگی مراجعه به انتخاب‌کنندگان را قانون معین می‌کند.

اصل دویست و پنجاه و چهارم: در هر چهار قوه، هریک از مقام‌هایی که در این قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌ها و ی متناسب با آنها، و اختیاراتشان تعیین می‌شوند، نمی‌توانند انجام ندادن وظایف و ارتکاب عملی در خارج از حوزه مسئولیت خویش، بنابراین، استفاده نکردن از اختیار خود و یا تجاوز از آن را مستند به اطاعت از مافوق و یا مقام هم ردیف و یا اعمال نفوذ قوای دیگر و یا مقام‌های آنها کنند.

فصل اول

در قوه مقننه

ملی و دیگری مجلس استان‌ها تشکیل می‌شود. این قوه حق تصویب قوانین،

برای آنکه استقلالش صدمه نبیند و کارش منطبق با اصول قانون اساسی باشد و

[REDACTED]

یک نماینده برای عضویت در مجلس شورای ملی انتخاب می‌کنند. بدیهی است

[REDACTED]

می‌گیرد که همه اقوام ایرانی در مجلس استانها نماینده داشته باشند. مردم هر

[REDACTED]

دارد. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند نمایندگی و اختیارها و وظایف خود را به دیگری

[REDACTED]

مجلس، خود تعیین می‌کنند. باوجوداین، برابر اصل ۲۸۲، حکومت می‌تواند

شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت ملی کشور ایجاب کند، به

هیأت برای نظارت بر رعایت هریک از حقوق پنج‌گانه تشکیل می‌دهد.

طول مدت عضویتشان ممنوع است.

می‌توانند در جلسه‌های هر دو مجلس حضور یابند و هرگاه بخواهند سخن

انتخاب می‌شوند. در پایان این دوره، برای دوره دوم انتخاب آنها و هیئت رئیسه

صورت امکان همزمان انجام می‌گیرد.

انتخاب شوند که هرچند موافق قانون اساسی است ولی با برنامه اعلام شده

بگیرند. نمایندگان مجلس می‌توانند وزیران را استیضاح کنند. ورقه استیضاح را

موضوع اصل ۲۵۵ ، اکثریت دو مجلس به لایحه و طرحی رأی دادند ولی اقلیت

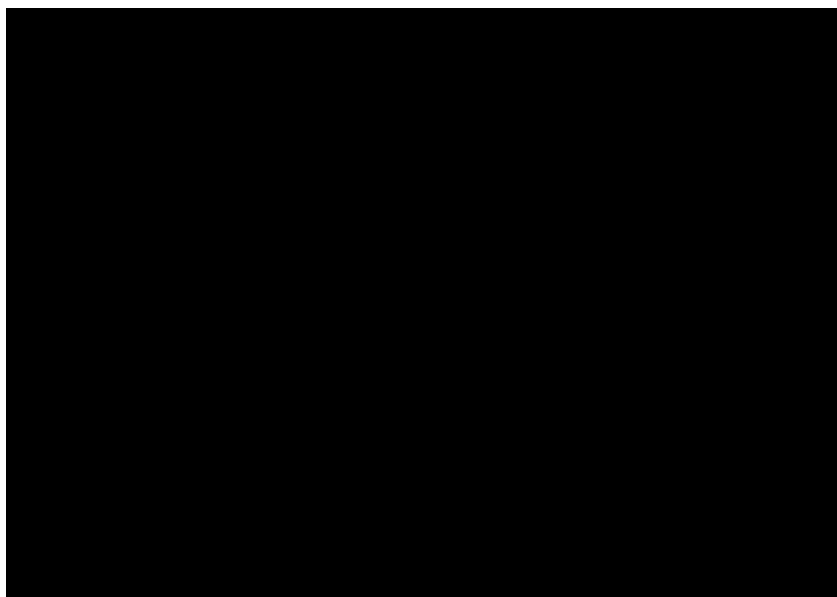
باشند و یک نفر نمی‌تواند همزمان عضو هر دو مجلس یا انجمن‌های شهری

هریک از دو مجلس می‌شوند، چنانچه از موقعیت خود در یکی از ارکان کشور

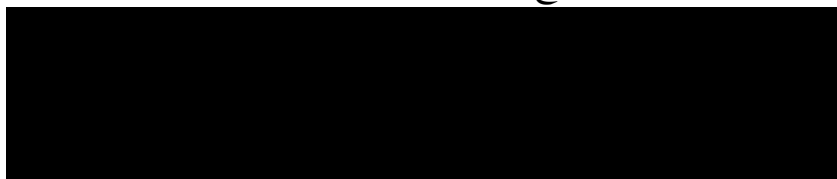
وارد شدن در جنگ دفاعی را ایجاب کند، رئیس جمهوری با موافقت اکثریت

کشور، رئیس جمهوری می‌تواند بمدت یک هفته اعلان حالت فوق‌العاده کند.

و بر اساس درخواست رئیس جمهوری و یا جانشین وی، یا درخواست یک



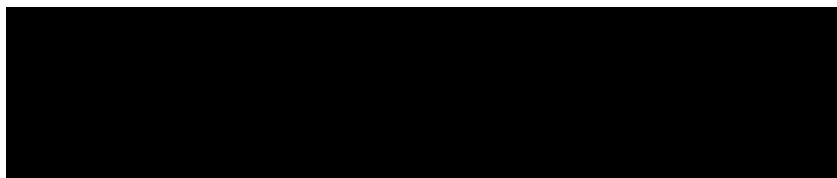
نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا



و مجلس آن را مغایر قانون اساسی دانست، درجا لایحه به دیوان قانون اساسی



کند که از نظر حکومت مغایر قانون اساسی است، حکومت می‌تواند از دیوان



مجلس شورای ملی و مجلس استانها و شوراهای روستا و شهر، تنها در صلاحیت

قانون اساسی توسط دو قوه مجریه و مقننه احراز شود، حکومت، زیر نظر مستقیم

تقدیم می‌شوند. دولت می‌تواند لوایحی که به رشد اقتصادی و فرهنگی مربوط

جلسه را به پرسش‌های نمایندگان از حکومت اختصاص می‌دهد. همین اختیار

وزیران موافقت کند که تصویب لایحه‌ای فوریت دارد، حکومت می‌تواند

نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند. اما برای تصویب یا رد هر لایحه یا طرحی و

که خود تصویب می‌کند - که باید با اصول قانون اساسی منطبق باشد-، تعیین

اصل دویست و هشتاد و پنجم: در صورت تحقق شرایط خاصی در کشور به گونه‌ای که با دلایل معتبر در سیاست کلی دولت یا طرح‌های ملی رشد، اختلال جدی در حد نقض اصول قانون اساسی ایجاد شده باشد، رئیس جمهوری پس از تحقق شرایط زیر ممکن است انحلال مجلس شورای ملی یا مجلس استانها را به همه پرسى بگذارد:

۱. برای ارزیابی مشورتی خود در رابطه با جدی بودن و اهمیت دلایل نقض اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری باید دلایل و توجیهات خود را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد

۲. در صورتی که دیوان دلایل را جدی و نقض مقررات قانون اساسی را تایید کند، رئیس جمهوری یک همه پرسى برگزار می‌کند که اگر نتیجه مثبت باشد، یک یا هر دو مجلس منحل می‌شود. در صورتی که نتیجه همه پرسى به "نه" برسد، رئیس جمهوری باید یک حکومت جدید تشکیل دهد. در طول یک دوره نمایندگی، یک بار فقط می‌توان مجلس را منحل کرد. در صورت انحلال، ظرف یک ماه باید انتخابات مجلس جدید بعمل آید و تا تشکیل مجلس جدید مجلس سابق بکار خود ادامه می‌دهد.

[REDACTED]

مقاوله نامه‌های بین‌المللی نباید مخالف قانون اساسی باشند و باید به تصویب

[REDACTED]

شخصیه مربوط می‌شوند یا شامل تغییر در خطوط مرزی کشور می‌شوند، باید به

[REDACTED]

جدایی سرزمین، ممنوع است.

[REDACTED]

عهدنامه و یا موافقت نامه و یا مقاوله نامه‌ای، موضوع باید از سوی رئیس

[REDACTED]

شهرستان و استان، شورا تشکیل می‌شود. این شوراها به جامعه تعلق دارند و

[REDACTED]

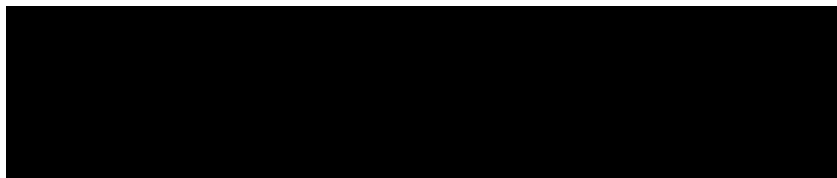
که به تصویب دو مجلس می‌رسد تعیین می‌کند.

[REDACTED]

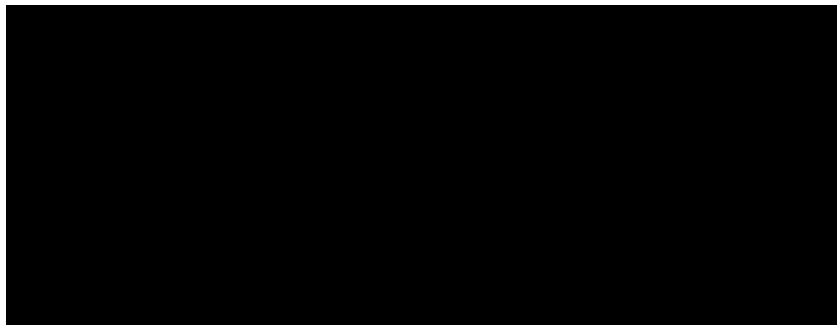
مردم هر محل خواهند پرداخت. شوراها ولی نمی‌توانند بخاطر خدماتی که دولت

[REDACTED]

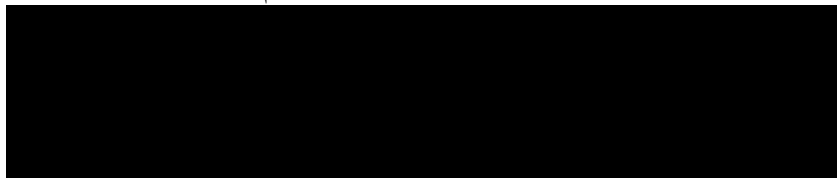
حفظ اتحاد ملی و تمامیت ارضی کشور، کار و همکاری داوطلبانه برای انجام



در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها،



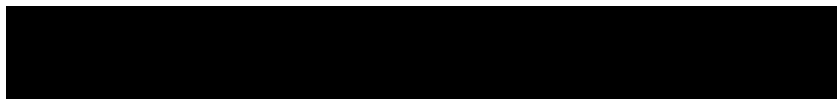
پیشنهادهای خود را درباره رشد منطقه بطور مستقیم به رئیس جمهوری و



حدود صلاحیت‌های قانونی آنها اجرا کنند.



رئیس جمهوری منصوب می‌شود. هرگاه شورا یا رئیس جمهوری از کار او



فصل دوم

قوه مجریه

قسمت اول: رئیس جمهوری

اصل دویست و نود و هشتم: رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و باید بر اجرای آن توسط هر چهار قوه نظارت کند.

اصل دویست و نود و نهم: نامزد ریاست جمهوری همزمان با نامزدی خود باید نام معاون اول خویش را اعلام کند. معاون اول رئیس جمهور در غیاب، استعفاً و یا وفات رئیس جمهور، مطابق اصول این قانون اساسی، عمل می کند.

اصل سی صدم: رئیس جمهوری با رأی مستقیم، مخفی و آزاد اکثریت مطلق شهروندان برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. امکان انتخاب مجدد تنها برای یک دوره ۵ ساله وجود دارد. انتخاب رئیس جمهوری جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد. در صورت استعفاء، این دوره باید یک دوره کامل ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.

اصل سی صد و یکم: نامزد رئیس جمهوری باید ایرانی باشد، کم تر از ۳۰ سال و بیشتر از ۸۰ سال نداشته باشد، از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نشده باشد، و دانش و تجربه لازم برای تصدی این مقام را دارا باشد. به جز اولین دوره انتخابات مبتنی بر این قانون اساسی، در دوره های دیگر، نامزد باید موافقت کتبی ۲۰۰ منتخب،

اعم از نمایندگان مجلس و یا اعضای شوراهای شهرها و روستاها را تحصیل کند.

اصل سی صد و دوم: تشخیص صلاحیت نامزدها بلحاظ نداشتن پیشینه محکومیت مانع از تصدی مقام ریاست جمهوری، با قوه قضائی است که برگ عدم سوءپیشنه صادر می‌کند و شرط سنی و ایرانی بودن او را شناسنامه رسمی تعیین می‌کند و تشخیص دانش و تجربه با منتخبان مردم است.

اکثریت نشدند، دور دوم که دو هفته بعد از دور اول انجام می‌گیرد، شهروندان

چهارم جمهوری که وسائل ارتباط جمعی همگانی را تصدی می‌کند که با بودجه

پایان دوره قبلی اعلام شود. در صورتی که با تشخیص دیوان قانون اساسی به

را کسب کرده است، فوت کند و یا کناره گیرد و یا فاقد شرایط باشد و یا بگردد،

اصل سی صد و هفتم: در صورت استعفاء یا عزل یا وفات رئیس جمهور و یا بیماری ای که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهوری را تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید به عهده می گیرد. رئیس جمهوری استعفای خود را شخصاً به مجلس شورای ملی اعلام می نماید. تثبیت بیماری توسط هیئت پزشکی صالح که از طرف دیوان قانون اساسی تعیین می شود انجام می گیرد. در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار می شود.

اصل سی صد و هشتم: معاون اول رئیس جمهوری در زمان تصدی به عنوان رئیس جمهوری موقت، صلاحیتهای زیر را دارا نمی باشد؛

۱. بازنگری در قانون اساسی

۲. عزل وزیران

۳. پیشنهاد همه پرسی

اصل سی صد و نهم: هرگاه معاون اول رئیس جمهوری استعفاء کند و یا فوت کند، به جای وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور، با تأیید مجلس شورای ملی تعیین می شود. در صورت وفات همزمان رئیس جمهوری و معاون اول وی، به ترتیب رییس دیوان قانون اساسی، رئیس مجلس سنا/مناطق، رئیس مجلس شورای ملی مطابق به احکام این قانون اساسی وظایف رئیس جمهوری را به عهده می گیرد.

اصل سی صد و دهم: هرگاه رئیس جمهوری عملی را مخالف قانون اساسی تشخیص داد حق دارد به اقدام کننده هشدار و در صورت لزوم، اخطار دهد. در

صورت اخطار، انجام عمل متوقف می‌شود و موضوع برای رسیدگی به دیوان قانون اساسی فرستاده می‌شود.

اصل سی‌صد و یازدهم: هرگاه یکی از اعضای هیات وزیران قانون اساسی را نقض کند، رئیس جمهوری او را برکنار می‌کند. در صورت عدم برکناری، مجلس حق استیضاح دارد.

اصل سی‌صد و دوازدهم: هرگاه رئیس جمهوری خود قانون اساسی را نقض کند و یا مرتکب خیانت و یا جرم مشهودی بگردد، دیوان کشور ادعاینامه را تهیه و در اجلاس مشترک دیوان کشور و قوه مقننه به جرم او رسیدگی می‌شود.

اصل سی‌صد و سیزدهم: هرگاه رئیس جمهوری، یا وزیر و یا وزیران مرتکب جرم خیانت به کشور (موضوع اصل ۳۵۹) و یا برهم زدن اساس جمهوری از راه کودتا و یا اختلاس از اموال عمومی و رشوه‌ستانی بگردند،

۳۱۳/۱. در مورد رئیس جمهوری، تا پایان محاکمه و صدور رأی محکومیت، او در مقام خود باقی می‌ماند.

۳۱۳/۲. در مورد وزیر یا وزیران، پس از استیضاح در مجلس شورای ملی و دادن رأی عدم اعتماد به او و یا آنها، دیوان کشور او یا آنها را محاکمه می‌کند.

۳۱۳/۳. در مورد جرائم عادی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران، با اطلاع مجلس، در دادگاههای عادی بعمل می‌آید.

اصل سی‌صد و چهاردهم: رئیس جمهوری دارای صلاحیت‌ها و وظایف زیر است:

۱. تعیین معاونان رئیس جمهوری و تشکیل حکومت و نصب و عزل وزیران و تغییر وزارت آنها

۲. عزل و نصب مقام‌های اول اجرایی کشور، بنابر مورد، با هیأت وزیران و یا هر یک از وزیران است. این مقامها در آغاز شروع بکار به رئیس جمهوری

معرفی می‌شوند مگر مقامی که جانشین وزیر می‌شود بعنوان قائم مقام یا سرپرست که باید با تصویب رئیس جمهوری باشد.

۳. نصب دادستان کل کشور با تایید شورای عالی قضایی، رئیس بانک مرکزی، دبیر شورای امنیت ملی و با تأیید مجلس شورای ملی و عزل و قبول استعفاي آنها.

۴. تعریف و هدایت سیاست‌های کلی دستگاه اجرایی

۵. فراخوان برگزاری همه پرسی مطابق شرایطی که در قانون اساسی آمده است.

۶. دعوت از اعضای هر دو مجلس برای تشکیل جلسات استثنایی و تعیین موضوعات جلسه

۷. توشیح و نشر قوانین و مصوبات در رسانه‌های رسمی مطابق قانون اساسی

۸. ابرام موافقتنامه‌های بین‌المللی دارای ماهیت فنی مطابق با قانون

۹. پذیرش استوارنامه سفیران کشورهایی که با ایران رابطه دارند و سازمان‌های بین‌المللی

۱۰. اعطای مدال‌ها و نشانهای دولتی طبق قانون

۱۱. تعیین مقام‌ها در نهاد ریاست جمهوری و مؤسسات وابسته به آن

۱۲. اعلان وضعیت اضطراری و تقاضای اعلام حکومت نظامی مطابق با مقررات قانون اساسی

۱۳. اعلان جنگ دفاعی و صلح و بسیج نیروهای مسلح به پیشنهاد شورای عالی دفاع و تصویب مجلس شورای ملی

۱۴. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین قانونی، پس از پیشنهاد شورای عالی قضایی

۱۵. تأسیس کمیسیون‌های تخصصی به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون

۱۶. صلاحیت‌ها و وظایف دیگری که در قانون اساسی آمده‌اند.

اصل سی‌صد و پانزدهم: هریک از وزیران باید برنامه عمل خویش را به مجلس ارائه کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مجلس حق استیضاح و رأی عدم اعتماد به هریک از وزیران را دارد.

اصل سی‌صد و شانزدهم: رئیس جمهوری موظف است ظرف دو هفته مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا ابلاغ کند. در این مدت او می‌تواند از مجلس بخواهد در کل مصوبه و یا در موادی از آن، تجدید نظر کند. هرگاه مجلس مجدداً قانون را با اکثریت دو سوم تصویب کند، رئیس جمهوری موظف است آن را امضاء و برای اجرا ابلاغ کند.

اصل سی‌صد و هفدهم: رئیس جمهوری می‌تواند در موارد استثنایی که لایحه‌ای ناظر بر راهبردهای کلان اقتصادی و یا اجتماعی و یا سیاسی و یا فرهنگی و یا معاهده‌ای باشد، پس از مشورت با رئیس مجلس و هیأت وزیران، در صورتی که مخالف با قانون اساسی نباشد برای تصویب به شهروندان پیشنهاد کند تا از طریق همه‌پرسی تصویب و یا لغو شود. رئیس جمهوری موظف است طی بیانیه‌ای بطور شفاف موضوع لایحه را برای همگان تشریح کند. هرگاه نتیجه همه‌پرسی مثبت بود، ظرف دو هفته، رئیس جمهوری لایحه را امضاء و برای اجرا ابلاغ می‌کند. در هر حال، مراجعه به آرای عمومی نباید ناقض احکام قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.

اصل سی‌صد و هجدهم: هم‌آهنگ‌سازی چهار قوه با رئیس جمهوری است. جلسه‌های رؤسای قوا، در حضور او تشکیل می‌شوند. او می‌تواند با هریک از رؤسای قوا نیز جلسه تشکیل دهد.

اصل سی‌صد و نوزدهم: تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیأت وزیران وقتی قابل اجرا هستند که به تصویب رئیس جمهوری رسیده باشند.

اصل سی صد و بیستم: رئیس جمهور فرمانده کل قوا است. ریاست شورای عالی دفاع، اعطای درجه‌ها و نشان‌های نظامی و عزل و نصب فرماندهان عالی، به پیشنهاد این شورا، با اوست.

اصل سی صد و بیست و یکم: شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیرتشکیل می‌شود:

۱. رئیس جمهوری
۲. معاون اول رئیس جمهوری
۳. وزیر دفاع
۴. رئیس ستاد مشترک
۵. فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سایبری
۶. دو عضو به انتخاب مجلس شورای ملی

اصل سی صد و بیست و دوم: عزل و نصب سفیران ایران در کشورهای دیگر و نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی و ارسال نماینده فوق‌العاده به خارج با رئیس جمهوری است.

اصل سی صد و بیست و سوم: هرگاه کشور با تجاوز خارجی روبرو شود و استقلال و تمامیت ارضی کشور و استقلال و آزادی جمهور مردم به خطر افتد و کارکرد قوای چهارگانه مختل گردد، رئیس جمهوری، پس از مشورت با هیأت وزیران و کسب موافقت مجلس شورای ملی حالت فوق‌العاده اعلان می‌کند. در این حالت، شهروندان ایرانی از حقوق خود بمثابه انسان و شهروند برخوردار می‌مانند. در مدتی که حالت فوق‌العاده برقرار است، مجلس قابل انحلال نیست و تعطیل نیز نمی‌شود.

اصل سی صد و بیست و چهارم: رئیس جمهوری هر سال، یک نوبت، در آغاز سال، در مجلس شورای ملی حاضر می‌شود و وضعیت کشور را برای نمایندگان

مردم و جمهور شهروندان تشریح می‌کند. ارتباط رئیس جمهوری با مجلس شورای ملی از طریق وزیر مسئول رابطه با مجلس و ارسال پیام انجام می‌گیرد.

اصل سی صد و بیست و پنجم: آن قسمت از وظائف و مسئولیت‌های رئیس جمهوری که از طریق وزارت‌خانه‌ها انجام می‌گیرند و صدور دستور از سوی رئیس جمهوری به این و آن وزارت خانه را ایجاب می‌کنند، باید به امضای وزیر مسئول برسد.

قسمت دوم: حکومت

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجرای آن با هیأت وزیران است.

که رئیس جمهوری در وقت انتخابات به شهروندان ایران پیشنهاد کرده‌است.

جمهوری ریاست هیأت وزیران را برعهده می‌گیرد. رئیس جمهوری می‌تواند،

فرماندهی کل قوا و انحلال مجلس و عزل و نصب وزیران و اعلان وضعیت

در برابر رئیس جمهوری و دو مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت

تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام

اصل سی و سی و سوم: استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس
جمهوری تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین حکومت جدید به وظایف خود

ادامه خواهند داد. وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. رئیس جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و

فصل سوم

قوه قضائیه

قسمت اول: اصول راهنمای قوه قضائیه:

اصل سی و سی و پنجم: قوه قضائیه از قوای دیگر مستقل است. راهنمای قوه قضائیه، این قانون اساسی است، که این قوه، در حدود وظایف خود، مجری آن است.

حق به حقدار و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه است، مسئولیت قوه قضائیه

وضع قانون را ندارد. حکم دادن بر طبق احکام من درآوردی و ستمگرانه ممنوع

موضوع رسیدگی قضائی قرارداد و به استناد قانونی که بعد از عمل وضع می شود،

اصل سی صد و سی و نهم: قاضی در قضاوت باید از قاعده لطف پیروی کند. لذا،

- ۳۳۹/۱. قضاوت به قصد انتقام و تلافی کردن ممنوع است.
۳۳۹/۲. در قضاوت، اصل بر تخفیف مجازات است.
۳۳۹/۳. در قضاوت، اصل بر صلح و عفو است. بدیهی است که تخفیف و عفو مشروط به ندامت و جبران از سوی مجرم محکوم است.
۳۳۹/۴. مجازات موکول است به قضاوت قوه قضایی بر طبق این اصول. پس، هیچ کس حق ندارد خود را قاضی کند و حکم صادر کند و حکم را به اجرا بگذارد. مرتکب چنین عملی مجرم است و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
۳۳۹/۵. در قضاوت، اصل، متناسب بودن مجازات است با اندازه مسئولیت مجرم و یا مجرمان در ارتکاب جرم، با هدف کاستن از میزان جرائم.
۳۳۹/۶. بنابراین که جرم و جنایت، تبهکاری هستند، کار قوه قضایی نه تکرار تبهکاری که احقاق حق و رفع آثار تبهکاری است.

اصل سی صد و چهلیم: جرم و مجازات، شخصی هستند. پس، فقط مرتکب و یا مرتکبان جرم مستحق مجازات است یا هستند. بخاطر جرمی که یک یا چند تن مرتکب می شود یا می شوند، بستگان او یا آنها نه مجرم و نه محاکمه می شوند.

اصل سی صد و چهل و یکم: در قضاوت، قاضی نباید میل هیچ صاحب مقامی را لحاظ کند. قوه قضایی نه تنها نباید در اختیار زمامداران و ابزار دست آنها بگردد، بلکه باید بساط زورمرداری را برچیند. لذا،
۳۴۱/۱. حق مراجعه به قاضی عادل از حقوق شهروندی است. این حق توأم است با حق اعتراض به هر نوع حکم ظالمانه.

۳۴۱/۲. اصل بر برابری واقعی و نه صوری در برابر قاضی است. بنابراین، هرگاه یکی از دو طرف از این و یا آن امکان برابری محروم باشد، دولت موظف است با در اختیار نهادن امکان یا امکان‌ها، نابرابری را جبران کند. لذا،

- اگر ضعف ناشی از ناتوانی عقلانی و جسمانی است (سفیه و...)، باید این ضعف جبران شود.

- اگر ضعف ناشی از پیری و یا صغر سن و بی‌کسی و یتیمی باشد، باید این ضعف جبران شود.

- اگر این ضعف بلحاظ موقعیت سیاسی و یا مالی باشد، باید این ضعف برطرف شود.

- اگر یک طرف حق و طرف دیگر قدرت و قدرتمنداری باشد، قاضی باید جانب حق را بگیرد.

- اگر ضعف ناشی از بی‌اطلاعی باشد، دادگاه باید برای او وکیل استخدام کند.

۳۴۱/۳. همه نابرابریهای ناقض حقوق پنج‌گانه ملغی هستند.

اصل سی‌صد و چهل و دوم: در قضاوت، اصل بر جبران و ترمیم است. اگر از راه ستم، زبانی وارد آمد، در قضاوت نباید آن را با زیان دیگر (برابر یا بیشتر) جبران کرد. بلکه باید از راه رفع آثار زیان، ضرر را به حداقل رساند. از این رو،

۳۴۲/۱. اصل بر ضرر نرساندن و ضرر ندیدن و جبران ضرر است. و

۳۴۲/۲. اصل بر منصرف کردن متجاوز از تجاوز و مجرم از جرم است.

۳۴۲/۳. اصل بر این است که ضایعه‌ای که، بر اثر ارتکاب جرم، در خود مجرم هم پدید آمده است جبران شود. بنابراین، حکم باید چنان باشد و به شکلی اجرا بگردد که مجرم مهلت جبران را پیدا کند. پس، قاضی باید مجازات را چنان تعیین کند که در عین رعایت اصول بالا و اصول دیگری که در زیر می‌آیند، به مجرم زیان و نقص غیر قابل جبران وارد نگردد. لذا، قاضی حتی المقدور نباید مجازاتی را معین کند که اجرایش نقص غیر قابل جبران بوجود می‌آورد.

۳۴۲/۴. اصل بر بازگرداندن رابطه زور با زور به رابطه حق با حق است.

اصل سی صد و چهل و سوم: حقوق یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. لذا، نباید احقاق یک حق به قیمت تباه کردن حقی دیگر انجام گیرد. کار برد «قاعده لا ضرر» همین باید باشد.

اصل سی صد و چهل و چهارم: قاضی حق ندارد مصلحت را بیرون از حق و مقدم بر حق بداند. میزان عدل است و عدل تمیز حق از ناحق بر وفق حقوق پنج‌گانه و بازگرداندن حق به حق‌دار است. دستگاه قضایی برای این است که شهروندان هیچ‌گاه در مدار بسته بد و بدتر زندانی نشوند و زندگیشان گذار دائمی از بد به بدتر نگردد.

اصل سی صد و چهل و پنجم: وظیفه دولت، بنابراین، قوه قضائی خوشنوت‌زدایی است لذا،

۳۴۵/۱. این قوه موظف است به برانگیختن شهروندان به عمل به حقوق و احترام به حقوق یکدیگر.

۳۴۵/۲. از آنجا که کاربرد زور نیازمند توجیه است، بنابراین، زمینه ساز از خود بیگانگی دین و مرام در بیان قدرت و یا پیدایش بیان‌های قدرت مبلغ خوشنوت‌گری است، پیشگیری نه از راه سانسور که ممنوع است که از راه بکاربردن قواعد خوشنوت‌زدایی باید انجام بگیرد.

۳۴۵/۳. از آنجا که کار قوه قضایی کاستن از ستم‌ها و شقاوت‌ها است و شاخص این امر کاهش آسیب‌های اجتماعی است، گزارش ملی آسیب‌های اجتماعی، یکبار در سال، توسط این قوه، با مشارکت انجمن‌های جامعه‌شناسی تهیه و برای آگاهی همگان انتشار پیدا می‌کند.

اصل سی صد و چهل و ششم: بنا بر میزان عدالت که تمیز حق از ناحق است، ۳۴۶/۱. اصل بر براءت است. قاضی حق ندارد رویه جاری و سابقه امر را مجوز قضاوت و حکم قرار بدهد. هر چند قاضی باید از ضعیف در برابر قوی دفاع کند،

در این دفاع نمی‌تواند اصل را بر مجرمیت قوی بگذارد. اصل این است که هر کس تا وقتی بزه‌کاریش ثابت نشده است، بی‌گناه است.

۳۴۶/۲. هرگاه مجرمی سابقه‌دار باشد، سابقه ناقض اصل برائت نمی‌شود و وقوع جرم و مجرم بودن متهم باید، مستقل از سابقه او، بر قاضی اثبات شود.

۳۴۶/۴. بنابر اصل بر برائت، تا پایان قضاوت، متهم مجرم خوانده نمی‌شود.

۳۴۶/۵. کسی را به جای دیگری، بلحاظ نسبت و رابطه، نمی‌توان تحت تعقیب قضایی قرار داد.

۳۴۶/۶. جبران، به تخریب نیست، به ترمیم است.

اصل سی صد و چهل و هفتم: در این جمهوری، جرم عقیده وجود ندارد. بنابراین، تجسس در چند و چون باور شهروندان جرم است. میزان مجازات را قانون معین می‌کند.

اصل سی صد و چهل و هشتم: هر شهروند حق دارد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هر گونه اکراه و اجباری در امان باشد، دستگاه قضایی مدافع حقوق شهروندان، بنابراین، استقلال و آزادی و مسئولیت؟ آنان است. لذا،

۳۴۸/۱. قوه قضایی در خدمت هیچ مقام و شخصی برای تحمیل نظر و عقیده و باوری قرار نمی‌گیرد. قوه قضایی نه تنها در خدمت تحمیل عقیده قرار نمی‌گیرد، بلکه تحمیل عقیده را که بنابر قانون جرم است، تحت پیگرد قرار می‌دهد.

۳۴۸/۲. ایجاد روابط اجتماعی از راه زور مثل رابطه زوجیت و هر رابطه‌ای که به زور میان افراد و گروهها برقرار شود، صلح اجتماعی را برهم می‌زند و میزان خشونت را در جامعه افزایش می‌دهد و امکانه‌های برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی را محدود می‌گرداند. برابر این قانون، دستگاه قضایی این رابطه‌ها را باطل می‌گرداند:

- کسی حق ندارد زن و یا مرد را به ازدواج مجبور کند.
- کسی حق ندارد زن و یا مرد را به فحشاء وادارد

- به استناد زوجیت، نمی‌توان زوجین را از تغییر عقیده بازداشت و برغم تغییر عقیده و عدم تمایل به ماندن در زوجیت یکدیگر، به ماندن در آن واداشت و یا به عذر دفاع از عقیده، مانع تغییر عقیده و بیرون رفتن از زوجیت شد

- قوه قضایی با بنا گذاردن بر برابری انسانها، باید گستره استقلال و آزادی شهروندان را گسترده‌تر گرداند.

۳/۳۴۸. یک امر از امور مستمر این است که قوه قضایی ابزار تمرکز قدرتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. لذا، قوه قضایی در حدود صلاحیت‌هایش، با جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، باید از تمرکز منابع قدرت سیاسی مالی و اجتماعی و فرهنگی و نیز از سلطه‌گری جلوگیری کند.

۴/۳۴۸. قوه قضایی باید پاسدار قسط از راه جلوگیری از خورد و برد مال شهروندان و دارایی‌های متعلق به جامعه، بگردد.

۵/۳۴۸. این اصول راهنما و سازماندهی که قوه قضایی پیدا می‌کند و شفافیت قضاوت، تضمین می‌کنند که قاضی، با استفاده از موقعیت، مال کسی را نخورد و شریک دزد مال شهروندان و جامعه نگردد.

اصل سی‌صد و چهل و نهم: علم بر قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علم خالی از شبهه نسبت به هویت مجرم و کس یا آنچه جرم برآن واقع می‌شود، باید باشد.

۱/۳۴۹. با وجود شبهه، مجازات ساقط می‌شود. اما از واقعیتهای زیر نیز نباید غفلت شود:

۲/۳۴۹. اجتناب از ظن ضرورت دارد. به صرف ظن، نمی‌توان حق را تمیز داد. بنا بر این، قاضی نمی‌تواند به ظن و گمان خویش اعتماد و بدان بسنده کند.

۳/۳۴۹. علم خالی از ظن، انسان نوعی را حاصل نمی‌شود. بنابراین، قاضی باید از تعیین مجازات‌هایی که اجرا شدنشان جبران خطا در تشخیص را نا ممکن می‌کند، اجتناب کند.

۴/۳۴۹. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر،

مقصر خود ضامن جبران خسارت است، و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود

اصل سی صد و پنجاهم: بنابر این که حق شفاف و سر راست است، تمام مراحل قضاوت بر میزان عدل، می‌باید شفاف باشند. علنی بودن دادگاه، به تنهایی، قضاوت را شفاف نمی‌کند. قانونها که جنایتها و جرمها و خطاهای قابل تعقیب را تعریف می‌کنند و آیین دادرسی و هویت قاضی یا قاضیان و استقلال آنان نیز می‌باید شفاف باشند.

اصل سی صد و پنجاه و یکم: اصل بر رفع موانع استقلال و آزادی شهروندان و برخورداری آنها از حقوق خویش است. از این‌رو، در قلمرو قضایی، ۳۵۱/۱. استقلال و آزادی شاکی در بردن شکایت نزد قاضی، تأمین نمی‌شود مگر به برخورداری قاضیان از صلاحیت قضاوت. از این‌رو، هدیه و رشوه‌ستانی بر قاضیان ممنوع است.

۳۵۱/۲. الغای سانسورها و تأمین آزادی هر دو جریان اطلاعات و اندیشه‌ها برای برقرار کردن قسط اجتماعی یا تأمین امکان برابر رشد برای همگان است. این امر تحقق پیدا می‌کند به مبارزه قوه قضایی با همه‌گونه سانسورها.

۳۵۱/۳. قضاوت نباید از تب «احساسات عمومی» پیروی کند. خود نیز نباید این احساسات را برانگیزد. می‌باید برای جامعه مهلت ارزیابی آزاد و بازگشت به میزان عدالت را پدید آورد و مراقبت کند که قدرت‌طلبان، با استفاده از القائات و احساساتی که القائات بر می‌نگیزند، دلخواه خود را تحمیل نکنند.

اصل سی صد و پنجاه و دوم: بنابر این که اصل بر تدبیر است، قاضی نمی‌تواند در توجیه حکم خطا، به «خواست خدا و تقدیر» توسل جوید. بدیهی است کار احقاق حق، موافق این اصول راهنما است. بنا بر این، مسئولیت او بسیار سنگین‌تر است و قطعاً نمی‌تواند بگوید اگر خداوند نمی‌خواست یا اگر تقدیر نبود و یا اگر مصلحت

دولت ایجاب نمی‌کرد، من این حکم را صادر نمی‌کردم. قاضی موظف است بر میزان عدل قضاوت کند.

اصل سی‌صد و پنجاه و سوم: بنابر این که تبعیض‌ها ملغی هستند، قاضی حق ندارد بسود یکی از طرفین دعوا، تبعیض قائل شود. در مقام قضاوت، او مجری این قانون اساسی است که تبعیضهای دینی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و سنی و هر تبعیض دیگری را ملغی می‌کند.

اصل سی‌صد و پنجاه و چهارم: هرچند اصول پیشین، هدف قوه قضایی را از لحاظ آینده نیز معین می‌گردانند، اصل راهنما از لحاظ آینده، تحول در جهت شکستن دایره قهر و قهر مجدد، حرکت به سوی آشتی و تبدیل فعالیتهای تخریبی به فعالیتهای سازنده و بالاخره متحقق گرداندن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی، در جامعه مستقل و آزاد و پیشرویی است که در آن مجال رشد انسان و آبادانی طبیعت روزافزون می‌شود. لذا، قوه قضایی، بنابر وظیفه که گسترده‌تر کردن عرصه اجتماعی، خودانگیختگی شهروندان ایران، در نتیجه رشد آنها است، مراقبت می‌کند که

۳۵۴/۱. هرکس مسئول رشد خویش بگردد. و هیچ صاحب مقامی، بنام رشد، شهروندان را مجبور به کاری نکند. از آنجا که کمال رشد، عمل کردن به حقوق و جامعیت پیدا کردن است، اعمال زور، به مثابه وسیله برای رسیدن به هر هدفی بنام رشد و ترقی و آرمان و هر عنوان دیگری، جرم است و رسیدگی به آن، برعهده قوه قضایی است.

۳۵۴/۲. وجود صلح اجتماعی شرط رشد شهروندان است. و تأمین صلح اجتماعی، در حد صلاحیت، بر عهده قوه قضایی نیز هست. لذا در هر قضاوتی، صلح اجتماعی از راه احقاق حق باید هدف باشد.

اصل سی صد و پنجاه و پنجم: اصل بر برخورداری شهروندان از هر پنج دسته حقوق است. لذا، قوه قضائی، در قضاوت، مراقبت می‌کند که هر شهروند، از جمله، امکان برخورداری از مالکیت شخصی خود را داشته باشد. و

۳۵۵/۱. هر شهروندی حق کار دارد و هرگاه امکان برخورداری از این حق را در اختیار نداشت، حق دارد به قوه قضایی شکایت برد و قوه قضایی موظف است به شکایت او رسیدگی کند.

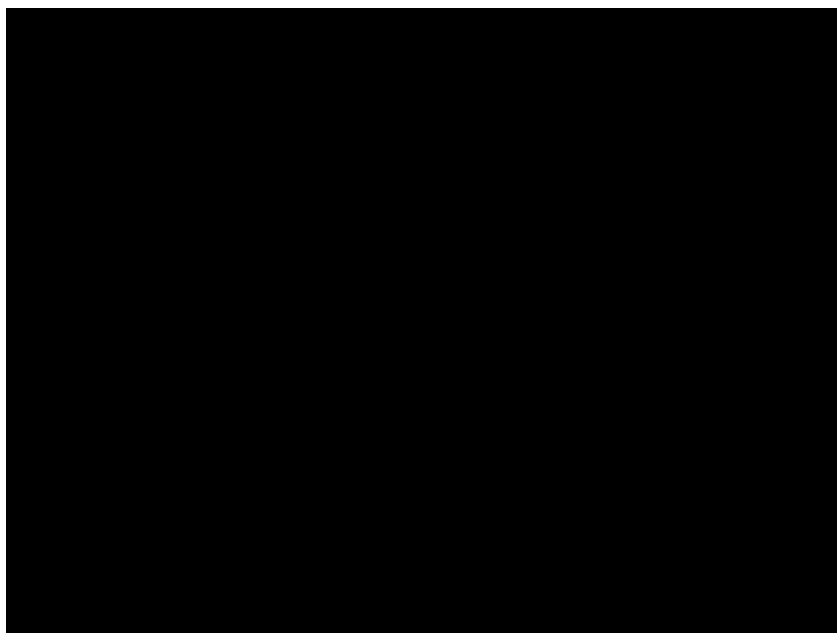
۳۵۵/۲. هر شهروندی به نیازهای اولیه یعنی غذا و مسکن و پوشاک و آموزش و پرورش و هوای سالم حق دارد. هرگاه شهروند و یا شهروندانی امکان برآوردن این نیازها را نداشتند، حق دارند شکایت کنند و قوه قضایی باید خارج از نوبت به شکایت شاکی یا شاکیان رسیدگی و احقاق حق کند.

اصل سی صد و پنجاه و هشتم: بنابر این که همه قوانینی که وضع می‌شوند، باید منطبق بر اصول قانون اساسی باشند، هرگاه قاضی بهنگام قضاوت متوجه عدم تبعیت قانونی از قانون اساسی شد، درجا می‌باید دیوان قانون اساسی را از آن آگاه کند. رویه قضایی، بشرط انطباق با قانون اساسی، در قضاوت، باید لحاظ شود.

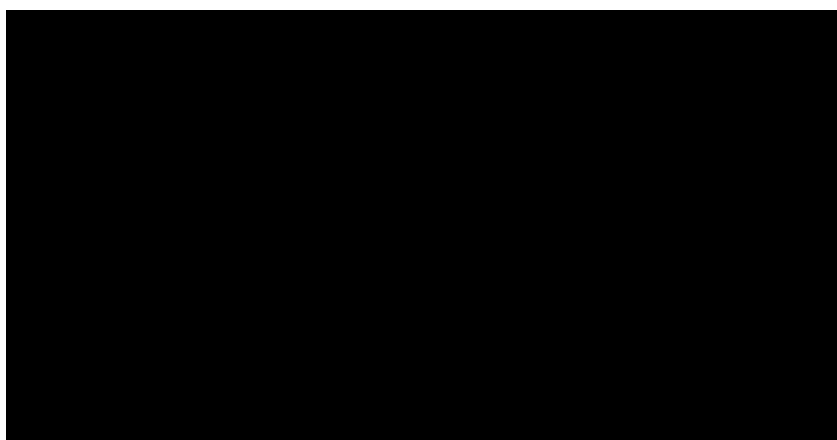
اصل سی صد و پنجاه و هفتم: مجازات اعدام ممنوع است.

اصل سی صد و پنجاه و هشتم: هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف نمود. در صورت وقوع جرم، دستگیری متهم و یا متهمان، قبل از ۲۴ ساعت، باید به اطلاع مقام قضایی برسد و این مقام است که برابر قانون، در باره او و یا آنها تصمیم قضایی می‌گیرد. تصمیم او باید کتبا و مستدل به متهم یا متهمان ابلاغ شود. آنها حق اعتراض دارند.

است، جرائم سیاسی عبارت از این اعمال می‌شوند: خیانت به کشور از راه نقض



است،



اصل سی صد و شست و یکم: استقلال قوه قضائی و قاضی ایجاب می‌کند:
۳۶۱/۱. قاضی از پذیرفتن کار در قوای دیگر دولت، ممنوع باشد. و دستگاه قضایی
جز به قضاوت نپردازد و جانشین هیچ قوه‌ای نگردد.

۳۶۱/۲. برای آن که خلاء حق پدید نیاید، قوه قضایی و قاضی بیشتر از سه قوه دیگر نماد حق و الگوی حقمداری باید باشد.

۳۶۱/۳. قاضی می باید دانش و فن درخور کار خود را داشته باشد. از آن جا که قاضی بر اساس علمی که از وقوع جرم حاصل می کند، قضاوت می کند، باید همواره دانش و فن خود را به روز کند و کاربرد دانش و فن را در همه مراحل بازپرسی ضرور شمارد.

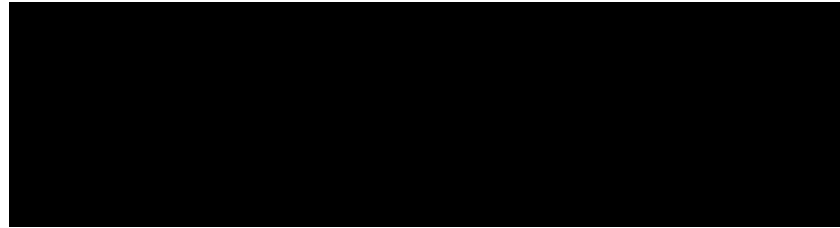
۳۶۱/۴. قاضی مرامی جز قانونی که عمل موضوع قضاوت را بدان می سنجد، نباید داشته باشد. در تشخیص تعدی و جرم و جنایت و خیانت و هر عمل دیگری که قانون خطا و در خور رسیدگی قضایی بداند، میزان قاضی عدالت است: تمیز حق از ناحق. لذا،

۳۶۱/۵. قوه قضایی از تمامی اصول قانون اساسی و قوانین عادی که بر وفق این قانون وضع می شوند، پیروی می کند. بنابراین، قاضی در قضاوت و صدور حکم، اصول راهنمای قضاوت و دیگر اصول قانون اساسی را رعایت می کند.

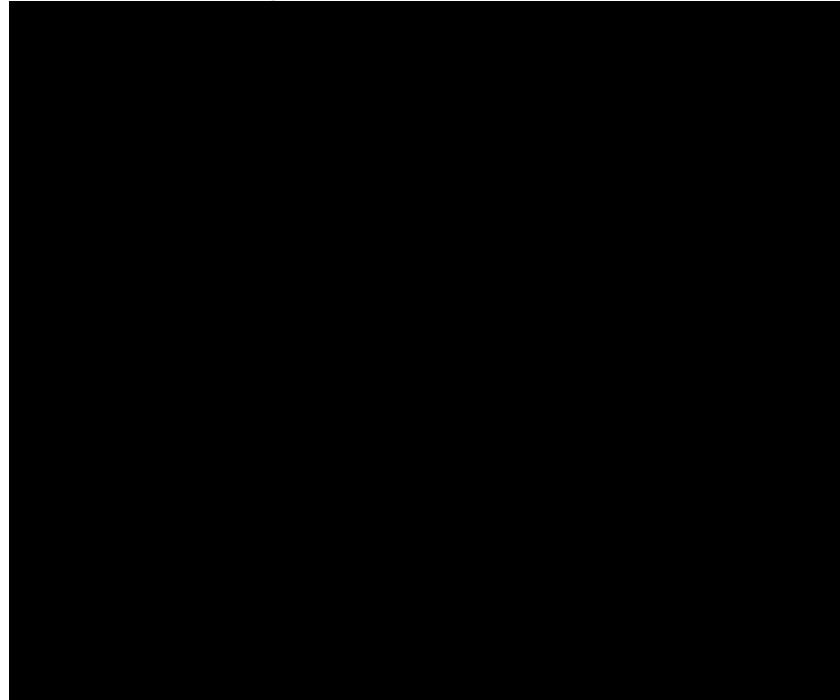
۳۶۱/۶. اجرای احکام قضایی با قوه مجریه است.

قسمت دوم، سازماندهی قوه قضاییه:

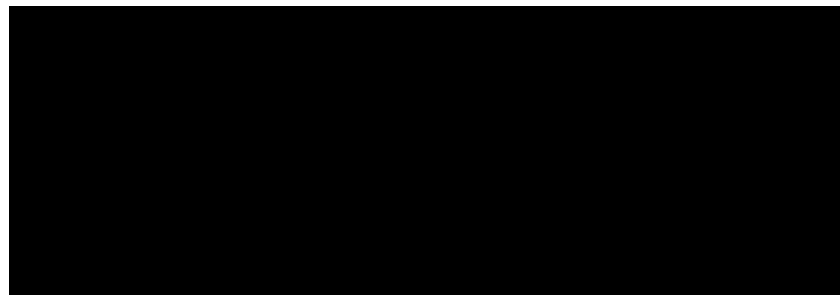
قضایی داشته باشد تا عملکرد مناسب، استقلال، یکپارچگی، کارآیی و توسعه



عالی قضایی مطابق قانون، صلاحیت تعیین و ترفیع و پیشنهاد بازنشستگی



مشکلات و دشواری‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، شورای عالی قضایی



[REDACTED]

به شغل و جای دیگر منتقل کرد. همچنین آنها را نمی‌توان عزل کرد یا به حالت

[REDACTED]

بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام

[REDACTED]

کل و شمار کافی مستشار از میان قضات با سابقه با درجه قضایی در سطح

[REDACTED]

اصل سی صد و شست و هشتم: هیچگونه قانونی که باعث تغییر یا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه‌ها یا قانون رویه قضایی به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص شود، قابل تصویب و اجرا نیست.

[REDACTED]

که توسط دادستانی کل کشور اداره می‌شوند. به استثنای مواردی که به موجب

[REDACTED]

قضایی و هیأت وزیران، وزیر دادگستری آنها را به مجلس تقدیم می‌کند.

حرفه‌ای برخوردارند و با حفظ استقلال خویش به مراجع قضایی در تحقق

قانونی و اعضای ثبت اسناد و املاک در انجام کار خود مستقل هستند و مطابق

اصل سی‌صد و هفتاد و سوم: سازمان اداره زندانها و مراکز اصلاح و درمان
بزهکاران نیز بخشی از وزارت دادگستری است. نحوه تشکیل و وظایف این
سازمان را قانون معین می‌کند.

انجام می‌شود که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد. برنامه اصلاح جامع،

افسران و درجه داران و سربازان ارتش و نیز افراد نیروهای انتظامی، در مدت

اصل سی صد و هفتاد و ششم: سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضاییه است که، ضمن پایبندی کامل به موازین دادرسی عادلانه، صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی انجام شده توسط اشخاص نظامی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن را طبق قانون دارا است.

دادگاه‌های اداری تجدید نظر و دادگاه‌های اداری بدوی تشکیل می‌شود.

قضایی - کارشناسی مستقل تشکیل می‌شود و اعضای آن همه تضمین‌ها و حقوق

و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قانون هستند یا خارج از حدود اختیارات قوه

متشکل از دیوان محاسبات و نهادهای لازم تشکیل می‌شود. دیوان در همان حال

و رسیدگی به حساب دارایی‌های تاریخی و فرهنگی کشور را بر عهده دارد.

موضوع تنظیم و تفریغ بودجه و حسابرسی و آگاه بر جرائم مالی باشند.

قضائی، هریک ۳ تن برای مدت ۵ سال تعیین می‌کنند. اعضاء در حکم قاضی

دادستان کل و شعب و نمایندگی‌ها در استانها و حدود وظایف و اختیارات آنها

مراجعه به قوه قضایی برای پیگرد جرائم مالی و مراجعه قوه قضایی به دیوان

[REDACTED]

محاسبات به تخلف از قانون بودجه پی‌برد، آن‌را به رئیس جمهوری و دو مجلس

[REDACTED]

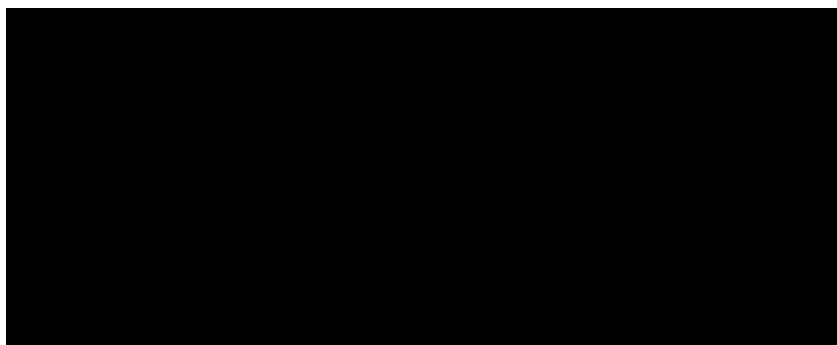
چگونگی انجام قانون بودجه رسیدگی می‌کند و ظرف ۶ ماه، گزارش خود را،

[REDACTED]

مالی، به دادسرا گزارش دهد.

فصل چهارم

قوه وسائل ارتباط جمعی



اصل سی صد و هشتاد و نهم: وسایل ارتباط جمعی در سه بخش مختلف جایگاه می‌جویند:

۱. وسائل ارتباط جمعی متعلق به جامعه مدنی. اخذ امتیاز نشر روزنامه و مجله و فصل نامه و سالنامه و نیز صدا و سیما آزاد است. چگونگی را قانون مطبوعات منطبق با این قانون اساسی معین می‌کند.

موافق قانون مطبوعات، داشتن وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها و اینترنت و پیامک‌ها و ای‌میل‌های انبوه و هر وسیله دیگری که ابتکار گردد، آزاد است. این وسائل حق نقد برنامه‌ها و عمل‌کردهای متصدیان چهار قوه دولت را دارند و در خدمت برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاعات قرار می‌گیرند.

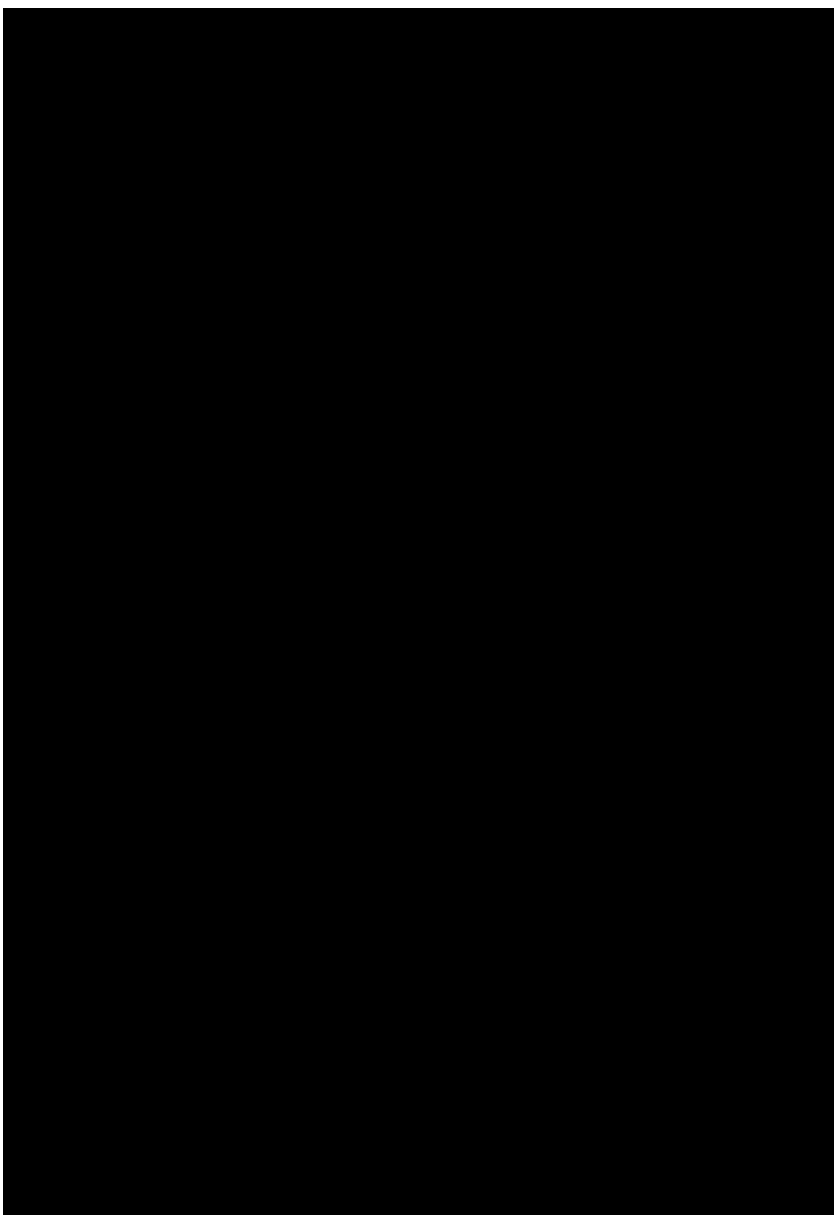
۲. نهادهای جامعه مدنی و شرکتها و مؤسسه‌های غیردولتی مجاز هستند که وسیله ارتباط جمعی داشته باشند. چگونگی را قانون معین می‌کند.

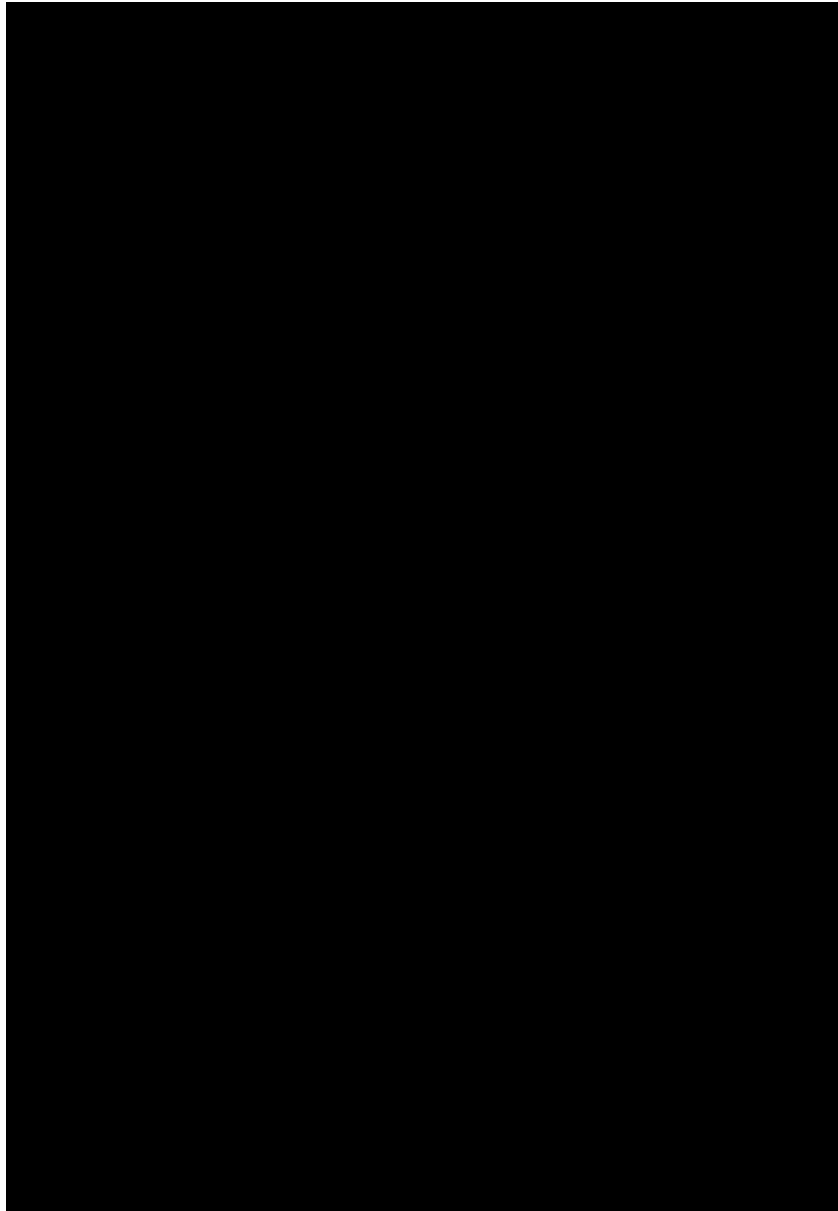
۳. قوه چهارم دولت که کارش تصدی وسائل ارتباط جمعی است، برابر این قانون ایجاد می‌شود و آن دسته از وسایل ارتباط جمعی را اداره می‌کند که با بودجه دولت اداره می‌شوند.
اعضای شورای اداره‌کننده این قوه را مردم انتخاب می‌کنند. شورا در برابر مردم مسئول و پاسخگو است.

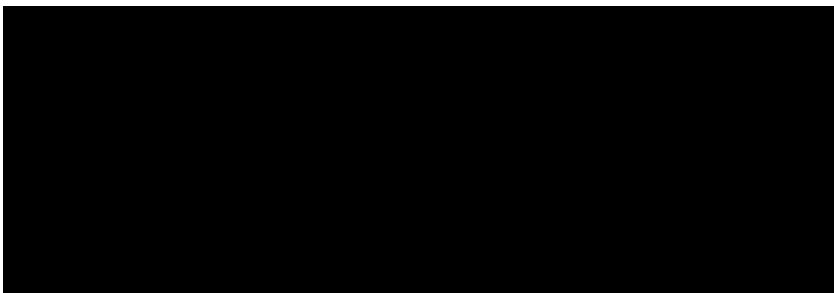
وسائل ارتباط جمعی بگردد، بلکه هرگاه صاحبان وسائل ارتباط جمعی گروه اول

حقوق هر انسان، هم بمثابه انسان و هم بمثابه شهروند است، آزادی بیان و قلم،

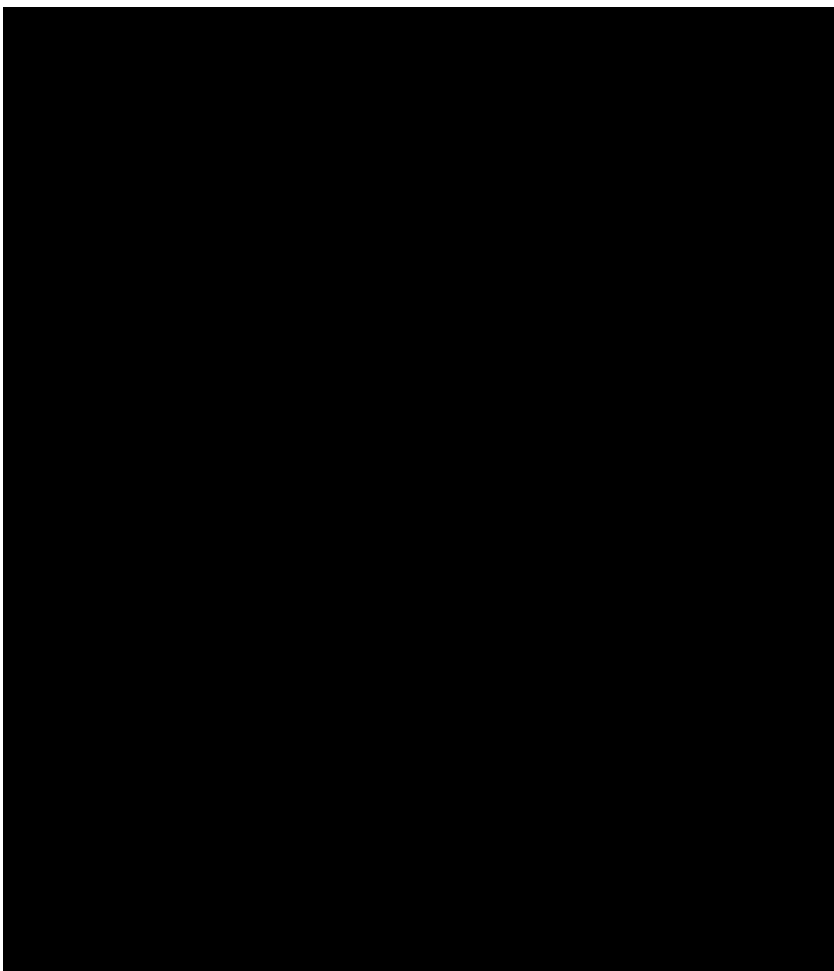
ممنوع هستند:





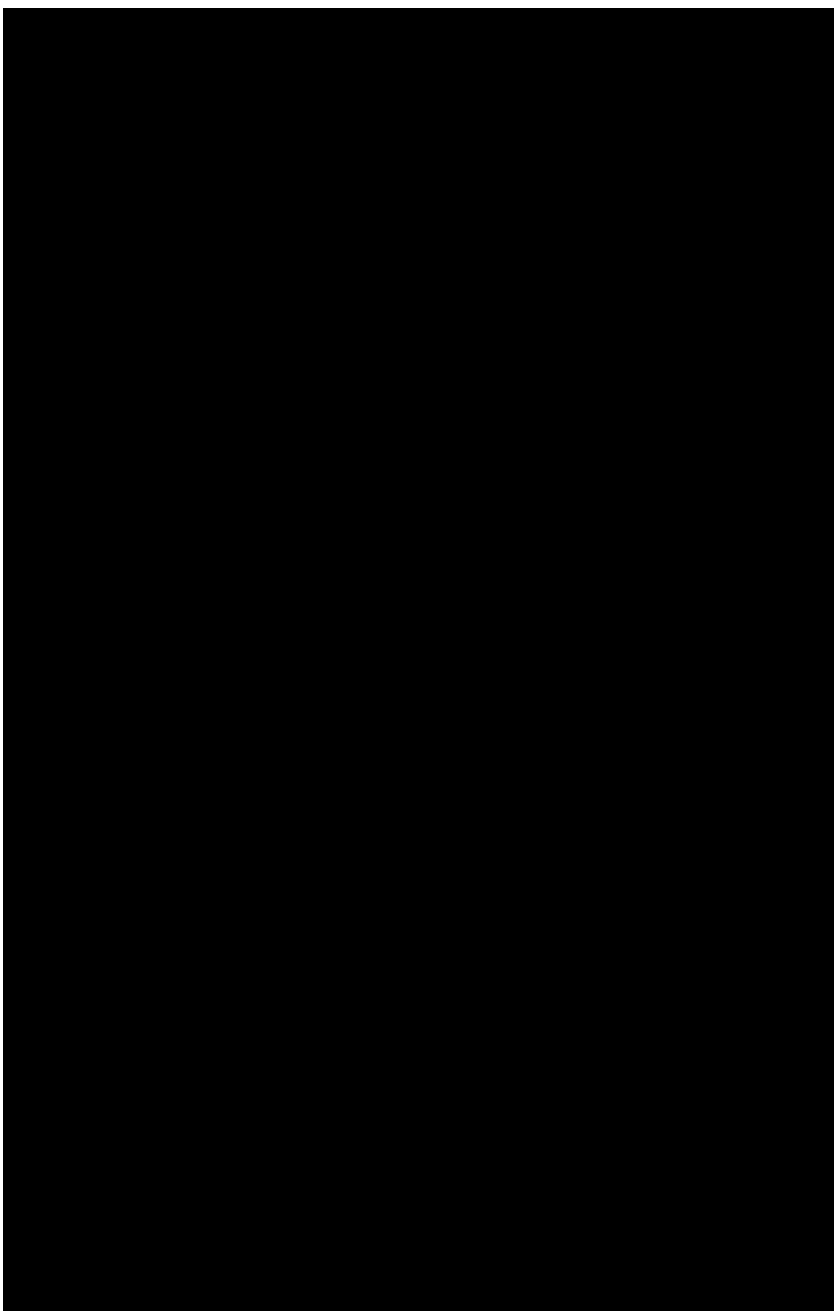


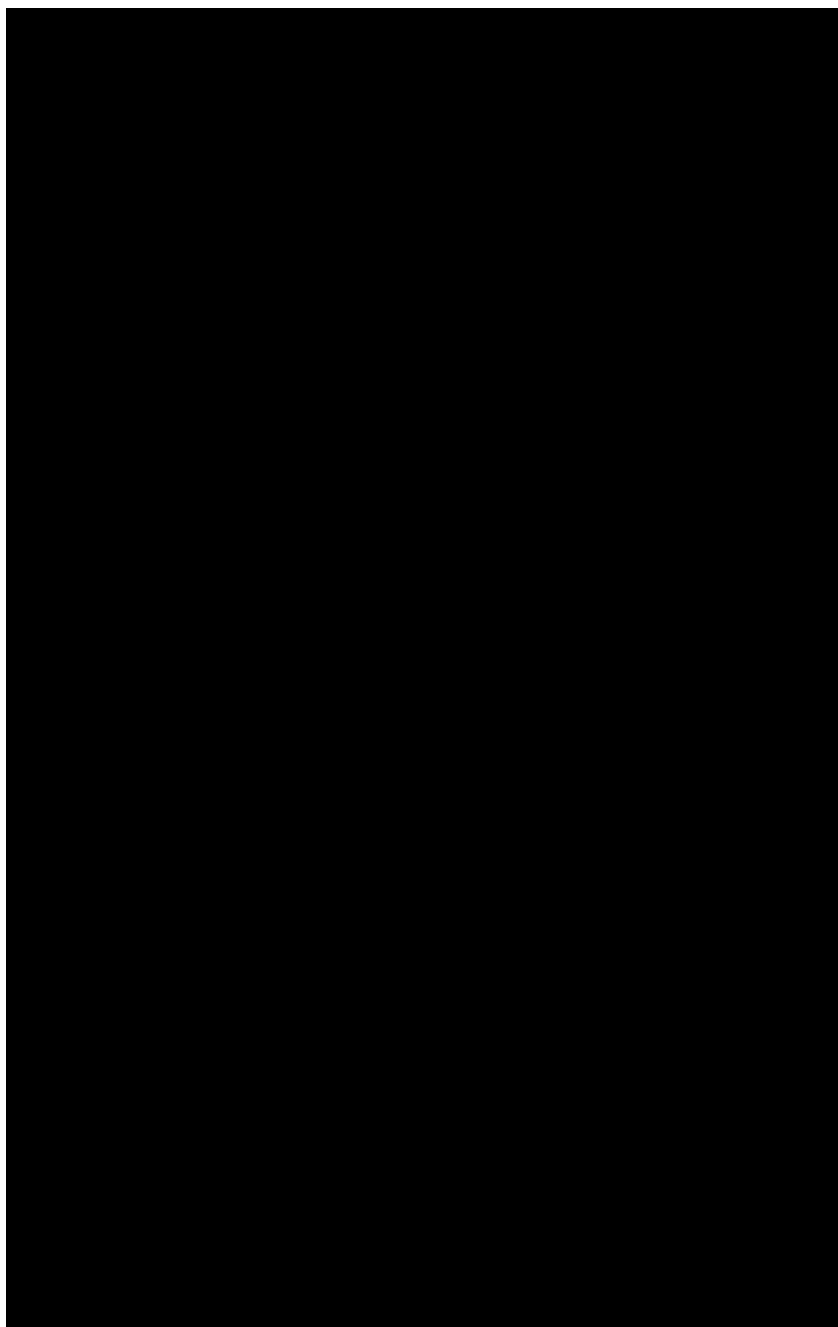
وسائل ارتباط جمعی نیز هست. هرگاه این وسائل، بحث‌های آزاد ترتیب دهند،

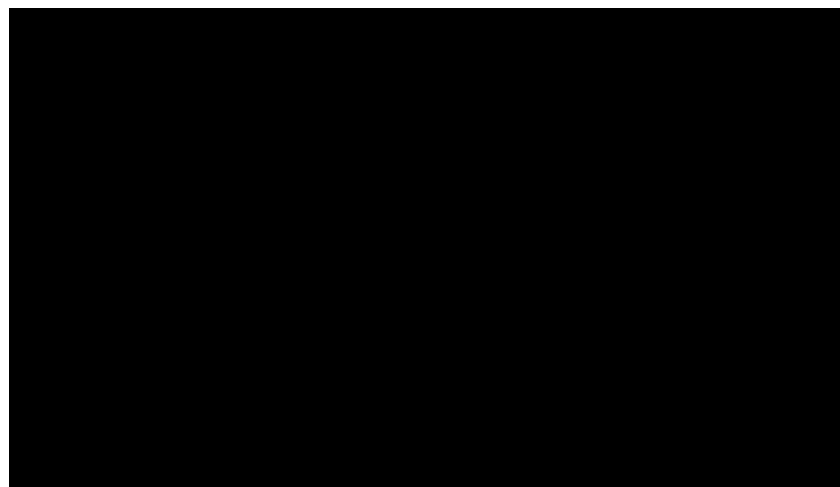


مسئول است، بمثابة وسیله ارتباط جمعی عمل کند. تا که شرکت جمهور

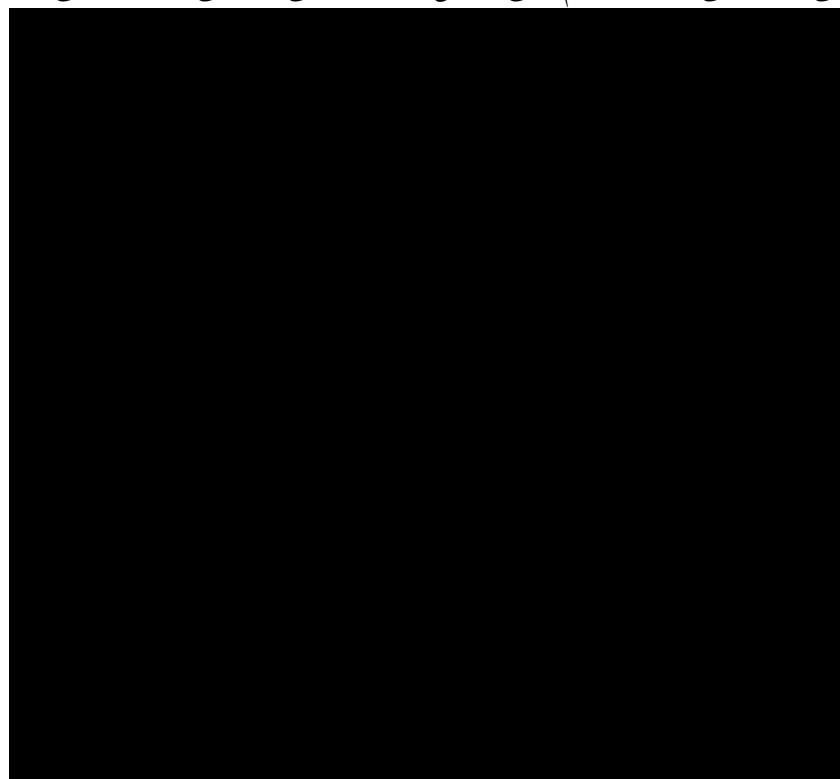
زیر را:

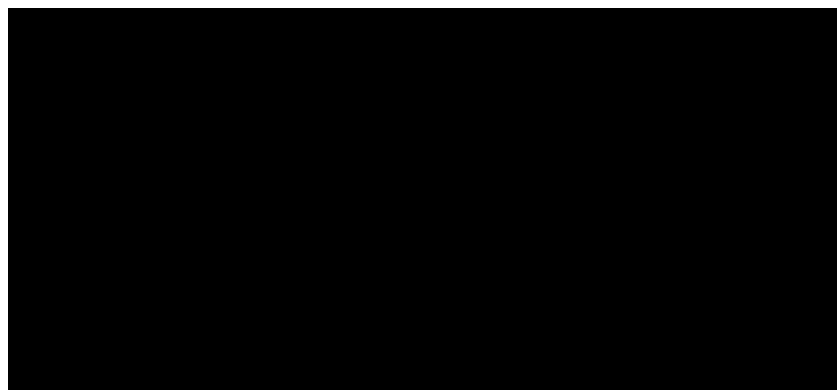




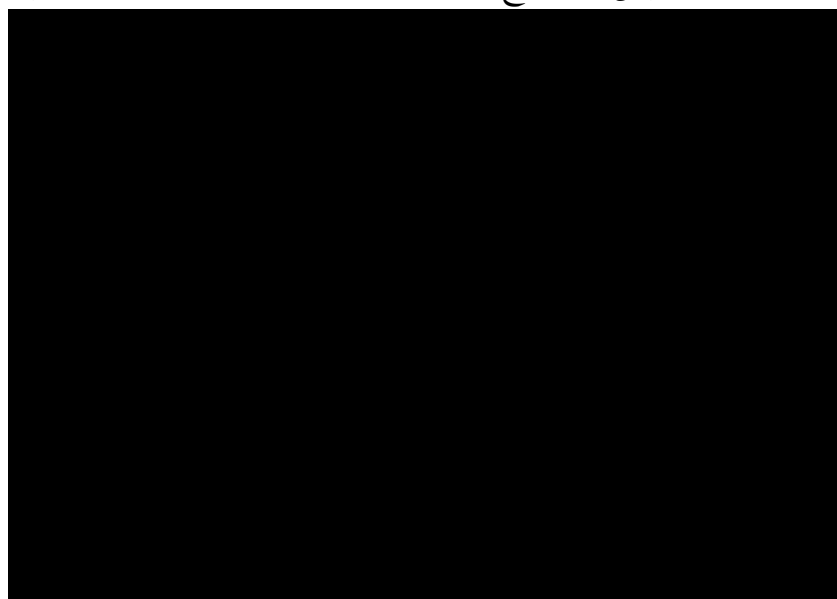


می‌کند کسانی که قوه چهارم یعنی وسائل ارتباط جمعی همگانی را تصدی می‌کنند

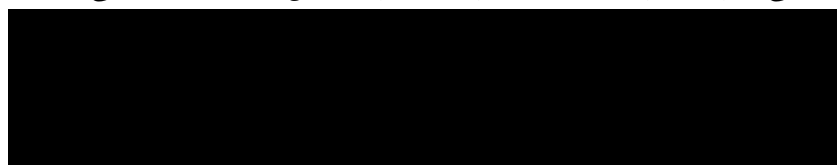


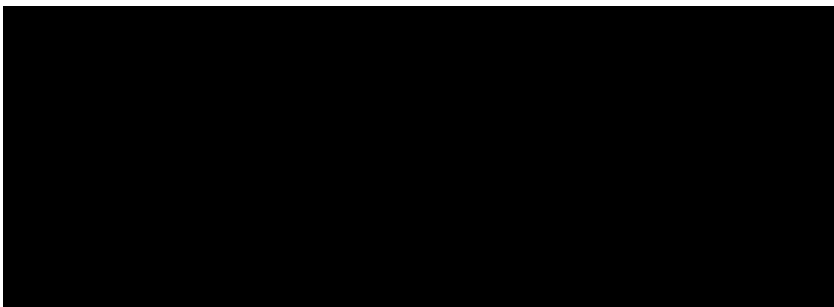


شفاف است. بنابراین، «مصلح دولت» از حقوق دولت بشمار نیستند. اسرار

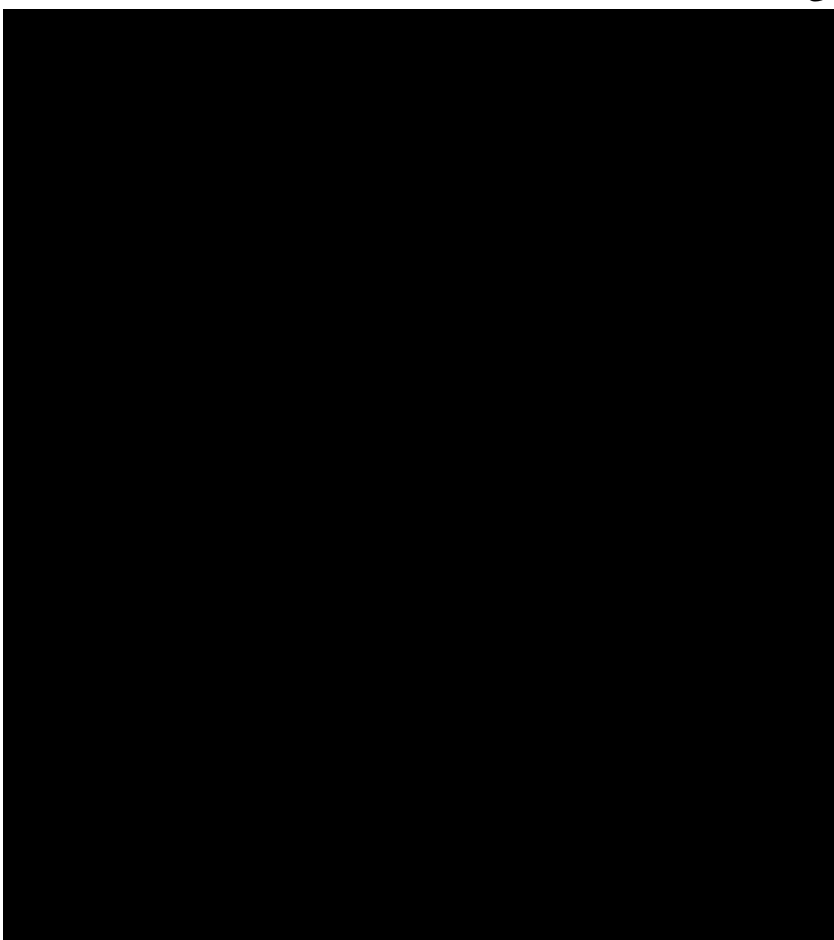


قضایی، هرگاه ضرور ببینند با شهروندان ایران سخن بگویند، در زمانی که آنها

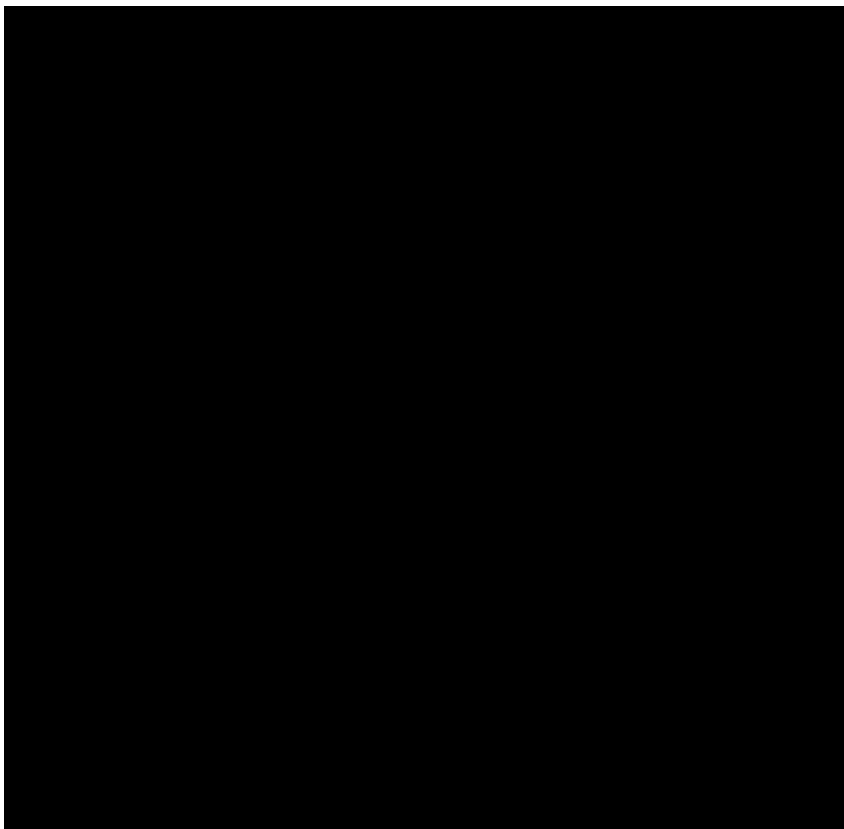




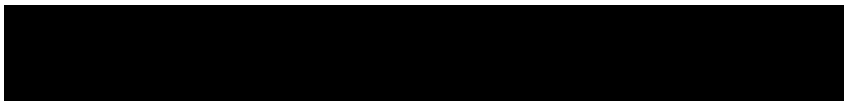
می کند که:



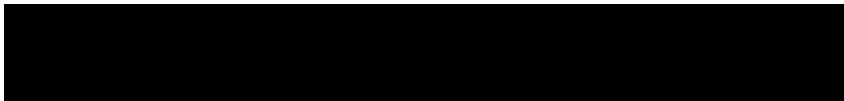
می شوند:



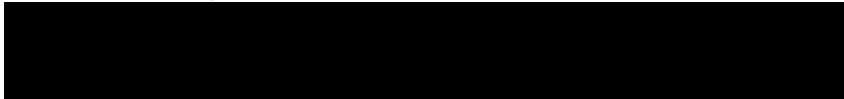
علتی است.



و تصویب می‌کند.

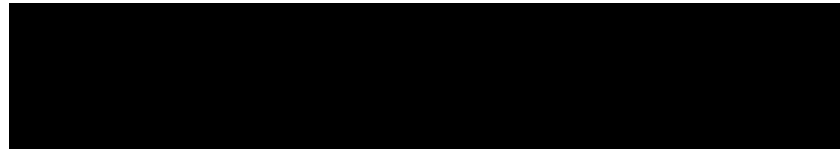


بایستند و در خدمت شهروندان بمانند، یک درصد از مجموع درآمدهای دولت،





که قانون عادی بـر و فـق قـانـون اسـاسـی تعـریـفـشـان مـی‌کـند، در دادگاه با حضور هیأت



فصل پنجم

نهادهای مستقل قانون اساسی

اصل چهارصد و پنجم: به منظور حفاظت از مردمسالاری در کشور، نهاد مستقل قانون اساسی تشکیل می‌شود و همه مؤسسات دولتی باید کارش را تسهیل کنند. این نهاد از شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برخوردار باید باشد. اعضای این نهاد با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین می‌شوند. نهاد موظف به گزارش سالانه به مجلس شورای ملی در باره عملکرد قوا و رشد فرهنگ مردمسالاری در کشور است.

چگونگی تشکیل این نهاد، تعداد اعضا و شیوه انتخاب آنرا با فرض برابر بودن شمار زنان و مردان عضو، قانون معین می‌کند.

اصل چهارصد و ششم: بنابر این که حقوق پنج‌گانه موضوع کار هریک از قوا هستند و افزون بر آنها، نهاد تبعیض و نابرابری زدایی، با فرض برابری اعضای زن و مرد، به انتخاب سران سه قوه تشکیل می‌شود. این نهاد گزارشهای خود را، شامل پیشنهادها به قوای سه‌گانه ارائه می‌کند و قوه و سائل ارتباط جمعی آنها را انتشار و موضوع بحث آزاد می‌کند.

اصل چهارصد و هفتم: نهاد مستقل انتخابات کشور، متشکل از سه نه (۹) منتخب، یک تن از سوی رئیس جمهوری و یک تن از سوی مجلس شورای ملی و یک تن به انتخاب قضات دیوان کشور و یک تن به انتخاب کانون وکلای دادگستری کشور و ۵ تن به انتخاب نهادهایی که در جامعه مدنی به کار دفاع از حقوق پنج‌گانه مشغولند، تشکیل می‌شود. اصل بر برابری اعضای زن و مرد است.

۴۰۷/۱. انجمن‌های نظارت بر انتخابات را این نهاد تشکیل می‌دهد.

۴۰۷/۲. مرجع تشخیص نداشتن سوء پیشینه نامزدها قوه قضائی است.

۴۰۷/۳. مرجع رسیدگی به شکایت‌ها نخست نهاد مستقل انتخابات و سپس دیوان قانون اساسی است. هرگاه شاکی یا شاکیان بر شکایت خود باقی ماندند، می‌توانند به دادگاه شکایت کنند و دادگاه باید، خارج از نوبت، به شکایت رسیدگی کند.

۴۰۷/۴. نتایج نهایی انتخابات را نهاد مستقل انتخابات، پس از تصویب دیوان قانون اساسی، اعلام می‌کند.

قانون انتخابات که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد، منطبق با این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، باید باشد.

اصل چهارصد و هشتم: نهاد ملی رشد پایدار انسان و آبادانی طبیعت مأمور مراقبت از اجرای اصول قانون اساسی در باره رشد و حمایت از حقوق نسل‌های آینده تشکیل می‌شود. پیش نویس طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به رشد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست باید به این نهاد اطلاع داده شود و نهاد لازم است نظر خود را در مورد آنها ارائه دهد. این نهاد باید متشکل از اعضای دارای دانش روز در باره رشد و حفظ محیط زیست باشد. اعضاء برای یک دوره شش ساله تعیین می‌شوند.

اصل چهارصد و نهم: نهاد ملی مدیریت خوب و مبارزه با فساد به منظور ترویج فرهنگ مدیریت خوب و توسعه شیوه‌های علمی در اداره کشور و تقویت سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و مالی در بخش عمومی و خصوصی و تحکیم اصول شفافیت، صداقت و پاسخگویی در کشور تشکیل می‌شود. نهاد باید تحقیقات مستمر برای تحقق این اهداف انجام دهد و وضعیت را مرتب به مردم اطلاع دهد. مقامات نهاد همچنین باید در مورد طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه صلاحیت خود به مشورت فراخوانده شوند. این نهاد از اعضای مستقل، بی‌طرف و صالح که برای یک دوره ۶ ساله انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. ولی یک سوم از اعضاء هر دو سال جایگزین می‌گردند. چند و چون تشکیلات آن را قانون معین می‌کند.

اصل چهارصد و دهم: به منظور تأمین امنیت ملی و پاسداری از جمهوری و تمامیت ارضی و دولت حقمدار «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهوری با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی،

اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجلس عالی رسانه‌های جمعی، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب هر دو مجلس، وزیر امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط؟ و عالترین مقام ارتش و یا نیروهای انتظامی

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با یکی از اعضای شورای عالی است. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رئیس جمهور در چارچوب اصول قانون اساسی قابل اجرا هستند.

فصل ششم

اصول راهنمای سیاست خارجی

است. لذا، رابطه با کشورهای خارجه بر وفق حقوق ملی مردم ایران و حقوق

و یا از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهد، تعمیم دموکراسی

نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک دستگاه

کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی هر

و باید بطور مستمر، در زدودن تبعیض‌ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان

اتخاذ می‌شوند و هدف از اتخاذش برخورداری از حقوق است، کوشش برای

ملت و مجری این قانون اساسی باشد، راهنمای سیاست خارجی، همیشه باید

اقلیت‌های قومی و مذهبی را در همه جای جهان. لذا از اتخاذ سیاستی پرهیز

است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، سیاست

و «منافع ملی» - که قدرت می‌سجد و جانشین حقوق می‌کند - نباید جانشین

خشونت‌زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم دولت است.

حق دارند، برانگیختن جهانیان به خودداری از آلودن محیط زیست و همکاری

سرد را تجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته‌اند، خلع سلاح اتمی

رها کردن دانش و فنی که دستیار انسان در رشد می‌شوند، از قید انحصار، هدف

جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی (تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و

آزاد دانش‌ها و اندیشه‌ها و هنرها و فنون و جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، در

و مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه‌های مدنی و سیاسی

کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه

ملی مردم آن کشور است. باوجود این، کوشش برای این که بکاربردن منابع

کند. رشد بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی اصل راهنمای

و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری های

[REDACTED]

را محدود کند. ملت و دولت جمهوری ایران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که

[REDACTED]

را به غیر خود بسپارد و به مجرای تبدیلی شود برای انتقال بخشی از حاصل کار

[REDACTED]

به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برای

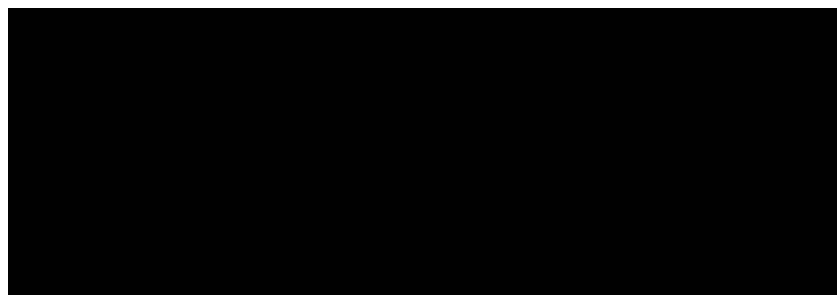
فصل هفتم

رشد در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

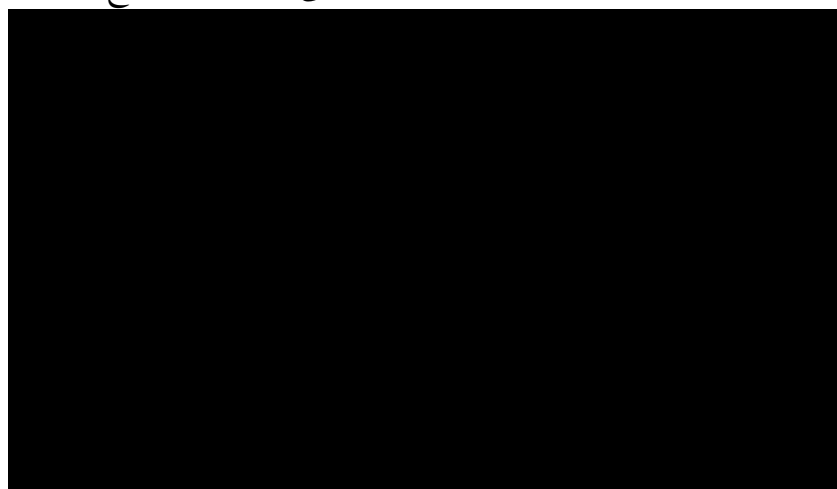
مجموعه استعدادها، از جمله استعدادهای دانشجویی و خلق، و فضلها، در عین

الف. در بعد اقتصادی:

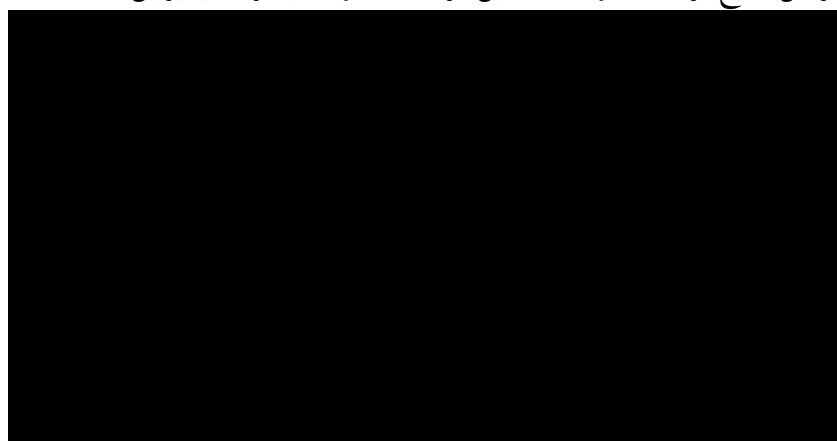
محركه ساز هستند. هم خود آنها و هم نیروهای محركه‌ای كه تولید می‌كنند و یا



تولید محور در خدمت انسان، مالکیت خصوصی همواره باید تابع مالکیت



فروش منابع ثروت کشور، در اولین فرصت، متوقف بگردد. بنابراین،



آینده اقتصاد را از پیش متعین کند و نسل‌های آینده را گرفتار جبر خویش

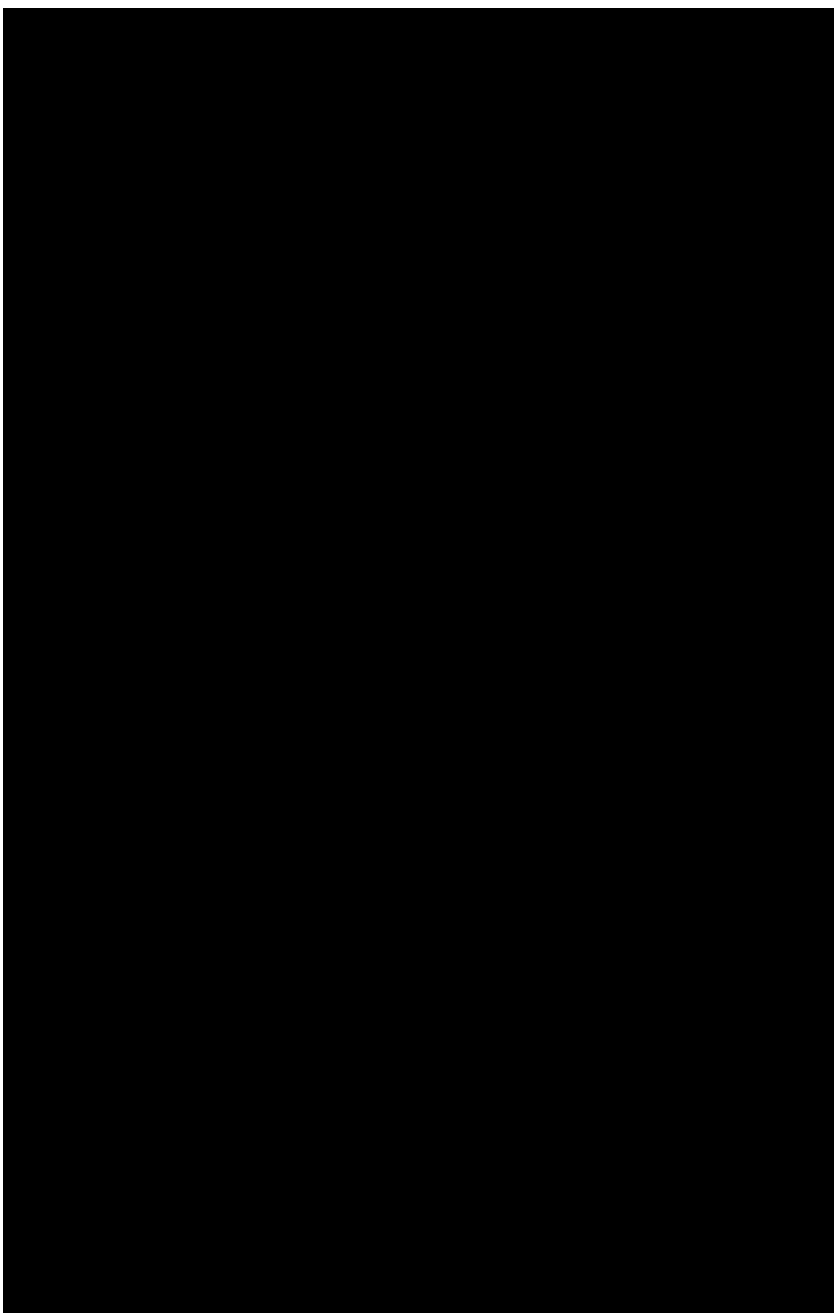
می‌شوند و یا در کشور مصرف می‌گردند، درآمد حاصل از آنها باید به حساب

را با افزودن بر حجم پول جبران کند. لذا،

ایجاد می‌کند و ساختار واردات و صادرات را اقتصاد تولید محور معین می‌کند

امکان بدهد از فعالیتهای دولت در قلمرو اقتصاد و نیز از فعالیتهای

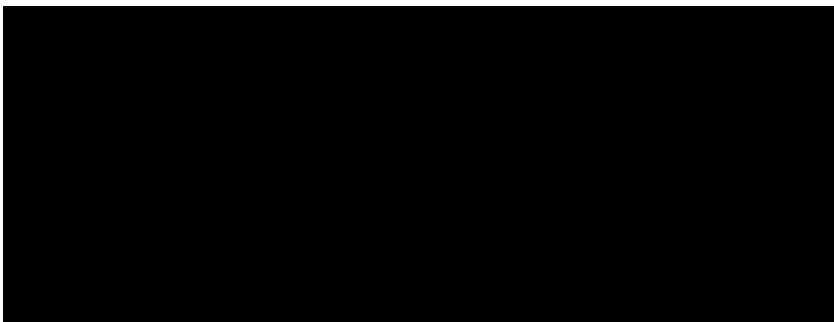
ضابطه سیاست گذاریهای اجتماعی، باید نابرابری زدایی باشد. لذا،



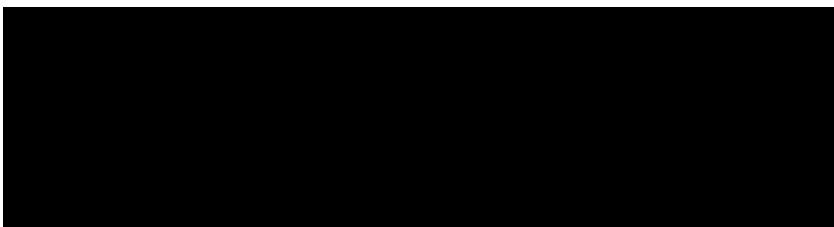
دارد. درآمد زن با درآمد مرد، وقتی یک کار را انجام می‌دهند، باید برابر باشند

خدمات‌ها را نیازهای شهروندان در جریان رشد تعیین می‌کند، سیاست‌گذاریهای

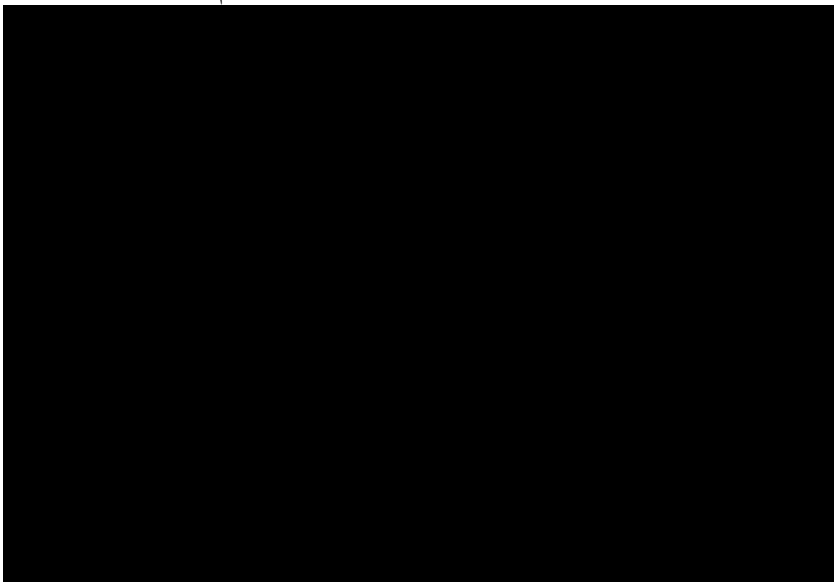
استعدادهای و فضل‌های او باید باشد تا که پیشرفت علمی و فنی سبب بیکاری

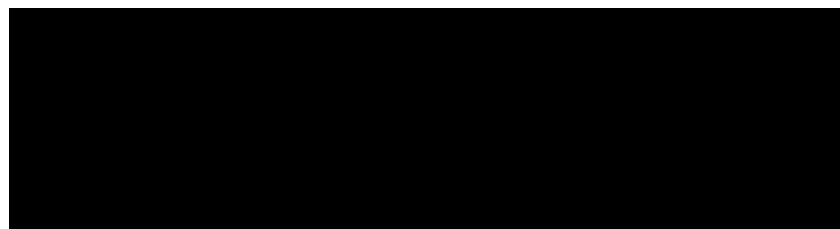


زمینه‌های کار جدید راهنمای سیاست‌گذاریها باید باشد. لذا،

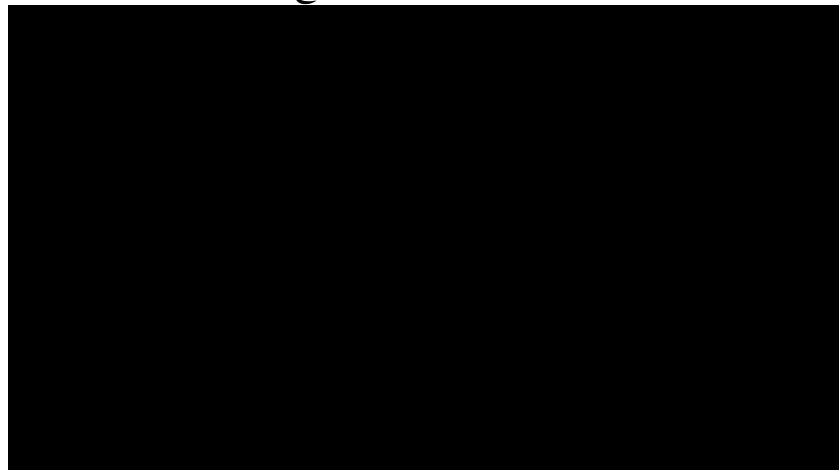


شدن نیازهای اولیه، شامل غذا و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت و بهداشت

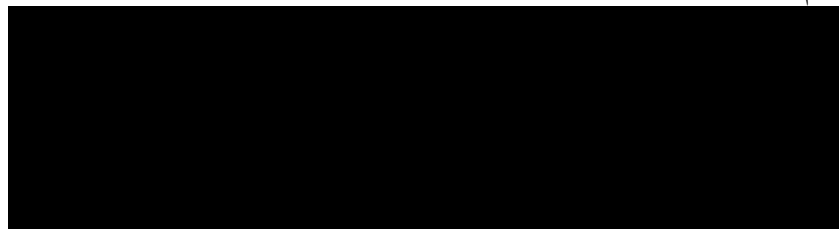




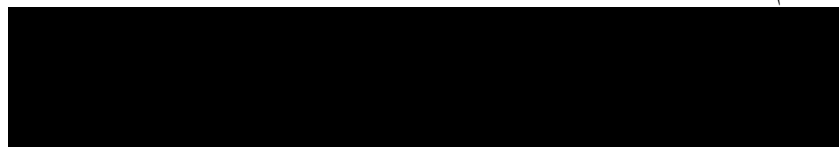
و زمینه کار ایجاد کردن، در بهره‌برداری از این منابع، باید پیشرفته‌ترین دانش و

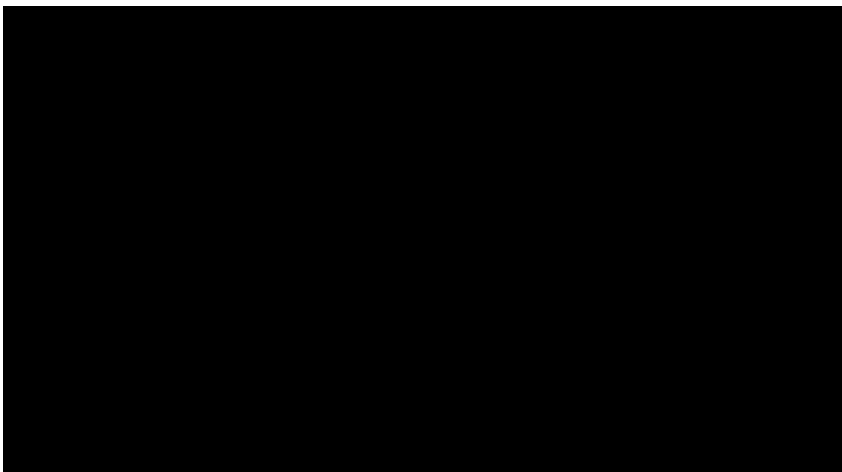


مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصاد تولیدمحور و رشد آن بر میزان عدالت



اهتمام را، در آن، بکاربرد – از اولویت برخوردار است. افزون بر آن، ایجاد تعادل

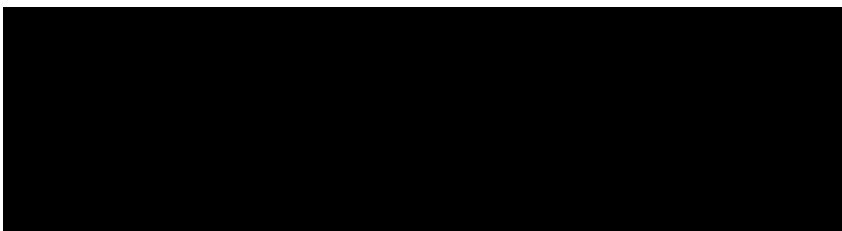




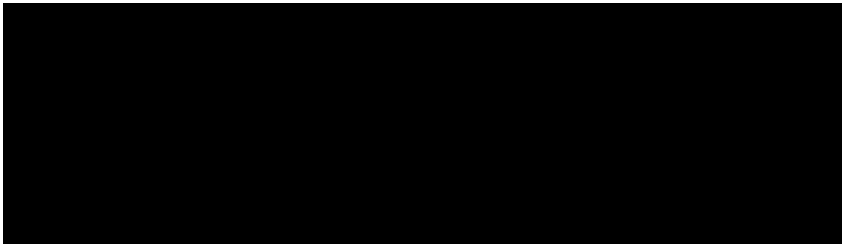
واقعی، جمهور شهروندان و دولت باید اولویت ببخشند.

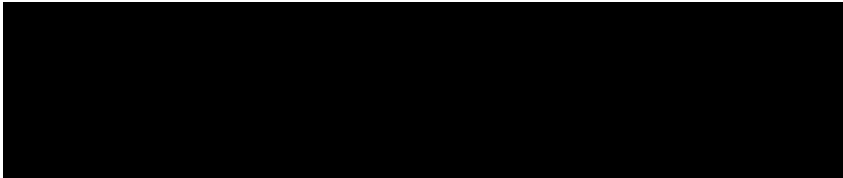


ب. در بعد اجتماعی:

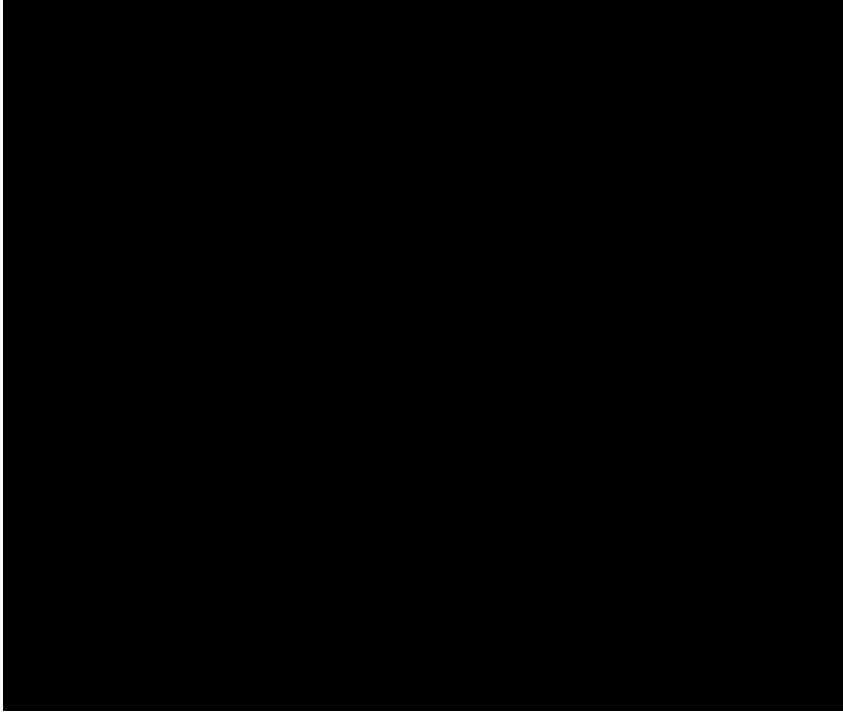


و طبیعت، در بخشی بستگی به عمل آنها به حقوق خویش و در بخشی دیگر



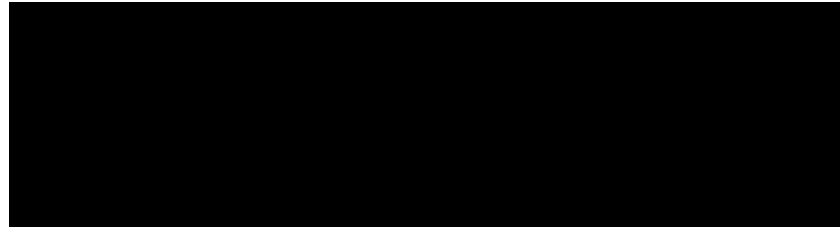


است به بی محل کردن رابطه در موقعیت یابی و امتیازجویی و تبعیض ها، لذا،

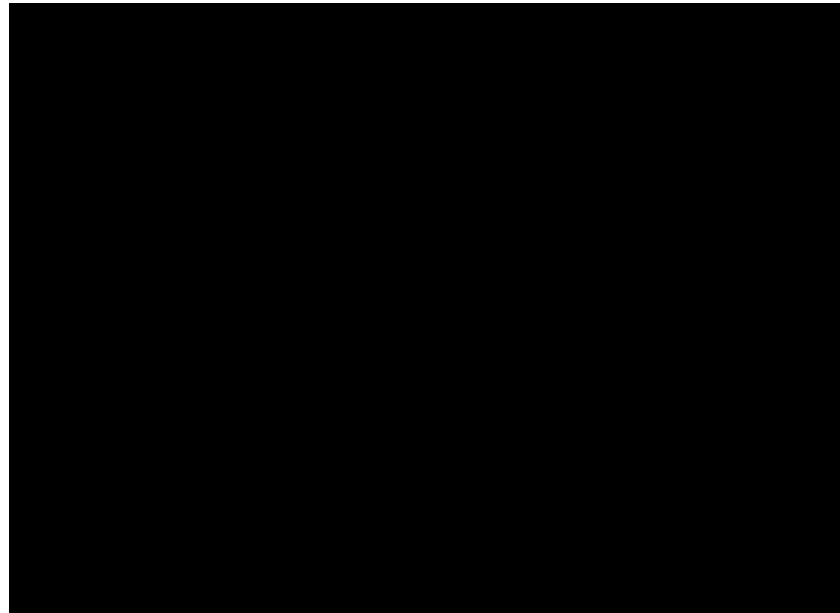


۴۵۶/۱. تعیین میزان زاد و ولد را به ترتیبی که در ترکیب جمعیت ایران، نسبت

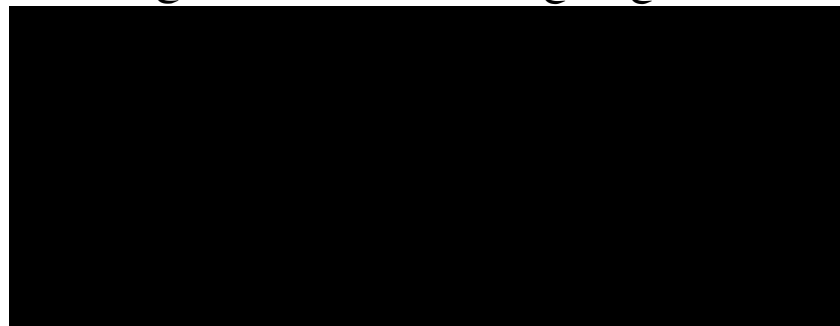


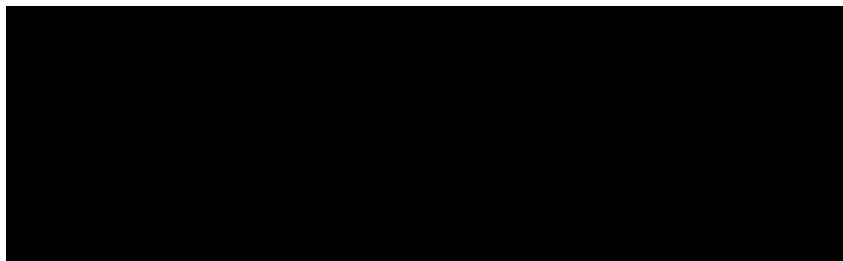


خود را به غیر واگذار کند، حق نیز ندارد که استقلال و آزادی عمل جامعه مدنی

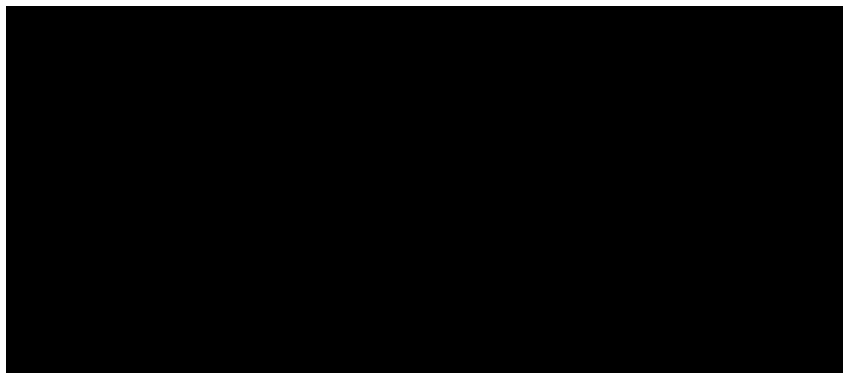


جمعیت‌ها و هر نوع اجتماع دیگر به قصد حمایت از حقوق پنج‌گانه و هدایت

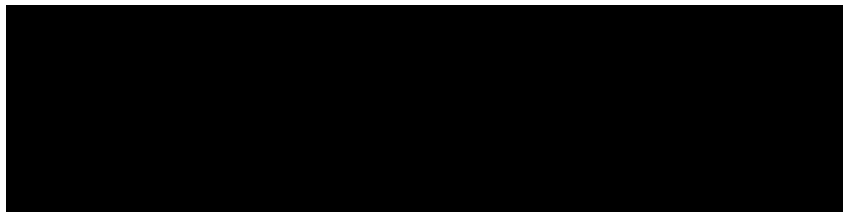




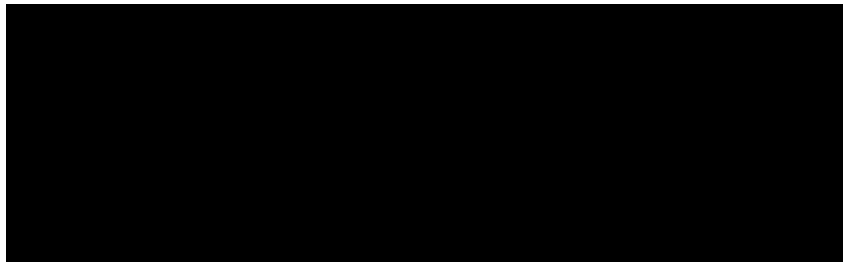
نیز دستگاه اداری و جمعیت‌ها و سازمان‌های سیاسی، ساختار باید حقوق‌مند،

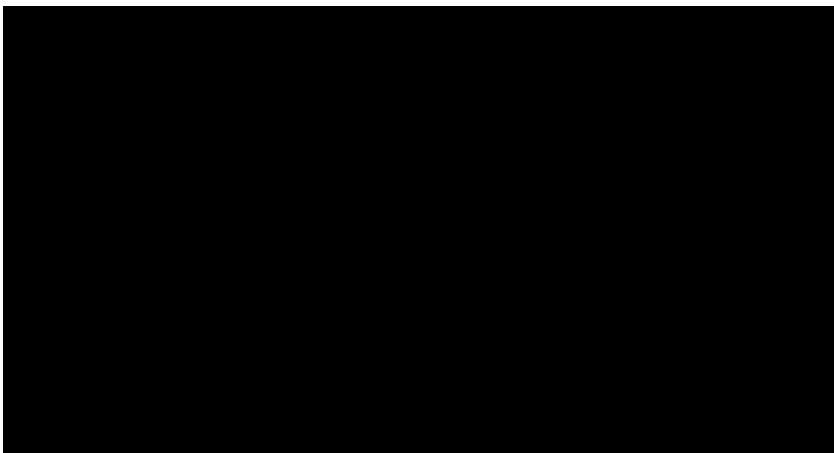


بر میزان عدالت اجتماعی و با ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در

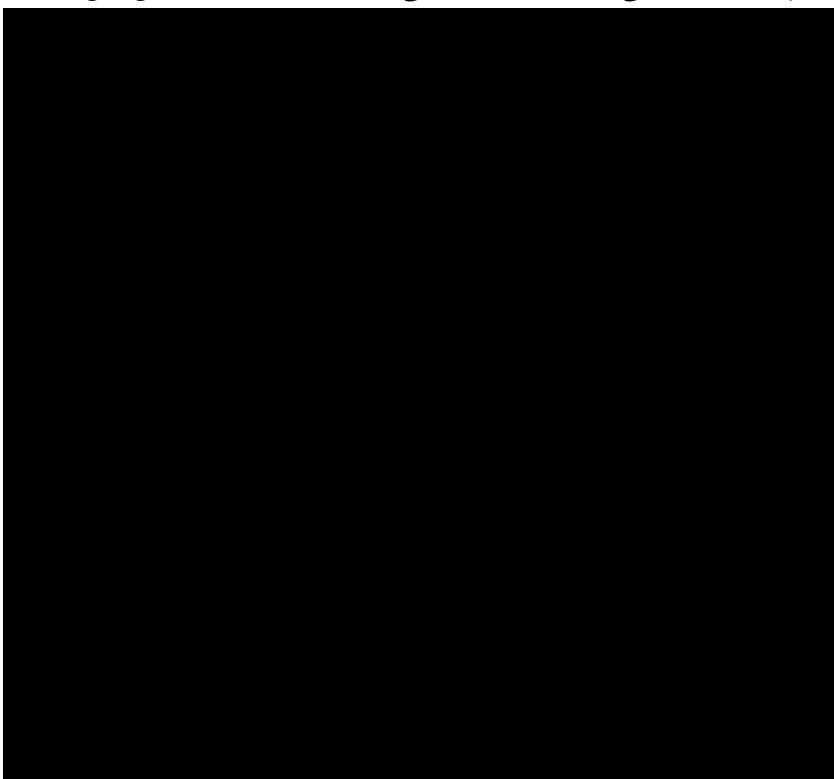


مالکیت شخصی برخورداری از امکان کار را ایجاد می‌کند، پس هر شهروند بر

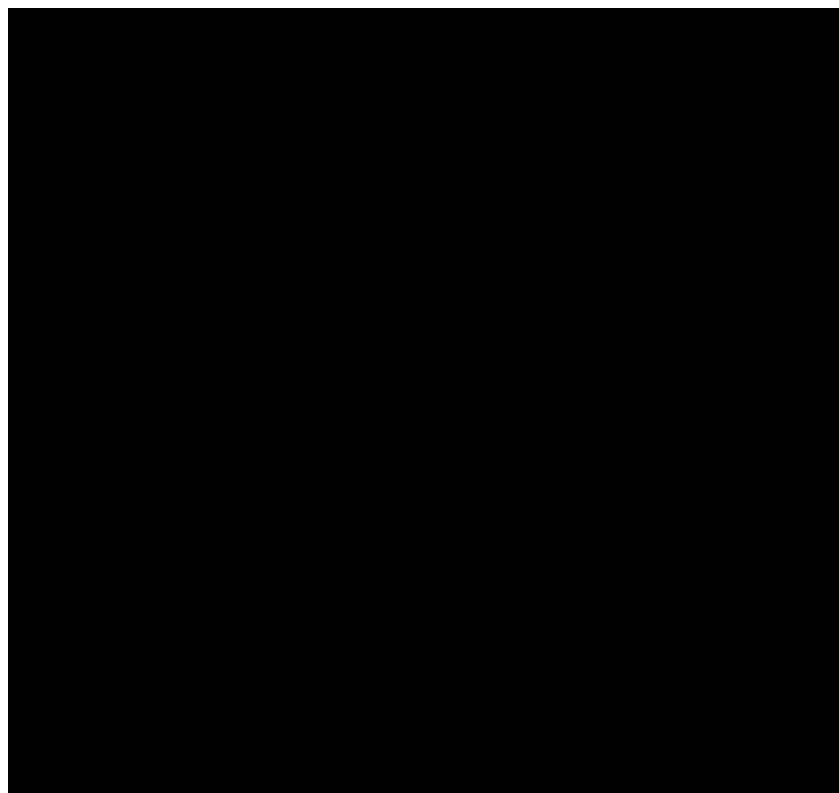




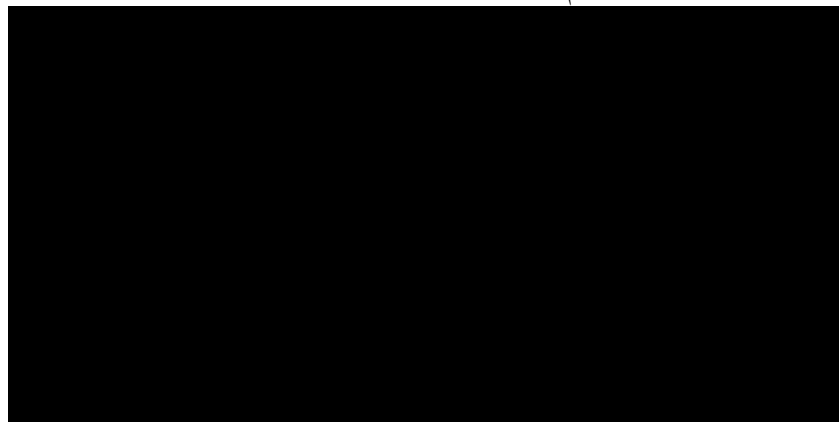
آسیب‌های اجتماعی، عامل‌های اجتماعی دارند، از میان برداشتن این عامل‌ها

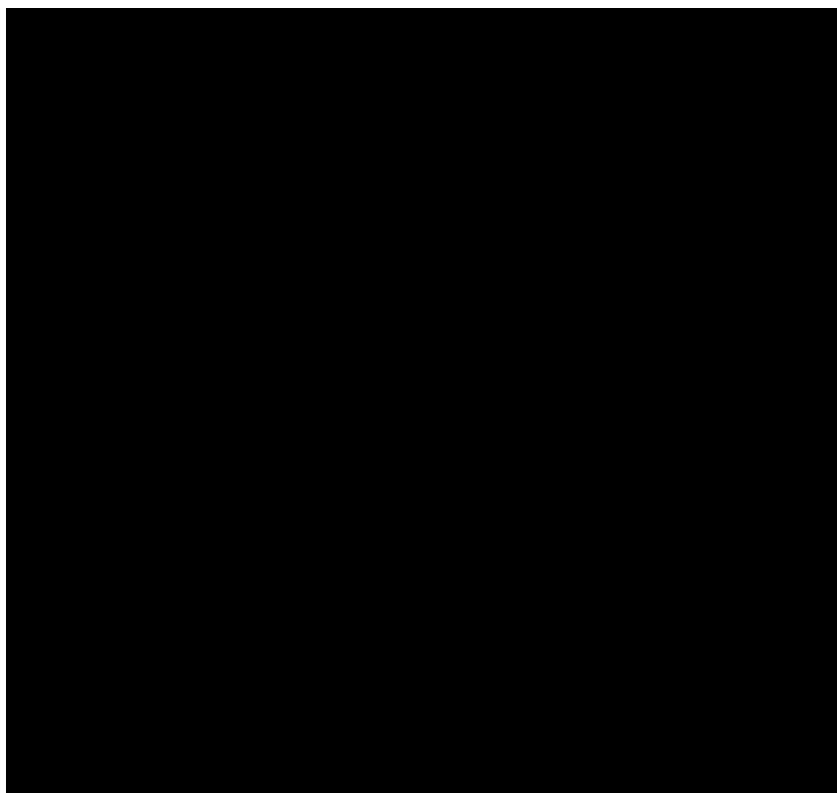


قومی و جنسی، ممنوع است. بنابراین،

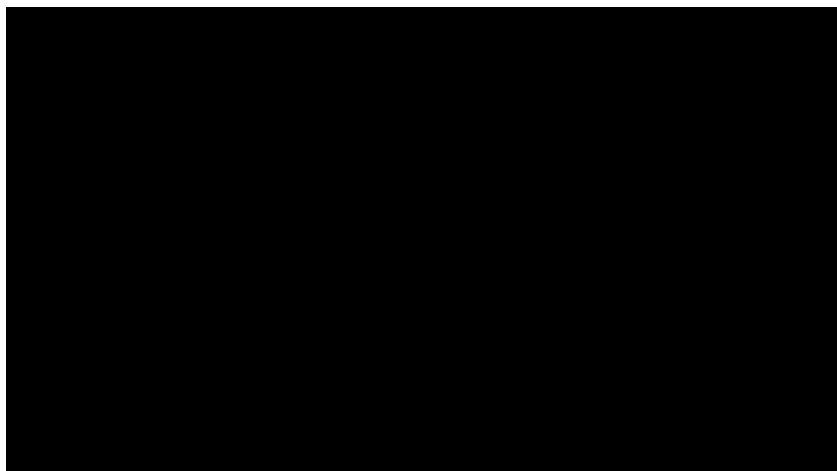


و تحول پذیرتر کردن نظام اجتماعی - و تولید کننده نیروهای محرکه است، بر





آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، به حداکثر رساندن همبستگی ارتباط

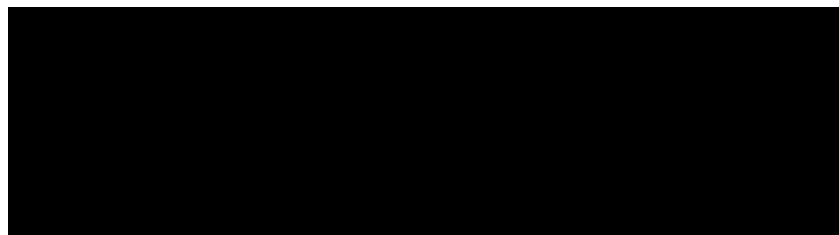




با شهروندان فاقد حقوق شهروندی بوده است و این امر مستمر ایرانیان را ناگزیر



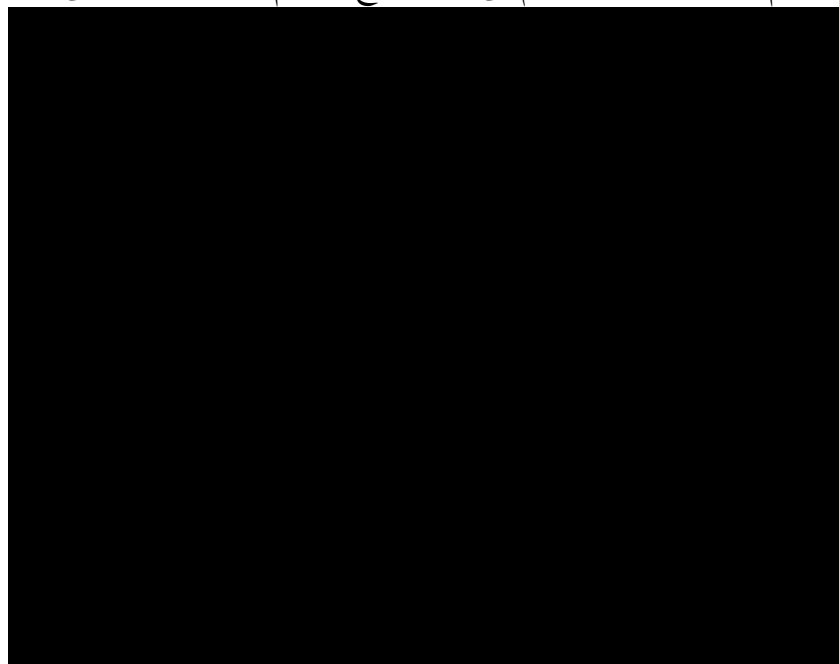
ج. در بعد سیاسی:



است. احزاب و سازمان‌های سیاسی ابزار جامعه مدنی در اعمال حق ولایت

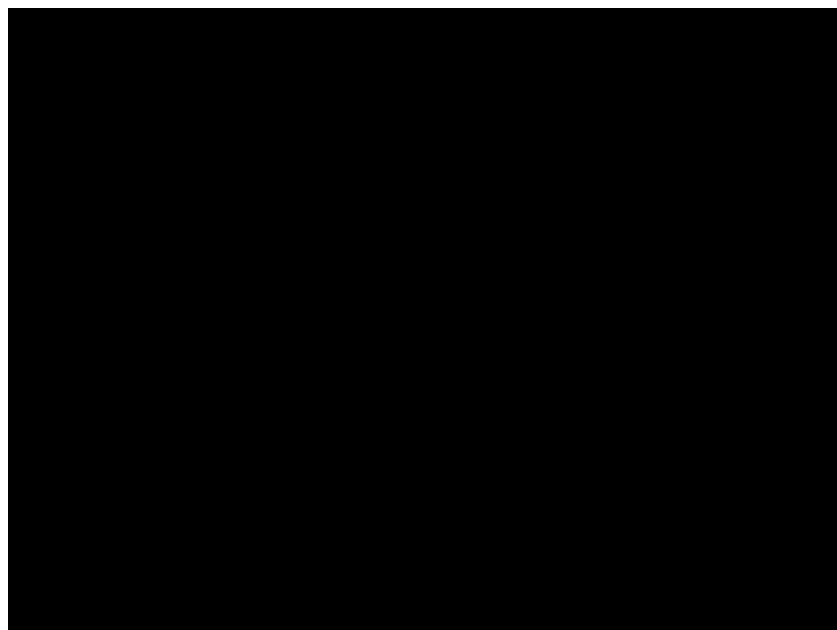


تصمیم را همواره جمهور مردم می‌گیرند و نوع تصمیم را نیز آنها معین می‌کنند.

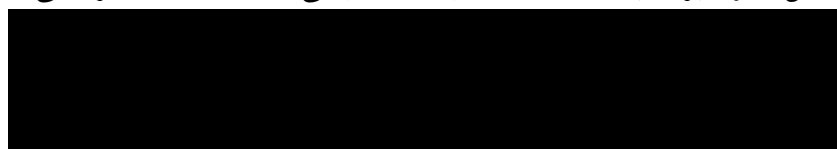


سیاست خارجی ایران هستند، محور سیاست داخلی و خارجی کردن یک یا چند

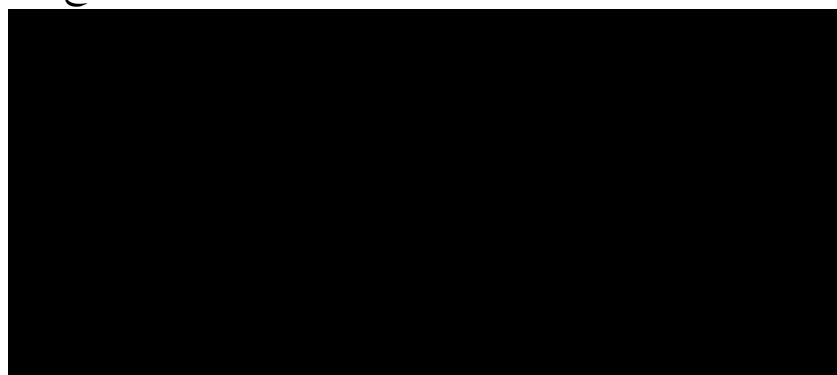




نقض قانون برای بدست آوردن امتیازهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و

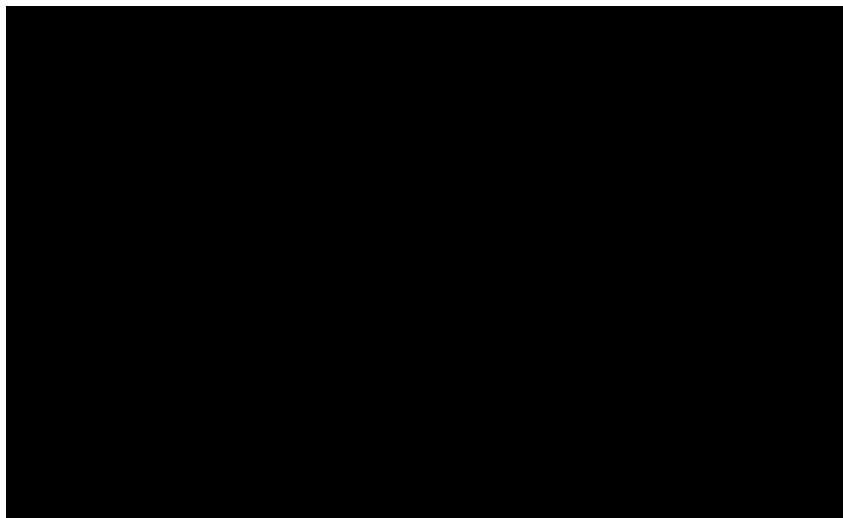


شهروندان هستند و از حقوق شهروندی برخوردار، بمثابة نیروی مسلح حق

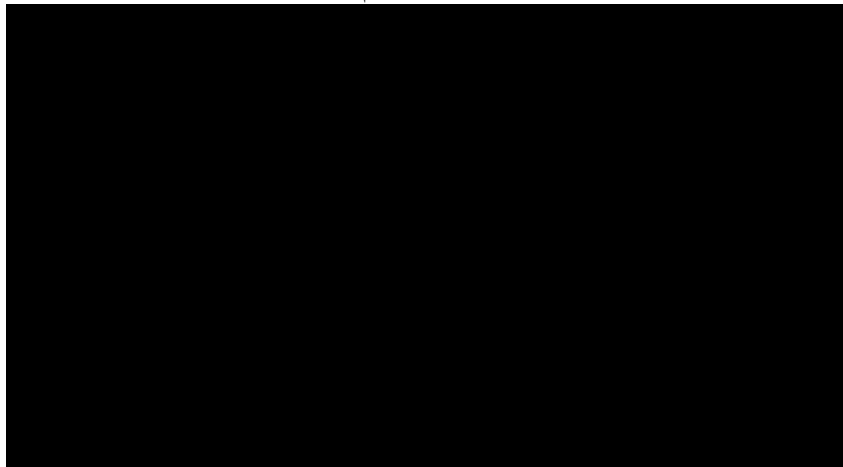


اجتماعی و صلح در درون کشور و با بیرون دارد، دولت مسئول برقراری صلح

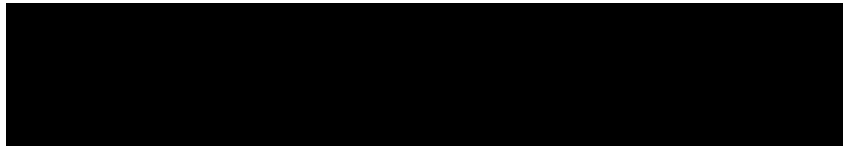
آنها وظیفه دولت و جامعه مدنی و جامعه سیاسی است، مقرر می‌شود:



سازمانهای سیاسی و یا اشخاص، و تصمیم گیرنده جمهور شهروندان هستند،



از عمل به حقوق شهروندی تشکیل شده اند، منحل می شوند. تشکیل این گونه



رشد پایدار شهروندان دارد، شمار افراد کارکنان دولت را فقط وظایف دولت

نمی‌تواند داشته باشد و بنابر این که دین‌ها و مرام‌ها از دولت جدا و مستقل و

برنامه‌های پیشنهادی باید توسط شهروندان قابل اجرا باشند. لذا، نباید فرض بر

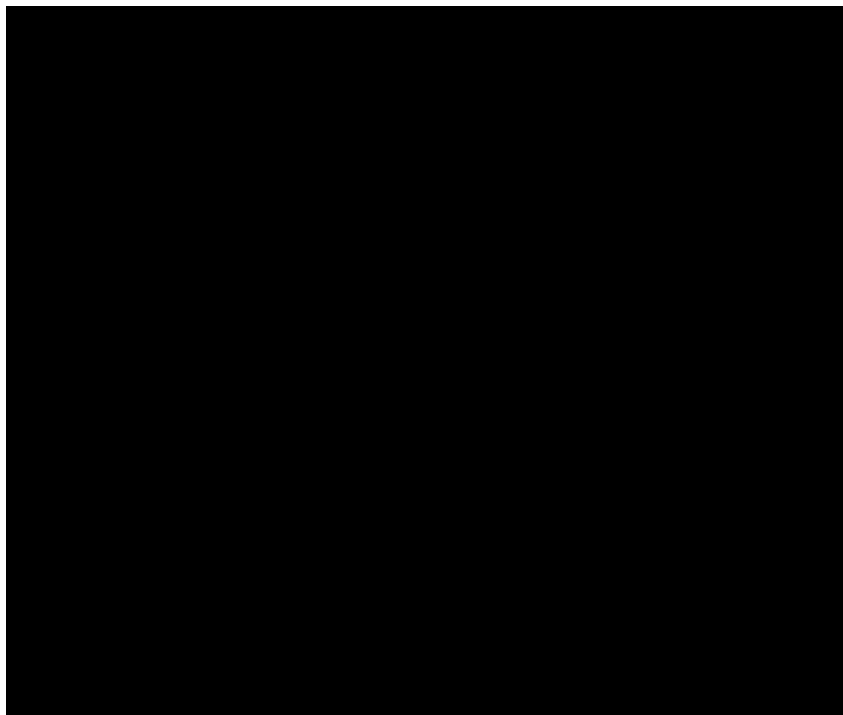
و امید و نشاط، زندگی سالم و فعالی داشته باشند. بنابراین که مسئولیت هر

استبداد ناممکن بگردد و تغییر رابطه شهروندان با نهادهای جامعه به ترتیبی که

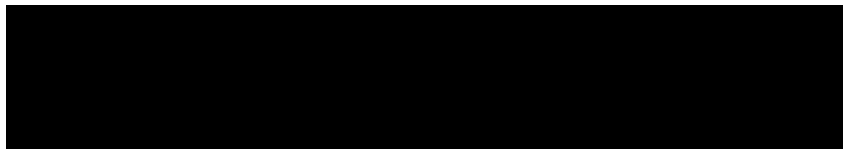
همبستگی به وجود مدار باز مادی - معنوی میسر می‌شود،

سلامت محیط زیست، در سطح جهان، از هدف‌های سیاست خارجی ایران

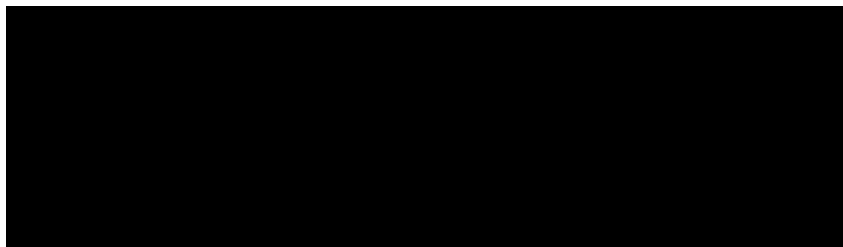
شمول بودن رشد انسان و مراقبت از جانشین نشدن انسان با قدرت باشد. لذا،



باید ترجمان جامعیت انسان و نبود رابطه سلطه‌گر-زیرسلطه باشد. لذا، دولت



د. در بعد فرهنگی:



هستند، پایه آموزش و پرورش و میزان هر برنامه رشدی، باید خودانگیختگی

نیازمند فرهنگ استقلال و آزادی است، ترویج این فرهنگ و ویژگی‌های آن

فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق آنها است. بنابراین، رشد فرهنگی

اصل چهار صد و هشتاد و هشتم: با آن‌که انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد و با آن‌که هر اندیشه راهنمایی با رشد فرهنگی سازگار نیست و رشد برپایه استقلال و آزادی نیازمند بیان استقلال و آزادی بمثابة اندیشه راهنما است، بر دولت، تبلیغ هر اندیشه راهنمایی، ولو بیان استقلال و آزادی، ممنوع است. در عوض،

۴۸۸/۱. برقرارکردن جریان آزاد اندیشه‌های راهنما، از جمله با ترتیب دادن بحث‌های آزاد، از جمله برعهده قوه وسائل ارتباط جمعی است. و

۴۸۸/۲. جامعه مدنی، هم بمثابة جمهور مردم و هم بمثابة نهادها، و جامعه سیاسی حق و وظیفه دارند جریان آزاد اندیشه‌های راهنما و نقد و نقد متقابل آنها را، از جمله، به یمن بحث‌های آزاد برقرار کنند.

۴۸۸/۳. قدرت و زور زدایی از اندیشه‌های راهنما به قصد تغییر آنها از وسیله توجیه قدرت و قدرتمداری و بکار رفتن در توجیه جدایی و اختلاف و بسا دشمنی به عامل همبستگی و دوستی، هدف بحث‌های آزاد و نقد و نقد باید باشد.

۴۸۸/۴. ترویج دوستی و همبستگی حق و وظیفه همگانی است.

اصل چهار صد و هشتاد و نهم: در سطح شهروندان است که رابطه فرهنگی اقوام شهروند ایران باید برقرار گردد و این فرهنگ‌ها بروی یکدیگر باز شوند. و نیز در سطح جهان است که رابطه آزاد فرهنگ‌ها، بدون صبغه؟ سلطه فرهنگی، برقرار می‌شود. از این رو،

۴۸۹/۱. در کشور، بازکردن فرهنگ‌ها به روی یکدیگر، حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نه دولت است.

۴۸۹/۲. در سطح جهان برقراری رابطه میان فرهنگ‌ها با هدف پدید آوردن فرهنگ جهانی استقلال و آزادی، حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و سیاسی کشورهای مختلف جهان است. دولت موظف است تسهیل‌های لازم را بوجود آورد.

اصل چهارصد و نودم: آموزش و پرورش که اینک برای کارهای معین اداری و اقتصادی، کارکنان تربیت می‌کند، باید تابع استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان و دانشجویان بگردد و به خدمت آنها درآید. این انقلاب ایجاب می‌کند،

۴۹۰/۱. بنا گذاشتن آموزش و پرورش را بر فراوانی و گوناگونی استعدادها و جامعیت یکایک شهروندان، بنابر این، بر فراوانی کارها به ترتیبی که هرکس برابر مجموع استعدادهای خویش، کارهای درخور را بیابد.

۴۹۰/۲. بر لحاظ کردن استقلال و آزادی شهروندان در تقسیم کار در نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تغییر ساختار این نهادها و تصدی عمران طبیعت. و

۴۹۰/۳. برتعمیم آموزش و پرورش، به ترتیبی که دانش و فن در زندگی روزانه تمامی شهروندان، کاربرد پیدا کنند و دانش و فن وسیله سلطه اقلیت کوچک بر اکثریت بزرگ نگردند.

اصل چهارصد و نود و یکم: بنابراین که فرهنگ‌ها دو بخش دارند، یکی بخشی که فرهنگ استقلال و آزادیش می‌توان نامید و دیگری بخشی که ضدفرهنگ قدرتش می‌توان خواند و در جامعه استبدادزده، بخش دوم است که فراگیر می‌شود و از فرهنگ‌های دیگر عناصری را جذب می‌کند که بن‌مایه آن‌ها زور است، مقرر می‌شود:

۴۹۱/۱. استبدادزدایی در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وظیفه دولت و نیز حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی و یکایک شهروندان است. و

۴۹۱/۲. دولت حق ندارد خرافه‌ها و سنت‌ها و رسم و عادت‌های مرگ و ویرانی‌آور را دست‌آویز کند. زدودن آنها حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی است.

۴۹۱/۳. بنابراین که زدودن ضد فرهنگ قدرت نه به دشمنی و نفی که به نقد ممکن است، این نقد حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و سیاسی و یکایک شهروندان است. قوه و سائل ارتباط جمعی باید امکان نقد را در اختیار این دو جامعه قرار دهد.

۴۹۱/۴. سیاست فرهنگی باید برپایه استقلال فرهنگی که از فرهنگ استقلال و آزادی جدایی‌ناپذیر است، اتخاذ و اجرا گردد.

اصل چهارصد و نود و دوم: از آنجا که از تهدیدهای بزرگ بالفعل، یکی رشد علمی و فنی یک اقلیت کوچک و بالا نرفتن سطح دانش و فن در جامعه و نیز چندگانگی محیط‌های فرهنگی است، از آنجا که هم در جامعه‌های دارای اقتصاد نئولیبرال چنین است هم در ایران و این خطری بزرگ برای جامعه بشری و محیط زیست و تمامی زیندگان روی زمین است، مقرر می‌شود:

۴۹۲/۱. متعادل کردن میزان آموزش و پرورش در سطح کشور باید از اولویت برخوردار باشد.

۴۹۲/۲. درمان چندگانگی‌های محیط‌های فرهنگی که فرآورده بند از بند گسستگی جامعه ملی بلحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، باید از اولویت برخوردار بگردد. لذا،

۴۹۲/۳. در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نه مصرف که تولید باید محور بگردد و ضابطه کرامت انسان و همه زیندگان و نیز منزلت یافتن انسان باشد.

اصل چهارصد و نود و سوم: بنا بر این که هرم فرهنگی در سطح جهان از راه سلطه فرهنگی پدید آمده‌است و این هرم با ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ناسازگار است، مقرر می‌شود:

۴۹۳/۱. در سطح کشور، تبعیض میان فرهنگ‌ها ممنوع باشد.

۴۹۳/۲. در سطح جهان نیز، جانشین کردن هرم فرهنگی با برابری فرهنگی از راه تن ندادن به یک نواخت شدن تولید و مصرف انبوه و برخوردار کردن جامعه‌ها از اقتصاد و فرهنگ تولید محور، باید هدف دولت باشد.

اصل چهارصد و نود و چهارم: بنابراین که رفتن طبیعت به کام مرگ گویای غلبه ضدفرهنگ قدرت در همه فرهنگ‌ها است، برنامه‌گذاری نجات طبیعت از مرگ در سطح کشور و اقدام برای برنامه‌گذاری در سطح جهان، در بعد فرهنگی، از اولویت برخوردار است. لذا،

۴۹۴/۱. سلطه انسان بر طبیعت و یا سلطه طبیعت بر انسان را با توحید انسان و طبیعت در حیات و رشد او با عمران طبیعت جانشین کردن، مشترکی مهم از مشترکات فرهنگ‌ها باید تلقی و ترویج شود و پایه هر تدبیر بگردد.

۴۹۴/۲. طبیعت شریک کار انسان است. بنابراین سهم خود را از کار باید دریافت کند. یعنی نه تنها کار انسان نباید به طبیعت زیان رساند، بلکه آنچه انسان از طبیعت می‌ستاند نه فقط باید به طبیعت بازگرداند، بلکه باید عمران طبیعت کار مداوم انسان بگردد.

اصل چهارصد و نود و پنجم: بنابراین که اینک عوامل انحطاط و بسا انقراض جامعه‌ها شناخته‌تر هستند و بنابراین که هدف دولت و جامعه‌های مدنی و سیاسی ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی است، تصدی راه‌کارهای زیر ضرور و از اولویت برخوردار است:

۱. عمل به حقوق و دفاع از حقوق و این دو کار را فرهنگ همگانی کردن و تجاوز به حق را بی‌تعقیب نگذاشتن.

۲. پرداختن به عمران طبیعت و عمران طبیعت را پایه تدبیرها در هر چهار بعد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی قرار دادن.

۳. غنی و حساس کردن وجدان اخلاقی جمعی و فردی شهروندان از راه ترویج حقوق‌مداری و مبارزه پی‌گیر با ضد ارزش‌ها، بخصوص دروغ و خرافه و تجاوزگری و ستم‌پیشگی و به دانش و فن کاربرد دادن در زندگی روزانه شهروندان و جانشین

کردن ترس از بیان حقیقت با شجاعت اظهار حقیقت و به زورزدایی از پندار و گفتار و کردار و بها دادن به هشدار و انذار به جامعه نسبت به خطرهای و ارزش برین شناختن دوستی و محبت و رویه کردن از میان برداشتن اسباب کینه و دشمنی و بدین همه، تضاد اجتماعی را با توحید اجتماعی جانشین کردن.

۴. پذیرفتن و پایه قراردادن این اصل که هر شهروند، خود خویش را رهبری می‌کند و اینکه هر شهروند شریک رهبری جمعی و مسئول پرداختن به این رهبری است و بر او است که خود رشد خویش را تصدی کند.

۵. رعایت حق صلح با جامعه‌های دیگر و خواستن رعایت این حق از سوی آن جامعه‌ها. بنابراین، تجاوزگری پیشه نکردن و یا بیگانگان را به دشمنی با خود برنیانگیختن.

۶. سلطه بیگانه را بر خود نپذیرفتن و بر دیگران سلطه نجستن

۷. پیشگیری را رویه کردن و اتخاذ تدبیر و اجرای آن را به وقتی بازنگذاشتن که بسا نوسدارو بعد از مرگ باشد.

۸. ارزش شناختن ایستادگی بر حق و فراخواندن جمهور شهروندان به حقوق خویش و برانگیختن جمهور شهروندان به عمل به حقوق. بنابراین، امکان درخور را برای وسائل ارتباط جمعی و برقراری جریان‌های آزاد فرهنگ‌ها فراهم کردن.

۹. جانشین کردن کثرت در توحید با توحید در کثرت با هدف مستحکم‌تر کردن رشته‌های همبستگی به یمن عمل به حقوق، خاصه حقوق معنوی انسان

۱۰. مبارزه مستمر با انواع فسادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و پرداختن مداوم به سلامت انسان و طبیعت.

۱۱. مبارزه با اسراف و تبذیر. بنابراین ممنوع شناختن پیش‌خور کردن و از پیش متعین کردن آینده.

۱۲. عدالت اجتماعی را میزان شناختن و هر عمل را بدان سنجیدن.

اصل چهارصد و نود و ششم: سلامت فرهنگی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی، باید پایه تدبیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باشد. از این رو،

۴۹۶/۱. هویت‌ستانی نه تغییر که تخریب است و ممنوع.

۴۹۶/۲. بنابراین که رشد تحقق پیدا می‌کند به برخورداری هر شهروند ایرانی از ویژگی‌های ایرانیت که سازگار هستند با ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، در سیاست‌گذاری‌ها ویژگی‌های ایرانیت باید لحاظ شوند.

۴۹۶/۳. دولت وظیفه دارد امکان‌ها و شرایط برابر برای برخورداری از سلامت فرهنگی شهروندان را فراهم آورد. برخورداری هر شهروند از خودانگیختگی اولویت دارد.

اصل چهارصد ونود و هفتم: بنابراین که برخورداری از دموکراسی نیاز دارد به یافتن فرهنگ دموکراسی، آموزش و پرورش مستمر ضرور است، برای این که

۴۹۷/۱. هر شهروند دانش و فن لازم برای این که بنام خود سخن بگوید و در مدیریت مردم‌سالار جامعه شرکت بجوید را تحصیل کند. و

۴۹۷/۲. هر شهروند روش دفاع از کرامت و منزلت خویش و روش زندگی را عمل به حقوق کردن و فعال کردن هم‌آهنگ استعدادهای خویش را بیاموزد و بکار برد.

۴۹۷/۳. هر شهروند، دموکراسی‌ها، خاصه دموکراسی شورایی برای استقرار در خانواده و دیگر نهادهای جامعه را بیاموزد و بکار برد.

۴۹۷/۴. هر شهروند بیاموزد که قدرت، انسان را تغییر نمی‌دهد بلکه تخریب می‌کند و انسان مستقل و آزاد است که بر پایه استقلال و آزادی، وقتی میزان عدالت اجتماعی است، رشد می‌کند.

تصدی با دولت و جامعه‌های مدنی و سیاسی است.

بخش چهارم

ضمیمه‌های حقوق پنج‌گانه

ضمیمه اول در روشهای بهره‌کشی و دزدی و... که امرهای
واقع جهان شمول هستند:

۱. اعمال نفوذ و موقعیت:
 - ۱/۱. قضاوت
 - ۱/۲. رشوه‌دادن و رشوه‌گرفتن
 - ۱/۳. رأی بنا حق و ...
۲. مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در دست گرفتن و از بین بردن یا محدود کردن امکانات کار برای دیگران.
 - ۲/۱. از بین بردن وسیله کار و یا تصرف آن و حاصل کار.
۳. اعمال قدرت سیاسی:
 - ۳/۱. رشوه‌گرفتن از و دادن بمقامات اجرایی قدرت سیاسی.

- ۳/۲. غصب با استفاده از قدرت سیاسی
- ۳/۳. ایجاد مدار بسته: قدرتمدار - واسطه - رشوه دهنده به قدرتمدار که پول قدرتمدار را با بهره از واسطه قرض می‌کند و به قدرتمدار بعنوان رشوه می‌دهد؛
- ۳/۴. با استفاده از قدرت مذهبی مال مردم را خوردن
۴. مقام فروشی و لقب فروشی و عنوان و تشخیص فروشی
۵. بالا کشیدن وجوه بیت‌المال: از راه‌های بسیار مختلف: مخارج ساختمان را سه برابرگزارش کردن، خرج فلان عملیات قشونی را که هرگز به وقوع نپیوسته به حساب دولت گذاشتن، به کارمندانی حقوق دادن که وجود نداشته‌اند و ...
۶. خوردن ترکه با استفاده از قدرت، توسط بعضی از وراثت یا دولتیان
۷. خوردن مال یتیم
۸. شهادت دروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده سازی که امروزه شغل سازمان‌های اطلاعات و امنیت است.
۹. دزد به خانه‌ها فرستادن که مرسوم قدرت بدستان است و انواع دیگر دزدی. دزدی از کار (که امروزه رایج است یعنی کم کار می‌کنند و زیاد بحساب می‌گذارند)
۱۰. مصادره
۱۱. پیش‌کشی و هدیه گرفتن و دادن
۱۲. ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت
۱۳. جواز فروشی (اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل می‌کند و بعد جواز معامله را به اشخاص می‌فروشد).
۱۴. بیگاری و نیز برداشت بخشی از ارزش کار کارگر و

۱۴/۱. ایجاد بی‌کاری عمدی به هدف پایین نگاه‌داشتن دستمزدها که در نظام سرمایه‌داری کارفرمایان است و

۱۴/۲. ایجاد بازارهای مختلف کار بر اساس ملیت و قومیت و جنسیت و دین و نژاد و

۱۴/۳. کارگران را یکبار مصرف کردن. هم از راه روزمزد کردن و هم از راه واداشتن به کارهایی دارای خطر ایجاد نقص عضو و یا مرگ

۱۵. قرض گرفتن و پس ندادن به اتکای قدرتمندی

۱۵/۱. ایجاد «تله قرض» توسط صاحبان قدرت از راه گرفتار قرض مداوم کردن و این قرض را وسیله استثمار کردن. این امر واقع مستمر، شکل‌های مختلف به خود می‌گیرد یکی از آنها زندگی اکثریت بزرگ را قسطی کردن است.

۱۵/۲. وام دادن به شرائط سنگین و وثیقه گرفتن با هدف تملک وثیقه

۱۶. جنگ بخاطر غنیمت و خوردن غنائم (ایجاد رابطه سلطه‌گر - زیر سلطه)

۱۷. قمار (انواع): قمار سیاسی (که به قدرتمند محض جلب عنایت او می‌بازند)، قمار معمولی، بخت‌آزمایی و...

۱۸. تحمیل مخارج خود به مادون و اهل شهر یا ده یا کشور. شکل جدید آن پرداخت یارانه از حاصل کار کارگران و دهقانان و پیشه‌وران به صاحبان شرکت‌های بزرگ است.

۱۹. انواع هزینه‌های قدرت (جشن‌ها، مهمانی‌ها، قشون و ...) اسراف و تبذیر.

۲۰. برداشت از مزد و حقوق کارگران و کارمندان زیردست و ندادن قسمتی از مزد (آنچه از آن به استثمار تعبیر می‌کنند). دانستنی است که سال‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم، در غرب، سهم کار ۵۰ درصد بود و امروز - پایان سال ۱۳۹۶ - یک سوم هم کمتر است. در ایران، ۶ درصد است.

۲۱. فروش حیات اشخاص به رقیب (که در ایران رایج بود و هنوز در جهان رایج است: سازمان‌هایی وجود دارند که در ازاء گرفتن پول، مخالف سیاسی کس یا گروه سیاسی را می‌کشند و یا حتی در جنگ داخلی کشوری شرکت می‌کنند).

۲۲. باج و درصد گرفتن به اصطلاح امروزی « کمسیون»: حرمت واسطه شدن.

۲۳. کاستن از ارزش پول (در گذشته از عیار آن می‌دزدیدند و امروز با استفاده از قدرت سیاسی از قدرت خرید آن می‌کاهند).

۲۳/۱. استفاده پول قوی، از جمله با وسیله معاملات بین‌المللی کردن آن، برای صدور تورم به اقتصادهای دیگر و برداشت از آنها، امر واقع مستمر است: هم بخشی از جنگهای ایران و روم بر سر انحصار پول طلا به خود و محکوم کردن رقیب به قناعت به پول نقره و مسی بود. جنگهای صلیبی بخاطر آن بود که جریان طلا از افریقا به خاورمیانه قطع و جریان آن به اروپا منحصر گردد. از جنگ دوم جهانی بدین سو نیز، دلار پول مبادلات بازرگانی در سطح جهان و وسیله برداشت امریکا از اقتصادهای دیگر است.

۲۳/۲. تورم همواره وسیله انتقال درآمد از قشرهایی که جز نیروی کار خود ندارند به اقلیت صاحب امتیاز بوده است.

پول و تورم از عوامل مهم روزافزون شدن نابرابری در سطح هر کشور و در سطح جهان هستند.

۲۳/۳. نقش لاشخور که پول دادن هم برای استفاده از فرصت‌های ویژه‌خواری و هم برای ارزان خریدن دارایی‌های مردم نیازمند به پول است.

۲۴. ایجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از این فرصت برای دوشیدن طرفین دعوا و جنگ. و نیز

- ۲۴/۱. ایجاد بحران اقتصادی بقصد بردن سودهای بزرگ. و
- ۲۴/۲. تخریب طبیعت بقصد سودهای کلان حاصل کردن (آتش زدن جنگلها با هدف خانه‌سازی و یا کشت فرآورده‌های سودآور و...) (۲۵. فروش جرائم (یعنی در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشیدن). این کار در ایران رواج به تمام می‌داشته است و هنوز نیز در ایران و جهان امر واقعی مستمر است.
۲۶. باج گرفتن بابت حمایت از حق و کار و مال و ...
۲۷. وضع انواع مالیات‌ها و عوارض از تولد تا مرگ. و امروزه انواع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم که برای بیشتر لخت کردن توده بکار می‌روند و ثروتمندان تا بتوانند تن به پرداخت مالیات نمی‌دهند:
- ۲۷/۱. نابرابری مالیاتی امر واقعی مستمر است. در حال حاضر، این نابرابری بسود سرمایه‌سالاری برقرار است.
۲۸. مالیات را چند بارگرفتن! سابق به زور دو تا سه بار همان مالیات را می‌گرفتند و امروزه فقط شکل آن عوض شده‌است.
۲۹. تیول گرفتن و انواع دیگر تصدی «قانونی» اموال عمومی توسط اشخاص که، امروز، شکل رایج آن «اعتبار» گرفتن با هدف بکاربردن آن در ویژه‌خواری است. بحران اقتصادی جهانی که سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی، جهان را فراگرفت، حاصل اینگونه وام‌ستانی بود.
۳۰. کار با سرمایه عمومی یا سرمایه دیگری بدون رضایت او.
۳۱. احتکار.
۳۲. ربا
۳۳. پول بیت‌المال را با بهره‌های سنگین قرض دادن و ربای مضاعف ستاندن.

۳۴. فروش زن بعنوان « جنس » که در انواع مختلف از قدیم تا امروز مرسوم بوده و قدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوزی می‌کرده‌اند و می‌کنند. درآمد فیلمهای جنسی سینمایی ... برکشیدن خود در سلسله مراتب اجتماعی از طریق زن و...

۳۵. مفت و ارزان خریدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضییق. استفاده از جهل دیگری و مال وی را از چنگش درآوردن به انواع طرق.

۳۶. استفاده از عسرت و تنگدستی برای چپاول تنگدست.

۳۷. استفاده از قدرت سیاسی یا مالی و یا مذهبی برای ارزان خریدن و گران فروختن: مجبور کردن به خرید یا فروش (تجارت به غیر رضایت) و ...

۳۸. خرید و فروش انسان .

۳۹. معامله اشیاء ممنوعه در یک کشور و یا بسا در سطح جهان: انواع قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی در کشورهایی که تولید و مصرف آنها ممنوع است و ...

۴۰. زیاد کردن وزن، وقت فروش، و کم کردن آن، وقت خرید.

۴۱. حساب سازی و بالا کشیدن مال برادر شریک. یا حقوق زیاد از استحقاق برای خود و دیگری نوشتن که امروز مرسوم است.

۴۲. سودابازی (به اصطلاح بورس بازی)، خواننده خود می‌تواند انواع « معاملات » که در واقع قمارند و در دنیای امروز مرسومند را فهرست کند. در اینجا چند مورد مهم را می‌آوریم:

۴۲/۱. انواع بورس بازی‌ها که چون کاری در آنها صورت نمی‌گیرد جملگی بکار بهره‌کشی می‌آیند.

۴۲/۲. بازیهای تجارتي: بالا بردن يک‌شبه قيمت کالاها ... بالا بردن قيمت ارز
کشورها و....

۴۲/۳. خريد و فروشهای صوري مکرر به قصد بالا بردن قيمت کالا، زمين،
خانه، سهام

۴۲/۴. دلالي با نقش به حداکثر رساندن حجم معاملات و با هدف ايجاد اعتبار
صوري و سوءاستفاده کردن از اين اعتبار در خورد و برد داشته‌های ديگران

۴۳. انحصار: ايجاد انحصار، خريد يا فروش با استفاده از قدرت سياسي يا
مالي

۴۴. انواع فريب دادن‌ها در معاملات، از جمله، پنهان کردن عيب.

۴۵. خوردن مال خدا (خوردن «وجوهات شرعيه» توسط مقامات مذهبي و غير
آن) و موقوفه‌ها

۴۶. خيانت در امانت: يعني امانات مردم را بالا کشيدن و طرق ديگر خيانت
در امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و ...

۴۷. انواع کلاهبرداری‌ها : جعل سند، جعل پول، ورشکستگی به تقلب، ثبت
اراضي بنام خود و ...

۴۸. تهديد به عقیده برای اخذ مال و پول (مانند متهم کردن به بهايی، وهابی،
و يا توده‌ای و غيرهم)

۴۹. بنام خود ثبت دادن اراضي و منابع طبيعي که امروز بيشتر از هر زمان مرسوم
گشته‌است. شکل جديد آن «ملی کردن اراضي و جنگل‌ها» و توزيع آنها میان
اعوان و انصار است

۵۰. از بين بردن توليد کشاورزی و يا صنعتی با هدف بی‌رقیب شدن و يا
ورشکست کردن برای ارزان خريدن شرکت و ... ورشکسته

۵۱. تولید کالاها و خدمات ویران‌گر که نسبت آن به کل تولید مرتب در افزایش است. علت تولید آنها تحمیل مصرف انبوه با هدف خالی کردن هرچه بیشتر جیب مردم زحمت‌کش است. این نوع تولیدها هستند که بیشترین فرصت را برای ویژه‌خواری ایجاد می‌کنند:

۵۱/۱. از جمله خطرناک‌ترین‌ها که مخرب انسان و زمین و محیط زیست هستند، عبارتند از داروهای مهلک و مواد سمی (کودها و...) و مخدرها و فرآورده‌هایی که برای محیط زیست مرگبار هستند. در نتیجه،

۵۱/۲. اسراف در بهره‌برداری از منابع موجود در طبیعت، بخصوص اگر متعلق به کشورهای زیر سلطه باشد.

۵۲. ویژه‌خواری: ایجاد فرصت یا استفاده از فرصت برای به جیب زدن درآمدهای هنگفت که امروز بیشتر از هر زمان به رواج است:

۵۲/۱. اختصاص خدمت به منطقه یا مناطقی با هدف ایجاد فرصت ویژه‌خواری امر واقع مستمری است که امروز در شهرهای کشورهای مختلف جهان، رویه است.

۵۲/۲. انحصار اطلاعات و استفاده از آن در ایجاد فرصت ویژه‌خواری (اطلاع از تصمیم‌های اقتصادی دولت و یا شرکت‌های بزرگ).

۵۳. «مالکیت معنوی» یعنی تحصیل امتیاز بهره‌برداری و یا انجام طرح ساختمانی و واگذاری آن با هدف تحصیل سود بی‌زحمت.

۵۴. سلب اختیار انسان‌ها در تشخیص نیازها و شیوه برآوردن آنها با از خود بیگانه کردن مدار باز مادی $\boxed{\leftrightarrow}$ معنوی به مدار بسته مادی $\boxed{\leftrightarrow}$ مادی، بنابراین، از خود بیگانه کردن نیازهای معنوی به نیازهای مادی و ناگزیر کردن انسان‌ها به مصرف انبوه، بنابراین، پیش فروش کار خود به بهایی که سرمایه‌داری تعیین می‌کند. و

۵۵. محکوم کردن انسان‌ها به پیشخوری، بنابراین، زندگی قسطی که سبب استثمار مضاعف می‌شود.

ضمیمه دوم

در نابرابری‌ها میان مرد با زن که باید از میان برداشته شوند

۱. نابرابری در آفرینش، بنابر این، در طبیعت و سرشت.
۲. نابرابری در حقوق ذاتی حیات
۳. نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را بمعنای مجموعه‌ای توانا به همکاری و رشد، ناممکن می‌کند.
۴. نابرابری در کارکرد مرد و زن
۵. نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور
۶. بنابر نابرابری در خلقت و سرشت انگاری، محروم انگاشتن زن از کرامت.
۷. نابرابری در دوست داشتن: زن لایق دوست داشته شدن نیست و ولایت به زن نمی‌رسد.
۸. نابرابری در اغواگری و اغواپذیری: زن اغواگر انگاری از امور واقع مستمر است و جهان شمول است.
۹. نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با شوهر .
۱۰. نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خویش. بنابراین،
۱۱. نابرابری در تصدی مدیریت‌ها
۱۲. نابرابری در تولد و رجحان نوزاد پسر بر نوزاد دختر .

۱۳. نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان
۱۴. نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار
۱۵. نابرابری در برخورداری از حاصل کار
۱۶. نابرابری در ارث و نابرابریهای مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن و مرد بلحاظ بارداری و پرورش فرزندان .
۱۷. نابرابری در ازدواج.
۱۸. نابرابری در طلاق («حق» مرد است!) و انواع طلاقهای کاهنده منزلت و کرامت زن.
۱۹. نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم به سه کار شدن زن: سرپرست خانواده و کار برای تأمین معیشت خانواده و موقعیت مادون در روابط جنسی.
۲۰. نابرابری از این نظر که زن یک همسر اختیار می‌کند اما مرد می‌تواند چند همسر برگزیند. در جامعه‌های مسلمان. امر در جامعه‌های دیگر نیز یک امر واقع مستمر است.
۲۱. نابرابری که اجبار زن است، ولو به زور، به اطاعت از شوهر. این نابرابری، در همه جامعه‌ها طبیعی انگاشته می‌شود. زنان نیز مردانی را ترجیح می‌دهند که «جربزه مطیع‌کردن زن را داشته باشند». از این رو، این رابطه قوا است که باید با رابطه حق با حق جانشین شود. اگر نه، تا زمانی که بنا بر رابطه قوا باشد، نابرابری برجا می‌ماند.
۲۲. نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی از زن و بهره‌کشی جنسی از او
۲۳. نابرابری در شهوت‌گرایی (زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد می‌کشاند). با وجود این، در آمیزش جنسی، زن محکوم به ایفای نقش فعل‌پذیر است.

۲۴. نابرابری از رهگذر ناگزیر کردن زن به تن دادن به سرنوشت مرد، در مرگ و بعد از آن .

۲۵. نابرابری در آموزش و پرورش

۲۶. نابرابری در برآوردن نیازهای اولیه، غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن

۲۷. نابرابری از منظر قربانی آزارهای جنسی بودن زن

۲۸. نابرابری در پوشش بلحاظ مجبور بودن زن به حجاب در جامعه‌های مسلمان و پوششی که او را جاذبه جنسی می‌کند در جامعه‌های دیگر

۲۹. نابرابری از منظر رابطه قوای «جنسی» که جامعه‌ها را گرفتار «دیکتاتوری سکس» می‌کند

۳۰. از امرهای واقع مستمر، یکی پیش‌کش کردن همسر است به قدرتمداران. نوعی از آن که «مشروع» انگاشته می‌شد، زن را طلاق دادن و او را به بستر قدرتمداری فرستادن و سپس به عقد خود درآوردن است. نوعی دیگر پنهان کردن رابطه زناشویی است. نوع سومی مکرر کردن طلاق و رجوع است. و نوع چهارمی طلاق دادن با هدف ناگزیر کردن زن به تسلیم شدن به خواستهای شوهر و تن دادن به تحقیر است.

این نابرابریها که بسا تمامی نابرابری‌ها نباشند که از رهگذر روابط قوا ایجاد شده و استمرار جسته‌اند و اندیشه‌های راهنما از خود بیگانه در بیان قدرت، آنها را توجیه می‌کنند. با این وجود، مهم‌ترین‌ها هستند. هرچند اجماع بر سر جانشین کردن آنها با برابری‌ها، بسیار مهم است، اما هرگاه انسان‌ها فرهنگ استقلال و آزادی نجویند و وجدان اخلاقی انسان‌ها پندارها و گفتارها و کردارها را با حقوق نسنجند، بنابراین، رابطه‌های قوا با رابطه‌های حق با حق جانشین نشوند، اجماع بر سر برابری‌ها، به عمل در نخواهند آمد و رابطه‌های قوا همچنان اندیشه‌های راهنما را از خود بیگانه خواهند گرداند.

در ویژگی‌های فرهنگ استقلال و آزادی

۱. فرهنگ استقلال و آزادی ترجمانِ موازنه‌عدمی است همانطور که ضد فرهنگِ قدرت بیانگر ثنویت است. به سخن دیگر، در فرهنگ استقلال و آزادی، عناصرِ واجد زور وجود ندارند. این ویژگی فرهنگ استقلال و آزادی با شاخصهای زیر قابل اندازه‌گیری است:

۱/۱. زیندگی جامعه و بسا طول حیات آن؛

۱/۲. میزان بکار رفتن نیروهای محرکه در رشد و اندازه بکار رفتن آنها در ویرانگری. بنا بر این،

۱/۳. میزان رشد جامعه و اعضای آن و بسا شتاب آهنگ رشد آن و نیروهای محرکه که، در آینده‌های نزدیک و دور، بکار می‌افتند. در نتیجه،

۱/۳. میزان مشارکت جمهور مردم در مدیریت جامعه و وطن خویش و بسا میزان مشارکت آنها در مدیریت زندگی جامعه جهانی

این ویژگی ایجاب می‌کند ویژگی دیگری را که نو به نو شدن است:

۲. فرهنگ استقلال و آزادی فرهنگ زندگی در نو به نو شدن است. زیرا هر ابتکاری میل به کمال دارد و به ابتکار یا ابتکارهای جدید ره می‌برد. از این‌رو، فرهنگ استقلال و آزادی مجموعه ابداع‌ها و ابتکارها و خلقهای جدید است و در بر می‌گیرد حاصل نقد شده مجموعه ابداع‌ها و ابتکارها و آفرینندگی‌های پیشین را.

در جامعه بسته، فرهنگ استقلال و آزادی عقیم می‌گردد و ضد فرهنگ قدرت بارور می‌شود. بنابراین، فرهنگ استقلال و آزادی فرآورده نظام اجتماعی باز و عامل تحول‌پذیری آن است.

اما این دو ویژگی واقعیت پیدا نمی‌کنند مگر به تحقق ویژگی سوم:

۳. در فرهنگ استقلال و آزادی گذار از اختلاف به اشتراک است. در ضد فرهنگ قدرت، گذار از اشتراک به اختلاف است. گذار از اختلاف به اشتراک و توحید است چراکه به یمن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و فن‌ها و بحث آزاد و استقلال و آزادی انسانها در نقد، رشد میسر می‌شود و در جریان رشد، اشتراکها بیشتر و اختلافها کمتر می‌گردند. همان‌سان که نابرابری در دانشمندی نیز به یمن برکشیدن کم‌دانشان، به برابری در دانش، می‌انجامد. بدیهی است در جریان رشد، اختلافهای جدید پدید می‌آیند که، به نوبه خود، به توحید می‌انجامد. نوبه نوشدن فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگ استقلال و آزادی این سان تحقق می‌یابد.

اما گذار از اختلاف به اشتراک و بالا رفتن سطح اشتراک وقتی معنی می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت زندگی باشد. ارتقای کیفیت زندگی به کاستن از ویرانی و مرگ و افزودن بر زندگی بمعنای برخورداری از حقوق و، بدان، بر کرامت افزودن است. از این‌رو، این سه ویژگی ربط مستقیم پیدا می‌کنند با ویژگی‌های زیر:

۴. فرهنگ استقلال و آزادی، فرهنگی است که زندگی می‌بخشد و ضد فرهنگ قدرت، زندگی می‌ستاند. بدین قرار، فرهنگ استقلال و آزادی تنها حق زندگی را بجا آوردن نیست، زندگی بخشیدن نیز هست. زندگی بخشیدن در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و در رابطه انسان با طبیعت، انسان را به نقش و مسئولیتی بر می‌انگیزد که در جامعه‌ها از یادها رفته‌اند. حال آنکه بدون زندگی بخشیدن، زندگی ادامه‌دانی نیز نمی‌شود. به اهمیت این ویژگی فرهنگ استقلال و آزادی، انسان امروز بسا باید بیشتر پی‌برد چراکه محیط زیست او در خطر جدی است و زمان به زمان، بر شمار جانداران و گیاهانی که در معرض نابودی قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود و، با این همه نشانه، بشر گویی هنوز باور ندارد که محیط زیست به همان میزان که می‌میرد، می‌میراند.

پس در هر جامعه، میزان حیات محیط زیست گویای توان ادامه حیات آن جامعه در رشد، رشد در استقلال و آزادی است.

۵. آدمی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، هویت می‌جوید، و فرهنگ استقلال و آزادی، چون زلال است، هویتی که به انسان می‌بخشد، تا بخواهی شفاف است. هویتی که این فرهنگ به انسان می‌بخشد، خالی از اغتشاش است و از رهگذر توان بر توان افزودن، غنا و شفافیت می‌جوید.

بدین‌قرار، به میزانی که هویت آدمی مبهم، تیره و گریزان از روشنایی است، او سازنده ضد فرهنگ قدرت و گرفتار اغتشاش فزاینده در هویت خویش است. در جهان امروز، که «بحران هویت» یک بحران جهانی است، شفاف کردن فعالیتها در تمامی ابعاد زندگی فردی و جمعی را به فردا نمی‌توان بازگذاشت.

هرکس و هر گروه به واسطه رابطه‌ای که با دیگری برقرار می‌کند، از دوستی تا رقابت و از رقابت تا تضاد، به خود هویت می‌بخشد. فرورفتن رابطه‌ها و زندگیها در تاریکی، ناشی از بیشتر شدن رابطه‌های قوا و کمتر شدن رابطه‌های حق با حق در زندگی است. این رابطه‌ها به عامل مهم اغتشاش هویت در جامعه‌های امروز تبدیل شده‌اند. چون رابطه‌های قوا در تغییر هستند، هویت‌های ناشی از آنها، ناگزیر، زمان به زمان، مبهم‌تر و مشوش‌تر می‌شوند.

بنوبه خود، هویت یابی از راه ابتکار و ابداع و کشف و خلق، از هویت جمعی، جدایی ناپذیر است. از این‌رو، باید یکدیگر را حقوقمند دانست و تعاون در تولید، بمعنای عام کلمه، را رویه کرد:

۶. هویت جستن از راه ابتکار و ابداع و خلق و این اصل که «من با حقوقمند و کرامتمندم چون همه انسانها حقوقمند و کرامتمند هستند و چون همه هستی‌مندان حقوقمند و کرامتمندند»، برخاسته از وجدان به استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش است. اما اینگونه هویت جویی‌ها که من آنم که غیر از دیگری‌ام، دشمن دیگری‌ام، مسلط بر دیگری‌ام، زیرسلطه دیگری‌ام و... برخاسته از ضدفرهنگ

قدرتند. در جهان امروز، بیش از پیش، انسانها، گروههای اجتماعی و جامعه‌ها، به خود در رابطه با دیگری، گروه دیگری، جامعه دیگری، هویت می‌دهند. ناسیونالیسم سلطه‌گر، و همه آن بیانهای دینی‌ای که هویت‌جویی از رهگذر بیگانگی جستن با دیگری را توجیه و بسا واجب می‌کنند و آن دسته از سنتها و عرف و عاداتها که کارکردشان تولید حصارهای بلند بر گرداگرد هویت آدمی و زندانی شدن او در گذشته است کار را به جایی کشانده‌اند که، در جامعه‌ها، راههای دوستی و غنا جستن متقابل فرهنگها از یکدیگر یا بسته شده‌اند و یا تنگ و صعب العبور گشته‌اند.

بدین‌قرار، فرهنگ حاصل عمل و کنشگری و هویت نیز فرآورده عمل و کنشگری است و ضد فرهنگ حاصل قیاس است.

بدین‌قرار، هر زمان که انسان از قیاس‌گویای رابطه قوا باز ایستد، و دینمندی، باورمندی، حقوقمندی، استقلال و آزادی خویشتن را در ابتکار و ابداع و خلق خویش، تعریف کند، از ضد فرهنگ آزاد گشته و فرهنگ استقلال و آزادی، فرهنگ دوستی، را باز بسته است. اما فرهنگ این ویژگی را نمی‌یابد هرگاه فرآورده‌های فرهنگی، حقها، بنا بر این، همه مکانی و همه زمانی نباشند:

۷. فرهنگ استقلال و آزادی همه مکانی و همه زمانی است و سانسورها نباید مانع از آن شوند که جهان را فراگیرد. این فرهنگ همه مکانی و همه زمانی است چراکه در تولید عناصر این فرهنگ، زور نقش ندارد. چنانکه دانشی که آدمی بدان دست می‌یابد، خود خویشتن را بر جهانیان می‌نمایاند. بیان استقلال و آزادی نیز جهان را فرا می‌گیرد اگر حصارهای سانسور نباشند. از این‌رو است که بدترین نوع سانسور، از خود بیگانه کردن بیان استقلال و آزادی در بیان قدرت است. و کارسازترین روش، باز جستن بیان استقلال و آزادی و جستجو برای یافتن کارآمدترین شیوه‌ها برای شکستن دیوارهای سانسور است.

ضد فرهنگ قدرت، چون حاصل ابتکار و ابداع و خلق نیست، جز از راه روابط قوا و زور از یک جامعه به جامعه دیگر انتقال نمی‌یابد. نتیجه این‌که نسبت فرهنگ

به ضد فرهنگ را نسبت قابل انتشارها بدون نیاز به زور و انتشاردانی‌ها به زور، به دست می‌دهد.

اما جهان شمول بودن فرهنگ استقلال و آزادی و قابل انتشار بودنش در گرو این ویژگی است که دلیل درستی هر عنصر فرهنگی در خود آن باشد:

۸. عناصر ضد فرهنگ قدرت، دلیل‌هاشان در خودشان نیست. در بیرون آن و توجیه‌هایی هستند که عقلهای قدرتمدار می‌سازند. یک دلیل آن این است که عقل قدرتمدار خویشتن را از خلق ناتوان و به توجیه‌گری معتاد می‌کند. کارش را در بکاربردن دست آوردهای عقلهای مستقل و آزاد در ساختن این و آن ابزار که در ویرانگری بکار می‌روند، ناچیز می‌کند. از این‌رو، دلیل نه در ساخته که نزد سازنده این ابزار است.

بدین‌قرار، در جامعه‌ای که اندیشه‌های راهنمای مردمانش تنها بکار توجیه می‌آیند، و به وسیله آنها، انواع مصرفها، ولو ویرانگرترین آنها، توجیه پیدا می‌کنند، قدرت در اشکال گوناگونش فرمانروایی می‌جوید. در چنین جوامعی توجیه‌گری بر ابتکار و ابداع و آفرینندگی غلبه می‌جوید. از این‌جا، بنا بر قاعده، نسبت توجیه به ابتکار و ابداع و خلق، نسبت ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ استقلال و آزادی را معلوم می‌کند. بیشتر از این، هر یک از دو حالت بر خود افزودن و یا از خود کاستن، در جامعه، حکایت از واقعیتی می‌کنند: اولی حاکی از پیشی گرفتن ابتکار و ابداع و خلق نزد آدمیان و دومی از سبقت گرفتن توجیه‌گری حکایت می‌کنند.

اما برای این‌که فرآورده‌های فرهنگ ویژگی‌های برشمرده را داشته باشند، باید میان حقوق و واقعیتهای رابطه مستقیم، یعنی بدون پا در میانی قدرت، برقرار شود:

۹. فرهنگ استقلال و آزادی، فرهنگ بینش و دانش و هنر و فن، بنا بر این، فرآورده رابطه‌های مستقیم میان انسانها با واقعیتهای رابطه‌های حق با حق میان انسانها با یکدیگر و میان اینان با پدیده‌های هستی است. از این‌رو، از عناصر غیر عقلانی تهی است. بدین‌قرار، وجود انواع مجازها، خرافه‌ها، فکرای جمعی جبار، دروغها که

در این زمان «ضد اطلاعات» و «دروغ راست نما» و «راست مجازی» و «میان راست و دروغ تفاوتی نیست» خوانده می‌شوند، بیانهای قدرت که بخش بزرگی از آنها را مجازها تشکیل می‌دهند، نظریه‌های «علمی» که علم‌الیقین انگاشته می‌شوند و جبار عقول انسانها می‌شوند وبالاخره همه جبرهایی که انسان را از استقلال و آزادی و حقوق خویش غافل می‌کنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن ضد فرهنگ هستند.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نسبت فرهنگ استقلال و آزادی به ضد فرهنگ قدرت را نسبت واقعیت‌گرایی به مجازگرایی در هر جامعه بدست می‌دهد. در این باره باز گفتنی است که؛

۹/۱. فرهنگ استقلال و آزادی فرآورده رابطه مستقیم انسان با واقعیت است. انسان فرهیخته کسی است که با خودشناسی آغاز می‌کند و با ایجاد رابطه مستقیم با واقعیتها استعدادهای خویش را بکار می‌اندازد و بر ابتکار و ابداع و خلق توانا می‌شود. هرکس تجربه کند، به تجربه در می‌یابد که بدون رابطه مستقیم با واقعیتها، ابتکار و ابداع و خلق ناممکن است.

۹/۲. ضد فرهنگ قدرت حاصل رابطه بواسطه قدرت با واقعیتها و بخش عمده آن مجاز است. برای مثال، انسانی که، در خود، همچون یک اسطوره، یا یک شخصیت اسطوره شده، یا این و آن نماد قدرت می‌نگرد و در واقعیتها از دید قدرت و قدرتمداری می‌نگرد، عقل خود را به دستگاه مجاز ساز بدل می‌کند. چنانکه عقل آن انسان نگون‌بختی که از دید ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم، در خود و مردم می‌نگرد، در بست بنده زور گشته و از ابتکار و ابداع و خلق ناتوان می‌شود.

۹/۳. دنیای مجاز سازی، در این عصر، دو شکل جدید جسته است:

• واقعیت را همان سان که هست باید پذیرفت. برای مثال می‌گویند: سلاحها و دیگر فرآورده‌های ویرانگر واقعیتها هستند و می‌باید آنها را همان‌سان که هستند، پذیرفت.

موضوع، پذیرفتن و یا نپذیرفتن اینگونه واقعیتهای نیستند، موضوع پذیرفتن یا نپذیرفتن اندیشه‌های راهنمایی هستند که در ساختن این واقعیتهای راهنما هستند.

• القاء کردن به انسانهای عضو یک جامعه که بهترین زندگی‌ها را دارند و زندگی آنها از زندگی همه انسانها در جامعه‌های دیگر بهتر است که تبلیغ رایج در جامعه‌های مسلط است. در عوض، در جامعه‌های زیرسلطه تبلیغ می‌شود که «در مقایسه با کشورهای هم سطح خود، ما از همه بهتر زندگی می‌کنیم». بدیهی است بدون از ارزش انداختن «بنی آدم اعضای یک پیکرند» و بی قدر کردن ارزشهای دیگر، به خصوص بدون قطع رابطه مستقیم انسان با واقعیت و بدون ناچیز کردن زندگی در مصرف، ممکن نیست برای انسانها از این گونه دنیاها مجازی ساخت و، در آن، زندانشان کرد.

اما برای این که استعداد خلق که فرهنگ فرآورده کار او است، بتواند خلق کند، نیازمند همکاری استعدادهای دیگر است و نیز فرهنگ مجموعه‌ای است که اندازه جامعیت آن گویای فعال شدن همه استعدادهای و فضلهای انسانها در نو به نو کردن فرهنگ است:

۱۰. استعداد ابداع و ابتکار و خلق، تنها استعداد انسان نیست، بلکه این استعداد همراه با استعدادهای دیگر فعال می‌شود. این استعدادهای با فضلهای همزاد و همکارند و فعال شدن هم‌آهنگشان در گرو عمل کردن به حقوق ذاتی است. در جامعه باز برخوردار از دموکراسی شورایی، فرهنگ جامعیت خود را بدست می‌آورد. زیرا فرآورده فعالیت انسانها، بمثابة مجموعه‌های در رشد است. از این رو، فرهنگ استقلال و آزادی، در بردارنده بیان استقلال و آزادی راهنمای سیاست و اقتصاد در خدمت انسان مستقل و آزاد، و در بر گیرنده دانشها و فنون و هنرها - به معنای بیرون رفتن از دایره ممکن و گشودن افق‌های جدید به روی انسان- است. این فرهنگ شامل انس اجتماعی است به این معنا که همه فرآورده‌های آن در ایجاد رابطه دوستی بکار می‌روند؛ شامل آموزش و پرورش و امکانات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رشد است؛ در بردارنده تمام کارکردهای حقوق معنوی

و حقوق مادی انسان و حقوق جمعی انسانها و حقوق طبیعت و حقوق موضعه‌ای است که خود آنها نیز بیانگر حقوق ذاتی‌اند و شامل زنده کردن طبیعت و جانداران و انسانها از راه ابداع و ابتکار و آفرینش‌های نو به نو شونده است. این فرهنگ، با دربرگرفتن وجدانهای تاریخی (گذشته مشترک) و کنونی (حال مشترک) و در برداشتن بیان استقلال و آزادی و دانش و فن - که وجدان علمی جمعی را پدید می‌آورد -، زمان را بستری می‌گرداند که گذشته در حال و حال در آینده مشترک جریان می‌یابد و بر رشد بر میزان عدالت اجتماعی شهادت می‌دهد. این فرهنگ، در همان حال، که فرآورده انسانهای عضو جامعه‌ها است، به تک تک انسانها کمک می‌کند هویت‌های فردی و جمعی خویش را به دست خود بسازند. و این فرهنگ در بر می‌گیرد اندیشه‌های راهنما را و این اندیشه‌ها هستند که جهت و هدف فعالیتها را تعیین می‌کنند.

سیر تحول جامعه چه وقتی خالق فرهنگ استقلال و آزادی است و خواه وقتی که زندانی ضد فرهنگ قدرت می‌شود، در تحول اندیشه راهنما، قابل مشاهده است. بدین قرار، حیاتمندی فرهنگ که در گرو رشد و نو به نو شدن است، به میزان تولید نیروهای محرکه و بکار افتادنشان در جامعه و نیز، به نسبت تولید به مصرف، بمعنای عام کلمه، بستگی پیدا می‌کند:

۱۱. فرهنگ استقلال و آزادی در همان حال که بطور مداوم بر جامعیت خویش می‌افزاید، بکار انسانها در تحقق بخشیدن، به خویش بمثابه انسان جامع، می‌آید. از این رو، دو فرآیند، شاخص فرهنگ از ضد فرهنگ هستند: فرآیند جامعیت جستن انسان و فرآیند شیئی شدن او. بدین قرار، جامعه‌ای که زندگی نمی‌کند، جامعه‌ای است که، میزان زاد و ولد را از میزان مرگ و میر کمتر می‌کند، به جای عمران طبیعت، به تخریب طبیعت می‌پردازد، نیروهای محرکه را ویران می‌کند تا در نظام اجتماعی بسته بماند. اینک نوبت آنست که امر مهمی تشریح شود: جامعه‌ای که بیشتر از تولید مصرف می‌کند، گرفتار یک چند از جبرهای زیر می‌شود:

۱۱/۱. جبر پیشخور کردن. بنا بر داده‌های اقتصادی، در جامعه‌های «پیشرفته» نیز، میزان مصرف از میزان تولید، زمان به زمان، بیشتر می‌شود. بنابراین، نسبت مصرف به تولید حکایت‌گر شدت حاکمیت جبر پیشخور کردن در هر جامعه است.

۱۱/۲. جبر تخریب محیط زیست که هرگاه با همین آهنگ ادامه پیدا کند، تعادل محیط زیست به طور درمان‌ناپذیری برهم می‌خورد.

۱۱/۳. جبر از پیش متعین کردن آینده. چراکه بر اثر از بین بردن منابع و آلودن محیط زیست و ایجاد ساختهای اجتماعی- اقتصادی سازگار با این جبرها، نسل آینده تحت جبری چشم به جهان خواهد گشود که هیچ نه معلوم که بتواند از بند آن رهایی جوید.

۱۱/۴. جبر پیش‌فروش کردن خود به مثابه نیروی کار که بهترین ترجمان نقش عمده را یافتن در ایجاد ضد فرهنگ قدرت است. بحران اقتصادی کنونی، از جمله، هم حاصل زندگی قسطی و هم گویای شدت از خود بیگانگی انسانی است که بیش از پیش از استقلال و آزادی خود غافل است.

۱۱/۵. جبر اطاعت از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی قدرتمدار.

۱۱/۶. جبر خشونت‌های برهم‌افزا که در جهان امروز، جو حیات اجتماعی را به طور روزافزونی سنگین می‌سازد.

۱۱/۷. جبر نابرابریها که همچنان شتاب و شدت می‌گیرند.

۱۱/۸. جبر خشونت‌ی که در سطح جامعه‌ها و در سطح روابط میان جامعه‌ها فراگیر می‌شود.

این جبرها که یک رشته جبرهای دیگر را ببار می‌آورند، استقلال و آزادی و حقوق ذاتی و نیز استعدادها و فضلها را از یاد انسان‌ها می‌برند و آنها را به فراگرد شتاب‌گیر شیی گشتن می‌سپارند. ایرانیان، در باستان، می‌دانسته‌اند که ادامه حیات ملی بدون فرهنگی ملی - جهانی میسر نیست. در حقیقت، فرهنگ استقلال و

آزادی ملی - جهانی است و راست بخواهی، هویت هر انسان، مجموعه‌ای است از هویتی که او خود می‌سازد و هویت فرهنگ خویش و هویتی که از فرهنگ جهانی، بمثابه فرهنگی که فرهنگها در آن اشتراک دارند، می‌یابد:

۱۲. فرهنگ استقلال و آزادی، هم ملی است و هم جهانی و هر جامعه و بسا هر عضو جامعه، در فرهنگ جهانی، سهم و حق پیدا می‌کند. بنا بر این، فرهنگ جهانی نیز می‌باید زمان به زمان غنی‌تر، و عامل برخورداری انسانها از حق صلح و دوستی با یکدیگر باشد. جبرهای حاکم بر زندگانی فردی و جمعی، اضطراب و ترس و ناامیدی القاء می‌کنند. چنان که «تمدن دینی» توجیه‌گر «برخورد تمدنها» می‌شود و در درون جامعه‌هایی که زمانی فرهنگ خویش را جهانشمول می‌خواندند و استعمارگری را با درآوردن جهانیان به «فرهنگ مدرن غرب»، توجیه و مشروع می‌کردند، امروزه گروه‌های نژادی و قومی و دینی و محلی، در حصار این و آن هویت، پناه می‌جویند و به اصطلاح جامعه‌شناسان به ساختن «جوامع موازی» مشغولند. در این فرایند، دیوارها که میان گروه‌بندی‌های اجتماعی در شهرها، بالا می‌روند، گسستن رشته‌های همبستگی و تبدیل جامعه به گروه‌بندی‌های بریده از یکدیگر را گزارش می‌کنند.

اما باز باید هشدار داد که این ضدفرهنگهای قدرتند که توجیه‌کننده حصارها و دیوارکشی‌ها هستند. این ضدفرهنگها نه تنها از بهم پیوستن فرهنگهای استقلال و آزادی و پدید آوردن فرهنگ جهانی استقلال و آزادی ممانعت می‌کنند و از هرگونه زمینه‌سازی برای مدیریت شورایی جامعه جهانی جلوگیری می‌کنند، بلکه در درون هر جامعه، فرهنگ همگانی را به پاره فرهنگهایی تجزیه می‌کنند که، در آنها، غلبه با ضد فرهنگ قدرت می‌شود. از این رو است که جهان در قهر و فقر فزاینده فرو می‌رود و ترس از فاجعه‌های بزرگ که زندگی بر روی زمین را به داس اجل بسپرد، همگان را در خود فرو می‌برد.

در عوض، این فرهنگ استقلال و آزادی است که چون حاصل همکاری انسان و طبیعت است، انسان‌ها را در دامن طبیعت وطندار می‌کند. هویتها را، هرچند

گوناگون ولی، به یمن بعد جهانشمول هر فرهنگ، همگون می‌کند. وطنداری نه دست آویز تعریف شدن در تضاد با وطنداران دیگر، که گشاینده عقل آزاد به روی هستی می‌شود.

این ویژگی خود ربط مستقیم پیدا می‌کند با ویژگی جامعیت بمعنای دمسازی با دموکراسی شورایی:

۱۳. دموکراسی شورایی سیاسی است بدین‌خاطر که ولایت با جمهور مردم است. در همان حال اجتماعی است بدین‌خاطر که سلسله مراتب اجتماعی و تبعیضهای مستقر، بر مدار قدرت، را الغاء و بی محل می‌کند. در همان حال اقتصادی است هم بدین‌خاطر که انسان را از بندگی بنیاد اقتصادی رها می‌کند و هم بدین سبب که بر وفق عدالت اجتماعی، امکانها در اختیار همگان قرار می‌گیرند. هم فرهنگی است بدین‌لحاظ که جمهور انسانها، برخوردار از حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی، برخوردار از حق ولایت بر میزان دوستی و دیگر حقوق ذاتی و حقوق جامعه هستند و در رشد هم‌آهنگ یکدیگر شرکت می‌کنند.

این دموکراسی ایجاب می‌کند که فرهنگ استقلال و آزادی در برگیرد هر چهار بعد را چنانکه در هیچ‌یک از ابعاد روابط قوا و جبرهایی که پدید می‌آورند، صورت دموکراسی را پوشش دیکتاتوری نگردانند و فرآورده‌های فرهنگی که همه خالی از زور هستند، دموکراسی شورایی را قوام و دوام بخشند. بدیهی است که بعد رابطه با جامعه‌های دیگر نیز وجود دارد. پس فرهنگ استقلال و آزادی که عناصر آن همواره ترجمان موازنه عدمی هستند، تنظیم‌کننده رابطه‌های هر جامعه با جامعه‌های دیگر و نیز اعضای هر جامعه با یکدیگر، بر اصل موازنه عدمی، می‌گردد. هرگاه رابطه انسان با محیط زیست و جانداران را نیز بعد ششم بشماریم، تنظیم رابطه با این محیط بر وفق حقوق ذاتی، نیازمند فرآورده‌هایی است که مرگ آوری و ویرانگری را بی محل بگردانند. بدین‌قرار، فرهنگ استقلال و آزادی مجموعه‌های فاقد عناصر مرگ و ویرانی آور و واجد عناصر رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدل می‌گردد. این فرهنگ، جاذبه و دافعه دارد:

۱۴ - فرهنگ استقلال و آزادی به یمن جامعیت نسبی خویش، جاذب عناصر فرهنگ و دافع عناصر ضد فرهنگ است.

در مثال ایران، دولت همواره استبدادی بوده و گروه بندی‌های حاکم و جامعه ایرانی پیوسته در دوگانگی زیسته‌اند. جنبشهای ایرانی که رشته بهم پیوسته‌ای گشته‌اند، یک هدف را تعقیب کرده‌اند و آن، حل تضاد جامعه تولیدکننده با گروه بندی‌های اسلحه بدست، بوده‌است. باوجود این، فرهنگ جامعه از ضد فرهنگ قدرت نفوذ پذیرفته است. اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و کاربرد زور در زندگی روزمره و ... و از خود بیگانه شدن دین‌ها در بیان‌های قدرت، میوه تلخ نفوذ پذیرفتن از ضد فرهنگ قدرت است. در مثال دموکراسی‌های کنونی، غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ بمعنای فرآورده ابتکار و ابداع و آفرینندگی، جامعه‌شناسان و فیلسوفان و حقوقدانان را نگران محدود شدن روزافزون استقلال و آزادی شهروندان کرده‌است.

این واقعیت که دافعه ضد فرهنگ قدرت نسبت به فرهنگ‌های استقلال و آزادی بیشتر و جاذبه آن نسبت به ضد فرهنگ‌های قدرت بیشتر می‌شود را زیادت مصرف بر تولید در همان حال که اکثریت بزرگ انسانها در فقر سیاه زندگی می‌کنند، گزارش می‌کند. افزایش ورود ضداورزشها و عناصر «فرهنگی» که بن‌مایه آنها زور است، گویایی می‌کند از فقر فرهنگ استقلال و آزادی، از کاهش خودانگیختگی انسانهای عضو یک جامعه، بنا بر این از کاهش باروری فرهنگی.

بدین‌سان، نوع جاذبه و دافعه هر فرهنگ گویای نوع آن فرهنگ است. فرهنگ‌هایی که بیشتر فرهنگ استقلال و آزادی و کمتر ضد فرهنگ قدرت هستند، بر روی فرهنگ‌های استقلال و آزادی دیگر باز تر و بر روی ضد فرهنگ‌ها بسته‌تر هستند و بر عکس. اما وقتی فرهنگ ره‌آورد ابتکار و ابداع و کشف و خلق عقلمای مستقل و آزاد است، فقدان ویژگیهای فرهنگ استقلال و آزاد و غیر حساس شدن وجدان همگانی و وجدان اخلاقی، سبب می‌شوند فرآورده‌های ابتکار و ابداع و کشف و خلق، در ساختن عناصر ضد فرهنگ قدرت بکار روند و فرهنگ‌ها بتدریج

زندان انسان در مدارهای بسته بگردد. از این‌رو، این ویژگی و دیگر ویژگی‌های فرهنگ استقلال و آزادی ربط مستقیم دارند با مدار باز مادی [↔] معنوی:

۱۵ - ویژگی که فقدان فرهنگ استقلال و آزادی را آسیب پذیر می‌کند، اساس نگشتن رابطه مادی [↔] معنوی است. قطع رابطه مادی با معنوی، رابطه را رابطه مادی [↔] مادی می‌کند. در این رابطه، استقلال و آزادی، بی‌وجود و، بنابراین، بی‌نقش می‌شوند. آکن تورن، جامعه شناس فرانسوی، خاطرنشان می‌کند که «بیرون بودگی انسان در رابطه بانظم» نبود دموکراسی است. بدین لحاظ، در دموکراسی، دین کارآیی دارد. نظر او را که نقد کنیم و از نقص پردازیم، این می‌شود: بدون رابطه مادی [↔] معنوی، جبر می‌شود و بود جبر، نبود فرهنگ است. چراکه فرهنگ خلق است و مجبور خلاق، بنابراین فرهنگ ساز نمی‌شود. اما فرهنگ هست پس جبر نیست. فرهنگ هست زیرا مدار انسان فرهنگ ساز مدار باز مادی [↔] معنوی است. هرگاه مدار باز مادی [↔] معنوی نبود، انسان فرهنگ ساز نمی‌شد. این مدار، مدار باز انسان [↔] خدا است. هرگاه این مدار باز نبود، اندیشه‌های راهنما از دینی و غیر دینی، پدید نمی‌آمدند و کاربرد پیدا نمی‌کردند.

بدین‌قرار، به همان اندازه که اندیشه راهنما اهمیت دارد، مراقبت از بیگانه نشدنش در بیان قدرت، اهمیت دارد. اما مراقبت از بیگانه نشدن اندیشه راهنما در بیان قدرت، بنابراین، باروری فرهنگی انسان، فرهنگ را نیازمند ویژگی دیگری می‌کند:

۱۶. فرهنگ استقلال و آزادی وقتی جامعیت کامل می‌جوید، سامانه‌ای می‌گردد که به روی فرهنگها باز و به روی ضد فرهنگها بسته است. در این فرهنگ، عدالت، بمثابة میزان، کاربردی مداوم دارد چراکه سنجیدن پندار و گفتار و کردار به محک حق، به سخن دیگر، تمیز پندار و گفتار و کردار زوربنیاد از اندیشه و گفتار و کردار ترجمان حق، نه کاری است غفلت پذیر. از این‌رو است که از خود بیگانه کردن فرهنگ با تغییر تعریف عدالت و تغییر محل عمل آن انجام می‌گیرد:

۱۶/۱. در جامعه‌ها، نابرابری‌ها در علم و فن و هنر پدید می‌آیند. نایکسانی‌های استعدادها نیز وجود دارند. هرگاه نابرابری و نایکسانی‌ها را توجیه‌گر رابطه قدرت میان نابرابرها و نایکسانها بگردانیم، عدالت همان تعریفی را می‌جوید که این و آن فلسفه و بیان قدرت کرده‌اند: برابری برابرها و نابرابری نابرابرها (ارسطو). یا قرارگرفتن هر چیز و هر کس در جای خود (افلاطون). این تعریف، تعریف عدالت به نابرابری است و بکار توجیه سلطه مسلط‌ها بر سلطه پذیرها می‌آید. بناگزی، فرهنگ مجموعه‌ای از فرهنگ استقلال و آزادی و ضد فرهنگ قدرت می‌شود. تاریخ، بنابر گزارش امرهای واقع مستمر، می‌گوید: بنابر قاعده، قدرت تمایل به فراگیری دارد از این‌رو، ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقلال و آزادی مسلط و فرهنگ و جامعه را گرفتار انحطاط می‌گرداند.

اما، هرگاه عدالت را میزانی تعریف کنیم که حق (هستی دار) را از ناحق (هستی ندار و یا حقی که قدرت آن را می‌پوشاند) تمیز می‌دهد، بیش‌ی یافتگان در علم و فن و هنر نیروی محرکه رشد و برابر گردانی می‌شوند. استعدادها فراخانی بی‌کرانی را می‌جویند برای بارورشدن و غنی بخشیدن به فرهنگ استقلال و آزادی. مشارکت همگان در رشد، هدف مشخص پیدا می‌کند که جامعیت انسان و فرهنگ او است.

۱۶/۲. بیان‌های قدرت به مسلط‌ها امکان می‌دهند که جای عمل عدالت را تغییر دهند. یعنی میزانی که عدل است را هدف بگردانند. باز بنا بر تاریخ، به روایت امرهای مستمر، همه روز و در همه جا، تنگدستی امروز برای گشاده دستی فردا و در فقر زیستن امروز برای در ثروت زیستن فردا، توجیه می‌شود. بی‌عدالتی امروز، به ضرورت بکاربردن زور برای برداشتن مانع‌ها و رسیدن به جامعه همه عدل فردا، توجیه می‌شود. اما چرا انسانها، برغم تجربه مداوم و نسل بعد از نسل، همچنان، فریب می‌خورند؟ زیرا در ضد فرهنگ قدرت می‌زیند و این و آن بیان قدرت را در سردارند و نمی‌توانند ببینند که از فقر به غنی و از بدبختی به نیک بختی و از بی‌داد به داد راهی وجود ندارد.

۱۶/۳. توحید همگان در حق ممکن و اشتراک همگان در قدرت ناممکن است. به این دلیل ساده که قدرت فرآورده روابط قوا است. هرگاه رابطه میان نابرابرها باشد، گوئیم مسلط با قدرت و زیرسلطه بی قدرت است. و هرگاه میان برابرها باشد، دو طرف محکوم به بی حرکتی می شوند. بدین قرار، هرگاه عدالت را به نابرابری تعریف کنیم و یا محل عمل آن را تغییر دهیم، رابطه مسلط - زیرسلطه را یا طبیعی می انگاریم و تسلیم تقدیر قدرت می شویم و یا قانون طبیعت را مبارزه برای بقا از راه زورآزمایی می انگاریم و برآن می شویم موقعیت زیردستی خویش را به موقعیت زیردستی بدل گردانیم.

اما هرگاه عدالت را میزان تمیز حق از ناحق بدانیم، اختلاف در علم و فن و هنر و دادگری و دوستداری و... از رهگذر برابری جستن، به توحید در علم و... می انجامد. فرهنگ استقلال و آزادی، بر میزان عدلت، ابزار گذار از اختلاف به اشتراک را در اختیار انسانها قرار می دهد. در جامعه دارای نظام اجتماعی باز و تحول پذیر، قدرت نقش نمی یابد و انسانها از روابط قوا آزادند. تا رسیدن به نظام باز و تحول پذیر، به یمن میزان عدل، فرآورده های فرهنگی روزافزون می شوند و روابط قوا امکان تحول به روابط خالی از زور را می یابند. بدین قرار، عدل تنها در بیان استقلال و آزادی است که جای خود را بمثابه میزان، می یابد. در هیچ بیان قدرتی، عدل میزان نشده است. زیرا در بیان قدرت، عدالت نمی تواند بعنوان میزان کاربرد پیدا کند.

و میزان عدل را وجدان اخلاقی بکار می برد. در حقیقت، فرهنگ استقلال و آزادی از اخلاق استقلال و آزادی جدایی ناپذیر است. چراکه این اخلاق بخشی از آن فرهنگ است و نقش دیده بانی را برعهده دارد.

۱۷. هرگاه زور در کار نیاید، هویت انسان، هویتی است که او از فرهنگ استقلال و آزادی بدست می آورد. پس هر زمان جامعه ای بر آن شود که کار برد زور را کاهش دهد، مرزهایی را از میان بر می دارد که زور ایجاد می کند و به خود و اعضای خود هویت پایداری را می بخشد. به ترتیبی که سه هویت هر عضو جامعه، **اولی**

هویت خود ساخته او و دومی، هویت حاصل از ابتکار و ابداع و خلق در جامعه‌ای با فرهنگ استقلال و آزادی و سومی، هویتی که به عنوان عضو جامعه جهانی کسب می‌کند، این همانی می‌یابند.

۱۸. اینهمانی هویت‌های سه‌گانه انسان آزاد حاصل فعالیت‌های استعداد‌های اوست زمانی که زندگی را عمل به حقوق و دفاع از حقوق می‌کند. از این روست که او به بیان استقلال و آزادی، به مثابه اندیشه راهنما نیاز دارد. بیانی که شامل حقوق و اصول راهنما و روشها و معرف‌الگوها و هدف سازگار با استقلال و آزادی انسان حقوقمند باشد. به ترتیبی که با سرمشق قراردادن آن؛

۱۸/۱. رابطه انسان با فرهنگ به مثابه قالب، به رابطه انسان با فرهنگ ب‌مثابه گشاینده افق رشد، به یمن ابتکارها و ابداعها و خلقها، همه ترجمان استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و همه زیندگان، بدل می‌شود. در حقیقت، وقتی فرهنگ قالب نیست، هویت آن نمی‌شود که قدرت ساخته است بلکه آن می‌شود که رشد پدید می‌آورد و افق عقل را باز می‌کند بر روی هستی هوشمند و در صیروت به سوی او.

۱۸/۲. در بخش‌های وسیعی از جهان، از آنجا که دانشها و فن‌ها در سطح جامعه‌ها منتشر نمی‌شوند و انسانها، از رهگذر فرآورده‌ها و خدمتها، از رشد علمی و فنی آگاه می‌شوند و، در همان حال، دانشها و فن‌ها را بغرنج‌تر و خود را از آن بی‌اطلاع‌تر می‌یابند، فضایی بزرگ و خالی پدید می‌آید که آن را غیر عقلانیتها، بیشتر خرافه‌ها و فک‌های جمعی جبار و ضد اطلاعها و بخت و اقبال‌گرایی و بسا پوچ تصور کردن زندگی و بیشتر از همه، خشونت، پر می‌کنند. از این رو، ضرورت‌ترین کارها، مدار را باز کردن، آنرا مدار مادی $\boxed{\leftrightarrow}$ معنوی گرداندن و آزاد کردن جریان دانشها و فن‌ها و شرکت انسانها در بکارگیری دانشها و فن‌ها و مشارکت در اداره امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خویش است: مدیریت شورایی جامعه‌ها و جامعه جهانی.

۱۹. گستره خرافه‌ها، کمبودها، فقرها، خشونت‌ها، مخدرها، آلودگی محیط زیست، نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و کیش قدرت‌پرستی که دین جهانیان می‌شود، اعلانهای خطر هستند به انسانها که دارند از موجودهای فرهنگ‌ساز به موجودهای ضدفرهنگ ساز بدل می‌شوند. زمان به زمان، اختیار خویش را بیشتر از دست می‌دهند و کمتر دلیل فرآورده‌ها را در خود فرآورده‌ها می‌یابند. به سخن روشن‌تر، رابطه نیاز طبیعی با فرآورده یا خدمتی که مصرف می‌شود، کمتر می‌گردد. بسا سهم فرآورده‌ها و خدماتهای ویرانگری که انسانها مصرف می‌کنند، بیشتر نیز می‌شود. دلیل تولید و مصرف فرآورده‌ها و خدماتهای ویرانگر چیست؟ در خود فرآورده‌ها و خدماتها دلیل آن را نمی‌توان یافت. دلیل در بیرون آنها است. دلیل ضد فرهنگ قدرت است که از انعقاد نطفه تا مرگ، قالب انسانها شده است.

هر ساخته‌ای که دلیل را در بیرون آن باید جست، ساخته قدرت است و تولید و مصرف آن مرگ‌آور است و به ضد فرهنگ قدرت تعلق دارد.

بدین سان، از ضروری‌ترین آموزش‌ها به دانش آموز و دانشجو و، به بزرگسالان نیز، این است:

۱۹/۱. آن ساخته‌ای درخور صفت فرهنگ استقلال و آزادی است که دلیل ساخته شدنش در خود آن باشد. چنانکه دلیل هر دست آورد علمی در خود علم است. و

۱۹/۲. بکار بردن هر ساخته‌ای از این نوع، وقتی آزادانه است که انسان مستقل و آزاد را در ابتکار و ابداع و خلق، بکار آید. می‌توان تصور کرد بزرگی انقلاب فرهنگی را وقتی انسانها مستقل و آزاد استعدادهای خود را در تولید و مصرف فرآورده‌ها و خدماتهایی بکار اندازند که دلیل هریک در خود آن باشد. هرگاه در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی واقعیت اجتماعی، برای آن برنامه‌گذاری شود که دلیل فرآورده‌ها و خدماتها در خود آنها باشد، جهان وارد عصر استقلال و آزادی می‌شود و رشد انسان جانشین رشد قدرت می‌گردد.

۲۰. هرگاه هر انسان، در پایان روز کار آن روز خود را موضوع پرسش کند و از خود بپرسد: چند درصد از کارهایم خودانگیخته و چند درصد از آنها، دستوری، تقلیدی و بنابر عرف و عادت و قرارگرفتن در این و آن رابطه قوا بوده است، او اندازه‌های فرهنگ و ضد فرهنگ و نسبت آمیخته شدنشان را با یکدیگر، دست کم در مورد خود، بدست می‌آورد. در جامعه‌های دارای موقعیت مسلط و یا زیر سلطه، بخش اعظم کارهای روزانه انسانها، دستوری و تقلیدی و بخاطر قرارگرفتن در روابط قوا است. به همان نسبت که مصرف‌محور می‌شود، خودانگیختگی کمتر و فرمانبری بیشتر می‌شود. از این رو، در چنین فضایی حتی استعدادها، خود، مانع رشد فرهنگی و عامل بزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت می‌شوند. پس ضرورتاً کارها اینست که بنیادهای جامعه، بر اصل موازنه عدمی، تغییر سازمان یابند و از راه هرچه گسترده‌تر کردن فضای ابتکار و ابداع و خلق، در خدمت انسان فرهنگ‌ساز قرار گیرند. آن اندیشه راهنمایی بیان استقلال و آزادی است که چون هر انسانی بدان عمل کند، بی‌درنگ خودانگیختگی‌اش رو به افزایش گذارد.

ضمیمه چهارم

در اصول راهنمای اخلاق استقلال و آزادی

۱. اصل اول، موازنه عدمی را راهنمای عقل کردن این همانی جستن با هستی در مقام اندیشیدن و غافل نشدن از این رابطه در گفتار و کردار و پرهیز از برقرارکردن رابطه قوا بادیگری و اصول و فروع دین و یا هر اندیشه راهنمایی را به این اصل سنجیدن، به ترتیبی که انسان هیچگاه از استقلال و آزادی و از دیگر حقوق و نیز استعدادها و فضلهای ذاتی خود غفلت نکند. اندیشه راهنمایی را بجوید که ترجمان موازنه عدمی باشد و گفتار و کرداری را بیابد که ترجمان آن اصل و این اندیشه راهنما باشد. در قلمرو اخلاق، موازنه عدمی در اصول زیر از سوی انسان و جامعه‌ها و جامعه جهانی بکاربردنی می‌شود:

۲. اصل دوم، اندیشه راهنما را راه و روش محبت شناختن و توحید با دیگری را ارزش دانستن است. توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول، هنگامی تحقق پیدا می‌کند که امید و شادی را ذاتی حیات بدانیم و استعداد انس و عشق ورزی را در دوستی بکار بریم و از این امر اساسی غفلت نکنیم که عشق به حق و میزان کردن حق در دوستی، توحید است. رابطه‌ها، بدون رعایت این میزان، دوستی نیستند، بلکه رابطه‌هایی هستند که قدرت ایجاد و قطع می‌کند. بنا بر توحید، در آغاز، بر میزان حق، دوست و همکار باید شد و همواره به حق باید عمل کرد و دیگر هرگز، در قطع کردن تقدم نجست. حتی مشاهده بیرون رفتن از حق و به بندگی قدرت درآمدن دوست، نه تنها نباید سبب قطع رابطه شود، بلکه می‌باید انسان حقمدار را بر ایستادگی بر حق و دعوت به حق استوارتر کند. به ترتیبی که حق‌گریز خود در

گسستن پیوند دوستی پیشقدم شود. وقتی او چنین کرد، حق مدار همچنان می‌باید عمل به حق را رویه کند و هیچگاه از بازگشت حق گریز به حق، مأیوس نشود.

این اصل اخلاقی به انسان می‌آموزد که رابطه حق ذاتی خود او با حق ذاتی دیگری، رابطه دو حق است که یکدیگر را ایجاب می‌کنند. بدین‌قرار، دو تنی که رابطه‌شان با یکدیگر، رابطه حقوقشان با یکدیگر باشد، از رابطه قوا با یکدیگر رها هستند. این اصل به هر دو می‌آموزد که گذشتن از حق خود به خاطر دیگری، دروغ است. من از حق خود گذشتم و شما هم از حق خود بگذرید و من اول از حق خود گذشتم و بعد از حق کس و کار و دوست، خود و کس و کار و دوست و دیگری را محکوم حکم زور کردن است. زیرا کسی که به حقوق ذاتی خود عمل نمی‌کند، تابع زور است و چشم پوشیدن از حق، تسلیم زور شدن است. اگر این زور از ناحیه دوست باشد، چشم پوشیدن از حق، دفاع نکردن از حق دوست نیز هست: عمل به حق خود و دفاع از حق دیگری، دو روش از روشهای پیروزی بر زورمداری هستند.

توحید اندیشه راهنما و عمل، اخلاق، همین است. بسیارتر از بسیار کسانی هستند که، در نظر، پیشرو هستند و در کردار واپسگرا، در نظر، جانبدار ارزشهای والا هستند، در عمل بنده قدرت. توحید بمثابة یک اصل اخلاقی تحقق پیدا می‌کند وقتی عمل ترجمان اندیشه راهنما می‌شود.

وفای به عهد، عمل به توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول است. اهمیت وفای به عهد بدان حد است که دین را عهدشناسی خوانده‌اند. حقوق معنوی و ارزشهایی چون خدمتگزاری، فداکاری و دفاع از حقوق دیگری و... همه ترجمان توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول هستند.

بکاربردن ارزش توحید، در سازماندهی سیاسی بر اصول استقلال و آزادی و نیز در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ را فرهنگ استقلال و آزادی کردن، سبب می‌شود که در جامعه، **توحید اجتماعی اصل و تضاد منافع فرع بگردند و بمانند.** به ترتیبی که همواره، اختلاف منافع بر وفق اصل توحید اجتماعی حل و

فصل گردد و اعضای جامعه با یکدیگر و جامعه در روابط خود با جامعه‌های دیگر، همواره از حق صلح برخوردار باشند.

اما این اصل اخلاقی را انسان است که به عمل در می‌آورد. پس اصل اخلاقی دوم بر عهده گرفتن مسئولیت رهبری از سوی هر انسان و شرکتش در اداره جمهوری شهروندان است:

۳. استعداد رهبری را، بر میزان عدل، فعال کردن، اصل سوم است. در جهان امروز که بنگریم می‌بینیم که در هیچ کجا، انسانها خویش را دارای استعداد رهبری و حق مشارکت در ولایت جمهور مردم نمی‌دانند و، در برابر، آنها که خویش را «نخبه» می‌انگارند، این استعداد را خاص خود می‌شمارند و اطاعت از خود را بر همگان واجب می‌کنند. خود را صاحب استعداد رهبری دانستن و بکاربردن این استعداد در اداره زندگی خویش، زندگی صلح آمیز و توأم با رشد در جامعه را حق خود دانستن و این استعداد و حق را از آن هر انسان و هر موجود زنده شمردن، هم حاکی از شعور بر استعدادهای خدادادی در نزد تک تک انسانهاست، هم حق بوده و از این رو اصل و ارزش اخلاقی در خور مردمسالاری شورایی است. مسئولیت اخلاقی انسانی که بر این استعداد و حق شعور دارد، ایجاب می‌کند که هم خود الگو بگردد و هم کسانی که از استعداد و حق خویش غافل هستند را به استعداد و حق خویش بخواند. اسطوره سازی و اسطوره پرستی، به خصوص شخصیت پرستی، ناقض همگانی بودن استعداد و حق رهبری است. بنابر این ارزش، همگان پاسدار حقوق و کرامت یکدیگر و همگان مسئول همت گماردن به امور همگانی هستند. هرگاه جمهور مردم بدین مسئولیت عمل کنند، رهبری همگانی جامعه، تبلور اخلاق در خور زندگی شورایی و استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها و حقوق طبیعت و جانداران می‌شود.

و، بدون رشد را ارزش شناختن و آگاهی از این قاعده «آن کس که رشد نمی‌کند ویران می‌شود و ویران می‌کند» و عمل به این قاعده، چنین رهبری تحقق نیافتنی است:

۴. رشد، اصل راهنما و ارزش چهارم اخلاق در خور مردمسالاری شورایی است: هر گاه از رشد، رشد انسان مقصود باشد، تنها وقتی هر انسانی از استقلال و آزادی و حقوق خویش برخوردار است، رشد پذیر می‌شود. از این رو، نقد اندیشه‌های راهنما به ترتیبی که همواره بیان استقلال و آزادی بمانند، حق و وظیفه هر انسان و هر جمع انسانی است. بدین سان، ابلاغ و هشدار و بشارت و انداز، آن حق و ارزش اخلاقی است که اندازه بکار رفتنش، اندازه رشد انسانها در استقلال و آزادی و رشد هر جامعه را به دست می‌دهد. در جامعه‌هایی که قدرت ارزش اول گشته‌است و همگان در پی به دست آوردن این و آن نماد قدرت هستند، رشد انسان با رشد قدرت جانشین می‌شود و پیامبری به مثابه ابلاغ و هشدار و بشارت و انداز، به تدریج، از میان بر می‌خیزد. نمونه بارز آن، بحرانهای سخت اقتصادی و مالی هستند که، زمان به زمان، جهان را فرا می‌گیرند. هر بار، اهل دانش خبر وقوع بحران را می‌دهند، اما، متصدیان امر و جمهور مردم روی زمین از آن غافل می‌مانند. تنها دولتمردان نیستند که تقصیر دارند، جامعه‌ها نیز تقصیر دارند. از ارزش خود برانگیزی غافل ماندن و شرکت نکردن در نقد و ابلاغ حق و هشدار و انداز نسبت به ناحق و، به لاقیدی، نکوشیدن در بازگرداندن ناحق به حق و سپاسگزاری نکردن از قیام کنندگان به حق و بجا آوردندگان وظیفه پیامبری، گرفتار آمدن به فاجعه‌های بزرگ را ناگزیر می‌کند.

از این رو، بی‌تفاوتی و لاقیدی و فعل پذیری ضد ارزش بوده، و فعال و خلاق بودن و در خود برانگیختن بر یکدیگر پیشی گرفتن، ارزش اخلاقی و مسئولیتی از مسئولیتهای بزرگ انسان یا انسانهایی است که در خور این عنوان هستند. چراکه فعل‌پذیری و بی‌تفاوتی، سرنوشت خویش را به قدرتمداران ستمگستر و توجیه‌گران قدرت سپردن است.

اما رشد روش و سمت یابی و هدف می‌خواهد. پس این اصل اخلاق نیازمند دو اصل دیگر، یکی میزان عدل و دیگری هدف داری است:

۵. میزان عدل، به مثابه اصل و ارزش اخلاقی در خور رابطه حق با حق و جمهوری شهروندان شرکت کننده در اداره جامعه خویش، بیش از همه، به کار سنجش پندار

و گفتار و کردار آدمیان می‌آید: پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک. حق راست گفتن و حق راست شنیدن، از حقوق انسان هستند و مانع می‌شوند قدرت که مجبور کننده انسانها به دروغ است بر رابطه‌ها حاکم شود. بدین‌قرار، عدل به مثابه ارزش اخلاقی، انسانها را از این قاعده بس مهم آگاه می‌کند: اندازه رواج دروغ و فریب و فریفتاری و نیرنگ و ریا و وسوسه و حسد و نفاق و بهتان و سخن چینی و عیب جویی و بدگویی و ... و رذائل دیگر، گزارشگر شدت و وسعت زورگویی در یک جامعه است. بنا بر قاعده «چنان‌که هستید بر شما حکومت می‌کنند»، شیوع دروغ در هر جامعه، اصالت و خدایی جستن قدرت در آن جامعه و سنگین شدن میزان زور در رابطه‌ها را گزارش می‌کند. بدین‌خاطر، حق راست گفتن و راست شنیدن در شمار مهمترین حقوق و والاترین ارزشهای اخلاقی است.

جستجوی میزان عدل و کاربردهای مختلف آن در صحنه زندگی شرط بقای مردمسالاری شورائی است. میزان عدل، به خصوص، به کار تمیز پندارها و گفتارها و کردارهای بیانگر موازنه عدمی از غیر آن می‌آید. مهمترین کاربردهای میزان عدل در قلمرو اخلاق، عبارتند از:

۵/۱. میزان عدل به آدمیان می‌آموزد که انسان عادل و جامعه عادل و جامعه جهانی عادل وقتی تحقق پیدا می‌کند که عمل آدمی بیانگر اصل و اندیشه راهنمای او باشد و این اندیشه بیان استقلال و آزادی باشد. چه سود از موازنه عدمی سخن گفتن و بر اصل ثنویت تک‌محوری عمل کردن؟ چه سود به داشتن مرامی تظاهر کردن و عملی ناقض آن داشتن؟ میزان عدل انسانها را از این قاعده بس ارجمند و کارآ آگاه می‌کند: جامعه رشید و در رشد، جامعه‌ای است که، در آن، عمل فردی و عمل جمعی با اندیشه راهنمای فرد و جمع سازگار باشد. اندازه ناسازگاری عمل با باور، گویای میزان ضعف وجدان اخلاقی و نشانگر میزان حاکمیت زور بر پندار و گفتار و کردار انسانها و بیانگر اندازه تخریب نیروهای محرکه و واپس رفتن جامعه، و نیز، گویای تصدی امور جامعه از سوی زورمدارهای بی‌کفایت و فساد ویرانی‌گستر است.

۵/۲. میزان عدل به آدمیان می‌آموزد که تنها قدرت (= زور) انسان را از حقوق خود غافل می‌کند. در جامعه‌هایی که بیشتر و بسا عموم مردم معتاد به اطاعت از قدرتند، عادت منت‌گزاردن بر یکدیگر که «به خاطر شما از حق خود گذشتم»، یا «به خاطر دیگری از حق خود گذشتم»، به رواج است. میزان عدل، ما را از این قاعده مهم آگاه می‌کند: در هر جامعه، به همان میزان که انسانها در رابطه‌ها با یکدیگر، از حقوق خود چشم می‌پوشند، نظام اجتماعی ظالمانه و ضد رشد و ویرانگر نیروهای محرکه است. در چنین جامعه‌ای، بنیادها قدرتمدار هستند. از جمله، دولت نه ترجمان ولایت جمهور مردم که تجسم روابط قوا در درون جامعه و میان جامعه با جامعه‌های دیگر است.

۵/۳. حق راست گفتن و راست شنیدن، بدون شفاف شدن پندارها و گفتارها و کردارها تحقق پیدا نمی‌کند. از آنجا که پندار و گفتار و کردار قدرتمداران مبهم است و ابهام است که دستیار اول آنهاست، شفاف کردن پندارها و گفتارها و کردارها مسئولیتی همگانی می‌شود. میزان عدل این مسئولیت‌شناسی را اندازه می‌گیرد. افزون بر این، این قاعده را هم به دست می‌دهد: میزان ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها، شاخصی برای اندازه‌گیری حاکمیت استبداد بر جامعه و میزان زوری است که رابطه‌ها در بردارند. جنگها و بحرانها و ویرانگریهای اقتصادی و جز اینها، از جمله، فرآورده ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها هستند. در جامعه، به میزانی که قدرت اصالت می‌جوید و انسان را به بردگی در می‌آورد، اخلاق و رویه درخور خود را تحمیل می‌کند تا جایی که وجود ابهام در پندار و گفتار و کردار ناگزیر و بسا ارزش می‌شود. در جامعه ایرانی، اعتیاد به اطاعت از قدرت، دو زبان پدید آورده‌است: زبان مبهم برای گفت و شنود با نامحرم و زبان شفاف برای گفتگو با محرم. زبان نخستین، زبان رایج در جامعه‌ای شده‌است که راست گفتن و راست شنیدن مجازات سنگین دارد. از این‌روست که ابهام زدایی استبداد زدایی است.

۵/۴. واکنش زورگو نگشتن و در همان حال، همه راههای نفوذ را بر او بستن، چنان که با زورگویی جز تخریب زورگو حاصل نشود، عدل است. بکاربردن

روشهای خشونت‌زدایی برای رها شدن زورگو از بیماری زورگویی، کاربرد موازنه عدمی در اخلاق است. در اینجا عدل میزانی می‌شود که اندازه واکنش نشدن و عارف بودن برحق ابتکار عمل و بکار بردن آن را، بدست می‌دهد.

۵/۵. انسان موجودی به طور واقعی تواناست و ناتوانی عارض او می‌شود. این عارضه را هم انسان خود برای خویش پدید می‌آورد. در حقیقت، آن را با ایجاد روابط قدرت و حاکم کردن قدرت بر خود می‌سازد. از این‌رو، پندار و کرداری که توانایی انسان را از یاد او ببرد و او را گرفتار باور دروغ به ناتوانی خود کند، ستم و رفتاری ضد اخلاق آزادگان است. میزان عدل به کار سنجش اندازه برخورداری انسان از توانایی خود می‌آید. این میزان ما را از قاعده مهم دیگری آگاه می‌کند: در هر جامعه‌ای که میزان برخورداری اعضای آن از توانایی خویش بالاست، آن جامعه مستقل‌تر، و انسانهای عضو آن از استقلال و آزادی خود بیشتر برخوردارند و بارزور در رابطه‌ها کمتر است. در جامعه استبدادزده، احساس ناتوانی، یک احساس همگانی و یأس ترجمان آنست.

۵/۶. اعتماد به نفس، و در عمل به حق به انتظار دیگری ننشستن، و نفس خویش را مکلف دانستن رفتار اخلاقی بر اصل موازنه عدمی است. میزان عدل به انسان و جامعه می‌گوید چسان و چه اندازه نفس خویش را مکلف بشمارد و اعتماد به نفس داشته باشد و این ارزش اخلاقی عالی چه اندازه در آموزش و پرورش کاربرد دارد.

۵/۷. امروز بیشتر از زمانهای گذشته، فکرهای جمعی جبار، انسانها را از استقلال و آزادی خویش محروم ساخته‌اند. می‌گویند در جامعه‌های غرب، فرد اصالت جسته است. اما فرد نه تنها در برابر قدرت و بنیادهای قدرتمدار تنها گشته، بلکه بیش از پیش، استقلال و آزادی خود را از دست داده‌است و می‌دهد. میان تولید و مصرف فکرهای جمعی جبار و احساس ناتوانی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. در حقیقت، حیات هر جامعه‌ای بستگی مستقیم به احساس توانایی اعضای آن جامعه دارد. مبارزه با احساس ناتوانی و کوشش برای درمان این عارضه از جمله در گرو آزاد کردن جامعه از فکرهای جمعی جبار است. میزان عدل، اندازه تولید و مصرف

فکرهای جمعی جبار، بنا براین، اندازه رهایی جامعه را از این فکرها، به دست می‌دهد.

۵/۸. جامعه رشد یاب جامعه‌ای است که، در آن، «شخص را به حق می‌سنجند». سنجیدن حق به شخص، روش زورپرستان است. با وجود این، در جامعه، به میزانی که قدرت پرستیده می‌شود، سنجیدن حق به شخص، نه تنها ضد اخلاق بشمار نمی‌رود، بلکه جبری اخلاقی انگاشته می‌شود. میزان عدل، ما را از این قاعده بس مهم آگاه می‌کند: در جامعه‌هایی که حق به شخص سنجیده می‌شود، میزان زور در رابطه‌ها بالا و انسان بنده قدرت و تحت انواع استبدادها است. اندازه سنجیده شدن شخص به حق، اندازه استقلال و آزادی و شرکت انسانها در اداره امور جامعه خویش را بدست می‌دهد.

در جامعه‌هایی که حق به شخص سنجیده می‌شود، تقدم و حاکمیت مصلحت بیرون از حق بر حق، نه تنها پذیرفته است، بلکه دستوری اخلاقی شمرده می‌شود. علت نشستن این ضد اخلاق بجای اخلاق آنست که حق با قدرت نمی‌سازد و مصلحت را قدرت می‌سازد. جانبداری از حق، ایستادگی در برابر قدرت می‌شود. کسی که خود را توانا به این ایستادگی نمی‌بینند، مصلحت‌گرایی شیوه می‌کند و به تدریج چنان به بندگی قدرت در می‌آید که ناگزیر می‌شود ضد اخلاق را جایگزین اخلاق کند. به این معنا که عمل به مصلحت را اخلاقی و عمل به حق ناسازگار با خواست قدرت را غیر اخلاقی تلقی کند.

۵/۹. در جامعه‌هایی که دین در مرام استبداد از خود بیگانه می‌شود و یا بیان قدرتی اندیشه راهنمای آن می‌گردد، اعضای آن، قاضی یکدیگر می‌گردند و برای همدیگر، غیابی، حکمهای محکومیت صادر می‌کنند. بنا بر قاعده، میزان اعتیاد اعضای یک جامعه به حاکم کردن خود و محکوم کردن دیگری و بیگانه را عامل کم و کسری‌های خود شمردن، اندازه کاربرد زور در آن جامعه و اندازه نزدیکی اندیشه راهنما به بیان قدرت فراگیر را به دست می‌دهد. از این رو، میزان عدل هم بکار آن می‌آید که اندازه اعتیاد و نوع اندیشه راهنمای استبدادزده را معین کند و هم ترازویی

است که، بدان، انسانها از شدت اعتیاد و نوع اندیشه راهنماییشان آگاه می‌شوند. زیرا اصل تغییر کن تا تغییر یابی و الگوی تغییر بگردی، بدون بکاربردن میزان عدل بمثابه ارزش اخلاقی، به عمل درآوردنی، نمی‌گردد.

۵/۱۰. قیام به حق به میزان عدل نیاز دارد. چراکه حق هستی دارد و ناحق فرآورده زور و پوششی از دروغ بر حق است. عدالت تمیز هستی دار از هستی ندار است. برای مثال، نیرو وجود دارد و به کار زندگی در رشد می‌آید. اما زور جهت ویرانگری بخشیدن به نیرو است و خود به خود وجود ندارد. رابطه‌ای میان دو انسان و یا میان انسان و جاننداری دیگر و یا میان انسان و طبیعت برقرار می‌شود، اگر رابطه تضاد باشد سبب از خود بیگانه کردن نیرو در زور و بکاررفتش در تخریب دو طرف رابطه می‌شود. اما به محض این‌که چنین رابطه‌ای قطع شود، نیرو طبیعت خود را باز می‌یابد. بدین‌قرار، عدل به مثابه یک میزان اخلاقی، ما را از انواع از خود بیگانگیها و شدت آنها در جامعه‌ها آگاه می‌کند و این قاعده را می‌آموزد که: **اندازه از خود بیگانه شدن حق در ناحق، در یک جامعه، اندازه غفلت انسان از استقلال و آزادی خویش، در آن جامعه، و نیز اندازه نا برخورداري انسان از حقوق خویش را نشان می‌دهد.** اخلاق استقلال و آزادی چون وجدان اخلاقی جامعه گشت، انسانها را به قیام به حق بر می‌انگیزد و آنها را بر آن می‌دارد که از راه باز یافتن استقلال و آزادی و حقوق خویش و عمل به آنها، آن آسیب اجتماعی بسیار سخت را درمان کنند که فراوانی از خود بیگانه شدن حق در ناحق است.

۵/۱۱. تبعیضهایی که به دلیل سنن اخلاق نما ولی در واقع ضد اخلاق رواج یافته‌اند، در جامعه‌ها، بسیارند. چنانکه هنوز تبعیض میان دختر و پسر، یک امر طبیعی و اخلاقی به شمار رفته و برابری قائل شدن میان این دو، کاری زشت گمان می‌رود. غافل از این‌که تبعیض را قدرت ایجاد می‌کند و هر تبعیضی، زشت کاری است. میزان عدل، ایجاد و بکار رفتن تبعیضها را در جامعه، اندازه می‌گیرد. از آنجا که تبعیضها احکام قدرت فرموده هستند، اندازه به کار رفتنشان اندازه بندگی از قدرت را به دست می‌دهد. و شمار تبعیضها و اندازه بکار رفتن آنها، گزارشگر انحطاط

اخلاقی هر جامعه است. جامعه دارای نظام مردمسالاری شورایی، جامعه‌ایست که در آن تمامی تبعیضها ملغی هستند. در آن جامعه، اخلاقی رعایت می‌شود که مسابقه در دانش پژوهی و دادگری و برکرامت افزودن، به یمن تقوا، میان انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند را ارزش می‌شناسد و جریان رشد را جریان گذار دائمی از نابرابری در دانش به برابری در دانش می‌گرداند.

۵/۱۲. قالب انگاری نظر و از قالب درآوردن انسانها و تحمیل نظر بر واقعتهای طبیعی، ستم و به لحاظ اخلاق آزادگی، در شمار زشت‌ترین کارها است. چراکه ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ می‌افزاید و سرانجام نیز از واقعیتی که انسان است و واقعیتی که طبیعت است حکم «باطل شد» را می‌گیرد. برای مثال، وجود استعداد رهبری در هر موجود زنده‌ای، یک واقعیت است. زیرا اگر این استعداد نبود، موجود زنده نیز نبود. اما نظری که برای یک شخص و یا یک گروه ولایت مطلقه بر همه زیندگان قائل می‌شود، نظری ناسازگار با این واقعیت است. تحمیل این نظر به زور نزدیک به مطلق نیاز دارد و می‌دانیم چنین زوری ویرانی و مرگ همگانی را بار می‌آورد. از این رو، ناشدنی است. و به میزانی که اعضای جامعه استعداد رهبری خود را در رشد خویش بکار می‌برند، نظری اعتبار می‌شود و استبداد مستند بدان، محکوم به زوال می‌گردد. میزان عدل، اندازه خوانائی نظر با واقعیت موضوع شناسائی را به دست می‌دهد. و نیز این میزان ما را از این قاعده آگاه می‌کند: **هر اندازه باور، مرام و اندیشه راهنما با واقعیتهای برحق سازگارتر، انسانهای عضو جامعه از استقلال و آزادی و رشد برخوردارتر.** بحرانا، برای مثال، بحران اقتصادی، از جمله، حاصل ناسازگاری نظرهای رایج با واقعیتهای برحق و به کاربردن زور برای واقعی و حقیقی جلوه دادن بن‌مایه‌های نظرهایی است که مجازی اند. هرگاه جامعه‌ها اخلاق آزادگی بجویند و بپذیرند که نظر نظر است و چه بسا با واقعیت آن‌سان که هست فاصله بسیار داشته باشد و در هر حال قالب نیست، قدرتمداری توجیه ناپذیر می‌شود و از میان بر می‌خیزد.

۵/۱۳. از این جا، ابتکار و ابداع و خلقِ خودانگیخته، ارزش و نقش مرده در دست مرده شوی را بازی کردن، ضد ارزش و ضد اخلاق آزادی می‌شوند. میزان عدل ما را از اندازه ابتکارها و ابداعها و خلقهای خودانگیخته آگاه می‌کند. می‌توان تصور کرد جامعه‌ها چگونه جامعه‌هایی خواهند شد هرگاه، انسانها به جای آنکه از یکدیگر بخورند، از عمل خویش خوردند. در آن جامعه‌ها، انواع استثمارها ضد اخلاقی بشمار می‌روند و اعمال قدرت فرموده زشت بشمار می‌آیند و اطاعت از امر و نهی زورمدار، ستم به خود و دیگری دانسته می‌شود.

۵/۱۴. خوب آن فعلی است که سازگار با سامانه ارزشهای اخلاقی راهنما، یعنی حق، باشد. این خوب برای همه، در همه جا و همه وقت خوب است. می‌دانیم که سلطه‌گر، نخست زیرسلطه را از شمار انسانها بیرون می‌برد و آنگاه «خوب» را از آن خود و بد را از آن «دون انسانها» می‌انگارد و برای این رفتار تبعیض‌آمیز خود توجیه دینی و یا فلسفی نیز می‌تراشد. اما کسی نپرسیده است که آیا ممکن است خوبی که حق است را بتوان برای کسی روا دید و از کس دیگری دریغ داشت؟ به سخن دیگر، چگونه ممکن است مستکبران بتوانند خود از حق برخوردار باشند و به حق عمل کنند اما مستضعفان نه این حق را داشته‌ونه بتوانند بدان عمل کنند؟ سلطه‌گرهای نگون بخت نمی‌دانند تا خود را از حقوق خویش محروم نکنند، نمی‌توانند سلطه‌پذیران را از آنها محروم گمان برند. رابطه میان زورگو و زورپذیر، هر دو را، از استقلال و آزادی، محروم می‌کند. هر دو برده قدرتی می‌شوند که از رابطه سلطه‌گر - زیرسلطه پدید می‌آید. علم به رابطه حقوقمندا با یکدیگر و عمل به آن، سبب می‌شود که اگر هم سلطه‌گر و زورگویی پیدا شود، سخت کم شمار باشد و نتواند بساط سلطه‌گری و زورگویی را بگستراند. و نیز اگر زیرسلطه درمی‌یافت که حقوق ذاتی وجود و حیات اویند و خود باید به آنها عمل کند، تن به سلطه سلطه‌گر نمی‌داد. میزان عدل به کار انسان می‌آید برای این که هرگاه بخواهد زورگوید، به یادش آورد که برای زورگویی نخست خود را می‌باید ویران کند و هر زمان خواست زور بشنود، خاطرنشانش کند که حق خویشتن و عمل کردن بدان را از یاد

برده است. این میزان به یاد همگان می‌آورد که ممکن نیست کسی آن خوبی را که حق است برای خود بخواهد و از دیگری دریغ کند.

۵/۱۵. کاربرد میزان عدل در اخلاق، راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن جاذبه و دافعه خودجوش حق است. توضیح این که عمل (اندیشیدن و یا گفتن سخنی و یا کردن کاری) هرگاه حق باشد، نسبت به هر عملی که حق باشد، جاذبه و نسبت به هر عملی که حق نباشد، دافعه دارد. در عوض، عملی که حق نباشد نسبت به عمل دیگری که حق نباشد، بطور خود جوش جاذبه ندارد. بلکه دو مرتکب ناحق، نخست، می‌باید سود و زیان، همدستی و یا رقابت و یا دشمنی و یا دوری از یکدیگر را بسنجند و مصلحت حاصل این سنجش می‌شود.

بدین قرار، میزان عدل نخست می‌باید به کار اندازه گیری رعایت شدن اصول راهنمای اخلاق استقلال و آزادی بیاید. از این رو، بدون هدفداری، میزان عدل بی محل می‌شود. یکی به این خاطر که هرگاه هدف صیر به حق باشد، راه خط مستقیم می‌گردد. به سخن دیگر، میزان عدل، تمام دقت خویش را بدست می‌آورد و انحراف از حق را در جا نشان می‌دهد:

۶. ششمین اصل و ارزش اخلاق آزادگی که در خور مردمسالاری شورایی است، هدفداری است. این اصل به ما می‌آموزد که میان هدف با زمان، رابطه مستقیم است. وقتی انسان از استقلال و آزادی خود برخوردار و عامل به حقوق خویش است. هرگاه او قدرتمدار باشد، اولاً رابطه هدف با زمان غیرمستقیم می‌شود و ثانیاً، متناسب با اندازه محرومیت انسان از استقلال و آزادی خویش و غفلتش از حقوق خود، زمان کوتاه می‌شود. توضیح این که:

۶/۱. در استبداد فراگیر، رابطه هدف با زمان از راه این استبداد برقرار می‌شود. هر اندازه شدت استبداد بیشتر، ناگزیری انسان به گزینش هدفی که در کوتاه‌ترین زمان تحقق پذیر باشد، زیاده‌تر می‌شود. بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آلودگی محیط زیست حاکی از آنند که اقتصاددانها از این قاعده بی‌اطلاع

بوده‌اند. راست بخواهی، از آنجا که این اقتصاددانان، سرمایه‌داری لیبرال را استبداد فراگیر نمی‌شناخته‌اند، نمی‌توانسته‌اند ببینند که سرمایه‌ها از فعالیتهای تولیدی منصرف و به انواع بورس بازیها جذب می‌شوند. نمی‌توانسته‌اند ببینند اقتصادهای تولیدمحور به اقتصادهای مصرف‌محور تبدیل می‌شوند. میزان تولیدهای ویرانگر و میزان تخریب نیروهای محرکه ما را از این واقعیت آگاه می‌کنند که استبداد سرمایه نه تنها بر سرتاسر جهان حاکم گشته‌است، بلکه در کار استوار کردن حاکمیت خود بر فضا و زمان، تا آینده‌های دور است.

بدین‌قرار، به نسبتی که رابطه هدف با زمان، مستقیم و استقلال و آزادی انسان در گزینش هدف بیشتر می‌شود جامعه آزادتر و حضور قدرت در رابطه‌ها کمتر می‌شود. در درازترین زمان، یعنی وقتی زمان بی‌نهایت می‌شود، هدف وصول به خدا می‌شود که به همین دلیل استقلال و آزادی انسان در آن نیز به کمال خویش می‌رسد. بنابراین قاعده، ارزش اخلاقی اول می‌باید ایجاد رابطه مستقیم میان هدف با زمان به یمن غافل نشدن از استقلال و آزادی خویش و گزینش هدف سازگار با استقلال و آزادی و حقوق انسان باشد.

۶/۲. ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر یکی و آن نیز حق است. جز این، سنتها و عرفها و عاداتی که حق نیستند، بقا ندارند و جریان رشد جریان آزاد شدن از آنها است. از بد اقبالی، در جامعه‌ها، بنا بر «جبر اخلاقی»، رعایت سنتها و عرفها و عاداتی قدرت فرموده، اجباری نیز هستند. چه بسیار زندگیها که تباه می‌شوند و جامعه‌ها که واپس می‌مانند و بسا از میان می‌روند، بخاطر نشستن ضد اخلاق به جای اخلاق.

۶/۳. خرافه‌ها که ساخته‌های قدرت هستند، زود به زود شکل عوض می‌کنند. اما اگر استبداد دینی و استبداد سیاسی و استبداد اقتصادی و استبداد آموزشی و تربیتی و استبداد «فرهنگی» شدت و تداوم داشته باشند، عمر خرافه‌ها دراز و بسا تغییر شکل نیز نمی‌دهند. فقدان جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و اطلاعات و داده‌ها، زمان و مکان را در اختیار خرافه‌سازها می‌نهد. این عامل همراه است با چرکین شدن وجدان اخلاقی جامعه. وجدان اخلاقی چرکین دیگر نمی‌تواند قطع

رابطه با زمان و مکان واقعی را تشخیص و به انسان هشدار دهد. بریدن از واقعیت، زمان و مکان پندار و گفتار و کردار را مجازی می‌کند. چراکه هدف در زمان و مکان مجازی گزیده می‌شود و رابطه هدف با زمان و مکان واقعی قطع می‌گردد. برای مثال، «جنگ پیشگیرانه» آنهم برای استقرار مردمسالاری در «خاورمیانه بزرگ» و یا «النصر بالرب» هدف‌گزینی‌های بریده از زمان و مکان واقعی هستند. چه بسیار جامعه‌ها و اعضای آنها که قربانی هدف و روشهایی می‌شوند که در زمان و مکان مجازی سنجیده و مجوز بکار بردن زور می‌شوند. این نوع هدف و روش‌گزینیها که ترجمان ثنویت تک محوری هستند، خرافه‌اند چراکه اولی (=جنگ پیشگیرانه) می‌خواهد سلطه بر جهان را دائمی بگرداند و دومی (=النصر بالرب) می‌خواهد جامعه را تحت ولایت مطلق زور نگاه دارد. این تصور که می‌توان یک رابطه و یک وضعیت را دائمی کرد، خرافه است چراکه قدرت از ویرانسازی پدید می‌آید و به ویرانسازی تمرکز می‌جوید و با ادامه دادن به ویرانسازی، منحل می‌شود. از این‌رو، هر اندازه ویرانگری بزرگتر، عمر قدرت کوتاه‌تر. هر اندازه قدرت متمرکزتر، عمرش کوتاه‌تر و عمر هدفی که می‌گزیند نیز کوتاه‌تر. سلطه جویی و ایجاد رعب با اعمال خشونت، عمر قدرت را کوتاه می‌کند. هرگاه بنا بر واقعیت‌گرایی و دراز کردن زمان زندگی باشد، این قدرت است که می‌باید منحل گردد.

بدین‌قرار، هرگاه وجدان اخلاقی چرکین باشد و اعضای جامعه را از رابطه مستقیم هدف با زمان و رابطه طول زمان با هدف آگاه نکند و نسبت به پی‌آمدهای رابطه هدف با زمان از راه قدرت هشدار ندهد، چرک‌زدایی از این وجدان و غنی کردن آن، مسئولیتی همگانی می‌گردد.

۶/۴. زمان فرآورده عمل است و نه به عکس. از این‌رو، صاحب اختیار زمان گشتن و از راه رشد، زمان خویش را ساختن، ارزش اخلاقی برین و کاری در خور انسان مستقل و آزاد و خلاق است. چنین انسانی پیشروی خود را باز می‌کند و، از راه تولید، زمان حیات خویش را دراز و درازتر می‌گرداند.

بدین قرار، ماندن در گذشته و غفلت از این واقعیت است که، بدون تصور هدف، بنابراین، آینده، عمل وجود ندارد. این غفلت غفلت از استقلال و آزادی خویش نیز هست. «دم را غنیمت شمردن» یا مطلق کردن حال، اخلاق شایسته مردمسالاری نیست زیرا رابطه برقرار کردن با زمان و مکان از راه ویران شدن و ویران کردن - که در اصطلاح اقتصادی مصرف خوانده می‌شود - است. بنا بر قاعده، مصرف‌گرایی، فعل پذیری است و فعل پذیری، فعال مایشاء شناختن اسطوره قدرت و در اعتیاد اطاعت از قدرت، ماندن و ویران شدن و ویران کردن است.

۶/۵. در مردمسالاری شورایی، کاستن از امکاناتی آیندگان، ضد ارزش و خلاف اخلاق و افزودن بر امکانات و داشته‌های آیندگان ارزش و عملی اخلاقی است. در جامعه‌های تولید محور، از دیر باز، «دیگران کاشتند و ما خوردیم ما می‌کاریم و دیگران خواهند خورد» ارزش اخلاقی بوده است. بنا بر این اصل اخلاقی، هرکس می‌باید همه روز از خود بپرسد او به خود و به جامعه و وطن خود چه خدمتی را می‌کند و کدام خدمت را می‌تواند بکند؟

جامعه‌ایرانی، دارای پر شمار پند نامه‌ها است که، در آنها، پیشخور کردن منابع، ضد ارزش و افزودن بر امکاناتی آیندگان، ارزش است. در اخلاق راهنمای اهل فتوت و عیاران و عارفان، پندار و گفتار و کردار نیک از آن‌رو ستوده‌اند که بیابان زندگی را بهشت زندگی می‌گردانند، هم برای معاصران و هم برای آیندگان. این اخلاق به انسان‌روش دائمی کردن حیات را می‌آموزد: هرگاه تمامی آرزوهای کسی برآورده شود و او هر چه خواهد کند، حداکثر زمان در اختیار او، یک عمر صد ساله است. با مرگ او، داشته‌هایش را خواهند برد و خواهند خورد. اما هرگاه پندار و گفتار و کردار نیک را رویه کند، یعنی حقوق خویش را بشناسد و به این حقوق عمل و با همگان رابطه حق با حق برقرار کند، عمر جاوید می‌جوید. بدین قرار، از دیر باز، ربط مستقیم میان عمل و زمان و رابطه‌های مستقیم و غیر مستقیم میان هدف و زمان، بر اهل خرد آشکار بوده‌اند.

در زمان ما، پیشخور کردن و مصرف انبوه ارزش شده‌است. غافل از این‌که مصرف انبوه تنها با اصالت مطلق بخشیدن به قدرت میسر است. حاصل آن، نه تنها کوتاه شدن عمر منابع موجود در طبیعت بلکه کوتاه شدن عمر طبیعت و ناسازگار شدن محیط زیست با زندگی است.

۶/۶. در رابطه با زمان، چندین ضد ارزش وجود دارند که قدرت گرایان بر پندار و گفتار و کردار انسانها حاکم کرده‌اند. برای مثال، «نفی گذشته، ساختن حال و آینده است»، و یا، «برای دست یافتن به آینده‌ای بهتر، می‌باید حال خود را قربانی کرد» و یا، «فقر و رنج در این جهان، ضامن رفتن به بهشت در آن جهان است» و یا «چون آینده نامعلوم است، دم را غنیمت شمار» و یا ... تصوره‌های نادرست و ارزش سوز هستند. چراکه پیش از تعیین هدف و تشخیص روش، آینده‌ای وجود ندارد تا به خاطر آن، زمان حال خود را دوران رنج و مشقت یا خوشی و «دم‌غنیمت دان» گردانیم. حق این است که هرکس آینده‌های نزدیک و دور خویش را می‌سازد. و، بدون آینده، عمل و، بنا بر این، «حالی» وجود ندارد تا بتوان آن را غنیمت شمرد. و حق این است که نفی گذشته نیز ناشدنی است. این تصور دروغ در جامعه‌های گوناگون تجربه شده‌است و ناممکن بودنش مسلم گشته‌است. حاصل تجربه‌های رژیمهای حاکم بر ایران و ترکیه و روسیه و چین و... معلوم است. اما پیش از این تجربه‌ها نیز ناممکن بودن نفی گذشته مسلم بود. چراکه رشد به نقد گذشته و سرمایه کردن آن میسر می‌شود. وگرنه، کدام انسان است که بتواند بخش بزرگی از خود را نفی کند؟ در جامعه‌های زیرسلطه، خالی شدن از فرهنگ خود و پرشدن از فرهنگ جامعه مسلط، ارزش گشت غافل از این‌که بر فرض که بتوان این محال را ممکن کرد، فرهنگ جامعه مسلط نیز گذشته را در بر می‌گیرد.

اما وقتی انسان از استقلال و آزادی خویش برخوردار و در راست‌راه رشد است، اخلاق رشد به او می‌آموزد که گذشته را نقد و سرمایه کند. این انسان نه در گذشته می‌ماند و نه به وعده آینده‌ای آرمانی، می‌گذارد درد و رنج و گرسنگی و نگون‌روزی‌های دیگر را به او تحمیل کنند.

۶/۷. از آنجا که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند، وجدان اخلاقی جهان‌شمول است. در همه جا و همه وقت، وجدان اخلاقی هر انسانی و هر جامعه انسانی به او و آنها می‌گوید: انس و دوستی و عشق، خوب، و کینه و نفرت و دشمنی بد هستند؛ نان خوردن از عمل خویش خوب و بار خود را بر دوش دیگری گذاشتن بد، زور گفتن و زور پذیرفتن بد و زور نگفتن و زورگو را از زورگویی بازداشتن خوب هستند، داد خوب است و ستم بد است، وسط‌بازی و منافق‌گری بد است، چرا که حق و ناحق در عرض یکدیگر نیستند که آدمی یکی را انتخاب کند. هرگاه او حق را انتخاب کند، ناحق را نگزیده است و به عکس. پس کسی که میان حق و ناحق، وسط را می‌گیرد، در حقیقت، قدرت (= زور) را انتخاب کرده‌است. **بنا بر قاعده، وجدان اخلاقی یک جامعه و نیز جامعه جهانی ضعیف و چرکین است وقتی وسط‌بازی و نفاق‌پیشگی به رواج است.**

یکی از دلایل جهان‌شمولی وجدان اخلاقی یا آنچه پاره‌ای اندیشمندان از آن به «اخلاق عام جهانی» تعبیر می‌کنند، این است که حتی نظریه‌سازان قدرت نیز از وجدان اخلاقی جهان‌شمول، برای توجیه ساخته‌های خود و نیز چرکین کردن این وجدان، استفاده می‌کنند. توضیح این که آنها کلمه‌ها را نگاه می‌دارند و معانی را تغییر می‌دهند. چون افلاطون و ارسطو که عدالت را ارزش شمردند اما تعریف آن را تغییر دادند و یا چون بیگانه‌کنندگان بیان دین در بیان قدرت که توحید و دیگر اصول راهنمای اسلام را اصول دین می‌شناسند ولی تعریف‌های آنها را تغییر می‌دهند. این کردارها خود برهان هستند بر وجود وجدان اخلاقی، هم نزد نظریه‌سازان قدرت و بکار برندگان این نظریه‌ها و هم نزد جمهور انسانها.

بدین‌قرار، وجدان اخلاقی جهانی وجود دارد. جز این که اعتیاد به اطاعت از قدرت، وجدان اخلاقی یک شخص، یک جامعه و جامعه جهانی را مخدوش می‌کند. کوشش برای چرک‌زدایی و افزودن بر مشترکات وجدان اخلاقی جهان، مسئولیتی همگانی است. چنانکه به میزانی که در کشورهای مختلف، برای برخورداری انسانها از حقوق خویش، کوشش می‌شود، وجدان بر این حقوق

همگانی‌تر و تجاوز به این حقوق، وجدان اخلاقی جهانی را متأثرتر می‌کند. این وجدان وقتی چرک‌زدایی می‌شود و شفافیت و بیداری و هشیاری کامل خویش را به دست می‌آورد که انسان و همه آفریده‌ها از کرامت و حقوق خویش برخوردار و این وجدان راهبر جهانیان در راست راه رشد در استقلال و آزادی بگردد.

ضمیمه پنجم

در ویژگی‌های زبان آزادی

بیان‌های قدرت در زبان قدرت اظهار می‌شوند. کلمه‌ها معانی که در آغاز داشته اند را، در طول زمان، بنابر تغییرها در روابط قوا، در بیانهای قدرت، معانی جسته‌اند که قدرت به آنها بخشیده است. هر بار که بیان استقلال و آزادی به انسانها پیشنهاد شده است، به کلمه‌ها معانی داده است که بن‌مایه آنها، استقلال و آزادی و دیگر حقوق، بوده‌اند. باوجود این، محور رابطه‌ها گشتن قدرت، این بن‌مایه را با بن‌مایه قدرت جانشین کرده است. در حال حاضر، در جامعه‌ها، کلمه‌هایی چون حق و استقلال و آزادی و عدالت و امنیت و مصلحت و عشق و دوستی و پدری و مادری و برادری و خواهری و توحید و تضاد و ولایت و همکاری و... و فراوان کلمه‌های دیگری که در تنظیم رابطه‌ها بکار می‌روند، بن‌مایه‌ای جسته‌اند که قدرت است. از این‌رو، چون تعریفی از استقلال با معنی که کلمه در بیان استقلال و آزادی دارد، پیشنهاد شود، خوانندگان و یا شنوندگان آن، زبان را قابل درک نمی‌یابند. آنها هم که در خدمت قدرت هستند، با استفاده از منطق صوری، کلمه را از تعریف جدا می‌کنند و در بیان قدرت، تعریفی را که می‌خواهند به آن می‌دهند و آن را موضوع رد یا قبول می‌کنند.

از این‌رو، برای این‌که جامعه مدنی بطور مداوم، خود بدیل خویش بگردد و همواره از دموکراسی شورایی برخوردار باشد، در شمار مهمترین کارها، تغییر بن‌مایه کلمه‌ها به ترتیبی است که هر شهروند همواره بیان استقلال و آزادی را راهنمای اندیشه و عمل خویش کند.

اما تفاوت‌های دو زبان، یکی زبان استقلال و آزادی و دیگری زبان قدرت عبارتند از:

۱. منطقی که در زبان قدرت کاربرد دارد، منطق صوری است. رواج این منطق در سطح جامعه‌ها و نسل‌ها که از پی یکدیگر می‌آیند، بخاطر آن‌است که اندیشه‌های راهنما بیان‌های قدرت هستند و زبان‌ها نیز زبان‌های قدرتند. این منطق کاربرد دارد زیرا معنایی که هر کلمه، در بیان قدرت، دارد، تنها صورت را می‌نمایاند. برای مثال، وقتی تعریف آزادی این‌است: «آزادی هرکس تا جایی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می‌شود»، آزادی تعریف نشده، بلکه تعریف شده فرض شده‌است. در این تعریف، تنها حد وجود دارد. بدیهی‌است تعریف این واقعیت که حدگذاری جز قدرت وجود ندارد را از چشم عقل پنهان می‌کند. در واقع، آنچه تعریف شده، این‌است: «قدرت هر کس تا جایی است که قدرت دیگری از آنجا شروع می‌شود». اما مردمی که این تعریف را می‌پذیرند، آیا آزادی را قدرتی می‌دانند که یک فرد دارد؟ بسا یکسره غافل هستند که معنایی از آزادی که در سر دارند، همان معنایی است که قدرت دارد. از بسیار واقعیت‌های دیگر نیز غافل می‌شوند که مهمترین‌شان این‌است که قدرت زاده نابرابری و زاینده نابرابری است. بنابراین، حدی که قدرت میان افراد ایجاد می‌کند، گویای نابرابری آنها در روابط قوا و افزایش مداوم این نابرابری است. بدین‌قرار، مردمی که جمهور شهروندان باشند، آن آزادی را می‌پذیرند که صورتی بیش نیست. محتوایی دارد که ضد این صورت است و اگر کلمه این محتوی را نیز به ذهن او نیاورد، از خود بیگانگی او کامل است.

در برابر، در زبان استقلال و آزادی، آن‌روش کاربرد دارد که، در تعریف، نمی‌تواند به صورت بسنده کند زیرا کاربرد ندارد. از این‌رو، هر تعریف صورت و تمام محتوی را کامل و شفاف، در بر می‌گیرد. از آنجا که ویژگی‌های حق و ویژگی‌های بیان استقلال و آزادی، از پیش، تشخیص و در اختیار همگان نهاده شده‌اند، هرکس می‌تواند هر تعریف را به محک ویژگی‌ها نقد کند. در حقیقت، معنی کلمه آزادی، در زبان آزادی، هم با همه ویژگی‌های حق و هم با ویژگی‌های

بیان استقلال و آزادی باید خوانایی داشته و ترجمان موازنه عدمی باشد. برای مثال، هرگاه، استقلال را این‌همانی با هستی هوشمند در توانایی گرفتن تصمیم و آزادی را نامحدود گشتن توانایی گزیدن نوع تصمیم تعریف کنیم، در این تعریف، از قدرت، ذره‌ای نیست و از توانایی‌ها تا بی‌نهایت هست. بدین‌قرار، این تعریف از استقلال و آزادی، محتوایی جز خود ندارد و بدون محتوی، بکاربردنی نیست. بکاربرنده که اندیشه راهنمایش بیان استقلال و آزادی است، با برزبان آوردن کلمه آزادی، در جا، استقلال را به ذهن می‌آورد.

۲. بدین‌قرار، کلمه‌ها وقتی بن‌مایه معانی شان قدرت است، ترجمان ثنویت می‌شوند. چنانکه تعریف آزادی در بیان قدرتی که لیبرالیسم است، بیانگر دو محور، خود و دیگری، است که قدرت میان‌شان حد ایجاد می‌کند. در برابر، کلمه آزادی وقتی بن‌مایه قدرت را ندارد، ترجمان موازنه عدمی است: این‌همانی با هستی، استقلال و آزادی را بی‌کران می‌کند. این ویژگی را ویژگیهای دیگر، مشخص‌تر و ملموس‌تر می‌کنند:

۳. هرگاه در مثال آزادی در دو بیان، یکی بیان قدرت و دیگری بیان آزادی تأمل کنیم، تفاوت سوم و بسیار مهمی را در می‌یابیم: در بیان قدرت، کلمه آزادی تعریف نمی‌شود. تعریف بر معنایی که وجودی داشته باشد، نیز، دلالت نمی‌کند. هرگاه فرض کنیم تعریف اختیار معنی می‌دهد و جمله می‌گوید اختیار هرکس تاجایی است که اختیار دیگری از آنجا شروع می‌شود، اختیاری که به حدی محدود شود، فرآورده یک رابطه، رابطه قوا است. اما، هر رابطه‌ای رابطه قوا نیست و اختیار آدمی را محدود نمی‌کند. رابطه حق با حق اختیار آدمی را گسترش نیز می‌دهد. این‌که، در تعریف آزادی، رابطه حق با حق را نادیده می‌گیرند، یک امر است و محدوده‌ای را قلمرو اختیار گرداندن که رابطه قوا ایجاد می‌کند، امری دیگر است. منطق صوری بسیارتر از بسیار انسانها را از این دو امر غافل نگاه می‌دارد. باوجود این، محدوده حاصل از روابط قوا، قلمرو اختیار نیست، فضایی است که، در آن، آدمی اختیار دارد. بدین‌سان، آزادی در معنای اختیار - که ما به آن می‌دهیم - باز تعریف نمی‌شود.

حال آن‌که در بیان استقلال و آزادی، آزادی هم با استقلال همراه است و هم بر وجود ذی وجودی دلالت می‌کند: استقلال و آزادی انسان است که با هستی که استقلال و آزادی مطلق است این‌همانی می‌جوید و این انسان است که در مقام خلق، با هستی هوشمند این‌همانی می‌جوید و در مقام انتخاب، بی‌شمارگزینه پیدا می‌کند. هریک از اینها ذی وجود هستند.

۴. به ترتیبی که مشاهده کردیم، بنابر تعریف اول از آزادی، رابطه انسان با آزادی، رابطه با محدوده‌ای است که از رهگذر رابطه قوا با دیگری پدید می‌آید. غافل از این‌که اگر دیگری، خود انسان باشد، آن حدی که محدوده آزادی را معین می‌کند، حدی است که قدرت با خود انسان برقرار می‌کند. روشن بخواهیم، محدوده با صفر مساوی می‌شود. از این رو، وقتی آدمی خود را به قدرت می‌سپارد، دیگر محدوده‌ای که، در آن، بتواند این یا آن کند، را نیز ندارد. حال این‌که، بنابر تعریف دوم، آزادی بی‌کران است. بدین‌قرار، هر تعریف از آزادی که عقل را محدود کند، بن‌مایه‌ای از قدرت دارد و هر تعریفی که عقل را توانا به خلق به یمن این‌همانی با هستی کند، یا همان تعریف است که آزادی دارد و یا نزدیک به آن است. و آزادی از استقلال جدایی‌ناپذیر است. بنابراین، دو تعریف از استقلال و آزادی تعریفهای این دو حق باید باشند که، عمل به آنها، عقل را از استقلال و آزادی برخوردار می‌کند. و هنوز، مدار قدرت بسته است. اما مدار استقلال و آزادی باز است. پس معنی‌ها که به کلمه‌ها داده می‌شوند، بهمان نسبت که فضای عقل را می‌بندند، بن‌مایه قدرت بیشتری دارند. برای مثال، هرگاه ولایت را بسط ی‌یک تن بر همگان معنی کنیم، مدار اندیشه و عمل آن یک تن و همگان، مدار بسته‌ای است که، در آن، همگان از یک تن اطاعت می‌کنند. فضای عقل پایبند به این معنی، یکسره بسته است. زیرا بر عقل، دستوری حاکم است که از موضع قدرتمداری صادر می‌شود.

و نیز، اگر، عدالت را «قرارگرفتن هرچیز در جای خود تعریف کنیم»، از آنجا که جای هر چیز را چیز دیگر، در سلسله مراتب، تعیین می‌کند، با عمل به این تعریف، از محدود کردن فضا، به بستن کامل مدار عقل می‌رسیم. روشن است که

ناظمی که هرچیز را در جای خود نگاه می‌دارد، قدرت است. بدین‌سان، در این تعریف، عدالت تنظیم رابطه با قدرت در سلسله مراتبی می‌شود که قدرت ایجاد می‌کند. بدین تعریف، کلمه عدالت، قدرتی را به ذهن می‌آورد که هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد.

حال این‌که هرگاه ولایت را شرکت در رهبری بر وفق موازنه عدمی و حقوقی چون حق دوستی و بر میزان عدالت یا رابطه حق با حق تعریف کنیم، مدار اندیشه و عمل باز می‌شود. چراکه هر کس، با برخورداری از استقلال و آزادی خویش، بر گستره استقلال و آزادی دیگری می‌افزاید: عدالت حق را به ذهن می‌آورد. و نیز،

۵. در زبان قدرت، کلمه‌ها در جمله‌ها چنان بکار می‌روند که فضای درون هر شهروند را تابع مدار بسته بیرون کند. در زبان آزادی، کلمه‌ها و جمله‌ها که از آنها ساخته می‌شوند، فضای درونی توسط فضای بیرونی محدود نمی‌شود. برای مثال، در تعریف اول، آزادی در بیرون انسان، مدار بسته‌ای را بوجود می‌آورد که فضای درون انسان تابع آن می‌شود. چراکه این یا آن کنم در درون، تابع رابطه قوایی است که در بیرون برقرار می‌شود. اما در تعریف دوم، به یمن اتصال با هستی، بیرون تابع درون می‌شود. به سخن دیگر، رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق می‌گردند. حتی وقتی دیگری زور در کار می‌آورد، رابطه حق با قدرت، بی‌کران استقلال و آزادی در درون را محدود نمی‌کند و این استقلال و آزادی، روش بازگرداندن رابطه حق با قدرت به حق با حق را در اختیار انسان می‌نهد. چراکه انسان فراوان انتخاب پیش رو دارد برای بازگرداندن آن رابطه به این رابطه.

۶. اما مدار بسته‌ای که مدار رابطه قوا است، محدوده تناقض‌ها و تضادها است. در این مدار بسته، تضاد با یکدیگر، ترجمان تناقض و بسا تناقضهای هریک از شرکت کنندگان در رابطه قوا است. چراکه بدون وجود تناقض در درون، تضاد در بیرون، پدید آوردنی نیست. معانی کلمه‌ها وقتی بن‌مایه آنها قدرت است، این تناقض و تضاد را بازگو می‌کنند:

به تعریف از آزادی، در بیان قدرت، بازگردیم، آزادی به قدرت تعریف شده بود اما قدرت ناقض آزادی است. در همان حال، «تعریف» آزادی گزارشگر تضاد (رابطه قوا با یکدیگر) است. و باز، ولایت بسط ید یکی بر جان و مال و ناموس دیگران است، کلمه را قدرت مطلق معنی کردن می‌شود. این معنی در تناقض مطلق است با معنی اصلی کلمه و گزارش می‌کند رابطه قدرت مطلق یکی بر همگان (= تضاد) را. و این تضاد، آشکار می‌کند دروغ محض بودن معنی را که برای کلمه جعل شده است.

بدین قرار، تناقض و تضاد به ما می‌گویند معنی داده شده به کلمه، بن‌مایه‌ای از قدرت دارد. شدت و ضعف تناقض و تضاد، زیاد و کم این بن‌مایه را نیز بر ما معلوم می‌کنند. در برابر، وقتی معنی کلمه تناقض در بر ندارد و جمله‌ای که از کلمه‌ها ساخته می‌شود تضاد نیز پدید نمی‌آورند، زبان بکار رفته، آزادی است.

۷. ویژگی‌های بالا، یک به یک، با این ویژگی همراه هستند که ابهام است. توضیح این‌که وقتی بیان قدرت زبان را در زبان قدرت از خود بیگانه می‌کند، معانی که کلمه‌ها پیدا می‌کنند، شفاف نیستند، مبهم هستند. چنانکه «آزادی هرکس تا جایی است که آزادی دیگری از آنجا آغاز می‌گیرد»، پاسخ پرسش آزادی چیست نیست. پاسخ پرسش حد قدرت فرد کجاست، است. ابهام کامل است زیرا قدرت به آزادی تعریف شده است. این تعریف به انسان القاء می‌کند دروغی را که بنابر آن، آزادی میان دو کس حد ایجاد می‌کند. تازه انسانی که فریب این تعریف را می‌خورد، نمی‌داند آزادی چیست و چرا آزادی یکی آزادی دیگری را محدود می‌کند. بدین قرار، وجود چند ابهام، بدین کار می‌آید که کلمه آزادی پوشش بگردد و این پوشش قدرت را نیک بپوشاند تا که انسانها، بی‌آنکه بدانند، آن تعریف از آزادی را بپذیرند و بکار برند که بیان قدرت به آنها القاء می‌کند.

بدین قرار، معنی هرکلمه، در فرآیند از خود بیگانه شدن، شفافیت خود را از دست می‌دهد و مبهم می‌شود. جمله وقتی ترجمان بیان استقلال و آزادی می‌شود، هرکلمه یک معنی دارد که خود را عریان نشان می‌دهد. اما جمله وقتی در بیان

قدرت بکار می‌رود، مبهم می‌شود و کلمه‌ها می‌توانند معانی گوناگون پیدا کنند. چنانکه در قانون اساسی رژیم ولایت مطلقه فقیه، جمله‌ها معانی شفاف ندارند. از این رو، تفسیر پذیر هستند و تفسیر بر عهده «شورای نگهبان» است. برای مثال، کلمه‌های کلیدی چون استقلال و آزادی و عدالت و حق و ولایت و حاکمیت، تعریف نمی‌شوند. قیدها و شرطها فراوانی معانی را گزارش می‌کنند که، بنا بر روابط قوا میان حاکمان و مردم تحت حاکمیت، می‌توانند پیدا کنند. برای مثال، دو اصل ۵۶ و ۵۷ این قانون مقرر می‌کنند:

اصل ۵۶: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

در اصل ۵۶، حاکمیت انسان بر سرنوشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق خداوند نشأت می‌گیرد و در اصل ۵۷، توسط «ولایت مطلقه امر و امامت امت»، نقض می‌شود. هر دو اصل مبهم هستند. حاکمیت مطلق خداوند بر جهان، هیچ نه معلوم چگونه حاکمیتی است و خداوند چگونه انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده‌است. اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حق خدادادی است و قابل سلب نیست، پس یک حق ذاتی است و چون حق ذاتی است، قابل انتقال نیز نیست. اگر قابل انتقال نیست، ولایت مطلقه فقیه باطل است. این اصل، در پیش نویس قانون اساسی، شفاف‌تر بود، چون خواسته‌اند آن را در بیان قدرتی که ولایت مطلقه فقیه است، باز نویسند، چنین مبهم گشته‌است.

منافع فرد و گروه خاص، بازهم مبهم‌تر است. هم به این لحاظ که در این اصل، رابطه حق حاکمیت با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ناگفته می‌ماند و هم به این خاطر که به «منافع» هر معنایی را می‌شود داد. و مقایسه اصل ۵۶ قانون اساسی با اصل ۱۵ پیش نویس قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان قدرت، آشکار می‌کند:

اصل ۱۵ - حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد.

ایراد وارد به این اصل این است که گرچه کاربرد حق حاکمیت را معین و مقرر می‌کند که تنها «به نفع عموم» بکار رود، اما حاکمیت از قدرت مایه دارد و گویای تنظیم قوایی است که ملت تصدی می‌کند. حال آنکه کلمه ولایت گویای رهبری بر میزان رابطه حق با حق است. «منافع عموم» نیز مبهم است. هرگاه اصل مقرر می‌کرد ولایت جمهور مردم باید در تحقق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمتابه عضو جامعه جهانی او بکار رود که در اصول آینده این قانون، تبیین خواهند شد، زبان قانون به زبان آزادی نزدیک‌تر می‌گشت.

۸. وقتی معنای کلمه‌ای بن‌مایه‌ای از زور دارد، بکاربردن زور را ناگزیر می‌کند: اگر ولایت بسط ید یک تن بر یک جمع معنی می‌شود، جز برای مشروعیت بخشیدن به بکاربردن زور در تمامی قلمروها نمی‌تواند باشد و نیست. همین‌طور وقتی آزادی هرکس تا جایی است که آزادی دیگری از آنجا آغاز می‌گیرد، این قدرت (= زور) است که بکار می‌رود تا حد میان هر عضو جامعه را با اعضای دیگر، معین کند. در برابر، معنی کلمه ولایت در زبان آزادی، نه بن‌مایه‌ای از قدرت دارد و نه جواز بکاربردن زور است. کلمه بکار می‌رود برای این که قدرت (= زور) پدید نیاید و بکار نرود.

بدین قرار، در زبان قدرت، کلمه‌ها و جمله‌ها که از آنها ساخته می‌شوند، بن‌مایه‌ای از زور می‌یابند و در زبان آزادی، از این بن‌مایه منزّه هستند.

۹ - امر بسیار مهم این‌که زبان قدرت منطق صوری بکار می‌برد برای این‌که

۹/۱. واقعیت و حقیقتها را از چشم عقل بپوشاند. و

۹/۲. آمریت را از آن قدرت کند. و

۹/۳. قدرتمدار را بستاید و بسا از او اسطوره بسازد. و

۹/۴. تحسین قدرتمدار را با تخریب حقمدار همراه کند. همواره به یاد داشته باشیم که عقل قدرتمدار نمی‌تواند با تخریب شروع نکند. و

۹/۵. بنابراین، معانی کلمه‌ها را تغییر دهد تا بن‌مایه‌ای از زور پیدا کنند. و

۹/۶. صورت را ناقض واقعیت و حقیقتی کند که می‌پوشاند.

چنان‌که بکار رفتن ولایت در معنای بسط ید مطلق کسی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگران، هر شش ویژگی بالا را در بردارد:

الف. واقعیت را که جامعه و اعضای آن هستند و حق و توانایی آنها را در اداره امور خویش و استعداد رهبری یکایک اعضای جامعه و وجدان جمعی و رهبری جمعی و حقوق ذاتی هر انسان و چهار دسته حقوق دیگر را در پرده غفلت می‌پوشاند.

ب. آمریت را داشتن و بکاربردن قدرت معنی می‌کند و ذاتی قدرت می‌باوراند. و

ج. قدرتمداری را که ولایت مطلقه می‌جوید، تحسین می‌کند. زیرا می‌باید ولایت مطلقه او و بکاربردن زور از سوی او را موجه و مشروع کند. برای این‌که تردیدی در مشروعیت باقی نماند، از قدرتمدار اسطوره می‌سازد. خداوند را بمثابه توانایی محض تخریب می‌کند و ضد خدا را بمنزله قدرت مطلق جانشین او می‌کند و می

ستاید. وقتی بیان قدرت، دین نیست و مرامی است که بیان قدرت است، همین کار را با منشاء مشروعیت می‌کند.

د. توجیه ولایت مطلقه نیازمند تخریب جمهور مردم در دانایی و توانایی و حقوق و کرامتمندی است: مردم نادانند و توانایی اداره خویشتن را آن‌سان که دین و یا مرام می‌خواهد ندارند چه رسد به توانایی تغییر خود از راه رشد.

ه. کلمه ولایت به قدرت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم تغییر معنی می‌دهد.

و. صورت که جمله «خداوند ولایت مطلقه فقیه بر امت اسلامی را مقرر فرموده اند» است، محتوی را که خداوند و دین در بردارنده حقوق انسان و انسان و حقوق ذاتی حیات او و چهار دسته حقوق دیگر را نقض می‌کند. استعدادها و فضلهای انسان‌ها و حق و مسئولیت رهبری خویشتن در تغییرکردن از راه رشد را نیز نقض می‌کند. خداوند را نقض می‌کند زیرا قدرت مطلق را جانشین توانایی مطلق (=خداوند) می‌کند. در حقیقت، ناموجود و ناممکن را جانشین واجب الوجود می‌کند. چراکه قدرت مطلق از ویرانی مطلق پدید می‌آید. پس هستی باید باشد و قدرت از ویرانی مطلق آن پدیدآید. این ناممکن که امکانش برابر است با نابودی مطلق هستی، کجا می‌تواند خدا باشد؟

بدین قرار، وقتی اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی و زبان، زبان آزادی است، چنین جمله‌ای را عقل مستقل و آزاد نمی‌سازد. بنابر این بیان، اصل براین است که کسی نسبت به دیگری، مالک به چیزی نباشد. نزدیک‌تر به این اصل، «ولایت جمهور مردم»، بمعنای برابری در حق شرکت در اداره جامعه بر میزان برابری و بی‌نیاز از بکاربردن قدرت (= زور) است. بدین قرار، «جمله ولایت با جمهور مردم است»، نه تنها هیچ واقعیت و حقی را نمی‌پوشاند، بلکه دلالت می‌کند به اصل «کسی بر دیگری مالک به چیزی نیست». آمریت را از آن حق می‌کند. گویای تحسین و تخریبی نیست، تنها حقی را تصدیق می‌کند. ولایت بن‌مایه‌ای از قدرت ندارد و چون صورتی که حقی را بپوشاند نیست، ناقض حقی نیز نیست.

۱۰. ویژگی‌های بالا عقل مستقل و آزاد را از این ویژگی نیز آگاه می‌کند که معنی کلمه وقتی بن‌مایه‌ای از قدرت پیدا می‌کند، درجا، به قدرت است که اصالت می‌دهد. و بسود قدرت است که تبعیض برقرار می‌کند. چنان‌که دیدیم در تعریف آزادی، قدرت بود که تعریف می‌شد و قدرت بود که کاربرد پیدا می‌کرد و تنظیم رابطه‌ها و تعیین حدود نیز با قدرت بود. فراوان کلمه‌ها در زبان بکار می‌روند که در زبان قدرت، بن‌مایه‌ای از قدرت یافته‌اند و در مقام ستایش قدرت بکار می‌روند. از آن جمله‌اند مردانگی و جوان‌مردی و مردمردانه که ارزش والایی گمان می‌روند اما گویای قدرت مرد هستند. کلمه مرد نیز بن‌مایه‌ای از قدرت یافته است و گویای تبعیض بسود قدرت و تبعیض بسود مرد به خاطر «قدرتمندی» است که گویا طبیعت مرد را از طبیعت زن ممتاز می‌کند. چنان‌که در مقام ستایش زن می‌گویند: «یک پا مرد است»!

بدین‌قرار، الغای تبعیض‌ها، بدون رها کردن معانی کلمه‌ها از بن‌مایه قدرت و باز یافتن زبان آزادی ره بجایی نمی‌برد. زیرا تبعیض بسود قدرتی که، آگاه و ناخود آگاه، روزمره، بر زبانها جاری می‌شود، این تبعیض‌ها را بازسازی و معمول می‌کند. در زبان آزادی، کلمه مرد گویای طبیعت مرد، از جمله، توانایی‌های طبیعی او و کلمه زن گویای طبیعت زن، از جمله، توانایی‌های طبیعی او می‌شوند. مردانگی و جوان‌مردی گویای بکاربردن نه قدرت که توانایی‌های خویش در مقام دفاع از حق معنی می‌دهند و زنانه و زنانگی و زن خصلت و فراوان کلمه‌های دیگر که گویای کاستی زن از مرد در قدرتمندی هستند، گویای توانایی‌های زن می‌شوند و یا جای به کلمه‌هایی می‌دهند که گویای این توانایی‌ها هستند. به خاطر می‌آورد که در زبان قدرت، جوان زن و جوان‌زنی گویای قدرت «سکس» هستند.

در زبان آزادی، نیاز به کلمه‌هایی است که تبعیض بسود مرد، در واقع، بسود قدرت، معنی ندهند و ترجمان ارزشهایی باشند که حقوق هستند. می‌توانیم در نظر مجسم کنیم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می‌شود و زبان آزادی می‌گردد.

۱۱. معانی کلمه‌ها وقتی بن‌مایه‌ای از قدرت پیدا می‌کنند، گویای رابطه قوا میان انسان با بیرون از خود (با انسانها و جانداران دیگر و طبیعت) می‌شوند. بسا، شمار بزرگی از انسانها، در این تنظیم رابطه، موقعیت مادون را پیدا می‌کنند. برای مثال، کلمه حق، وقتی در «تنظیم روابط قوا» معنایی گویای موقعیت در این روابط، پیدا می‌کند و دولت متصدی تنظیم روابط می‌شود، حقوق انسان نخست حقوق موضوعه و نه حقوق ذاتی حیات، می‌شوند و سپس، به قول هگل، انسانهای معینی (اروپاییان)، بنابر این که قدرتمند هستند، می‌توانند از آن برخوردار شوند.

اما در زبان آزادی، حق به ویژگی‌ها که دارد تعریف می‌شود. ذاتی حیات هر موجود زنده می‌گردد و تنظیم‌کننده اندیشه و سخن و کردار هر انسان و تنظیم‌کننده رابطه‌های او با دیگران می‌شود بی‌آنکه قدرت (= زور) از رهگذر روابط قوا پدیدآید و کاربرد پیدا کند.

به یمن این ویژگی‌ها، آدمی هر معنی که به کلمه داده شود که بن‌مایه آن قدرت باشد را، درجا، تشخیص می‌دهد و مانع از آن می‌شود که زبان آزادی، در زبان قدرت، از خود بیگانه شود. **در حال حاضر، در جامعه‌ها، حق اجازه اعمال قدرت (= زور) معنی می‌دهد و همین قلب معنی، دلیلی مهم از دلایل گسترش خشونت در جهان است.** اما از کجا بدانیم که کلمه حق قلب معنی جسته و اینک قدرت معنی می‌دهد؟ از این جا که هر جمله‌ای در زبان قدرت ساخته می‌شود و، در آن، کلمه حق بکار می‌رود، زور کاربرد پیدا می‌کند. چراکه، در چنین جمله‌ای، حق قدرت و بکاربردن آن را توجیه می‌کند. چنانکه در جمله «حکم از آن خدا است و تو، علی، چون حکمیت را پذیرفته‌ای، باید استغفار کنی»، حق (حکم از آن خدا است) در توجیه زور گفتن به علی بکار رفته است.

۱۲. در زبان قدرت، کلمه‌ها وقتی بن‌مایه‌ای از قدرت پیدا می‌کنند، گویای زمان و مکانی می‌شوند که قدرت دارد و یا تحمیل می‌کند. برای مثال، کلمه حق، وقتی به قدرت تعریف می‌شود، دیگر در همه جا، یک معنی و همان معنی را ندارد. چراکه

«تنظیم روابط قوا»، در همه جا یکسان انجام نمی‌گیرد و زمان به زمان نیز تغییر می‌کند.

باز، بعنوان مثال، مدرنیته وقتی تجدد، بمعنای رها شدن از گذشته (= سنت‌ها و رسوم و عاداتها و باورها) و بسا حال (= قبول تغییرهای قدرت فرموده برای نو شدن در آینده)، معنی می‌دهد، قدرتی را بکاربردی می‌کند که مأموریت دارد «ولو به زور، جامعه را به دروازه‌های تمدن بزرگ»، برساند. بدین‌سان بود که قرن بیستم، قرن بکاربردن زور، بنام ترقی گشت. در بخشی از جهان، این زور صفت چپ و در بخش دیگری از جهان، صفت راست، یافت. در همه جا، ستیز با گذشته و تحمیل محرومیت، در زمان حال، شرط رسیدن به «دروازه تمدن» در آینده شد.

اما چون مدرنیته را بازیافت خودانگیختگی (= استقلال و آزادی) و زندگی از راه عمل به حقوق ذاتی، بنابراین، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، تعریف کنیم، قدرت ویرانگر از میان بر می‌خیزد. زمان و مکان از صفت استمرار، برخوردار می‌شوند. چنانکه نقد گذشته سرمایه‌ای بزرگ در اختیار انسانهای خودانگیخته قرار می‌دهد. این سرمایه در زمان حال، همراه با نیروهای محرکه دیگر، در رشد انسان و، در همان حال، باز و تحول‌پذیرتر کردن نظام اجتماعی آنها، بکار می‌افتند. گفتن ندارد که زمان قدرت، هم اکنون و مکان آن، همین جا است. چراکه قدرت از رابطه قوا، در زمان و مکان معین پدید می‌آید حال آنکه زمان استقلال و آزادی از ازل تا ابد و مکان آن، هستی بی‌کران است.

۱۳. قدرت وجود ندارد و از رهگذر روابط قوا، وجودی پیدا می‌کند که بخش بزرگ آن مجاز است. حال وقتی زبان، در زبان قدرت، از خودبیگانه می‌شود، بن‌مایه معانی کلمه‌ها قدرت می‌گردد و از ویژگی‌ها که پیدا می‌کنند، یکی این است که رابطه با واقعیت را، رابطه از راه قدرت، بنابراین، غیر مستقیم می‌کند. چراکه هر رابطه را، در رابطه قوا، از خود بیگانه می‌کند. برای مثال، وقتی می‌گوییم «آزادی هرکس تا جایی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می‌شود»، برای هرکس، دیگری قدرتی است که حد آزادی او را تعیین می‌کند. پس هم با دیگری که انسان است و هم باخود

که باز انسان است، از دید قدرت می‌نگرد. بنا بر قاعده، بمیزانی که رابطه‌های مستقیم کم شمارتر و رابطه از راه قدرت پر شمارتر می‌شوند، جامعه گرفتار انحطاط می‌گردد. در ایران معاصر، چون این قاعده را بکار بریم، از اندازه تخریب نیروهای محرکه و نیز از میزان سوختن فرصت‌های رشد، بنابراین، از میزان انحطاط جامعه، آن‌سان که باید آگاه می‌شویم.

بدین‌قرار، نقش زبان آزادی، در ادامه حیات یک جامعه در رشد، تعیین کننده‌است. چنانکه وقتی آزادی به قدرت تعریف نمی‌شود، با استقلال هم ذات و همراه می‌گردد و رابطه با واقعیت را رابطه مستقیم می‌کند و به انسان امکان می‌دهد واقعیت را همان‌که هست ببیند. بدین‌قرار، رشد علمی و فنی از رابطه مستقیم با واقعیت‌ها و مشاهده آنها همان‌سان که هستند، آغاز می‌گیرد. در حقیقت،

۱۴. وقتی علم با مشاهده مستقیم واقعیت آغاز و با شناسایی آن، چنان‌که هست، ادامه می‌یابد، غیر عقلانی‌ها (خرافه‌ها و «دانسته‌های» غیر علمی از ظن و گمان و...)، تولید نمی‌شوند. باوجود این، قدرت را بن‌مایه معنی کلمه علم کردن، غیر عقلانی را بزرگ و علم را کوچک می‌کند. زندگی انسانها در جهان امروز، جز این را می‌گوید؟:

۱۴/۱. هر تعریف از علم که موضوع و یا روش آن را محدود کند، قدرت را بن‌مایه معنی کلمه کردن است. چنانکه امروز، یک روش را قانون تبیین جهان انگاشتن، از علم، درضدیت با سود جستن از هر طرزفکر و نیز هر روش علمی دیگر و سانسور هر دست‌آورد علمی است که با «علمی که مرام شده‌است»، ناسازگار باشد. چنان‌که محدودکردن موضوع علم به ماده و ماده را هرآنچه قابل مشاهده و لمس است، تعریف کردن، علم را دست‌نشانده ماتریالیسم کردن و آن را حربه ستیز با خدا باوری و دین کردن، سبب شد که رشد علمی دست‌کم سه قرن به تأخیر افتد و، امروز، بی‌اساس بودنش به کرسی قبول نشیند: علم در کار رها کردن خویش از محدود کننده‌ها و گذار از «شیی» به لاشیی و یا از هستی متعین به هستی نامتعین است.

۱۴/۲. هدف را از پیش معین کردن و علم را به خدمت آن درآوردن، بن‌مایه معنی کلمه را قدرت کردن است. خواه این هدف بنام دین معین شود و خواه بنام ایدئولوژی. هدف در روش بیان می‌شود. می‌گویند علم هدف ندارد و ابزار است و باز می‌گویند هدف علم یافتن قوانین بنیادی است. راستی این است که علم هدف دارد و آن شناختن واقعیت و حقیقت است آن‌سان که هستند. هدف علم شناختن واقعیت و حقیقت است و روش علم نیز علم است. هر هدف دیگری جز این، علم را از پیش زندانی بیرون از علمی می‌کند که حقیقت و یا واقعیت انگاشته می‌شود. نشانه آن نیز این است که شبه علم جانشین علم می‌شود و روش نیز خود علم نیست:

۱۴/۳. پوزیتیویست‌ها مدعی شدند و بسا هستند که علم به ویژگی «ابطال‌پذیری»، از غیر علم شناخته می‌شود. این ادعا را در مقام ضدیت با دین و هر ایدئولوژی، غیر از مرام خود، کردند و می‌کنند. منطق صوری چشم عقل آنها را از دیدن این حقیقت بازداشت: این نه علم که نا علم است که ابطال‌پذیر است. بدین‌خاطر که هر «نظر علمی» علم‌الیقین نیست، پس در آن، ظن و گمان نیز وجود دارد، نقد سبب شناسایی ناعلم و ابطال آن و نزدیک شدن علم نسبی به علم قطعی می‌گردد. افزون بر این، «اصل» ابطال‌پذیری، خود یک اصل عام است و اگر مشمول ابطال‌ناپذیر بگردد، برجا نمی‌ماند.

۱۴/۴. بدین‌قرار، آن‌روش روش علمی است که، در آن، از قدرت هیچ نباشد و مشاهده تمامی واقعیت و حقیقت را ممکن کند. از این‌رو، «فرضیه علمی» راهنمای مشاهده‌گر، هرگاه بی‌رابطه با موضوع علم باشد و یا مشاهده را محدود کند و یا پیشاپیش، به علم در روابط قوا نقش بدهد، علم را برده قدرت می‌کند.

۱۴/۵. بنابر این که قدرت آدمی را از خودانگیختگی خویش (= استقلال و آزادی) غافل می‌کند، وجود بن‌مایه قدرت در معنی کلمه‌ها و جمله‌های بیانگر نظر علمی، آن‌را وسیله غافل کردن عقل آدمی از خودانگیختگی خویش، می‌کند. از این‌رو، میزان مجاز در نظر که فرآورده بن‌مایه نظر شدن زور است را اندازه بی‌محل کردن خودانگیختگی انسان و جمع انسان‌ها، معلوم کند. بدین‌قرار، روش‌های

«علمی» (نظیر منطق صوری و سیر جدالی)، وقتی قانون لایتغیر هستی گمان می‌روند و جبر را القاء می‌کنند، غیر علمی هستند. علمی که جبر پرستی را می‌باوراند، لاعلم است. گذار از جبر به لاجبر، در همان حال که نظر علمی را از قدرت (= زور) خالی می‌کند، اندازه تأخیر در رشد علمی را نیز گزارش می‌کند.

۱۴/۶. فارق علم از لاعلم این است که در علم، دلیل در «یافته علمی» است. حال آنکه در لاعلم، دلیل در بیرون آن قرار می‌گیرد. وقتی تعریف علم بن‌مایه‌ای از قدرت می‌یابد، دو امر واقع می‌شود: الف. دلیل در بیرون «علم» قرار می‌گیرد و ب. رهبری از انسان ستانده و به جبر قدرت داده می‌شود. فرق نمی‌کند که این علم به خود دین نام دهد و یا «نظریه علمی» و یا حتی علم قطعی. چنان‌که دلیل صحت ولایت فقیه در خود آن نیست، بنابر ادعا، این دلیل، قول شارع است. و باز، دلیل صحت دیالکتیک تضاد، در خود آن نیست، بلکه در وسیله «طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی» بودن آن است.

بدین قرار، هرگاه پاسخ به پرسش «علم چیست؟» پاسخی باشد که علم را از نا علم رها می‌کند، در کلمه، بن‌مایه قدرت وجود ندارد و علم در رشد انسان کاربرد پیدا می‌کند.

۱۵. معانی کلمه‌ها از آن‌رو بن‌مایه قدرت پیدا می‌کنند که در بیان قدرت بکار روند و این بیان راهنمای زندگی انسانها، در عمل به اوامر و نواهی قدرت بگردد. از این‌رو، زبان در غافل ماندن و یا نماندن انسان از خودانگیختگی خویش، نقش تعیین کننده دارد. با آنکه امروز، مدرنیته را بازیافتن روزافزون خودانگیختگی می‌دانند، مرام قدرت که، با تولد هر انسان، با آموختن زبان قدرت، به او تلقین می‌شود، او را از خودانگیختگی غافل می‌کند. این غفلت است که سبب می‌شود، در زندگی انسانها غیر عقلانی که قدرت است، زمان به زمان، نقش بیشتری پیدا کند. چنانکه در «بحبوحه تمدن» انسانها، بطور روزافزون، به جبر قدرت معتاد می‌شوند و دانش و فن ابعاد تخریب نیروهای محرکه و محیط زیست را بدان اندازه بزرگ کرده‌اند و می‌کنند که مرگ طبیعت سخن روز شده است.

بدین قرار، محک خودانگیختگی بکار تعیین اثر معانی کلمه‌ها می‌آید که بن‌مایه آنها قدرت گشته‌است. نقد زبان و یافتن و بکاربردن زبان آزادی، به ترتیبی که از آغاز زندگی، انسان خودانگیختگی را تمرین کند، انقلاب بمعنای دقیق کلمه است. برای مثال، سلام در زندگی دستوری، تنظیم‌کننده رابطه قدرت میان مادون با موفق است. بن‌مایه معنای آن، لاجرم قدرت است زیرا گویای مادونی سلام دهنده و مافوقی پاسخ دهنده است. حال اگر سلام، بیانگر بازشدن به روی دیگری و گویای رابطه دو خود انیگخته بایکدیگر باشد، رابطه قدرت با رابطه حق با حق (برخورداری از حق دوستی و صلح و گسترده کردن فراخنای خودانگیختگی)، جانشین می‌شود.

۱۶. زبان قدرت بکار آن می‌رود که دلیل از «حکم» بیرون و به نزد صادرکننده حکم برود و رهبری از انسانهایی که می‌باید «حکم» را اجرا کنند، خارج و از آن صادرکننده حکم، در واقع، قدرت بگردد. بدین‌خاطر است که معنی کلمه از خود بیگانه می‌شود. چنانکه در زبان قدرت، کلمه حکم تکلیفی معنی می‌دهد که برای تکلیف‌مندان تعیین می‌شود و یا حاکمیتی معنی می‌شود که خداوند (در دین بمثابه بیان قدرت) به هرکس خواست می‌دهد. در سازمانهایی که نقش خداوند به سازمان و یا رهبری سازمان داده می‌شود، نیز، حکم همین معنی را می‌دهد. بدین‌قرار، هم کلمه تکلیف برای فرودستان و حاکمیت برای فرادستان معنی می‌دهد و هم قوه رهبری فرودستان انکار می‌شود و آنها محکوم به اطاعت از قوه رهبری فرادستان می‌گردند.

حال آن‌که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود. پس حکم حقی از حقوق می‌شود و تکلیف عمل به حق می‌گردد و نه اطاعت از قدرتمدار. پس اگر مراد رهبری بر حق باشد، خواست خداوند این می‌شود که

الف. حاکمیت از آن زورمداران نیست. بنابراین، حکم حاکمیت بمعنای سلطه کسی و یا گروهی بر جمهور مردم معنی نمی‌دهد و

ب. راه حل جویی بر وفق حق وقتی راه حل نیز ترجمان حق است، معنی کلمه می‌گردد. مسئولیت این کار با همه صاحبان حقوق است.

۱۷. بدین قرار، در زبان و بیان قدرت، تکلیف در بیرون از حق قرار می‌گیرد. همان‌طور که مصلحت نیز در بیرون از حق قرار می‌گیرد. تکلیف عمل به حق نمی‌شود و مصلحت بیرون از حق و جانشین حق می‌گردد. تکلیف را صاحب قدرت تعیین می‌کند و مصلحت را نیز هم او می‌سجد و جانشین حق می‌کند. با وجود این، می‌باید به کلمه‌ها معانی داده شوند تا تکلیفی که عمل به حکم زوری است و مصلحتی که باز حکم قدرت است، جانشین حق شوند و صاحبان حق، برغم محروم شدن از حق خود، با رغبت، به تکلیف و مصلحت عمل کنند.

در حقیقت، کلمه تکلیف، اجبار به انجام کاری معنی می‌شود که از مکلف خواسته می‌شود و مصلحت بیرون از حق، بنا براین، حکم قدرت (= زور) است، اما چاره جز انجام آن نیست. بدین سان، بن‌مایه معنی هر دو کلمه، قدرت جبار است و صاحبان حقوق، به جبر جبار، می‌باید به چنین تکلیف و مصلحتی عمل کنند.

در زبان آزادی، تکلیف عمل به حق می‌شود و در حد توانایی مقرر می‌گردد. وسع هرکس را مجموع استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی او معین می‌کنند. تکلیف وقتی بکاربردن وسع می‌شود، در همان حال، عمل به حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلها در رشد کردن، است. صلح وقتی برخوردار دو طرف از استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش معنی می‌دهد، از راه بازگرداندن رابطه قوا به رابطه حق با حق، برقرار می‌شود. بدین سان، اصلاح عمل به تدبیری معنی می‌دهد که میان دو طرف، از راه دادن حق به حق دار، صلح بمعنای رابطه حق با حق، را برقرار می‌کند.

۱۸. کلمه‌ها که در جمله‌ها بکار می‌روند، ولو در زبان آزادی بکار رفته باشند و بنابر بیان استقلال و آزادی، معانی خالی از بن‌مایه قدرت جسته باشند، هرگاه به زبان قدرت خو کرده باشیم و اندیشه راهنمایی در سر داشته باشیم که بیان قدرت است، به جای معانی که کلمه‌ها در زبان آزادی دارند، معانی به آنها می‌دهیم که بن‌مایه آنها

قدرت است. افزون بر این، در زبان قدرت، کلمه‌ها در جمله‌ها چنان بکار نمی‌روند که یک و همان معنی را داشته باشند. بلکه چنان بکار می‌روند که معانی متعدد داشته باشند. البته بن‌مایه معانی چند گانه همواره قدرت است. برای مثال، اصل بیستم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مقرر می‌کند:

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.

در این متن، همه افراد ملت، از حمایت قانون برخوردار و از حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردار می‌شوند. جمله چون در زبان قدرت و با، بیان قدرت در سر، ساخته شده‌است، تناقض‌ها در بردارد که سازندگان ندیده‌اند: در این اصل، «موازین اسلام» غیر از حقوق انسان و حاکم بر این حقوق هستند. زیرا اگر همین حقوق بودند، نیازی به این شرط نبود. حال آنکه بنا بر نص قرآن، بیرون از حق، حکم زور است و باطل. حق می‌آید و باطل می‌رود. و باز، هرگاه قانون ترجمان حق باشد، با «موازین اسلام» تناقض پیدا می‌کند. و اگر قانون بیانگر حق نباشد، با حقوق انسانی و سیاسی و... تناقض پیدا می‌کند. هریک از قانون و «موازین اسلام»، معانی گوناگون می‌توانند پیدا کنند. چنانکه «موازین اسلام»، از حداقل تعارض با حقوق پنج‌گانه تا انکار کامل آنها، می‌تواند معنی پیدا کند. چنانکه هستند زورباورانی که می‌گویند انسان مکلف خلق شده‌است حقوقمند خلق نشده‌است.

هرگاه قرار بود جمله در زبان استقلال و آزادی نوشته شود و ترجمان بیان استقلال و آزادی باشد، چنین می‌شد:

اصل بیستم: تمامی شهروندان، بدون تبعیض و تمایز، از حقوق ذاتی حیات و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی برخوردارند. طبیعت نیز از حقوق خود- که در این قانون، یک به یک تعریف خواهند شد- برخوردار

است. قوانین ترجمان این حقوق هستند و اجرای آنها، برخورداری شهروندان را از حقوق خویش تضمین و رابطه‌های آنها را با یکدیگر، رابطه‌های حقوقمند با حقوقمند می‌گردانند.

در این متن، ابهام وجود ندارد. تناقض نیز وجود ندارد. هرکلمه یک و همان معنی را دارد. در حقیقت، کلمه‌ای که بتوان، بنا بر موقع، به آن، این یا آن معنی را داد، وجود ندارد. هیچ‌گاه نیاز به تفسیر نیز پیدا نمی‌کند. اجرای آن مانع از بازسازی استبداد می‌شود و هیچ زورمداری نمی‌تواند آن را دست‌آویز کند.

۱۹. زبان قدرت فرآورده روابط قوا است و در این رابطه بکار می‌رود. بنابراین، با معانی که به کلمه‌ها می‌دهد، انتقال‌ناپذیر را انتقال‌پذیر می‌کند. چنانکه استقلال و آزادی هر انسان، قابل انتقال به دیگری نیست. استعداد رهبری هر انسان نیز قابل انتقال به غیر او نیست. با این حال، انسان قابل خرید و فروش می‌شود و اعضای یک جامعه حق حاکمیت خود را به یک تن و یا منتخبان خود منتقل می‌کنند. اما برای این‌که چنین انتقالی ممکن شود، حق و استقلال و آزادی و حاکمیت می‌باید معنایی را پیدا کنند که انتقال را میسر و قابل قبول بیاورانند. در حقیقت، در زبان قدرت، حق «قدرت بر» معنی می‌دهد. لذا، استقلال و آزادی و حاکمیت نیز «قدرت بر» معنی پیدا می‌کنند. و این قدرت، قابل انتقال است. بنابراین، هر کسی «می‌تواند» استقلال و آزادی خود را بفروشد و برده دیگری بگردد و یا اعضای یک جامعه «می‌توانند» حق حاکمیت خود را به منتخبان خویش انتقال دهند.

در زبان آزادی، برابر بیان استقلال و آزادی، حقوق هستی‌مند و حقوق ذاتی زندگی هر زندگی‌مند هستند. وجدان بر حقوق هست و شفاف است وقتی قدرت نیست. وجدان بر حقوق نیست و تاریک است وقتی قدرت حضور دارد. حق، بدین‌خاطر که ذاتی حیات است، قابل انتقال نیست. هرگاه قرار بر بکاربردن این زبان بگردد، دیگر استقلال و آزادی و استعداد رهبری انسان نیست که در تابعیت از روابط قوا، معانی پیدا می‌کنند که بن‌مایه آنها قدرت است و این حقوق را انتقال‌پذیر می‌کند. بلکه این رابطه‌ها هستند که رابطه‌های این حقوق بایکدیگر می‌شوند.

آن انقلاب که به هر انسان امکان می‌دهد استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش را باز یابد و زندگی را عمل به این حقوق کند، این انقلاب است.

۲۰. معانی که زبان قدرت به کلمه‌ها می‌دهد، از جمله، بخاطر آن است که الف . حق‌ها مجموعه‌ای را تشکیل ندهند و ب . هر حقی از حقوق انسان، قابل تجزیه بگردد. برای مثال، وقتی حق «قدرت بر» معنی می‌دهد، به امنیتی نیازمند می‌شود که تنظیم رابطه قوا معنی می‌جوید. بنابراین، آدمی آسان می‌پذیرد که حق او تابع وجود امنیت است. از این رو است که بنام امنیت، آزادی قابل سلب می‌شود. باز چون، حق «قدرت بر» معنی شود، استقلال قابل معاوضه می‌شود با شرکت در «بازار جهانی» و پیوستن به جریان «جهانی‌شدن»! به باور انسانها، دیگر حقوق نیز یکدیگر را ایجاب نمی‌کنند و مجموعه‌ای را نمی‌سازند و ممانعت از عمل به حقی، ممانعت از عمل به مجموع حقوق نمی‌گردد. حقوق سلسله مراتب پیدا می‌کنند و برای برخورداری از این و آن حق، بسا واجب می‌شود از حقوق دیگر چشم پوشید. چون، در زبان قدرت، آزادی «قدرت برگردن و یا نکردن کاری» معنی می‌جوید، می‌توان در ازای امنیت، از بخشی از آن چشم پوشید. بدیهی است که زبان قدرت و بیان قدرت بمثابة اندیشه راهنما صاحبان حق را یکسره از این واقعیت غافل می‌کنند که آن امنیت سالب تمام و یا جزیی از آزادی، ناامنی است. حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند و غفلت از حقی، غفلت از حقوق دیگر نیز هست. چنان‌که غفلت از استقلال، غفلت از آزادی است و غفلت از این دو، غفلت از دیگر حقوق است. اما انسانها، نسل بعد از نسل، این غفلت‌ها را می‌کنند و بسا به غفلت خود پی نیز نمی‌برند.

بدین‌قرار، در زبان آزادی، بدین‌خاطر که کلمه‌ها بن‌مایه قدرت را ندارند، به یمن این زبان و به یمن اندیشه راهنمایی که بیان استقلال و آزادی است، انسانها بر حقوق خویش عارف و به این حقوق عامل می‌شوند.

۲۱. وقتی معانی کلمه‌ها بن‌مایه‌ای از قدرت پیدا می‌کنند، جورشان با زبان قدرت جور می‌شود. حق که قدرت را دفع می‌کند، چون خود «قدرت بر» معنی می‌یابد، نه

تنها دافع قدرت نمی‌شود، بلکه تحت‌الحمایه آن نیز می‌گردد. میزان برابرنشینی و همنشینی حق و استقلال و آزادی و عدالت و دوستی و... با قدرت، ما را از اندازه از خود بیگانه شدن معانی کلمه‌ها آگاه می‌کند.

در برابر، وقتی این کلمه‌ها در زبان آزادی بکار می‌روند، خواننده‌ها و شنونده‌هایی که به زبان قدرت اعتیاد پیدا کرده‌اند، یا نوشته و گفته را در نمی‌یابند و یا، در زبان قدرت، به آن، معنی می‌دهند. اغلب مجبور می‌شوند، با کاست و افزود، به نوشته یا گفته، به آن، معنایی را بدهند که می‌خواهند.

با وجود این، عقل مستقل و آزاد چون بر اصل موازنه عدمی و بر وفق بیان استقلال و آزادی می‌اندیشد، می‌داند حق جاذب حق و دافع قدرت است. پس، برای این‌که معانی کلمه‌ها جاذب قدرت و دافع حق بگردند، می‌باید آنها را تغییر داد. اما تغییر معانی کلمه‌ها، در جا، جمله‌ها را متناقض می‌کند. برای مثال، «ولایت با جمهور مردم است»، بنابر این‌که در زبان استقلال و آزادی، ولایت «اعمال قدرت بر دیگری» معنی نمی‌دهد، شرکت جمهور مردم در رهبری وقتی رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق هستند، معنی می‌دهد، آنها که، در سر، بیان قدرت از نوع ضد دینی دارند و زبان‌شان زبان قدرت است، به کلمه ولایت، صفت مذهبی می‌دهند تا به گمان خود آن را از ارزش بیاندازند. به آن، معنی «قدرت مطلق بر» نیز می‌دهند. در این کار با مشکل روبرو نیستند. زیرا ولایت در بیان قدرتی که «اسلام ولایت مطلقه فقیه» است، «قدرت مطلق بر» معنی می‌دهد. اما غافل هستند که تنها وقتی ولایت حق شرکت در رهبری بدون آنکه پای قدرت بمیان آید، معنی دهد، می‌توان گفت «ولایت با جمهور مردم است». و اگر «قدرت بر» معنی دهد، چه رسد به «قدرت مطلق بر»، دیگر ممکن نیست از آن جمهور مردم بگردد و بتوان جمله ولایت با جمهور مردم است را ساخت و بر زبان آورد. زیرا جمله متناقض و ناممکن می‌شود: تناقض «قدرت بر» با قرارگرفتن آن در دست جمهور مردم که ناممکن نیز هست. اعمال قدرت همه بر همه نیز ناممکن است. چراکه، قدرت قابل تقسیم نیست. و هرگاه ولایت «قدرت بر» معنی شود، یکایک مردم در

برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و «قدرت بر» ناقض حقوق پنج‌گانه هر شهروند می‌شود. جامعه صحنه جنگ همه با همه می‌گردد. هرگاه از آغاز بنابر «قدرت بر» بود، جامعه‌ای پدید نمی‌آمد تا نظر هابس کاربرد پیدا کند. اما قدرت مطلق را، بنابر گمان، تنها یک تن می‌تواند داشته باشد. از این‌رو است که در استبدادهای فراگیر، «رهبر»، به خود قدرت، مطلق می‌دهد.

۲۲. در جمله‌هایی از نوع «حق‌گرفتنی است» و «حق‌دادنی است» و «حق‌دادنی نیست» و «آزادی‌گرفتنی است» و «آزادی‌دادنی است» («آزادی را دادیم لایقش نبودید») و «استقلال‌گرفتنی است» و... تأمل کنیم: این جمله‌ها در زبان قدرت ساخته و اظهار می‌شوند. وجود و تفوق قدرت در آنها ملحوظ است. زیرا قدرت است که می‌دهد و از قدرت است که با بکاربردن قدرت باید گرفت. حق و آزادی و استقلال نیز در بیرون انسان قرار می‌گیرند. پنداری از مالی سخن بمیان است که باید پس گرفت. **دقت را که بیشتر کنیم، در می‌یابیم که حق و آزادی و استقلال را نیز قدرت معنی کرده‌ایم. چرا که تنها قدرت است که، رابطه با آن، رابطه با بیرون از خویش است.**

و چون بگوییم حق‌داشتنی و بکاربردنی است و آزادی‌داشتنی و بکاربردنی است و استقلال‌داشتنی و بکاربردنی است، قدرت دیگر وجود ندارد و ملحوظ نیست و کلمه‌های حق و استقلال و آزادی، به قدرت تعریف نمی‌شوند. و هرگاه رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق، یعنی استقلال و آزادی با استقلال و آزادی باشند، قدرت وجود و محل عمل پیدا نمی‌کند و زبان آزادی در زبان قدرت از خود بیگانه نمی‌شود.

بدین‌قرار، جمله‌هایی که می‌سازیم برای برقرار کردن رابطه قدرت، تنها با بکاربردن زبان قدرت، ساختنی می‌شوند: ناسزاها و بهتان‌ها و چاپلوسی‌ها و تمامی دروغها، در برقرار کردن رابطه قوا، ساختنی و بکاربردنی هستند. تا کلمه‌ها بن‌مایه‌ای از قدرت نداشته باشند، جمله‌هایی که از آنها می‌سازیم، در تنظیم رابطه با قدرت، کاربرد نمی‌یابند. زیرا با کلمه‌هایی که بن‌مایه‌ای از زور ندارند، جمله‌ها که قدرت و کاربرد آن را برسانند،

ساختنی و اظهار شدنی نمی‌شوند. جمله‌هایی که ستایش و ستیز را گزارش می‌کنند، به ضرورت، دروغ هستند. چنانکه «هرچه داریم از اسلام داریم» و «هرچه بدبختی داریم از اسلام داریم» و «برای اسلام هستی خود را می‌دهیم» و فراوان جمله‌ها که بقصد تصدیق و تکذیب می‌سازیم و بکار می‌بریم، وقتی تصدیق و تکذیب‌ها تنظیم رابطه با قدرتند، دروغ هستند. این‌گونه جمله‌ها تنها وقتی ساختنی هستند که معانی کلمه‌ها را تغییر دهیم و بن‌مایه‌های آنها را قدرت بگردانیم:

هرچه داریم از اسلام داریم، ستایش از اسلام است در رابطه با آنچه داریم. اما اسلام اندیشه راهنما است. این ما هستیم که آن را بمثابة بیان استقلال و آزادی بکار می‌بریم و رشد می‌کنیم و یا قدرت آن‌را از خود بیگانه می‌کند و باورمندان بدان را گرفتار خود و یکدیگر تخریبی می‌کند. اندیشه راهنما نقش بی‌بدیلی در زندگی هر انسان دارد اما این انسانها هستند که آن را بکار می‌برند. استعدادها و فضلها و حقوق را انسانها دارند. نیروی محرکه انسانها هستند. نیروهای محرکه ساز نیز انسانها هستند. اندیشه راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی است، انسانها به حقوق خویش عمل و رابطه‌ها را رابطه‌های حق با حق می‌کنند. استعدادها و فضلها را بکار می‌اندازند و نیروهای محرکه را در رشد بکار می‌برند، «هرچه داریم» حاصل این همه است. وقتی جمله‌ای انسانها را از خود و داشته‌های خویش غافل می‌کند، آن جمله در زبان قدرت ساخته شده است و مراد از «آنچه داریم» قدرتی که گمان می‌بریم داریم می‌گردد. ترکیب جمله کلمه‌ها را ناگزیر می‌کند ترجمان رابطه با قدرت باشند. چنین است وقتی می‌گوییم «هر بدبختی داریم از اسلام است». بنابر این جمله، موقعیت ما، موقعیت بدبخت است. بدبختی از ویرانگری و ویرانگری از قدرت است. اما قدرت رابطه قوا و وسیله آن ترکیبی از زور (در اشکالی که به خود می‌گیرد) و علم و فن و... است. بنابراین، جمله «عامل بدبختی اسلام» است، بیانگر رابطه با قدرت ویرانگری است که اسلام انگاشته شده است. اما اسلام وقتی هم در بیان قدرت از خود بیگانه شده باشد، بیان است. **این قدرت ویرانگر است که دین و هر مرامی را که در توجیه خود بکار می‌برد، از خود بیگانه می‌کند. زیرا تا**

از خود بیگانه نکند، نمی‌تواند در توجیه خود بکارش برد. این ما هستیم که بایکدیگر رابطه قوا برقرار می‌کنیم و دین یا مرام را وسیله توجیه آن می‌کنیم و بدین کار، آن را از خود بیگانه می‌کنیم. و باز، «برای اسلام هستی خود را می‌دهم» دروغ و تنظیم رابطه با قدرت است: دشمنی اسلام را تهدید می‌کند و ما در مقام دفاع از آن، هستی خود را می‌دهیم. ترکیب جمله گویای تنظیم رابطه ما با دشمن است. تأمل که کنیم می‌بینیم، ترکیب جمله ما را از نقشی آگاه می‌کند که ما به اسلام می‌دهیم: توجیه‌گر دشمنی که جز با حذف یکی از دو طرف، از میان نمی‌رود! جمله با تناقض‌هایی که در بردارد، دروغ بودن ادعا را نیز گزارش می‌کند: دین برای انسان است و انسان برای دین نیست. دین برای زیستن در حقوقمندی است. برای دشمنی کردن و دادن و ستاندن جان نیست. از جمله استعدادهای ذاتی انسان، استعداد جستن و بکاربردن اندیشه راهنما است و از جمله حقوق ذاتی انسان، نیز، حق داشتن اندیشه راهنما است. هرگاه قرار بر عمل به اندیشه راهنما باشد، آدمی که به اندیشه راهنمای خود عمل می‌کند، وقتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، از حقوق و از زندگی خویش است که دفاع می‌کند. بدین قرار، هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته می‌شد، این ساخت را پیدا می‌کرد: اسلام برای زیستن در حقوقمندی و کرامتمندی است. هرگاه زورمداران این زندگی را تهدید کنند، از آن و اندیشه راهنمایش دفاع خواهیم کرد. جمله‌ها کوتاه‌تر، باز در بیان آزادی، می‌توانند این جمله‌ها باشند: «از حق داشتن دین اسلام دفاع می‌کنم» و یا «بخاطر اسلام، خشونت زدایی می‌کنم». هرگاه دو جمله را به محک قرآن بسنجیم، اولی قرآن را نقض می‌کند و دومی بیان قرآن است.

۲۳. ویژگی بارز زبان قدرت، دشمن ساز و خشونت‌بار و غمبار و یأس‌بار و ترس‌بار بودن زبان است. هم در جمله‌ها که ساخته می‌شوند و هم در کلمه‌ها که در جمله‌ها بکار می‌روند. در برابر، ویژگی زبان آزادی، خالی بودن جمله‌ها و کلمه‌ها که در آنها بکار می‌روند، از دشمنی و خشونت و غم و ناامیدی و ترس و پر بودنشان از دوستی و صفا و شادی و امید و شجاعت،

از جمله، شجاعت ورود در ابتلی، است. برای مثال، جمله «ولایت مطلقه با فقیه است»، یعنی رابطه او با جمهور مردم، رابطه مطاع و مطیع است. این رابطه را قدرت مطلق اولی بر دومی تنظیم می‌کند. پس محلی برای دوستی نیست (قدرت تنها است و نمی‌تواند دوست داشته باشد و با کسی عقد اخوت ببندد). دومی باید از اولی بترسد تا ولایت مطلقه اولی بر دومی معنی بدهد. دومی حقوقمند بشمار نیست، امیدی نیز نباید داشته باشد که حقوقمند بشمار آید (بسط ید اولی بر جان و ناموس و مال او). و چون زندگی او در کف قدرت تقدیر ساز اولی است، او یأس از حقوقمندی خود را با غم ناشی از ترس و یأس، همراه می‌یابد. از این‌رو، جامعه‌های تحت استبداد، بخصوص وقتی فراگیر است، شهروندان غمگین و مأیوس و ترسان از یکدیگر، حتی از نزدیکان می‌شوند و یکدیگر را دشمن می‌بینند در عوض، جمله «ولایت با جمهور مردم است» چون، در آن، ولایت نمی‌تواند «قدرت بر» معنی دهد و به ضرورت شرکت در رهبری، بر میزان حقوقمندی و دوستی و برابری، معنی می‌دهد، جمله دشمنی و ترس و یأس و غم را به ذهن متبادر نمی‌کند. ذهن را از حقوقمندی و دوستی و شجاعت و امید و شادی سرشار می‌کند. در خور توجه این‌که در هر دو جمله، کلمه ولایت بکار رفته‌است جز این‌که در اولی، «قدرت بر» معنی می‌دهد و در دومی «شرکت در».

۲۴. در زبان قدرت، جمله براصل ثنویت ساخته می‌شود. زیرا رابطه میان دو محور است که برقرار می‌کند. حتی وقتی گوینده می‌خواهد عشق و دوستی خود را اظهار کند، نمی‌تواند جمله‌ای بسازد که گویای وجود دو محور و دوگانگی او و محبوبش نباشد. جمله «تو مال منی» و نیز جمله «من مال توام» از این نوع هستند. رابطه میان گوینده و مخاطب او، رابطه تعلق داشتن یکی به دیگری است. مالکیت گویای رابطه سلطه یکی بر دیگری است. در برابر، من تو هستم و تو من هستی، ترجمان موازنه عدمی است. گویای توحید دو در یک است.

این پرسش محل دارد: آیا کسی که قصد سلطه بردیگری و بنابر فریب او را دارد، نمی‌تواند جمله‌ای بسازد که توحید معنی دهد؟ پاسخ این است: نمی‌تواند زیرا عقل قدرتمدار با تخریب آغاز می‌کند. او نمی‌تواند جمله‌ای ترجمان توحید انشاء کند. حتی اگر جمله را حفظ کند، بهنگام گفتن، آن را با تخریب همراه می‌کند.

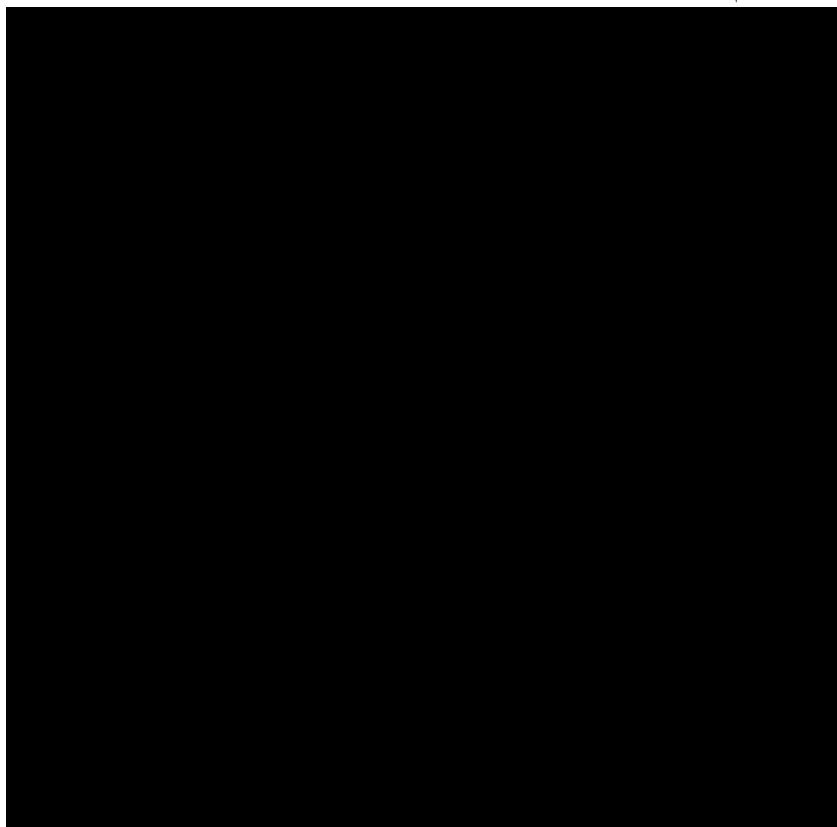
بدین سان، وقتی با فرض وجود قدرت، جمله می‌سازیم، ترکیبی به جمله می‌دهیم که، در آن، کلمه‌ها، در رابطه با یکدیگر، موقعیت سازنده جمله را در رابطه با قدرت، بیان کند. از این رو، اگر سازنده جمله در موقعیت مسلط باشد، جمله همان ترکیب را پیدا نمی‌کند که وقتی سازنده آن در موقعیت زیرسلطه است. باوجود این، هر دو ترکیب گویای موقعیت دو سازنده جمله در رابطه با قدرت هستند. بدین قرار، وقتی در موقعیت مسلط و یا زیرسلطه هستیم، زبان قدرت بکار می‌بریم و به کلمه‌ها معانی می‌دهیم که بنمایه آنها قدرت است. جمله‌ها ترکیبی می‌جویند گویای چگونگی تنظیم رابطه با قدرت. حتی وقتی حق را گرفتن می‌دانیم، از حقوقی که داریم غافل می‌مانیم و بگمان «گرفتن حق»، رابطه‌ای را برقرار می‌کنیم که رابطه قوا است. زبانی که بکار می‌بریم، یا بیانگر جای ما در این رابطه است و یا ترجمان موقعیتی است که در روابط قوا می‌خواهیم پیدا کنیم و یا گویای هر دو موقعیت است. این زبان، در همه حال، گزارشگر غفلت ما از حقوق ذاتی و غافل نگاهداشتن یکدیگر از این حقوق است. زبان ما زبانی دیگر است وقتی از استقلال و آزادی خود غافل نیستیم و زبان را برای برقرار کردن رابطه حق با حق بکار می‌بریم.

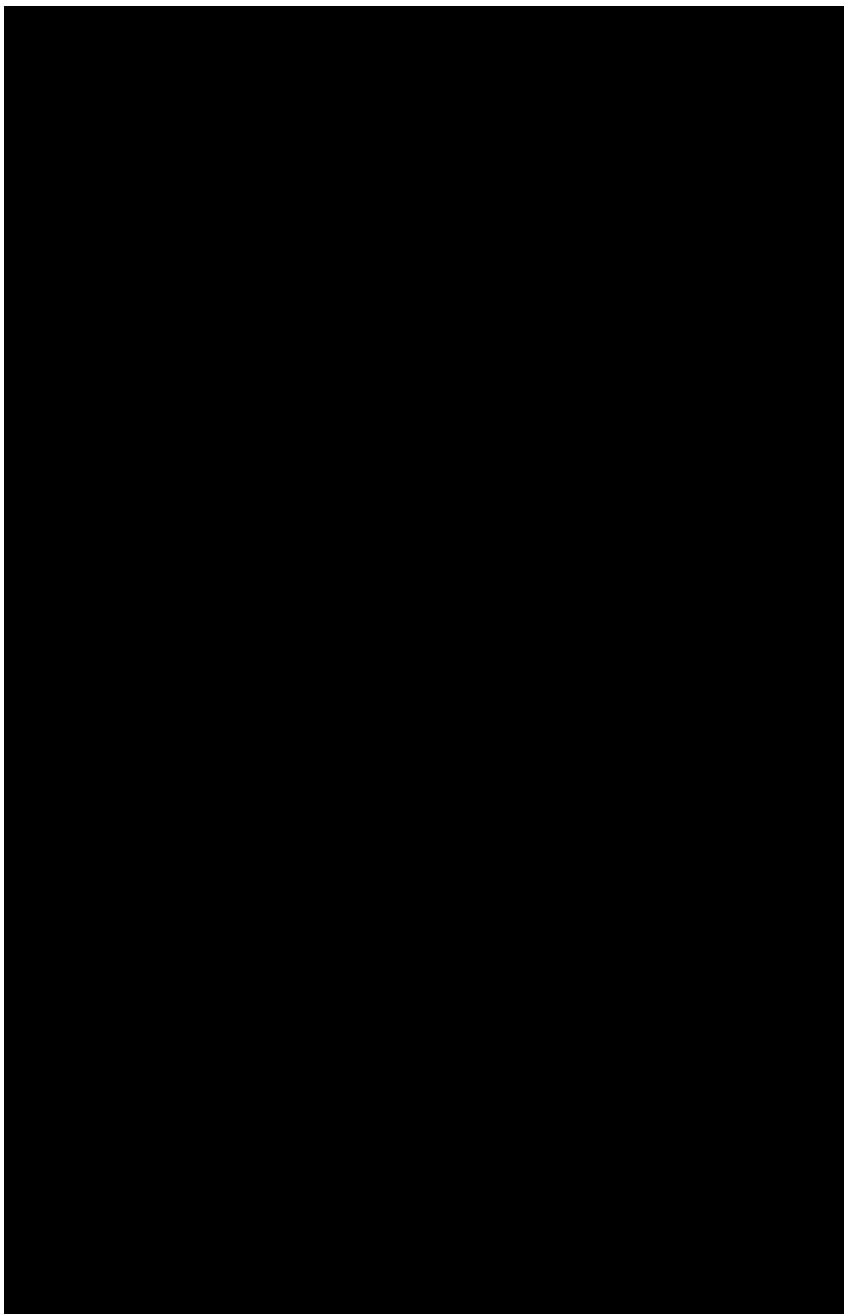
جامعه مدنی وقتی زبان خویش را زبان استقلال و آزادی - زبانی با ویژه‌گی‌ها که شرح شدند - و اندیشه راهنمای خود را بیان استقلال و آزادی می‌کند، جامعه‌ای با نظام باز و تحول‌پذیر و برخوردار از دموکراسی شورایی می‌گردد. اما، در جامعه‌های کنونی، اندیشه‌های راهنما انواع بیانهای قدرت و زبانها، زبانهای قدرت هستند. جامعه‌های مدنی جمله فعل‌پذیر هستند.

ضمیمه ششم

در اخلاق روزنامه نگاری:

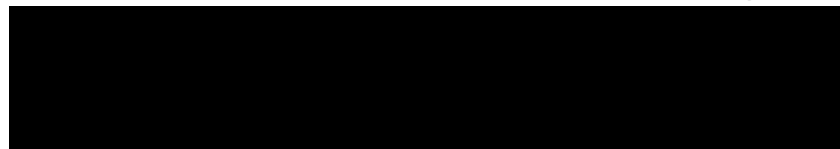
روزنامه نگاران، به ویژه روزنامه نگارانی که در قوه چهارم کار می کنند، ملزم به رعایت اصول اخلاقی زیر هستند که کامل می کنند اصول قانون اساسی در باره قوه چهارم را:

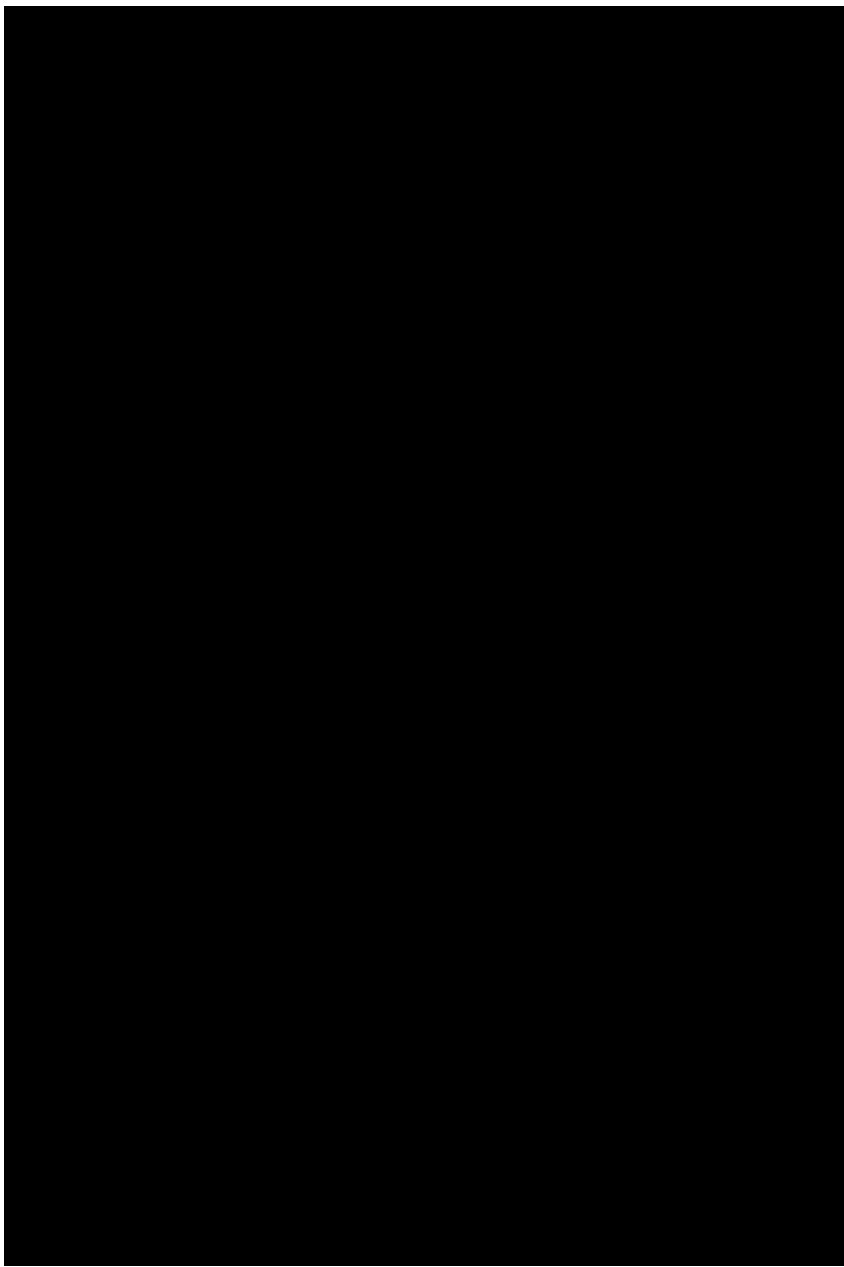


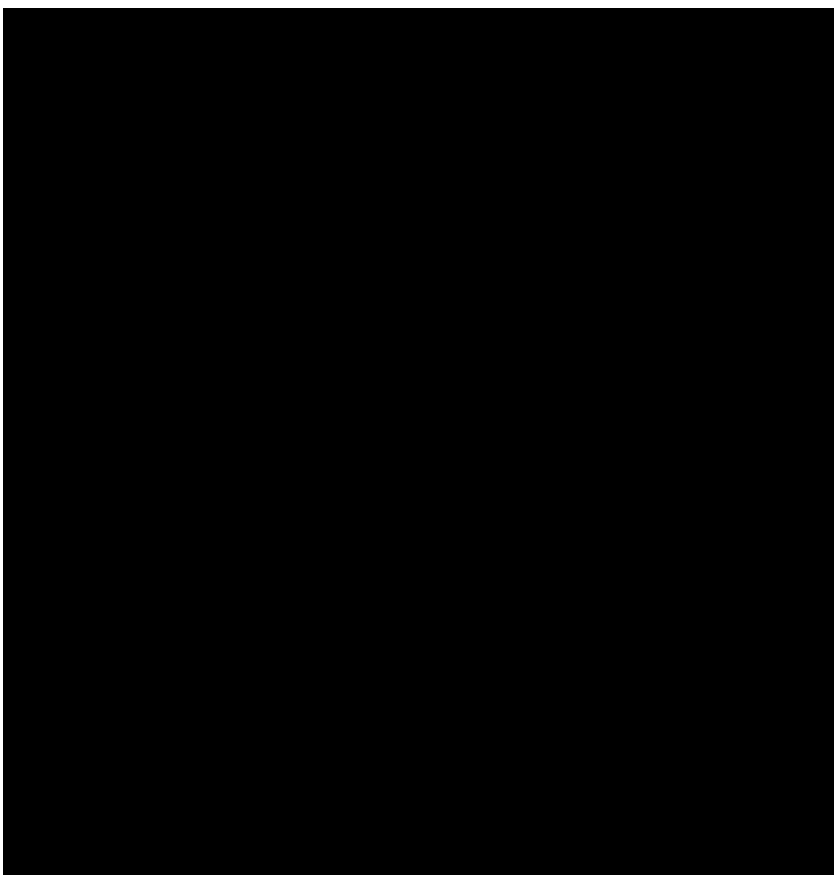




- یک وسیله ارتباط جمعی می‌تواند ارگان یک سازمان و یک مرام بگردد. با وجود این، روزنامه‌نگار درخور این عنوان کسی است که در مرام خود غلو نکند و حقیقت را ولو در باره سازمان و مرام خویش بگوید. روزنامه‌نگارانی که در قوه چهارم مشغول بکار می‌شوند، خود حق تبلیغ هیچ مرامی را ندارند. وظیفه آنها تبلیغ قانون اساسی و اداره بحث‌های آزاد است.







ساختار حقوقی دوران گذار

برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار

«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند. از آنجا که پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند و وضعیت کشور در دوران گذار را تجربه کرده و مشاهده کرده‌اند که بازسازی استبداد، با ایجاد ستون پایه‌ها، در دوران گذار انجام گرفت، ذهن‌ها را تردیدها و بیم‌ها و بسا ترسهای شدید، عرصه تاخت و تاز می‌کنند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار پیشاپیش باید معلوم و موضوع نقد و تصحیح شود و سرانجام مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند. از هم اکنون بر شهروندان ایران معلوم باشد که پیشنهاد کنندگان قانون اساسی و اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار بر این باورند که دوران زندگی در بی‌قانونی و یا در بند قوانین زور فرموده باید بسر رسد و ایران، ساعتی نیز بدون قانونی که ترجمان حقوق باشد بسر نبرد.

عمل به سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی به انجام می‌رساند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند، بیانگر حاکمیت مردم باشند. بخصوص که عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان نیازمند رهایی از استبداد نیست و خود

استبدادزدایی در سطوح یکایک شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت است. در حقیقت، انتقال حاکمیت نیز به یمن ادامه دادن به خشونت‌زدایی و با استناد و عمل به حقوق پنج‌گانه به انجام می‌رسد.

بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی که اصول راهنما برای سامان بخشیدن حقوقمداران و حقوقمندان و حقوندانه به اداره کشور، تا طی شدن جریان تصویب قانون اساسی - که با انتشار آن، نقد و تصحیح مستمرش آغاز می‌شود و سرانجام به تصویب مردم می‌رسد - ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشی به مراحل عمده دوره گذار به دولت حقوقمدار و حقوقمند و حقوند پایدار است.

تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، نامعتبر اند. اما برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.

در دوران گذار، چهار نهاد اصلی، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی و شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی، دولت ایران را تشکیل می‌دهند. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این چهار نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌اند. لذا، ساختار حقوقی شامل فصلهای زیر می‌شود: حقوق اساسی و شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و شورای عالی قضایی موقت و هیأت کشف حقیقت و ترمیم و جبران و حکومت انتقالی و زبان، خط، پرچم و سرود ملی و نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی و شورای رسانه‌های ملی در دوران گذار. این سند در برگیرنده ۵۰ اصل است.

برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش

متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر بسر آید.

حقوق اساسی

اصل یکم: در ایران گذار، حقوق پنج‌گانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و نژاد و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پنج‌گانه شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژه‌گی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می‌گیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت‌زدایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز می‌گردد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان، از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابة عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌شوند.

اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و جزائی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند.

اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود.

هرگونه رابطه سلطه گر و زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می شود.

اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران واجب است. لذا، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجی، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع می شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت ملیت ایرانی، رسیدگی می شود.

تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند.

اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بلادرنگ ممنوع می شود.

اصل ششم: از فردای سقوط نظام ولایت فقیه، نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می شود. هیچ دین و مرام و عقیده ای رسمیت دولتی نمی یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی شود. برای نخستین بار در تاریخ ایران، دین ها و مرامها از بند دولت رها می شوند.

اصل هفتم: کشور ایران تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.

اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق

جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانات موجود و ایجاد امکانات ضروری با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود..

اصل نهم: اساس سازماندهی کارهای گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی تجدید می‌شوند. بنابر همان اصل، هیچ کشوری شریک حاکمیت ملی با مردم ایران نیست. بنابر اصل آزادی، بمثابة پایه دوم دموکراسی، هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمانی شریک در حاکمیت شهروندان ایران نیست.

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد و از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بر وفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، بعمل آید.

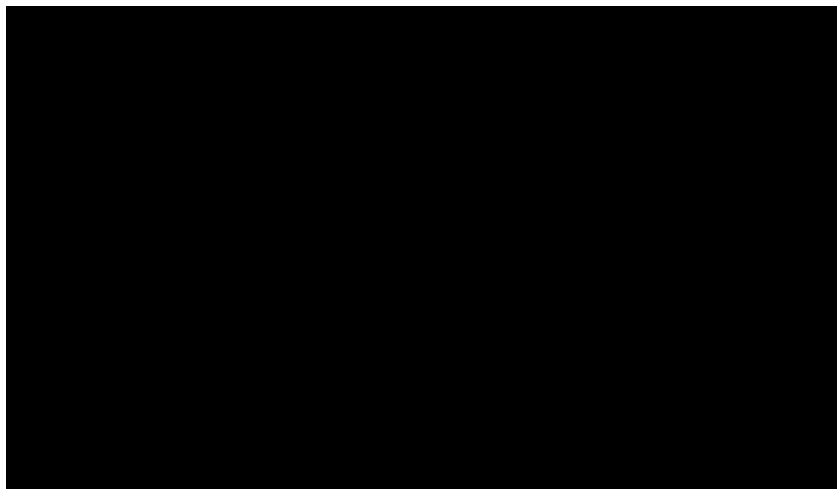
اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

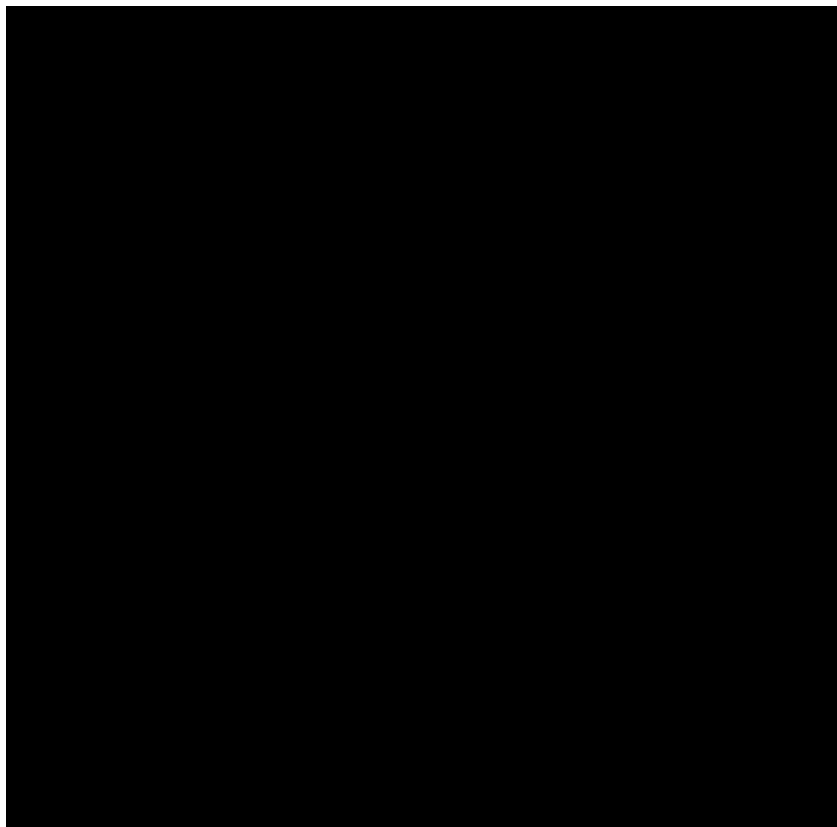
اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکاها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضاء خویش باشند.

اصل پانزدهم: هیچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پی سلطه‌گری بر مردم یا شخص و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد.

شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران





۷. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق ادغام آن نهادها در نهادهای حقوق‌مند.
 ۸. تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران‌گذار
 ۹. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران‌گذار
- فعالیت‌های شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در موارد مستثنی، به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:

«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه بهم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه می‌کنم».

اصل هجدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

اصل نوزدهم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. اما قوانین و مقررات عادی باقی مانده لازم الاجرا هستند جز ناسازگارها با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار که فاقد اعتبار می‌شوند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری تشکیل می‌دهد. اعضای این هیأت را شورای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب می‌کند که عبارت می‌شوند از:

- سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده های حقوق دولتی و آزاد کشور
- سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران.

هرگاه برابری تعداد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.

شورای انتقال حاکمیت با مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهائی خود را به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

اصل بیستم: وظایف ریاست شورای انتقال حاکمیت به مردم را آیین نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می کند. این آیین نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می شود.

اصل بیست و یکم: شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم ها و انتخاب ها از جامعه مدنی یاری بخواند و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه های آن هستند.

شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی که اینک از ابزار مهم استبداد است، حق دارد استقلال خود را بازیابد. کسانی بنام قاضی و بازپرس و دادستان و وکیل مدافع و ضابط و هر عنوان دیگری که تجاوزشان به حقوق انسان محرز باشد و یا احکام جنایت کارانه صادر کرده باشند، از خدمت در این قوه، ممنوع می شوند. مرجع رسیدگی به وضعیت این کسان شورای عالی قضائی موقت است که با مشاورت با وکلا و حقوقدانان و فعالین مدافع حقوق بشر به تصفیه آنها اقدام می کند. اعضای این شورا را شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران تعیین می کند.

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین شغل و ترفیع آنان و مانند اینها را بر عهده دارد. ترکیب این شورا عبارت است از:

- نه تن از بین قضات، وکلا، دادرسان و یا حقوقدانان
- یک تن بعنوان دادستان کل کشور
- یک تن بعنوان رئیس دیوان عدالت اداری
- یک تن بعنوان رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شورای عالی قضائی موقت را نیز بر عهده می‌گیرد.

تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزیند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته که مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداری کنند.

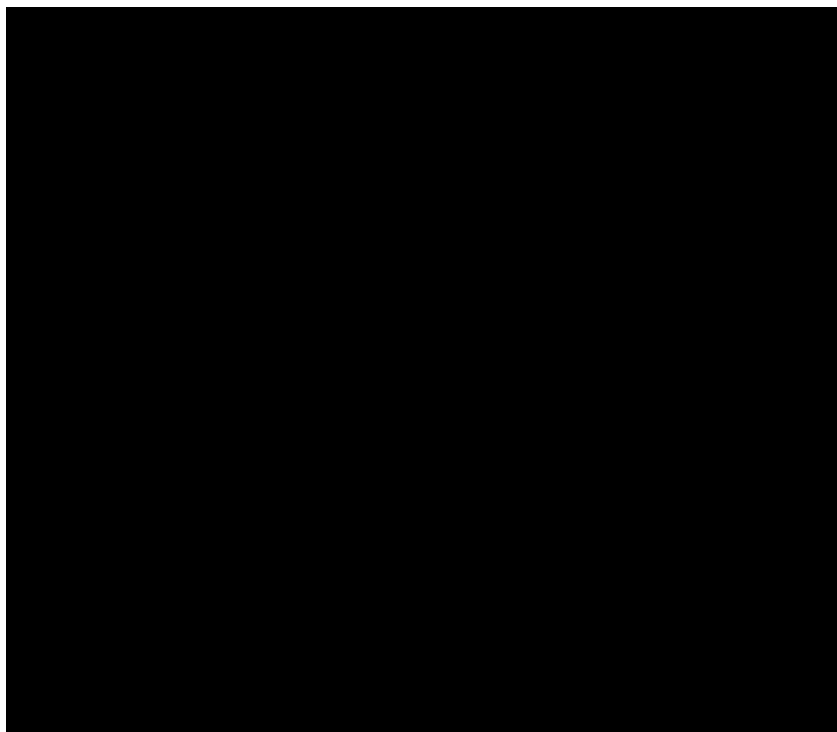
اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه با قصد تبعیض به سود یا زیان فرد و یا این و آن گروه و مقام و نهاد ممنوع است. تشکیل دادگاه خارج از نظام قضائی ممنوع است و اینگونه دادگاه‌ها منحل می‌شوند.

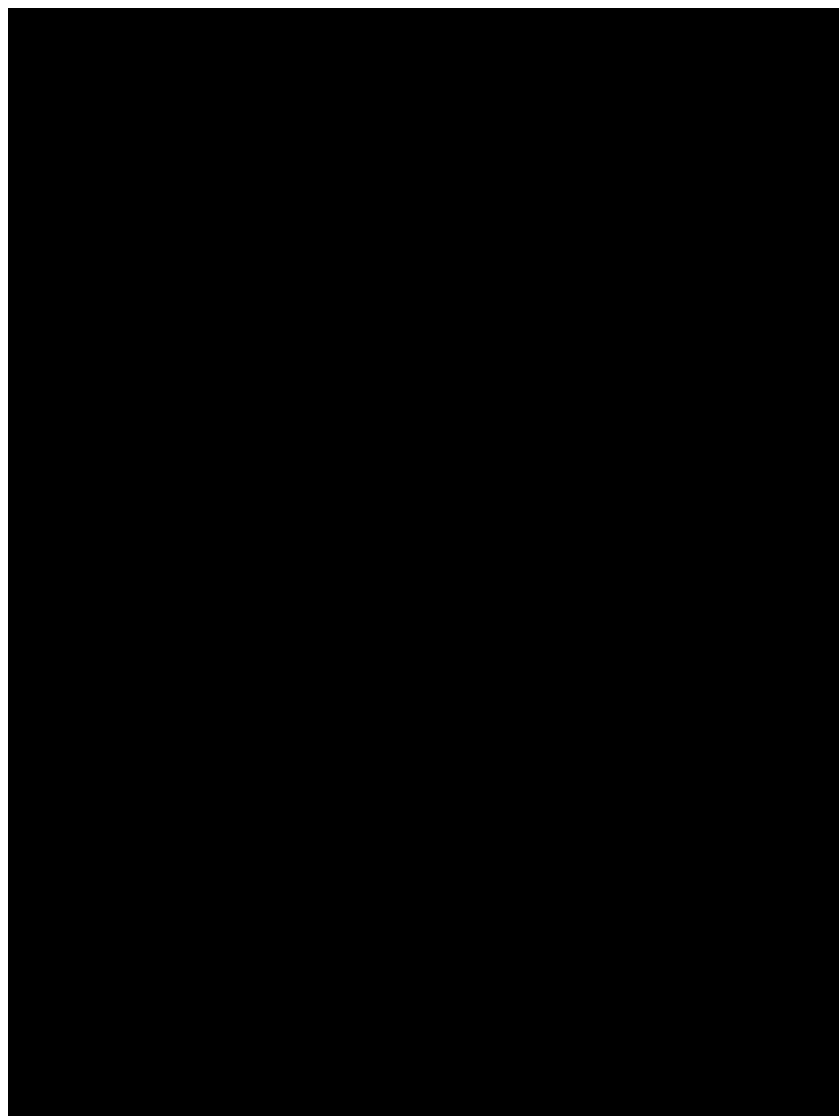
اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی وضع و انجام نمی‌شود. لذا جرائمی که قوه قضائی وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.

اصل بیست و هشتم: تحریک و تحریص به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص و اقدام به کشتن اشخاص با ادعای اجرای حکم، جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

تشکیل هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه





در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسی- عقیدتی، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی و شخصیت‌های مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت کشف حقیقت تشکیل و بر

وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:

۱. جمع‌آوری اسناد و مدارک در باره جنایتهای سیاسی - عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. جرائم و جنایتهای می‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهای سیاسی و یا عقیدتی ارتکاب یافته باشند.

۲. جمع‌آوری و دسته‌بندی کلیه شکایتهای از مسئولان سابق و یا از افراد دیگری که تصمیم‌های سیاسی و یا عملکردهای سیاسی - عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائی آن به مردم ایران است.

۳. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح مآو‌قع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.

۴ - بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» همچنین تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌های آنان گوش فرا می‌دهد. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم جبران» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویی حقیقت می‌شناسد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به جرم و جنایت ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.

۵. کلیه جلسات هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی است. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت بلحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و متهمان شفاف و در وقت مقتضی در اختیار مردم قرار می‌گیرد حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.

۶. عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس کردن و... که در رابطه با مسائل عقیدتی - سیاسی - دینی ارتکاب شده‌اند صادر می‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدی، سوء استفاده‌های مادی و رشاء و ارتشاء و... صادر نمی‌شود.

۷. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتی و انتخابی محروم می‌کند.

۸. در صورت کتمان حقیقت از سوی مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادی که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائی است. این قوه به جرم یا جنایت مرتکب رسیدگی و بر وفق قانون حکم صادر می‌کند.

۹. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد و قضاوت بر عهده قوه قضائی است. بعد از گذشت دوازده ماه، هیأت، پرونده هر متهم شامل اطلاعات جمع‌آوری شده کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج به دستگاه قضائی احاله می‌کند.

۱۰. هیأت فهرستی از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستی نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادی و معنوی ستم روا رفته بر قربانیان ارائه می‌کند.

۱۱. حکومت دوران انتقال، حداکثر هجده ماه بعد از تشکیل این هیأت، پیشنهادهای را به مجلس منتخب مردم تسلیم و مجلس در باره پیشنهادهای ترمیم و یا جبران مادی و معنوی ستم روا رفته تصمیم قانونی می‌گیرد.

۱۲. دوران مورد رسیدگی این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمی منتشر می‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

حکومت دوران گذار

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به وسیله شورای انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص سیاسی و مدنی جامعه انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاونان او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم‌گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

اصل سی و دوم: امر برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط انجمن مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این انجمن حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند.

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال برای فراهم آوردن شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران، برای مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن، تلاش می کند.

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج گانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می جوید. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می گردند که سزا است اصول قوانین اساسی بگردند.

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقد شده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و ... را بررسی می کند. حاصل بررسی را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می کند. بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می کند.

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

۱. ایجاد امکانات برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها
۲. اداره کشور (مالی و سیاسی و...)
۳. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور
۴. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: حدود سه ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام

می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراهای طبق قانون اساسی، این شوراهای بکار خود ادامه می‌دهند.

۵. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان

۶. برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی

۷. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

زبان و خط و پرچم و سرود

اصل سی و هفتم: زبان و خط اداری کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، هرگاه فارسی نباشد، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌های گروهی استفاده کنند.

اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژه‌گی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.

اصل سی و نهم: سرود ملی ایران بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باید باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد.

در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.

نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی

اصل چهارم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌گیرند.
تبصره: برای آن که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.

اصل چهارم و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.

اصل چهارم و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. ارتش سازمانی مردمسالار به ترتیبی خواهد یافت که خدمتگزاران در ارتش، در آموزش دائمی دانش و فنون نظامی باشند تا که توانایی ارتش در عمل به مسئولیت دفاع از وطن و تأمین امنیت و استقلال ملی، هرگاه از بیرون از کشور به خطر افتد، بنابراین، حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی کشور، همواره کامل باشد.

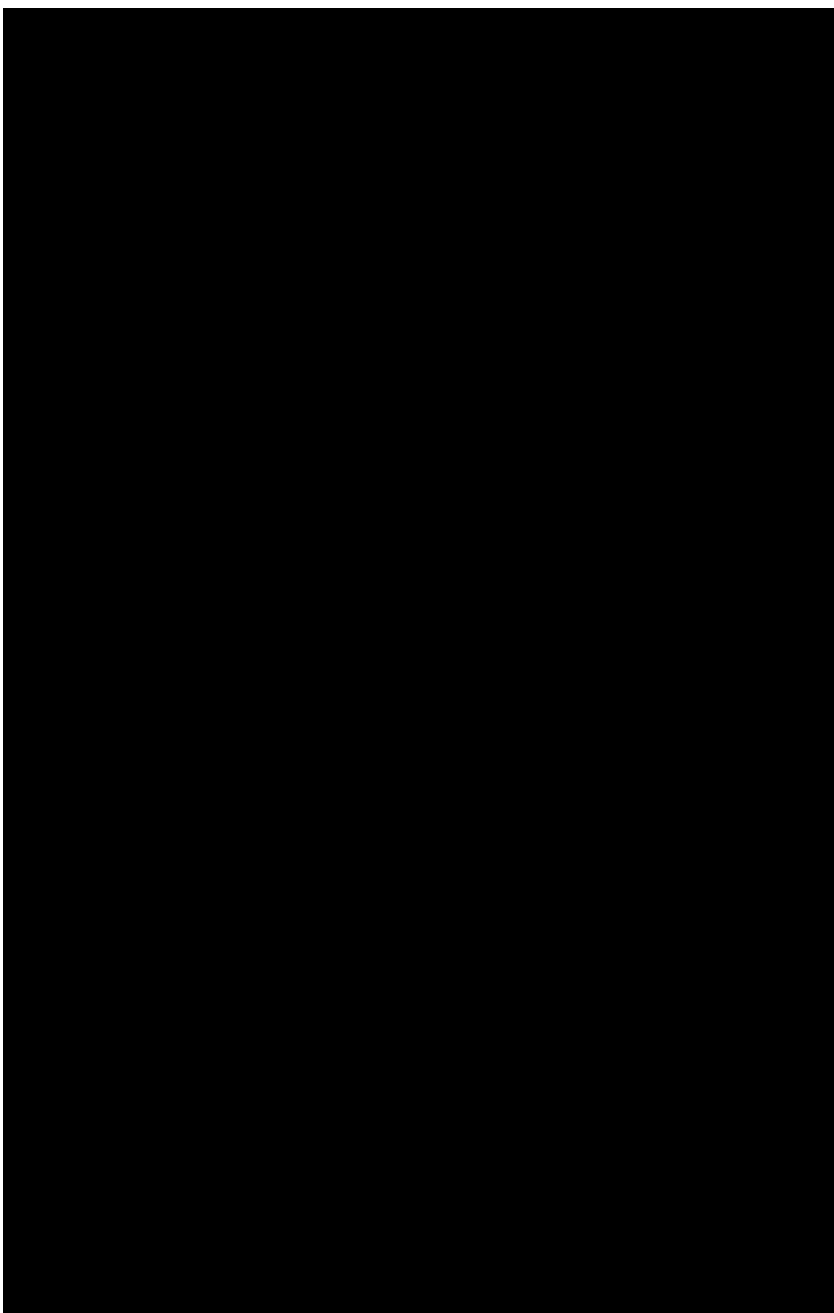
اصل چهارم و سوم: لازم است ارتش ملی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملاً بی‌طرف بماند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی، استفاده کند.

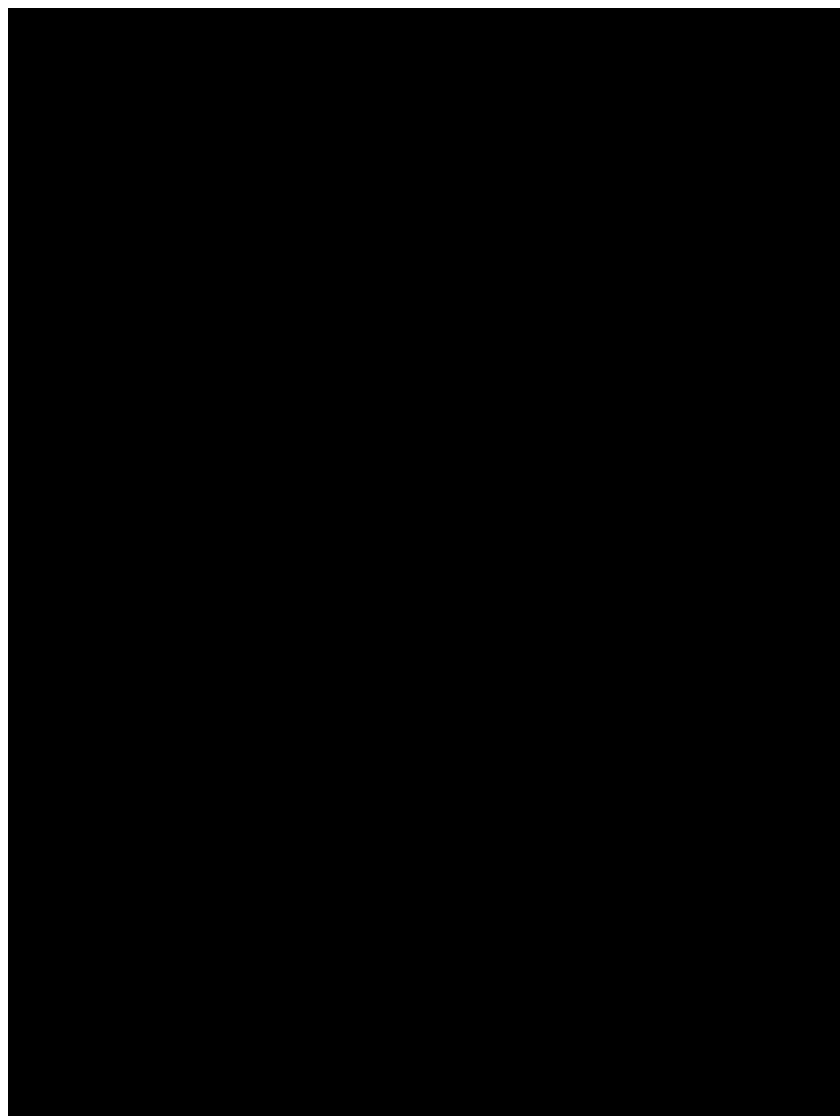
اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردم سالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است.

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم را برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم بعمل خواهد آورد. در این کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

اصل چهل و ششم: کار رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه - با استفاده از بودجه دولت -، بیشتر مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و رویدادهای روز و قطع جریان اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاعات است. در چهار دهه گذشته، این رسانه‌ها در خدمت «نظام ولایت مطلقه فقیه» بکار دروغ پراکنی و ترور شخصیت و انواع تخریب‌های دیگر مشغول بوده‌اند. حال آنکه هم این رسانه‌ها و هم منابع مالی و فنی آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند. استعدادهای انسانی و کارشناس مروج حقوق و برقرارکننده جریانهای آزاد اندیشه‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاعات و برگذار کننده بحث‌های آزاد می‌گردند. برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.

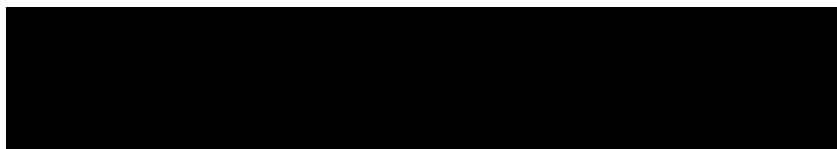




اصل چهل و نهم: اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند.

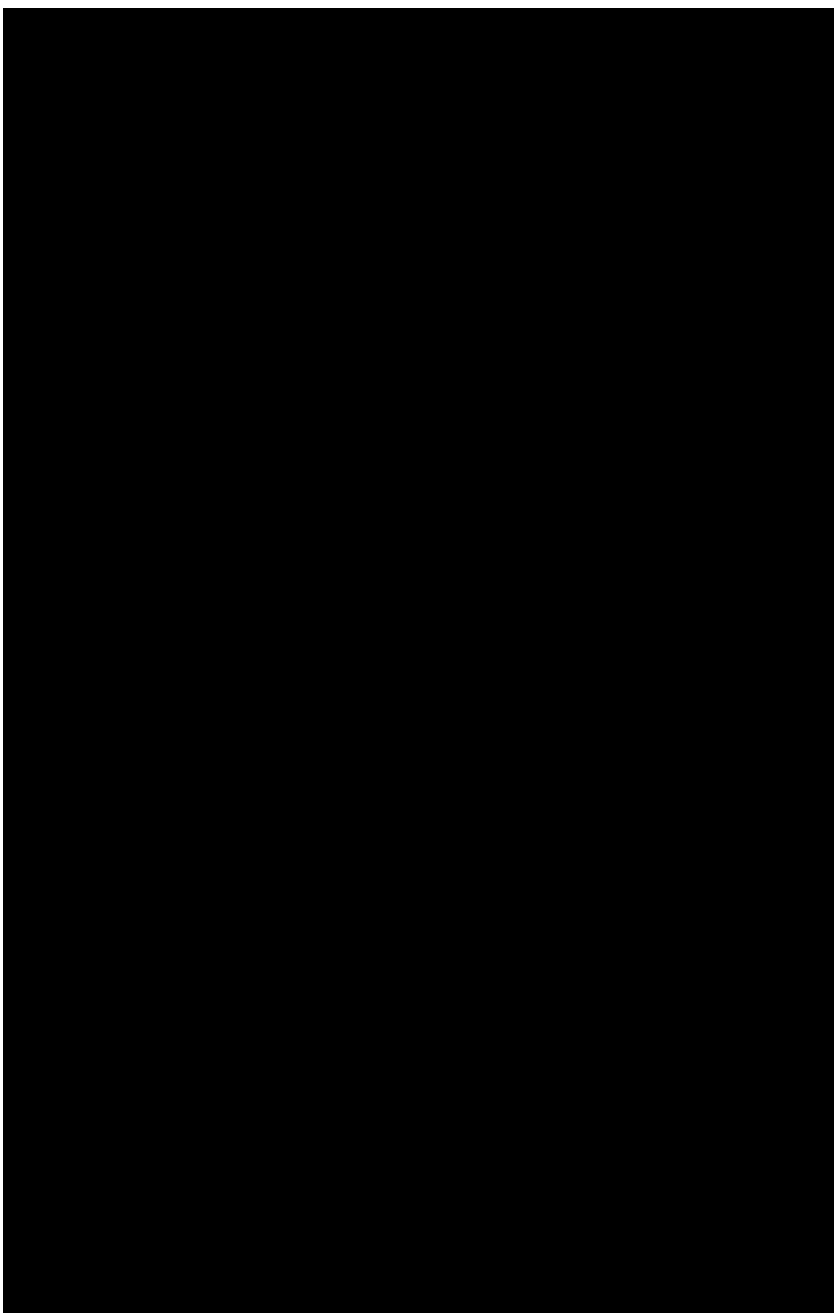
از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.

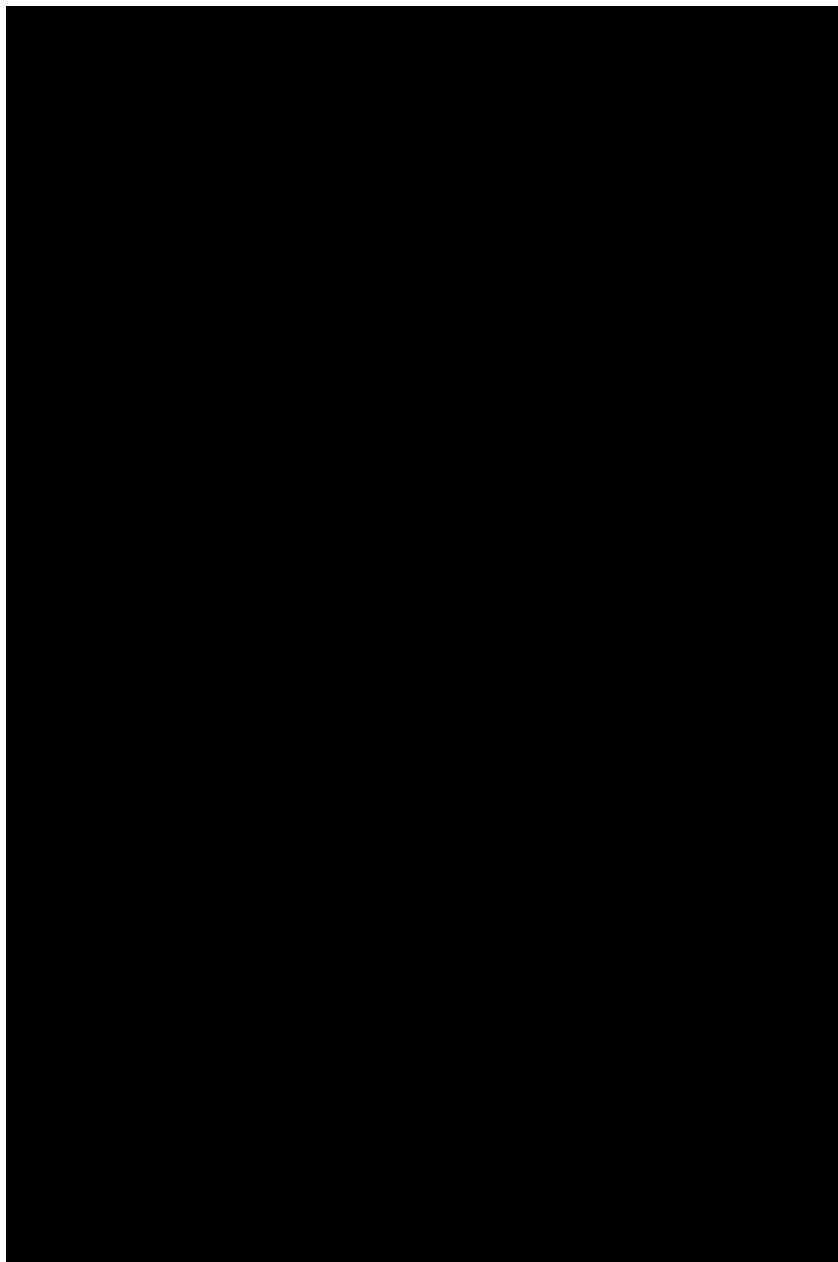
هیچیک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار باشند.

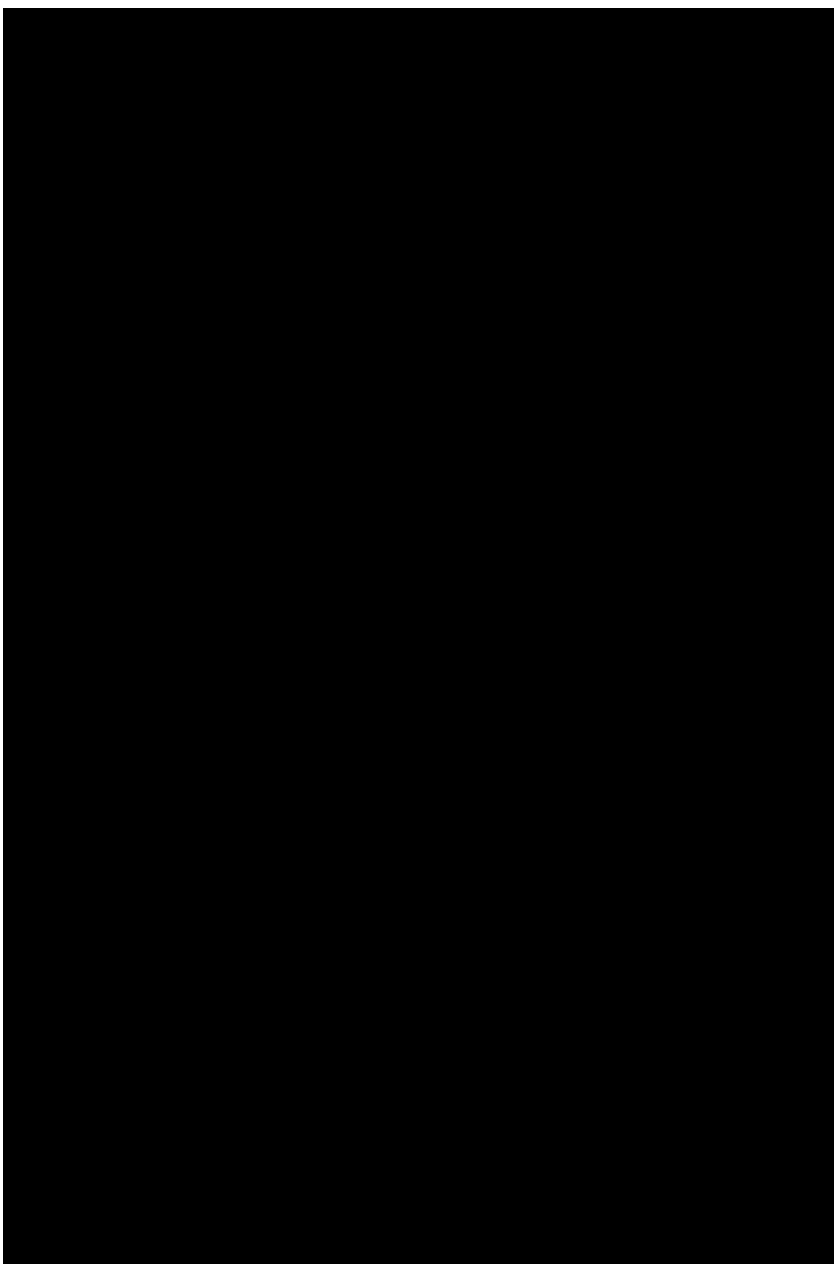


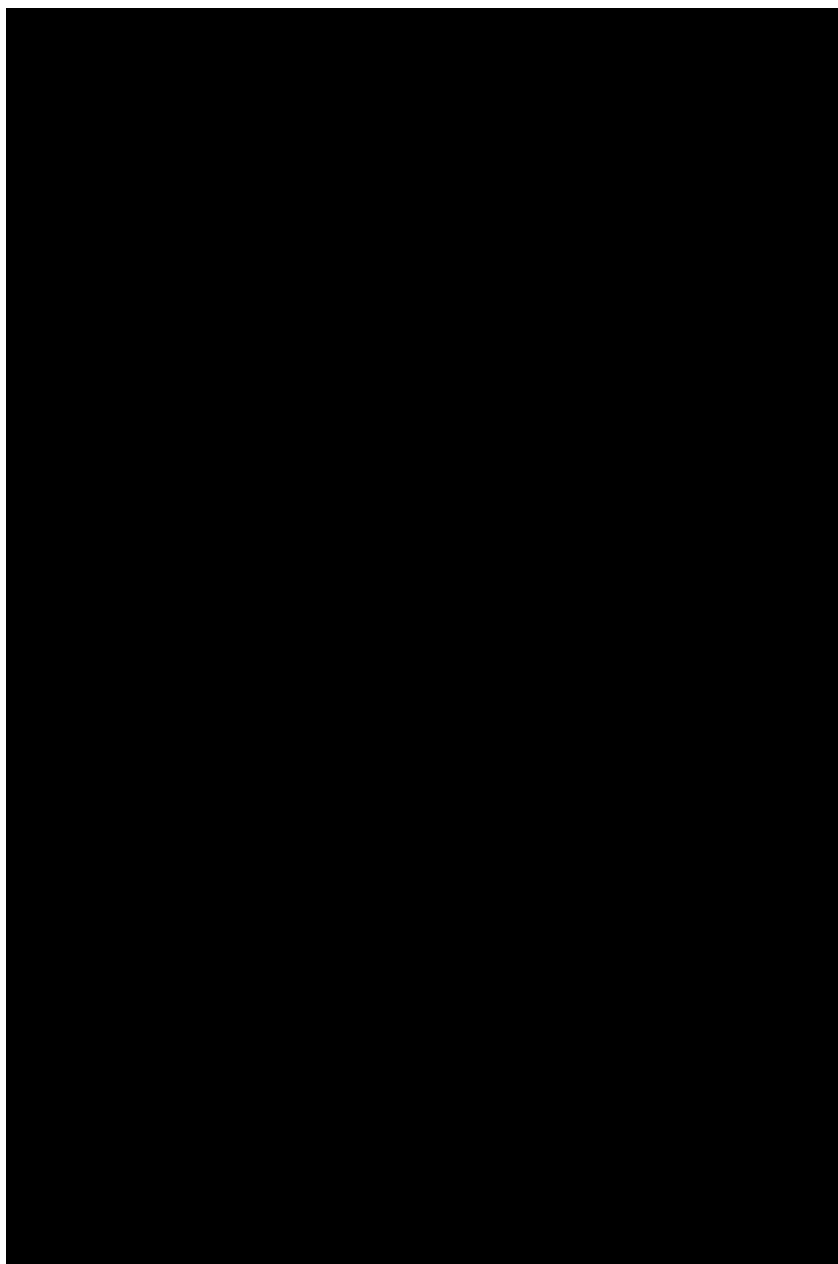
برنامه عمل

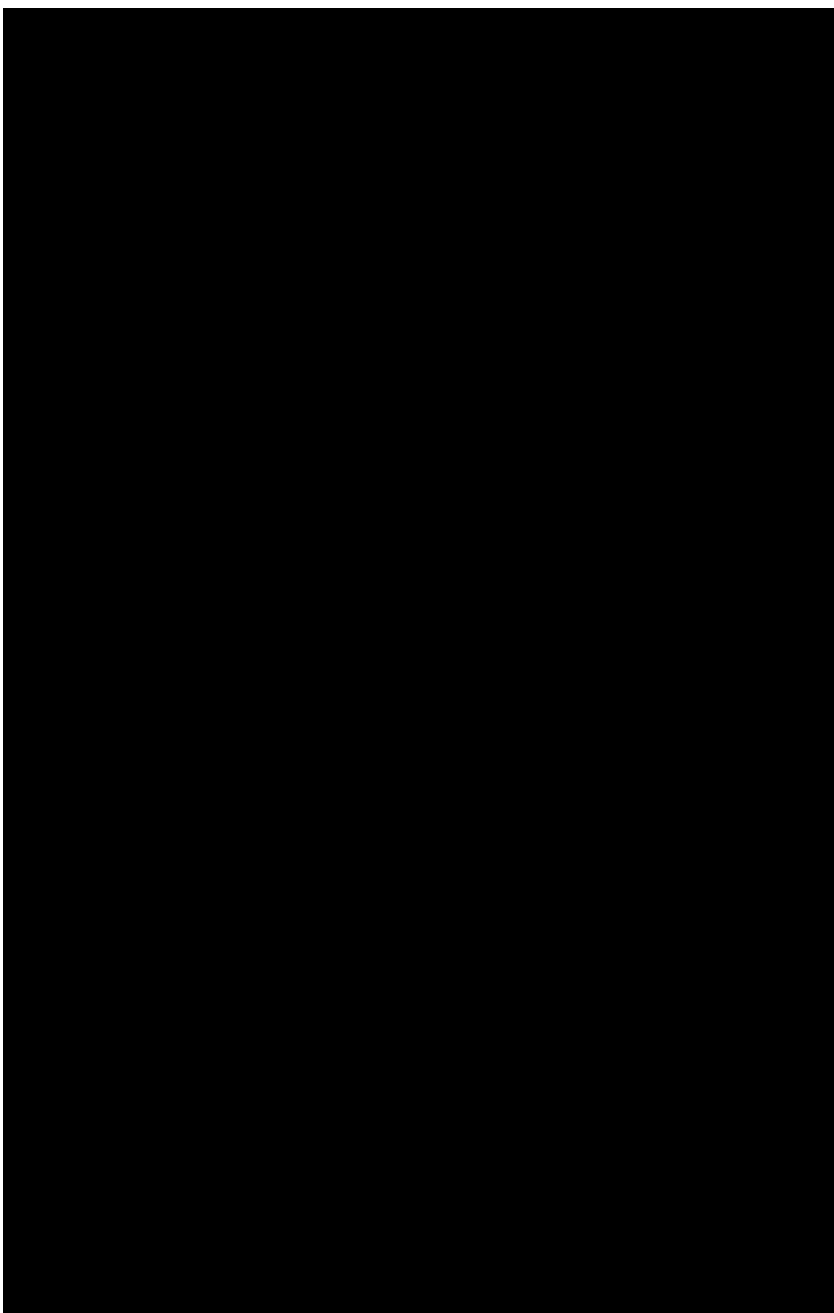
منشور اقتصاد تولید محور

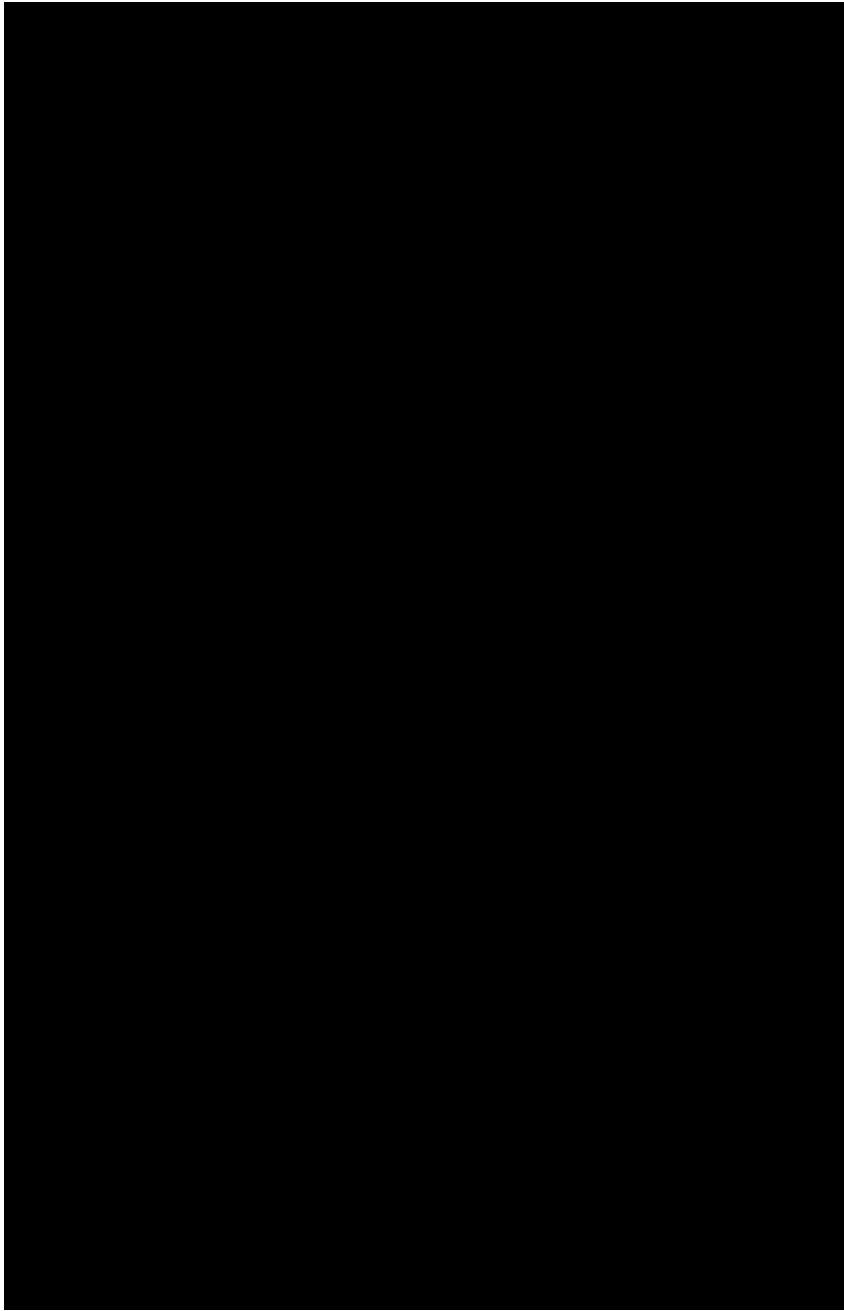


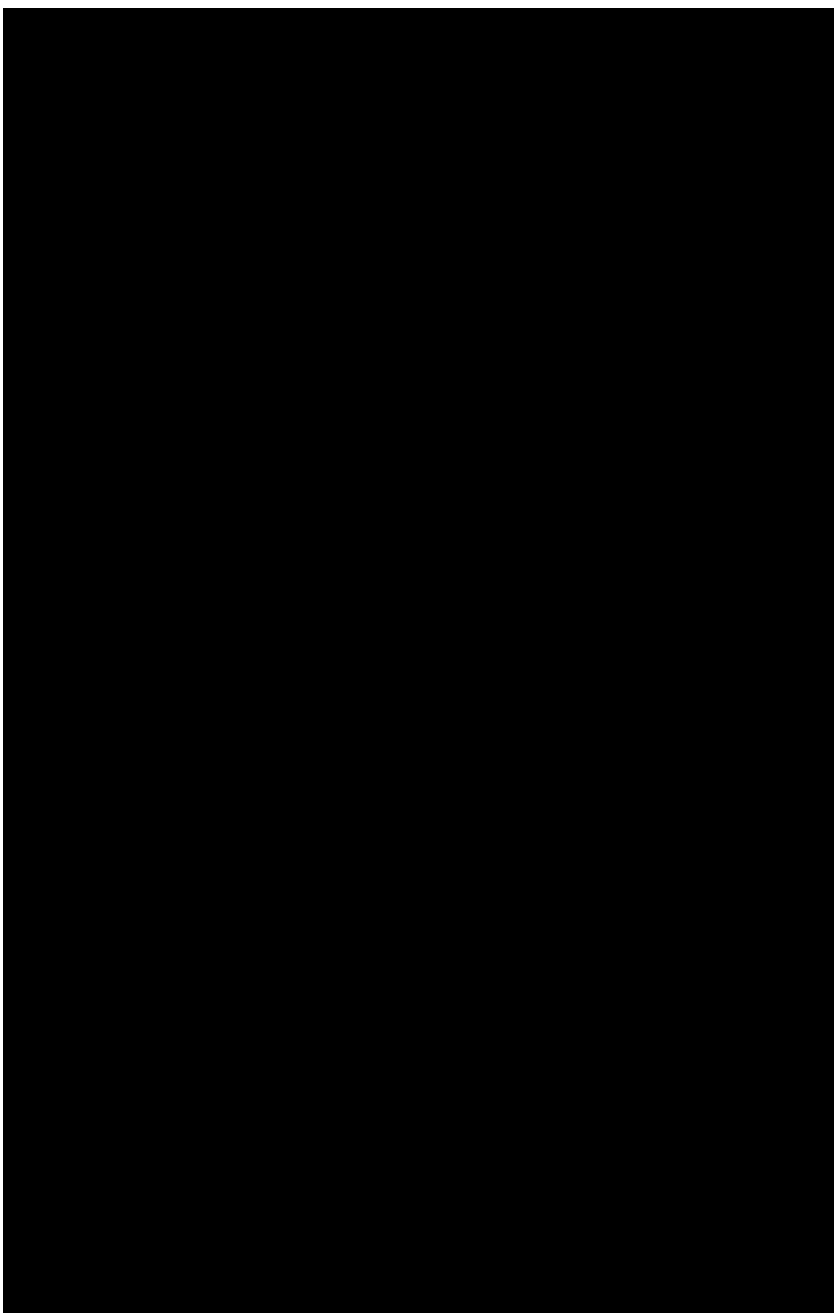


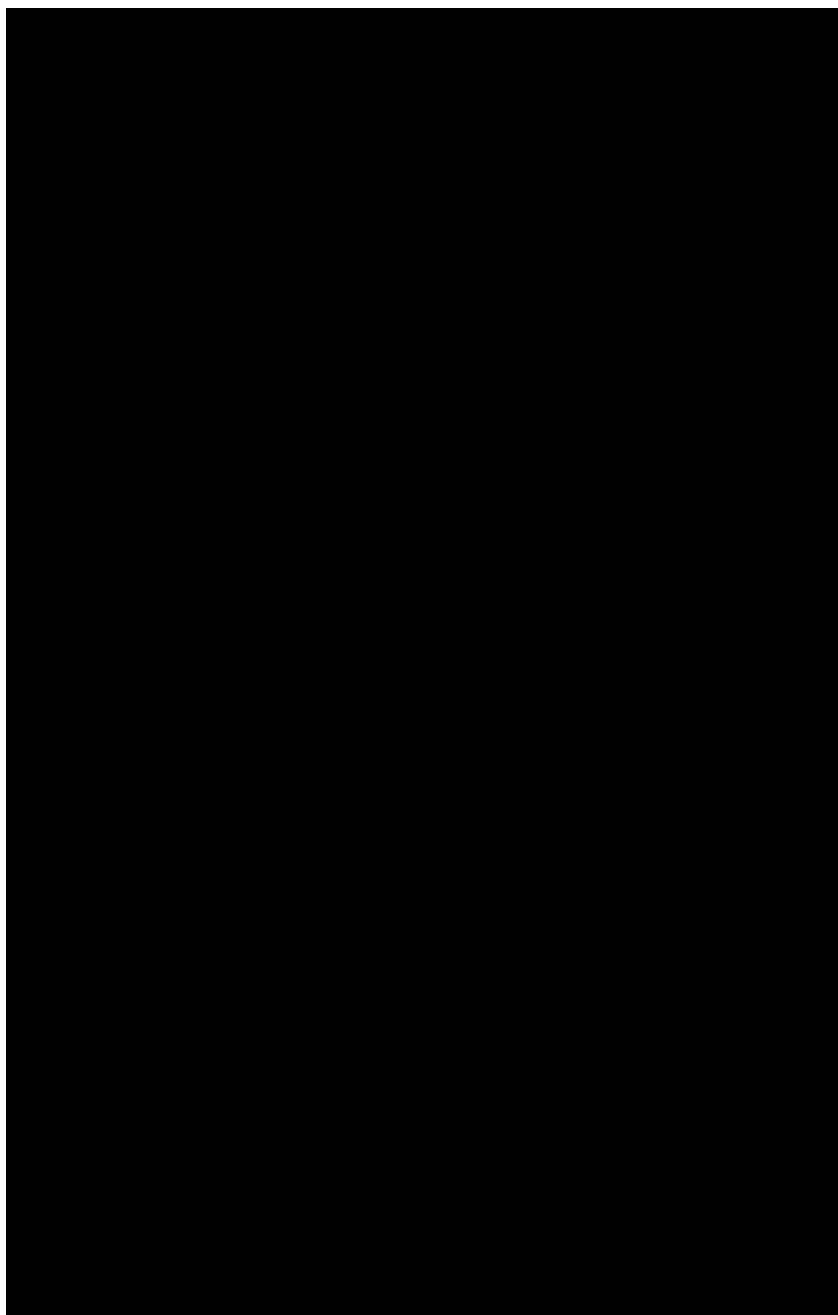


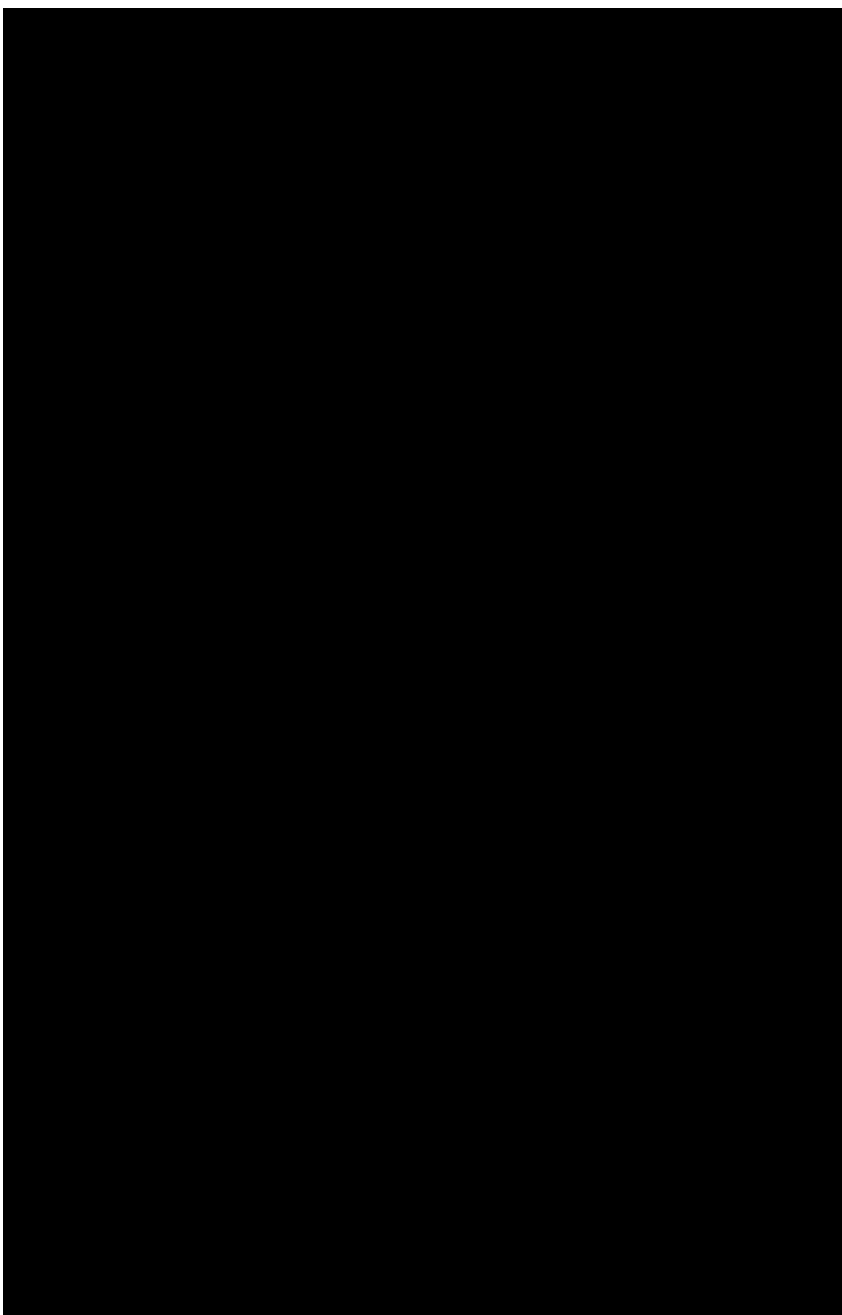


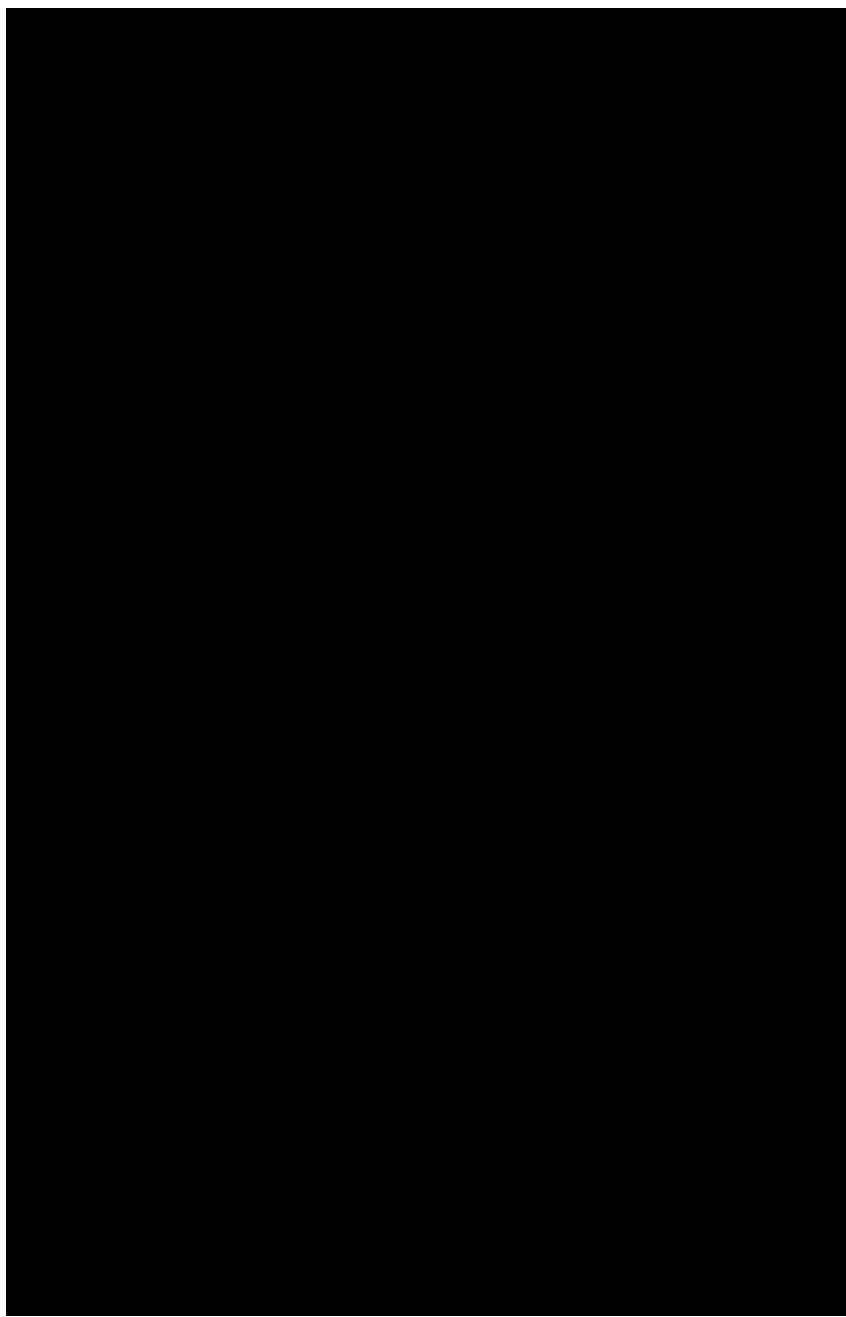


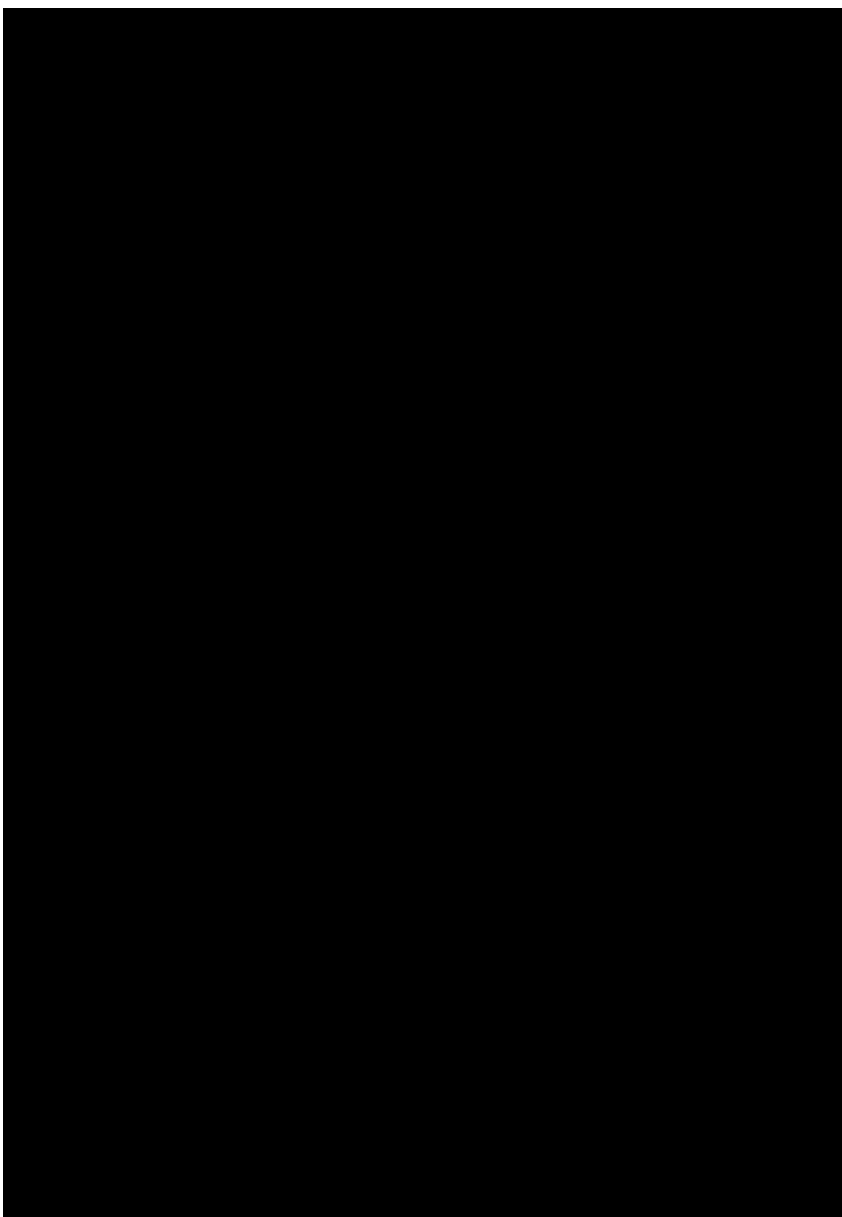


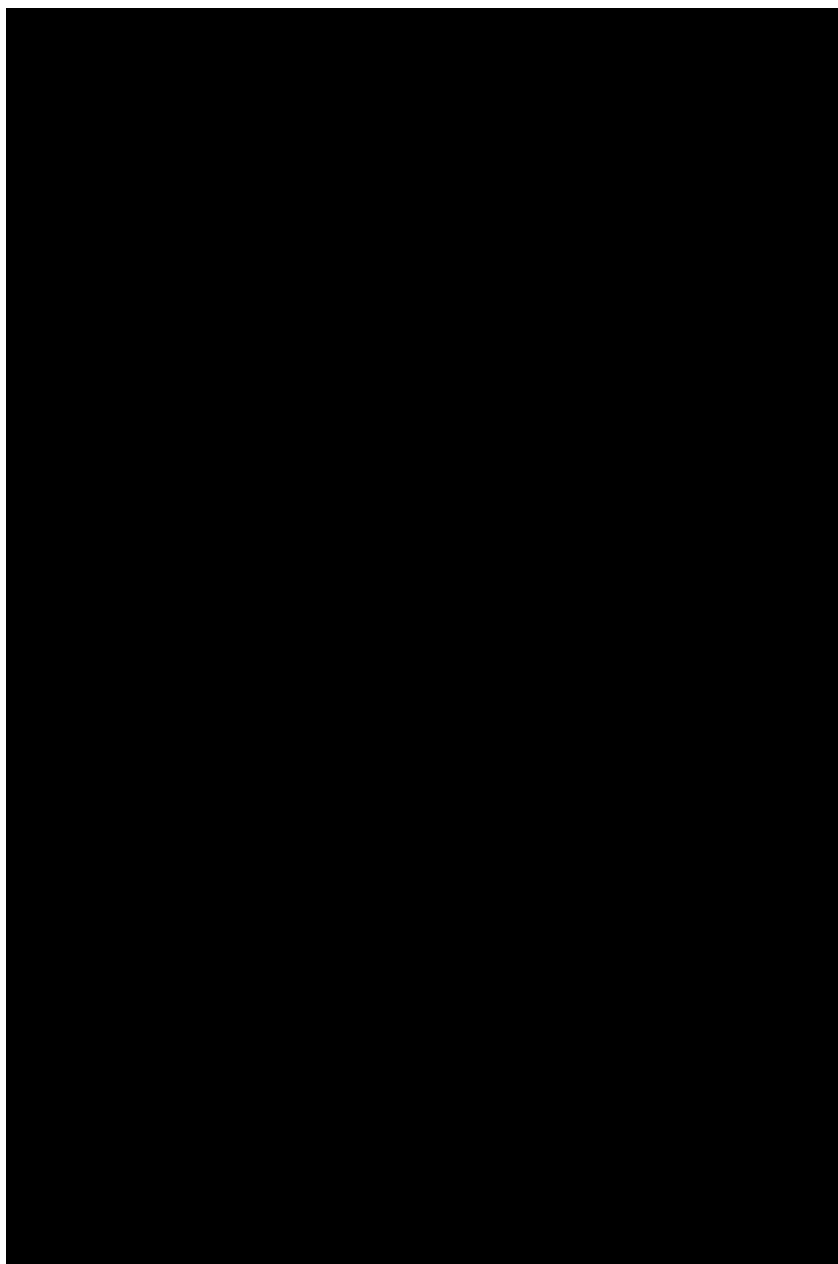


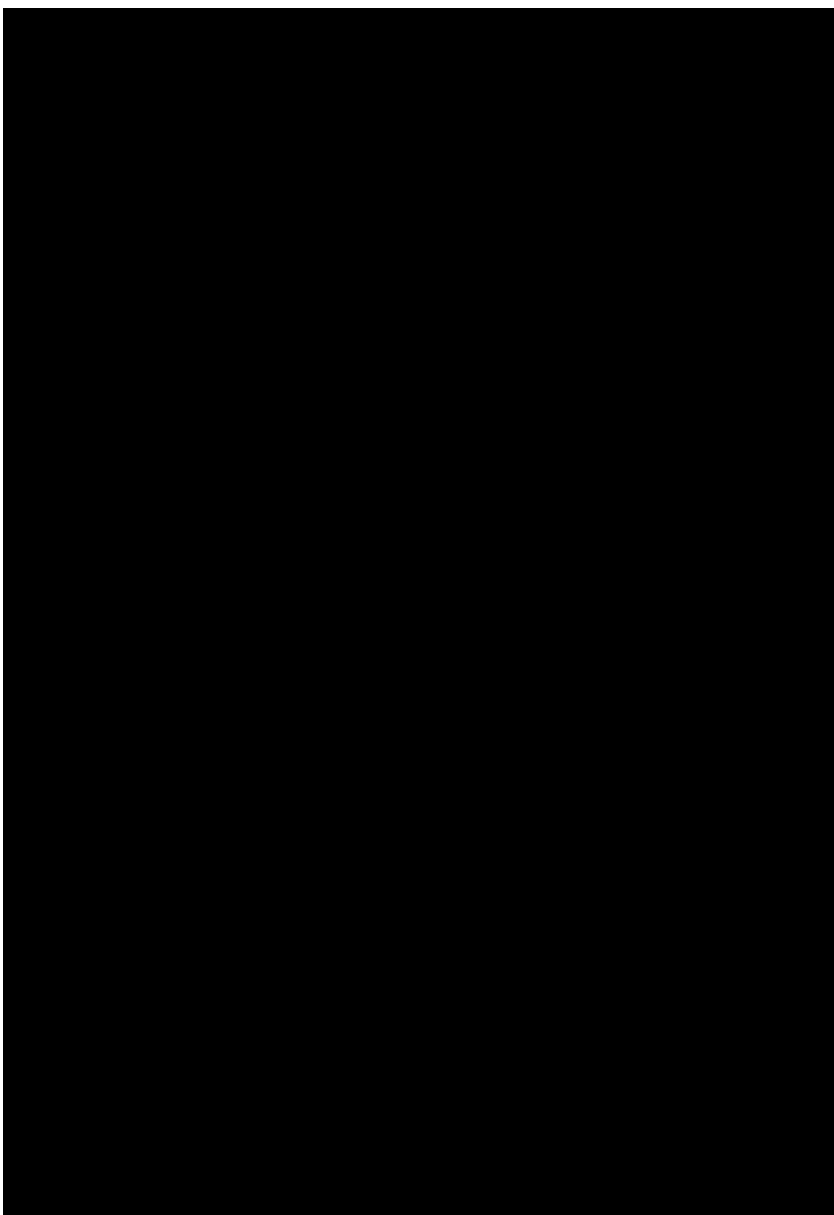


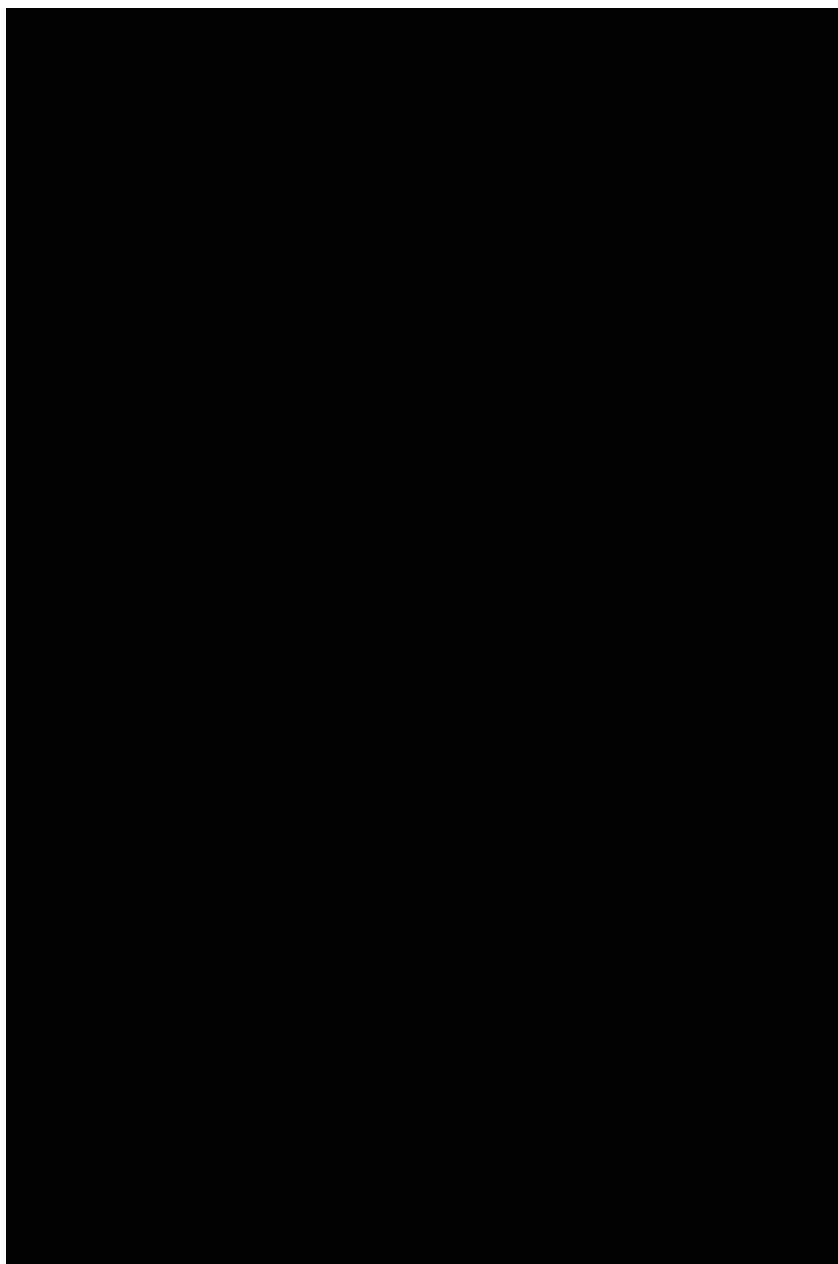


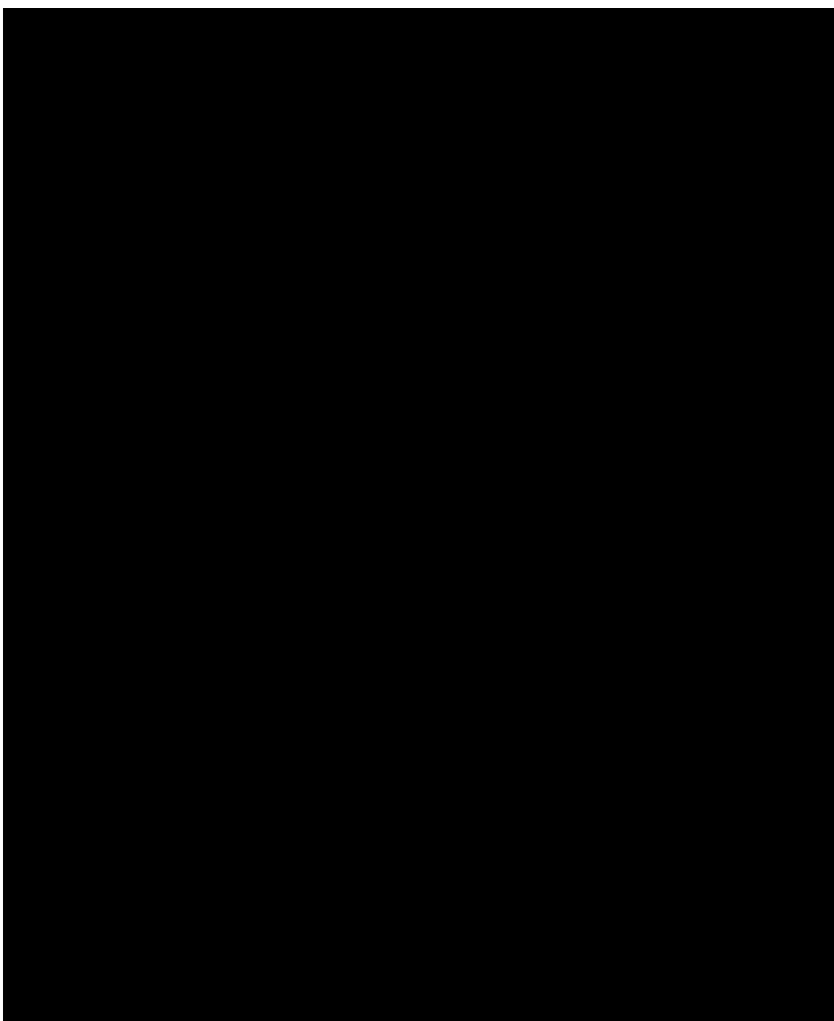




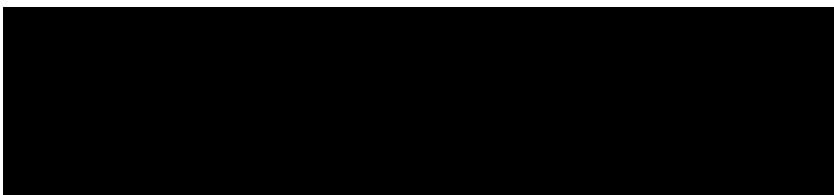


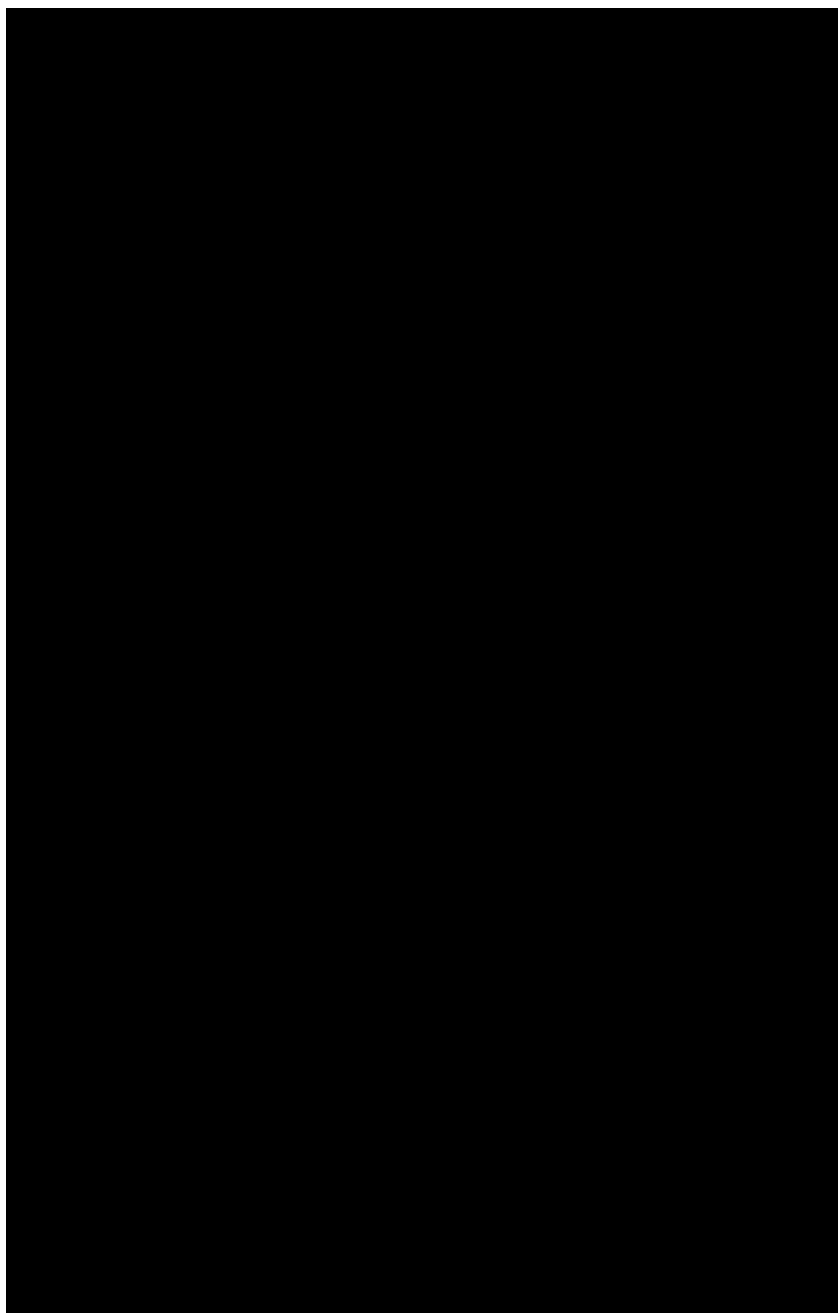


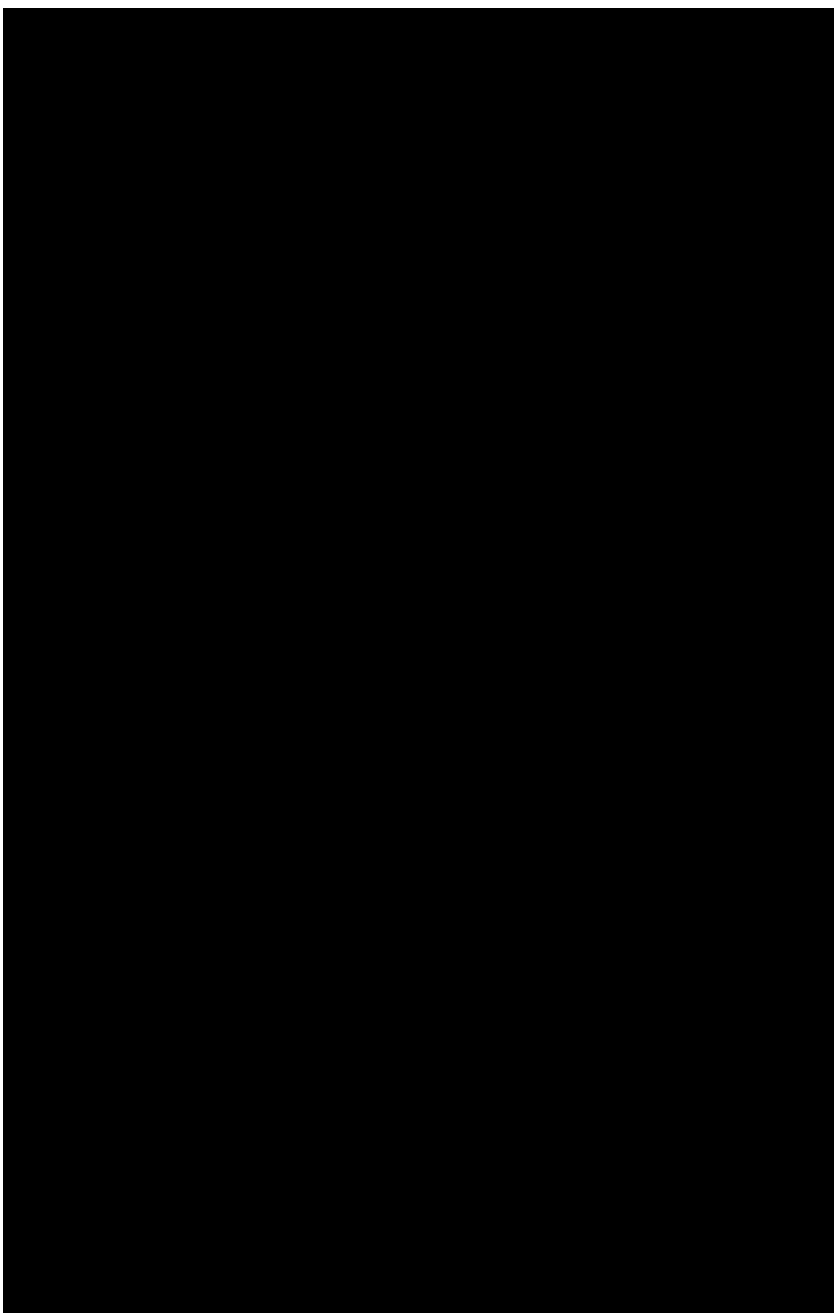


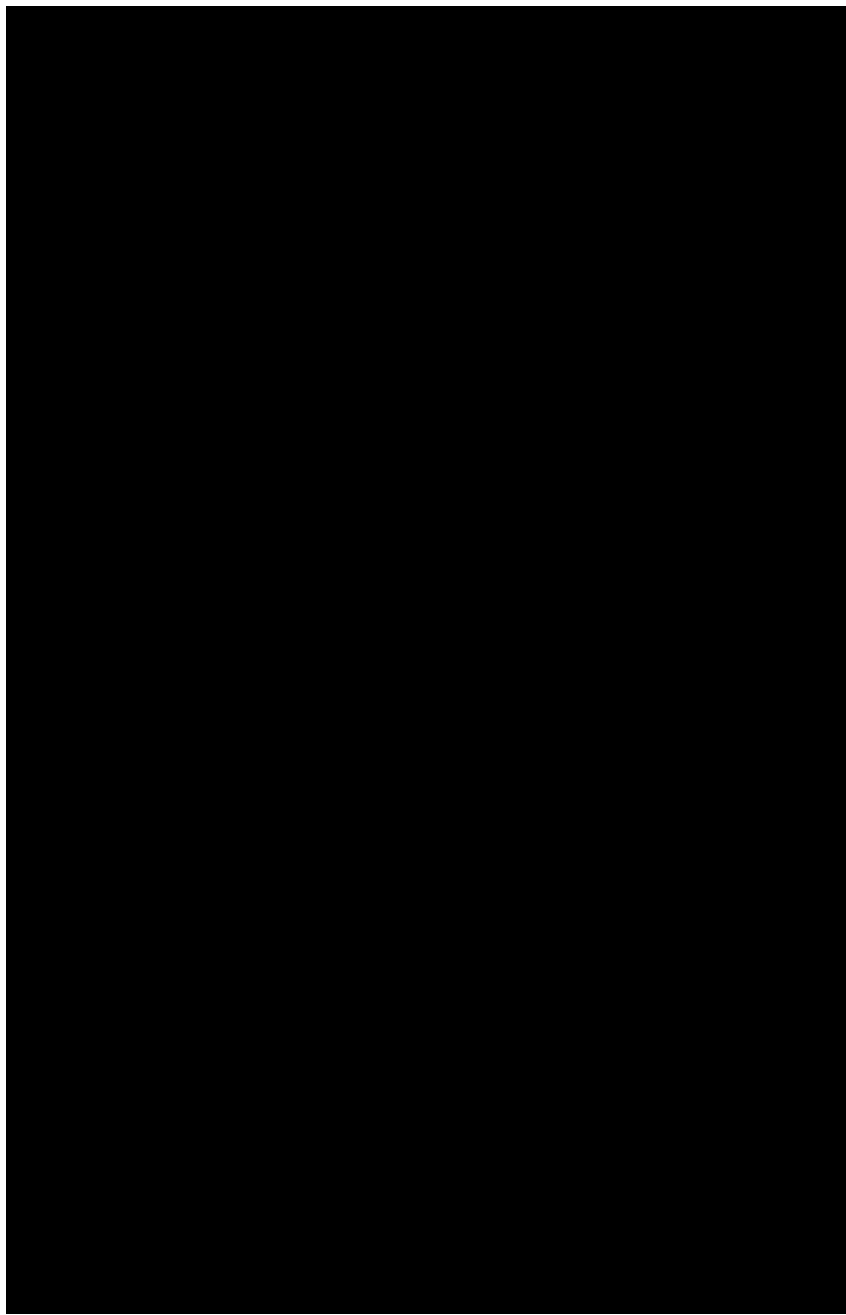


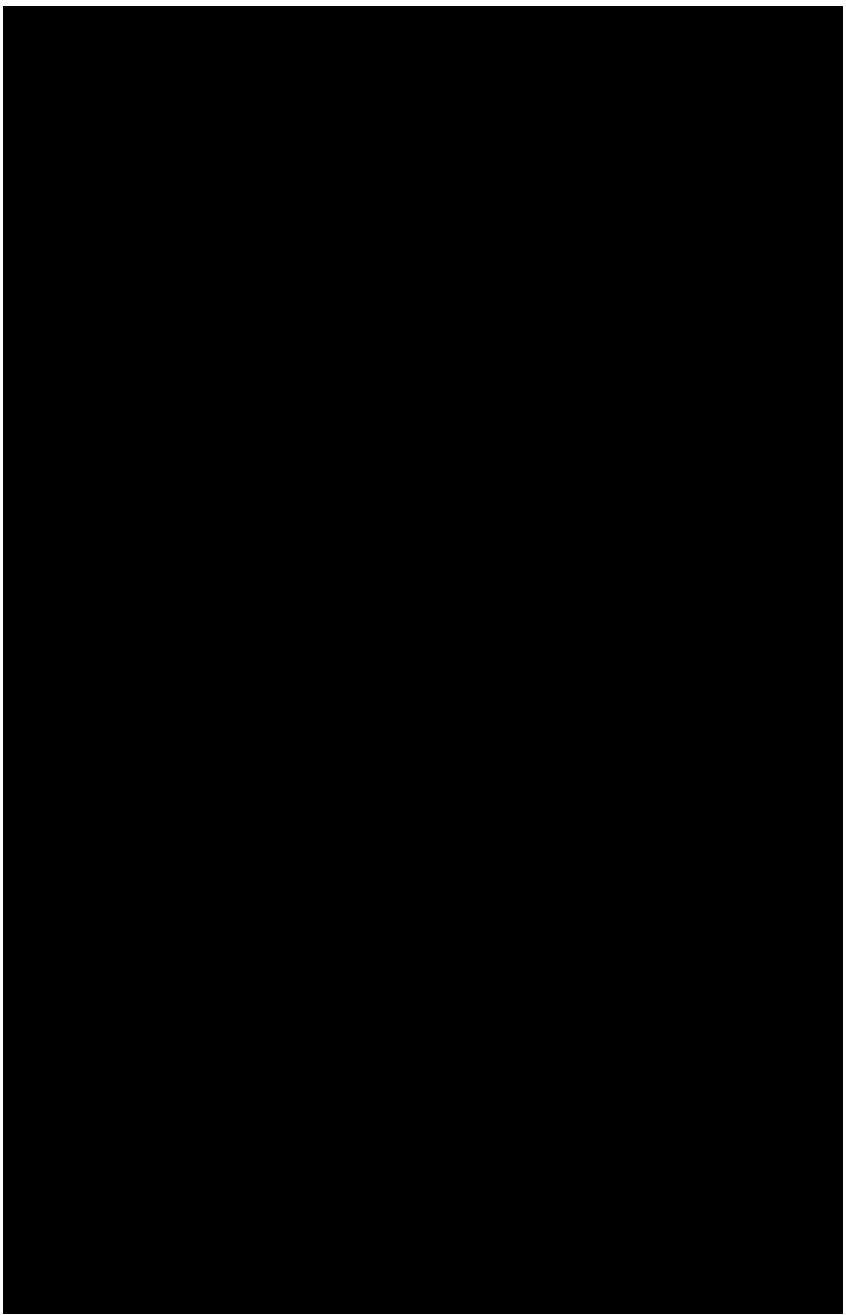
* انقلاب، نیروی محرکه رشد:

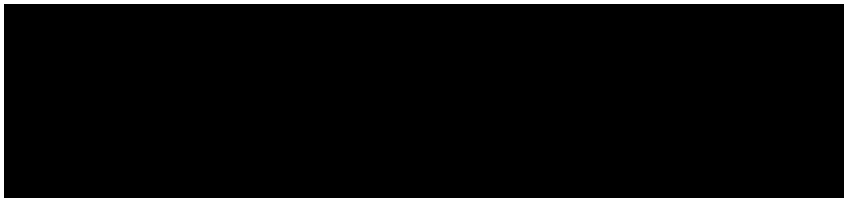




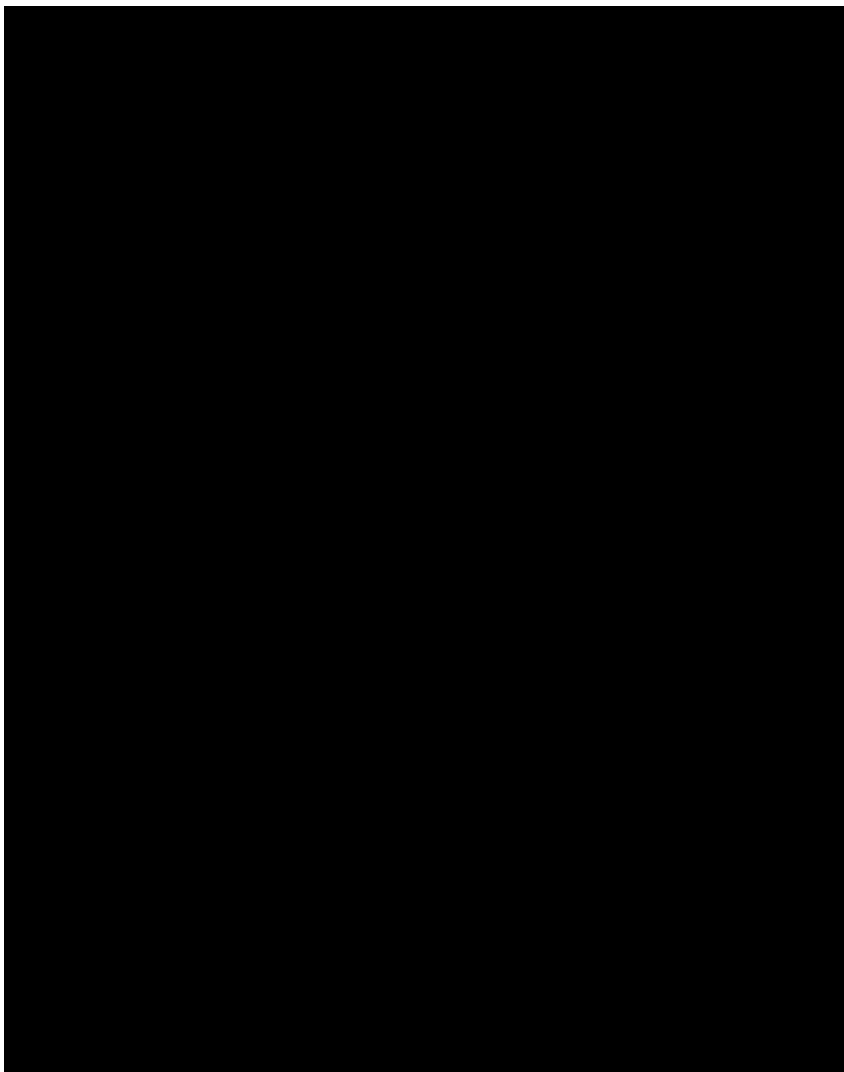


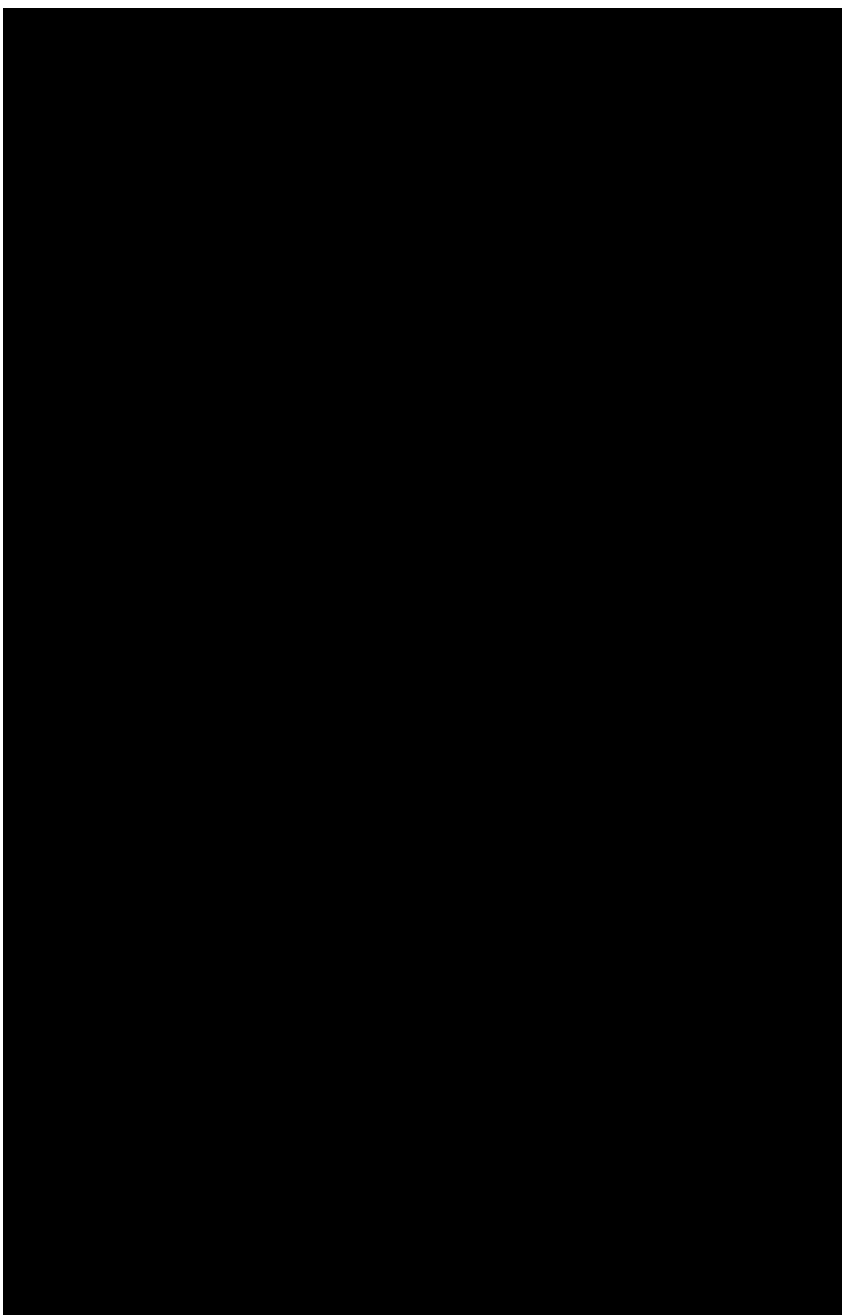


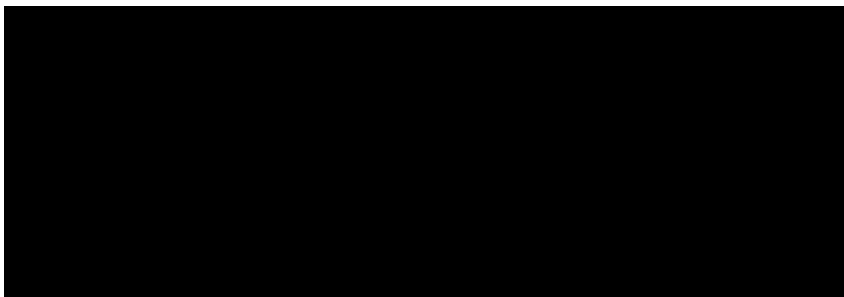




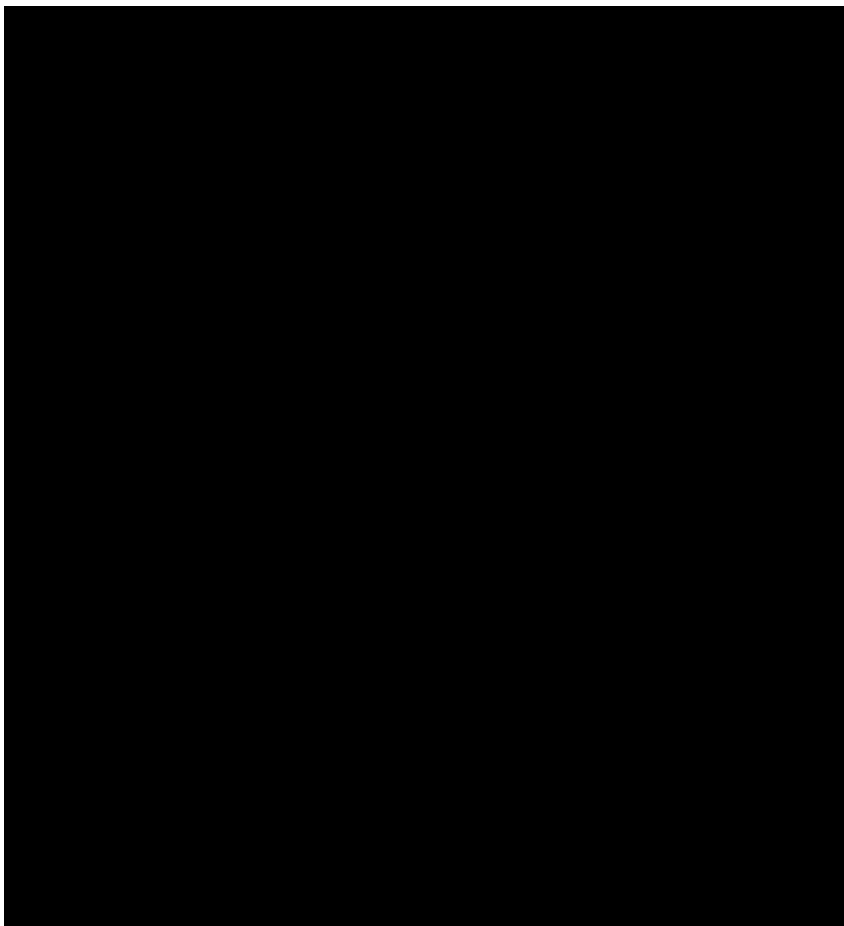
جهان به کجا می‌رود؟

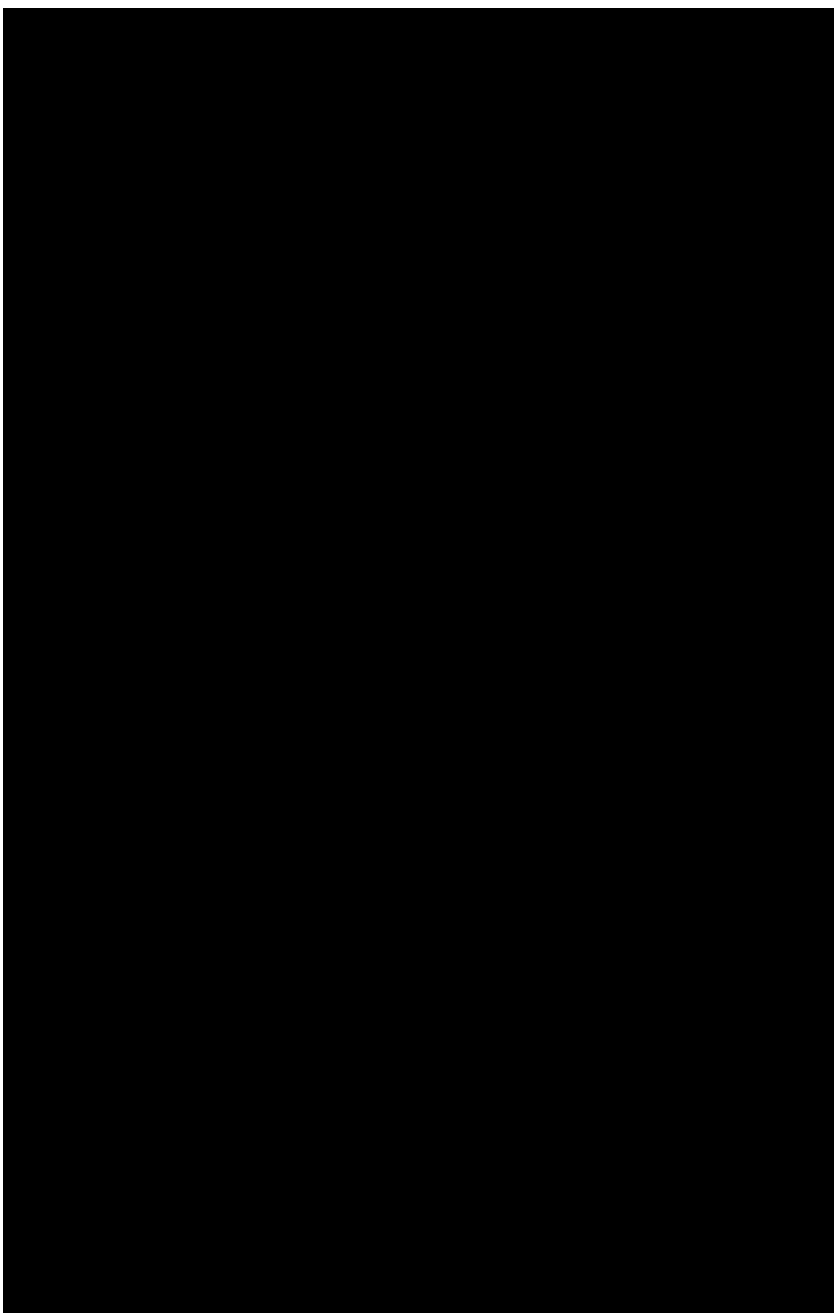


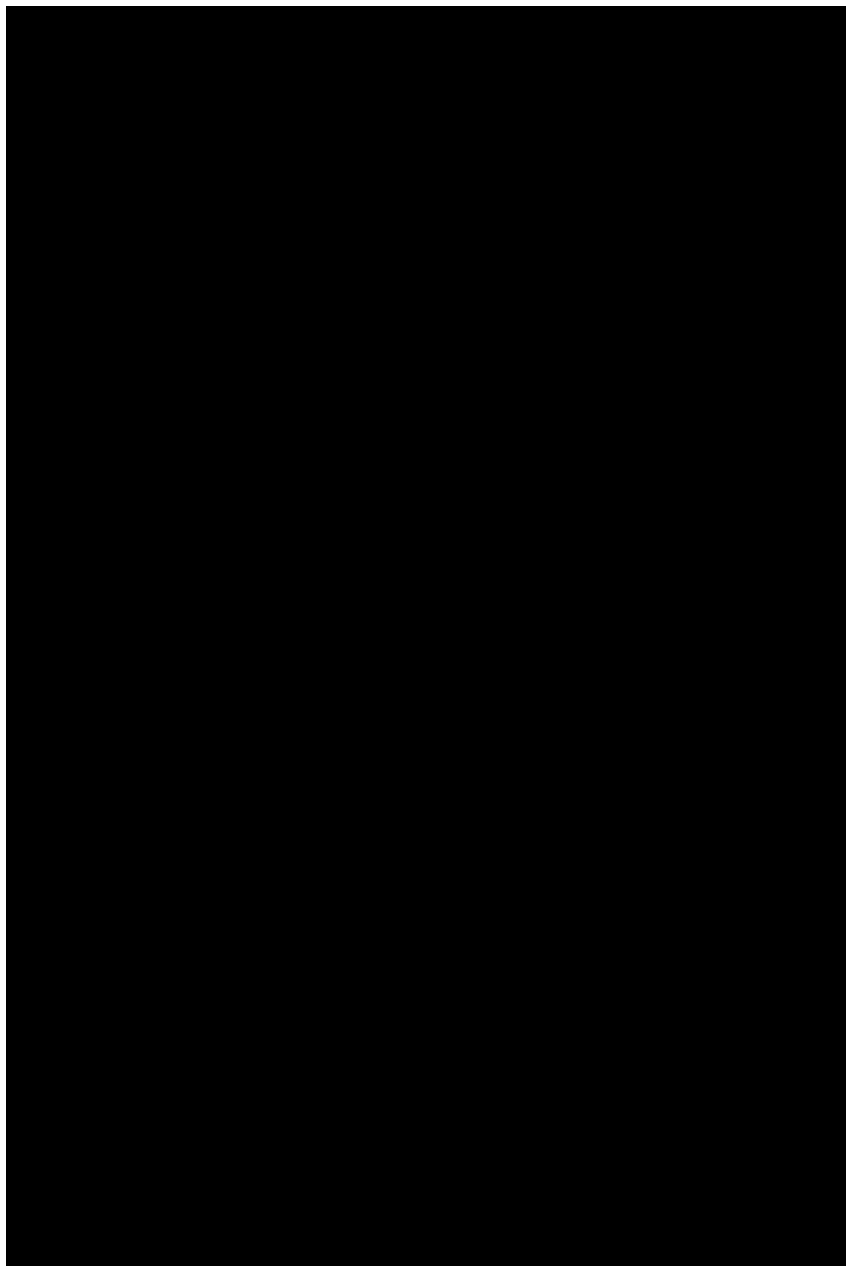


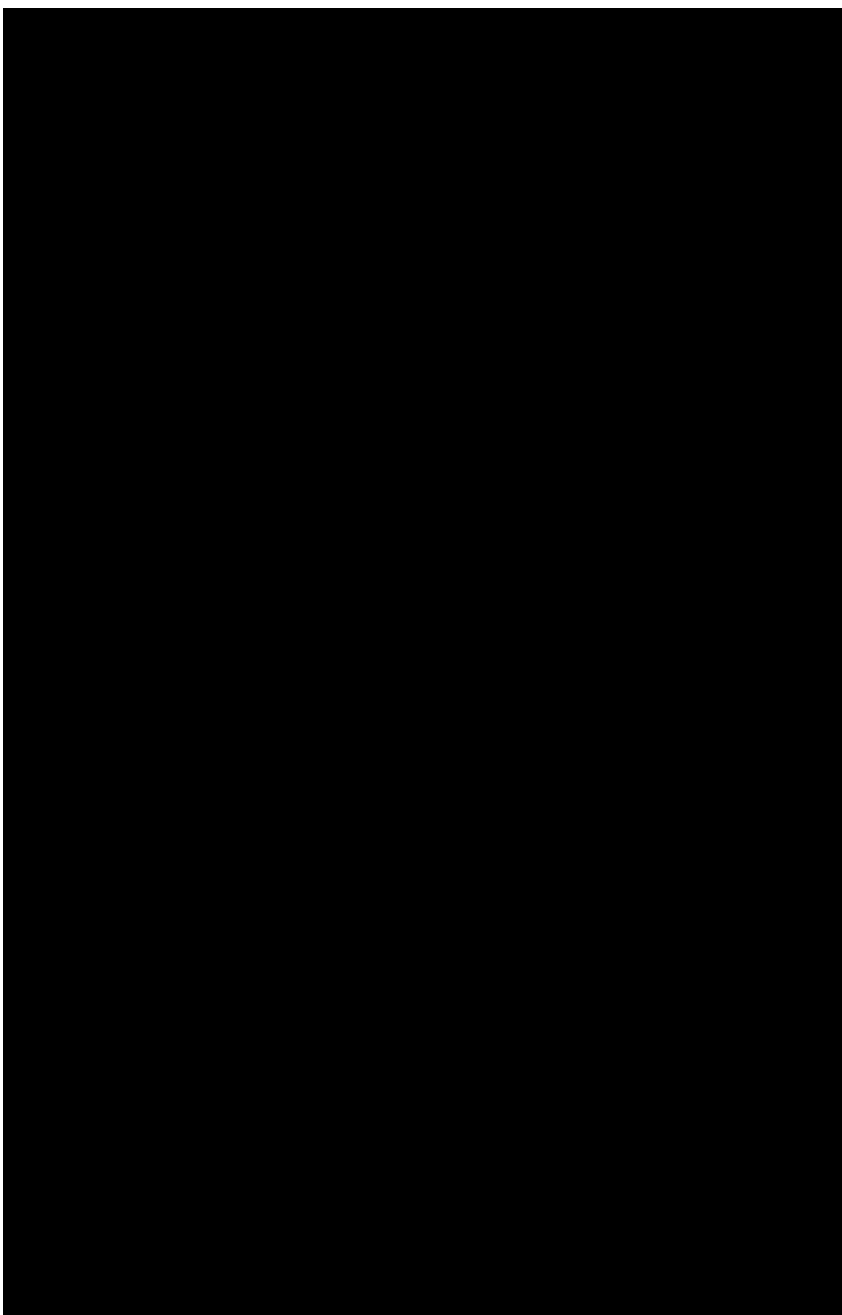


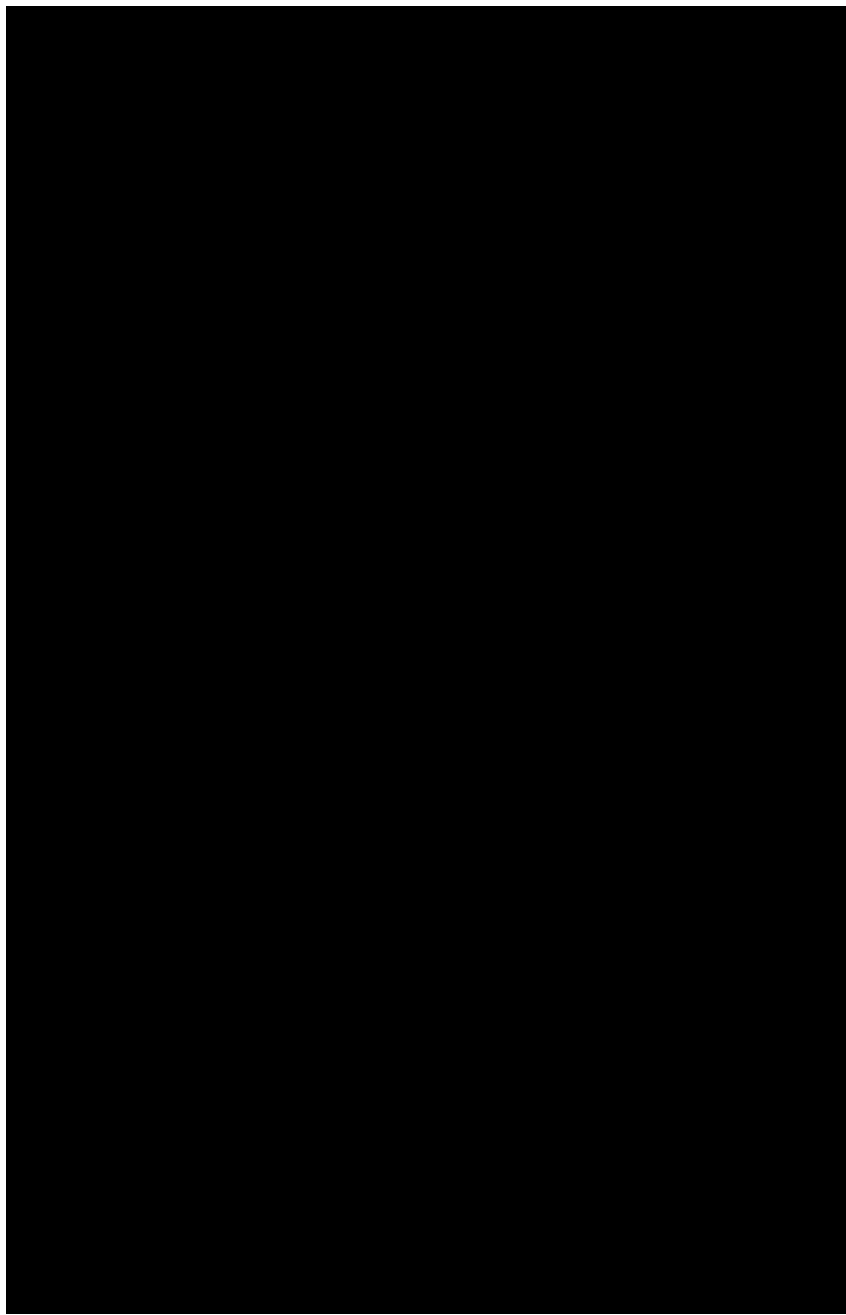
چهار بعد واقعیت:

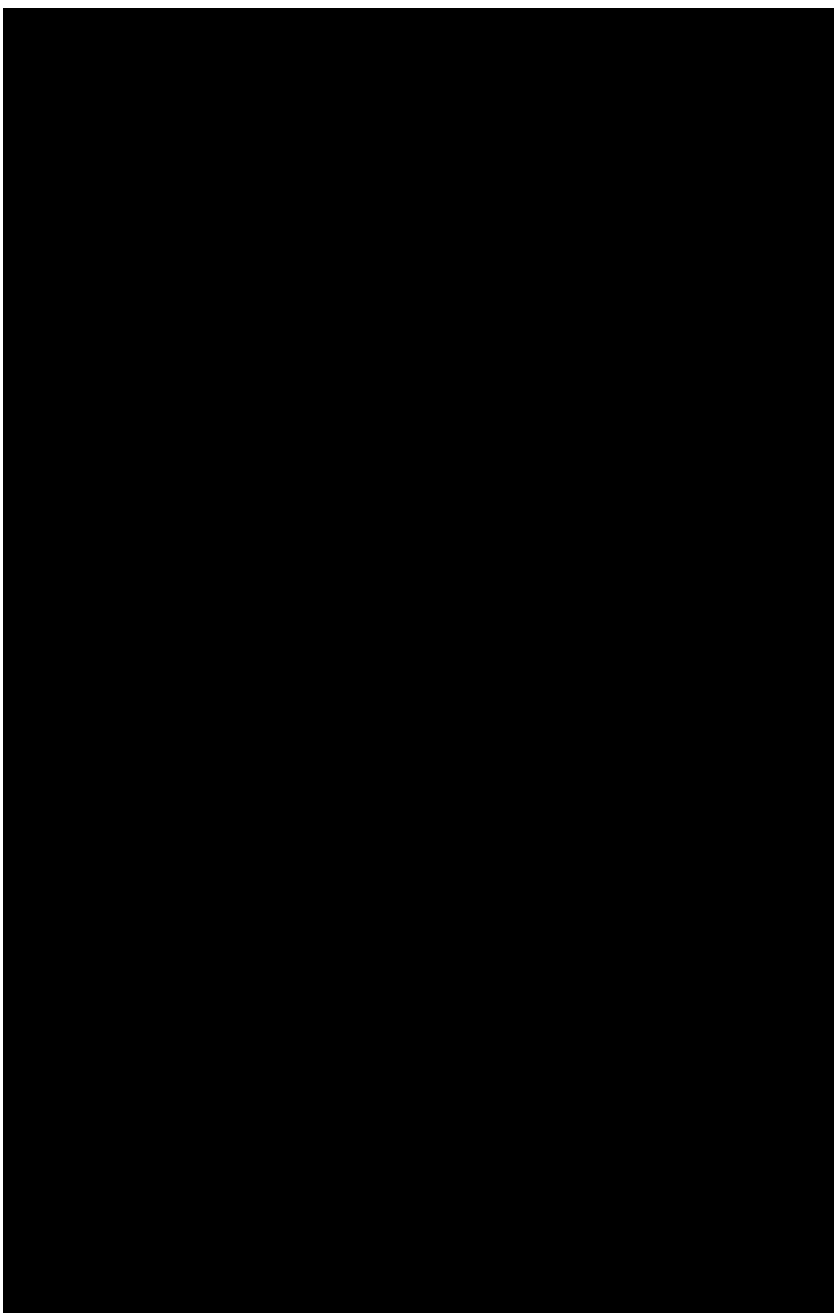


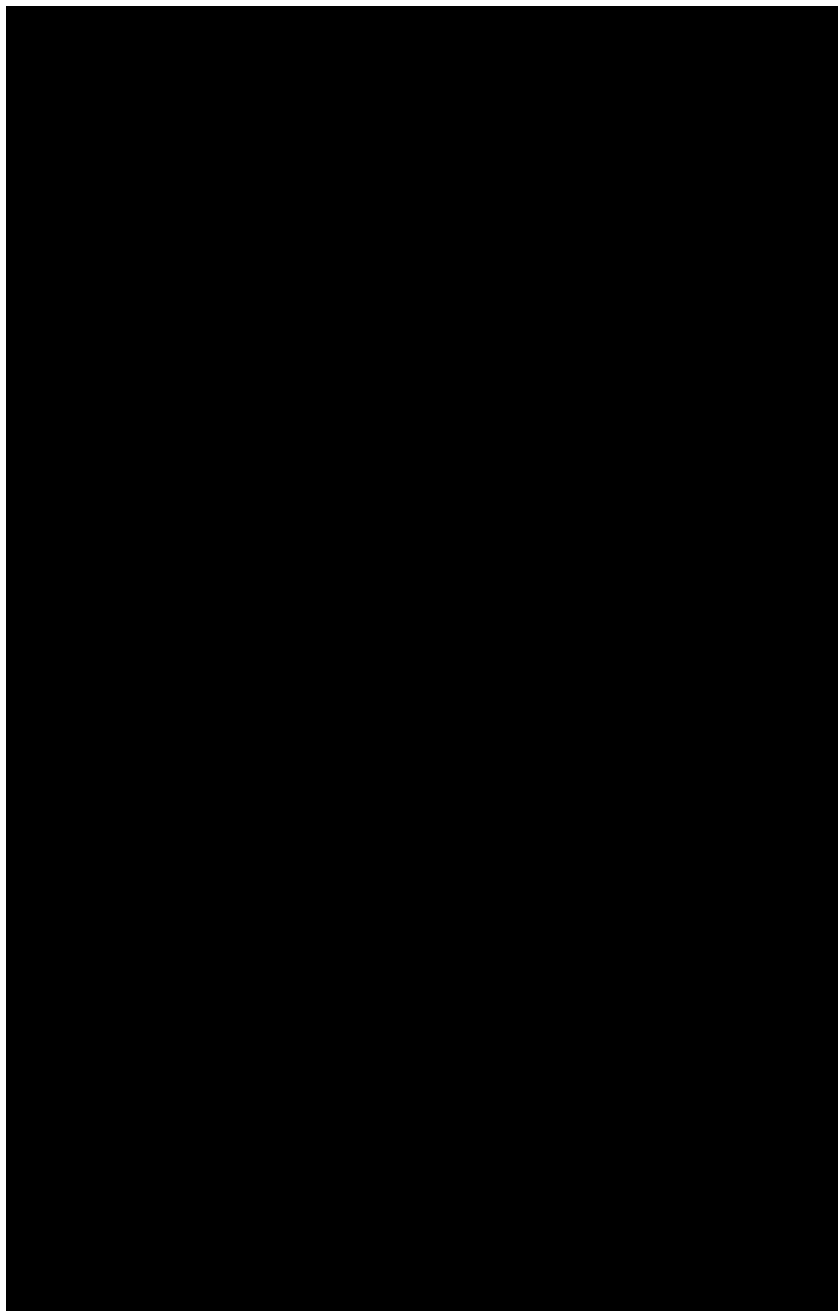


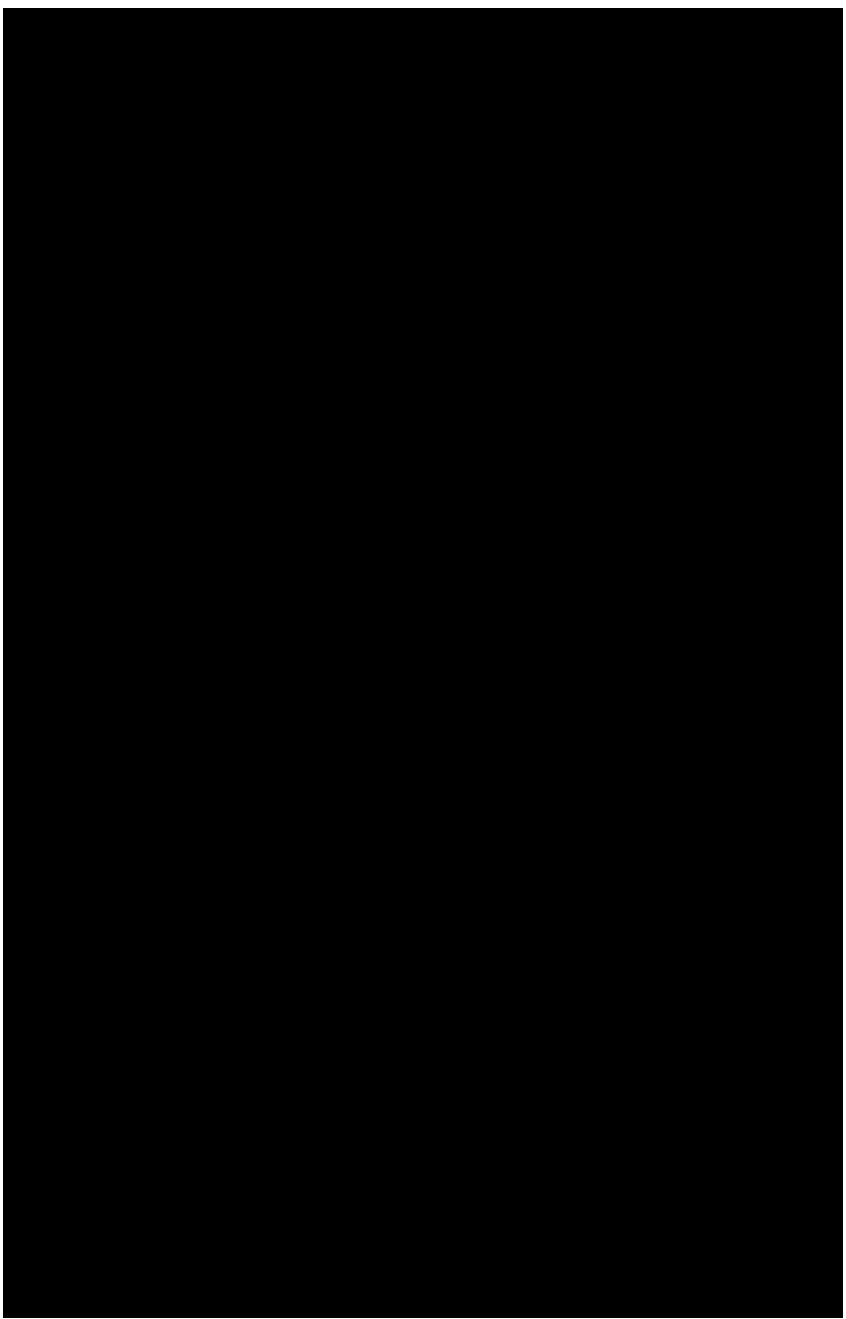


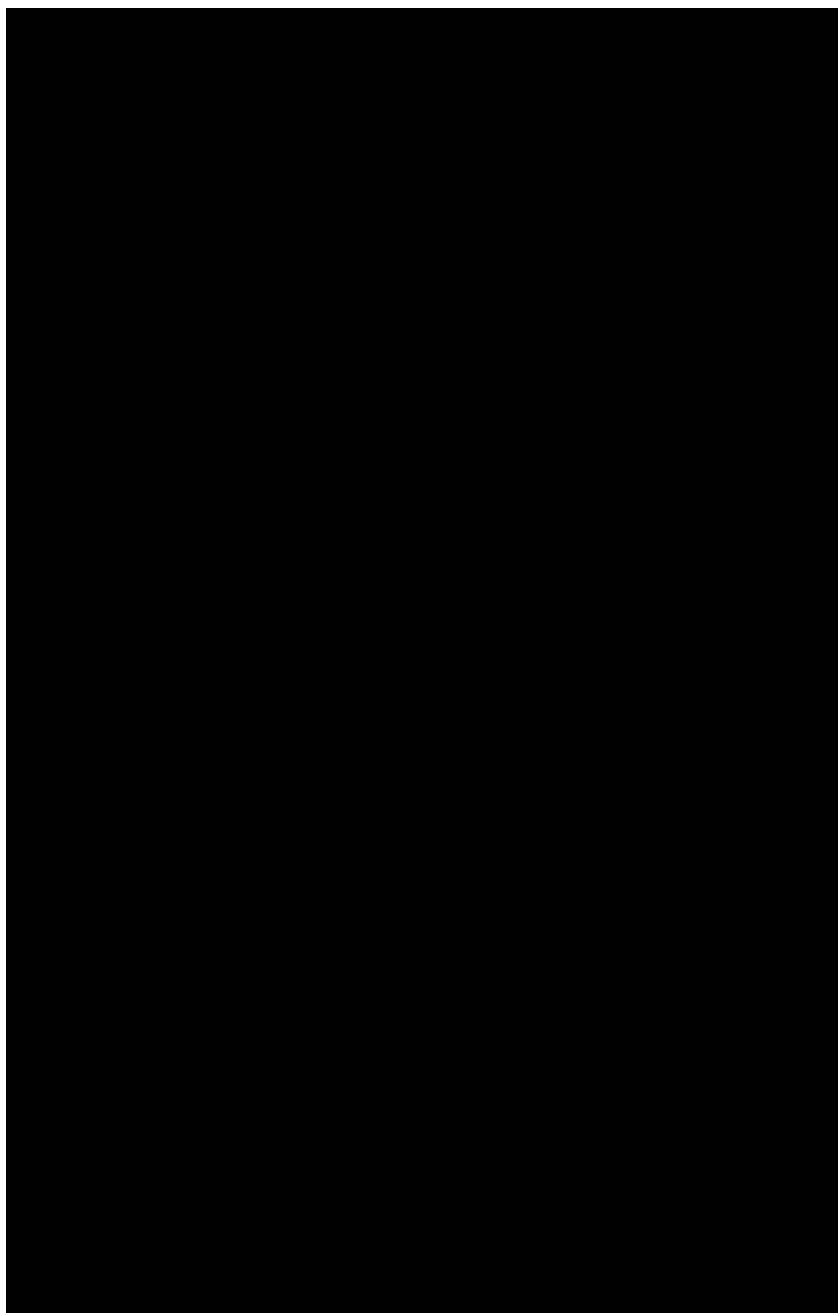


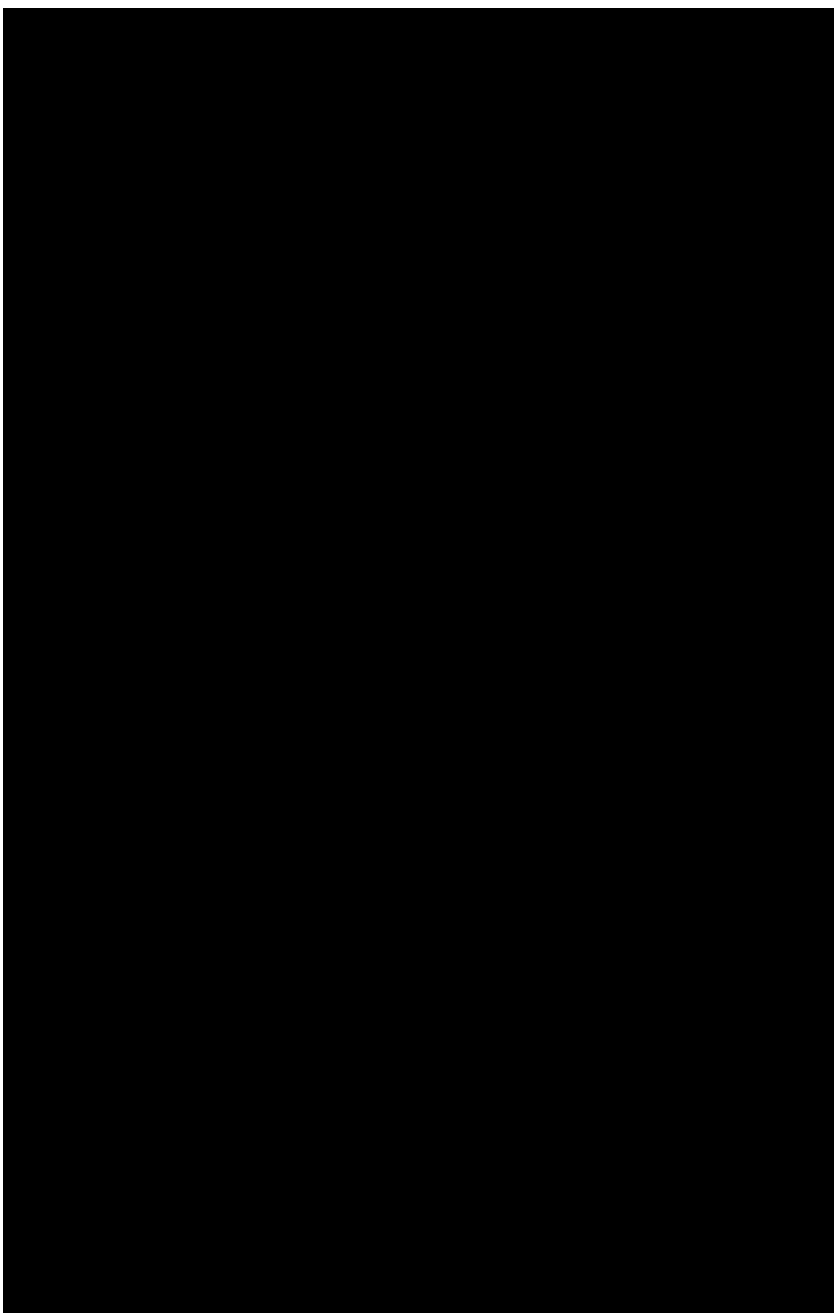


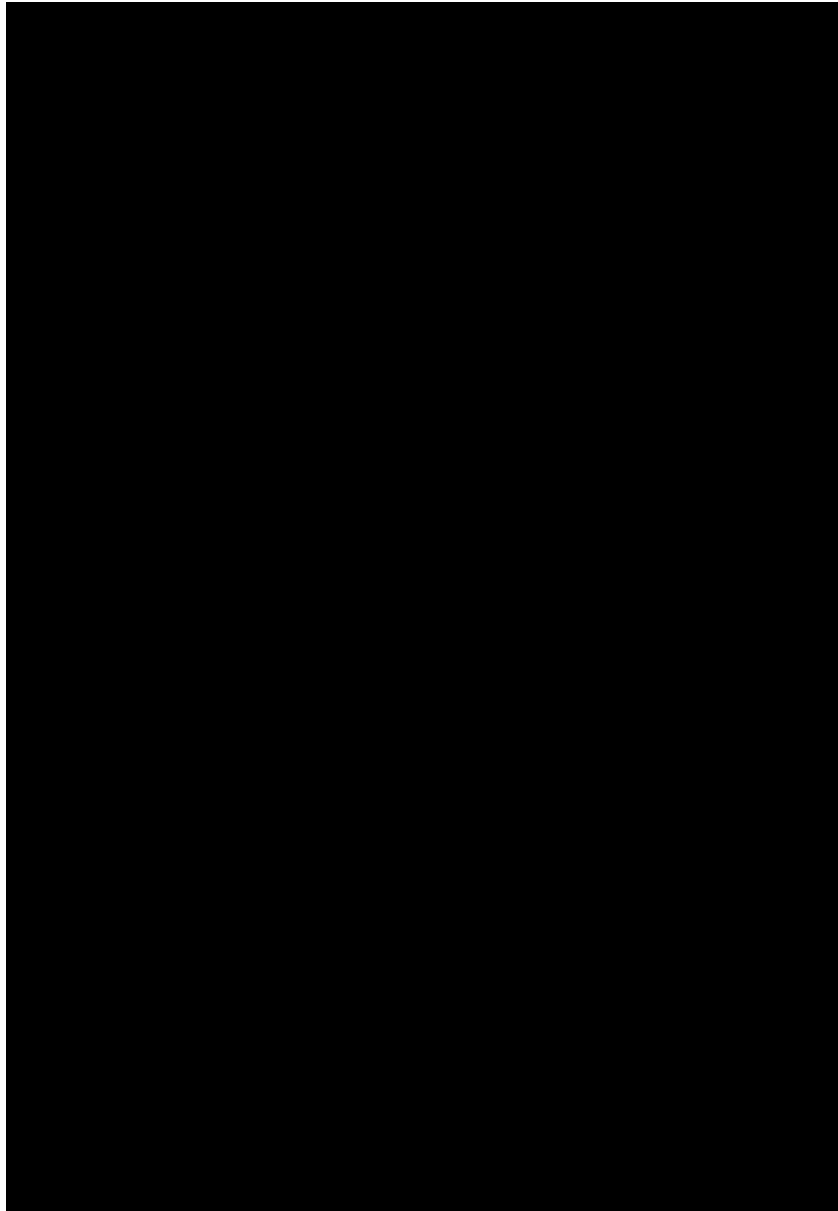


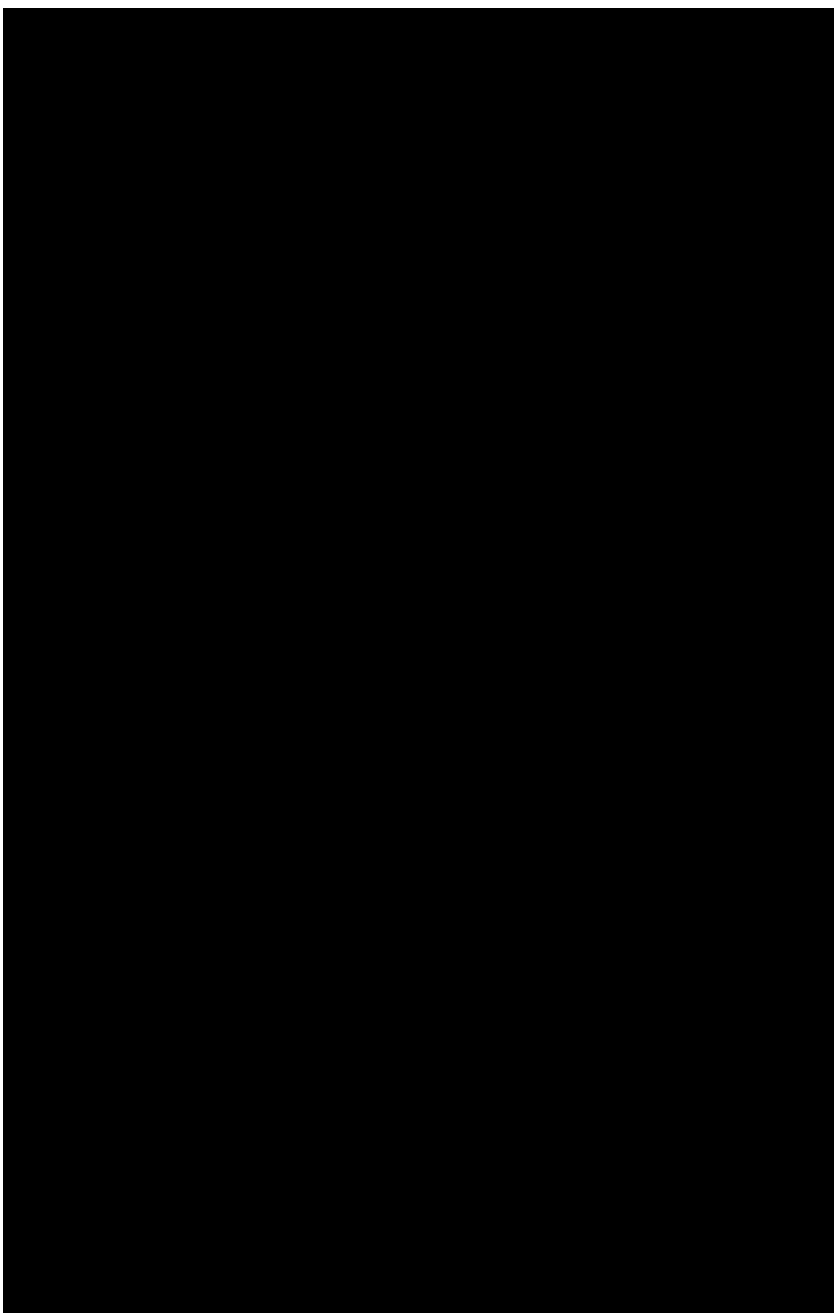


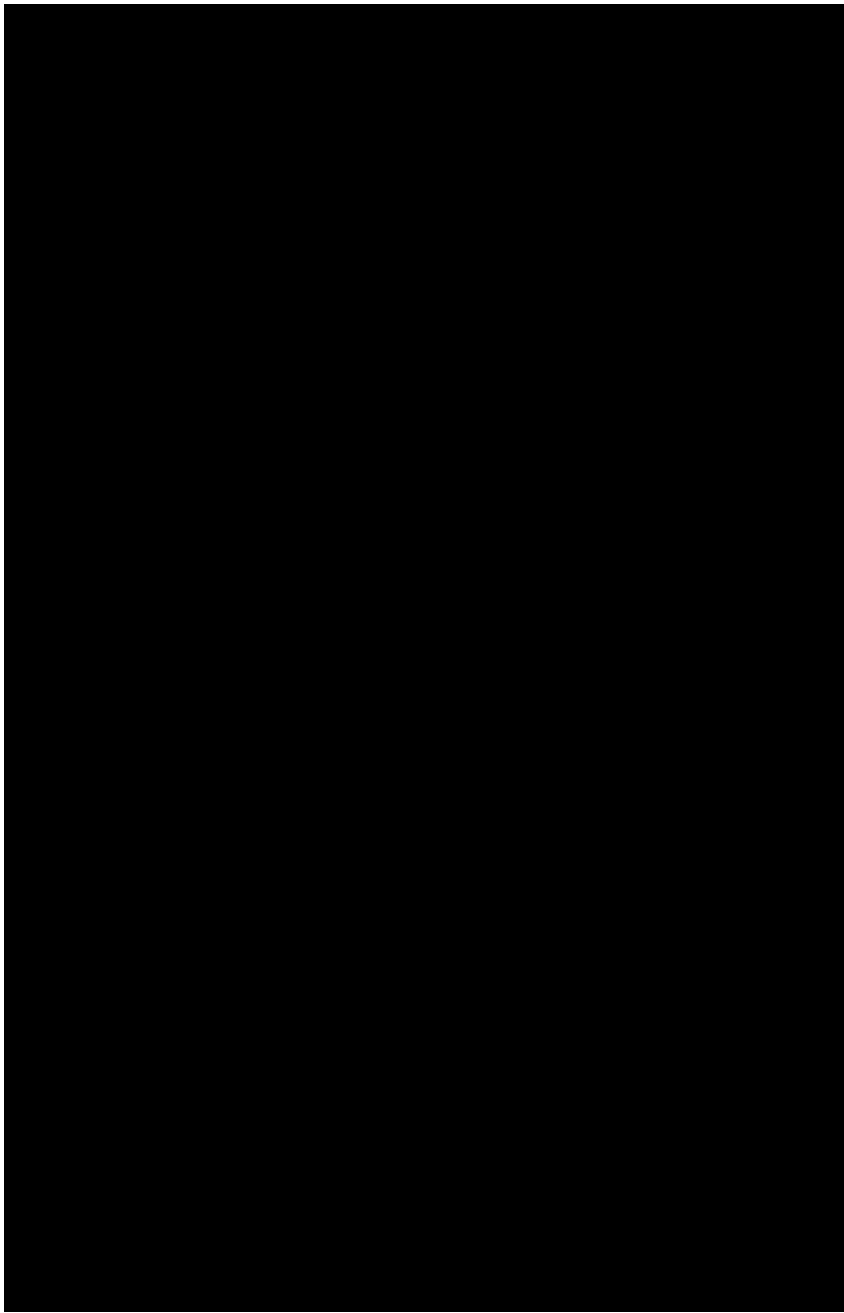


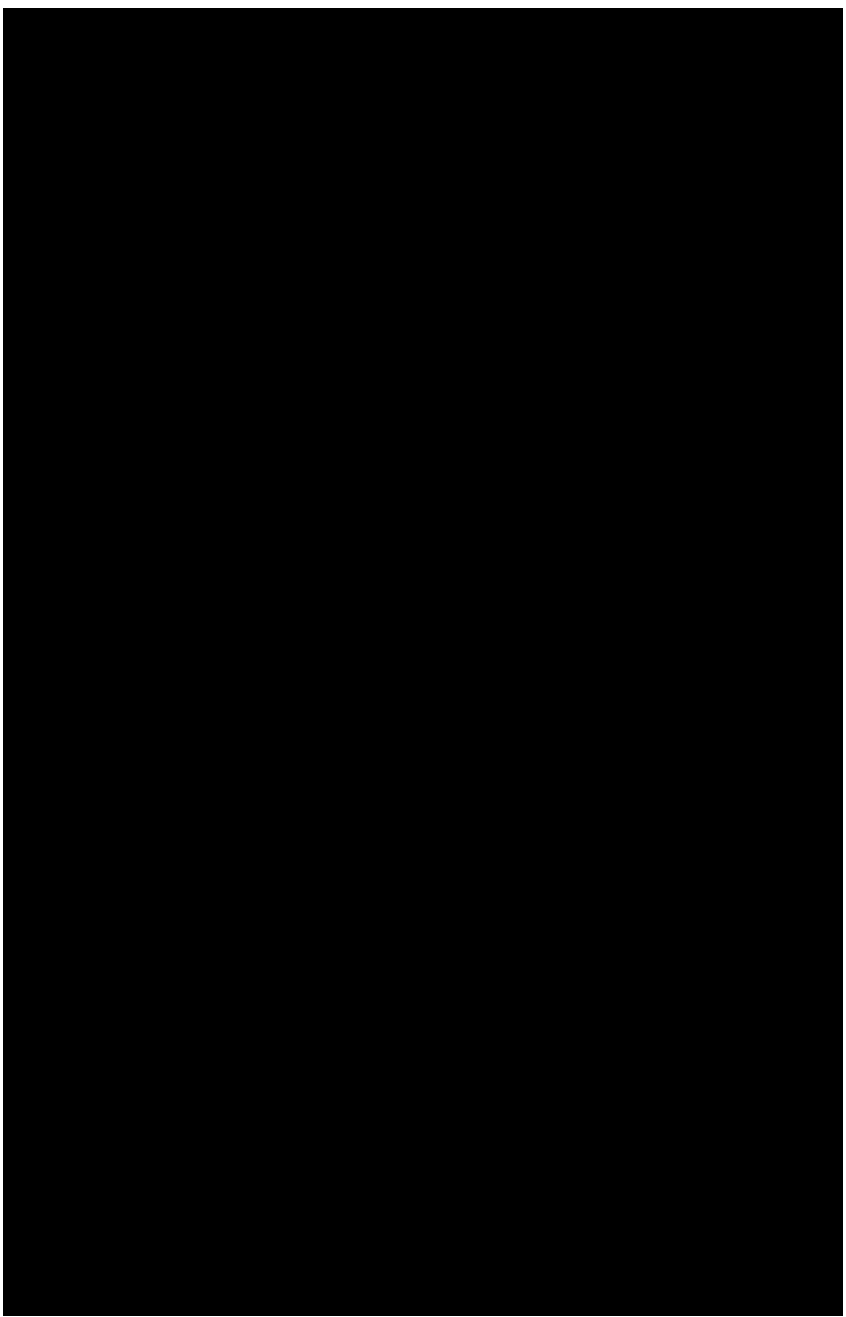


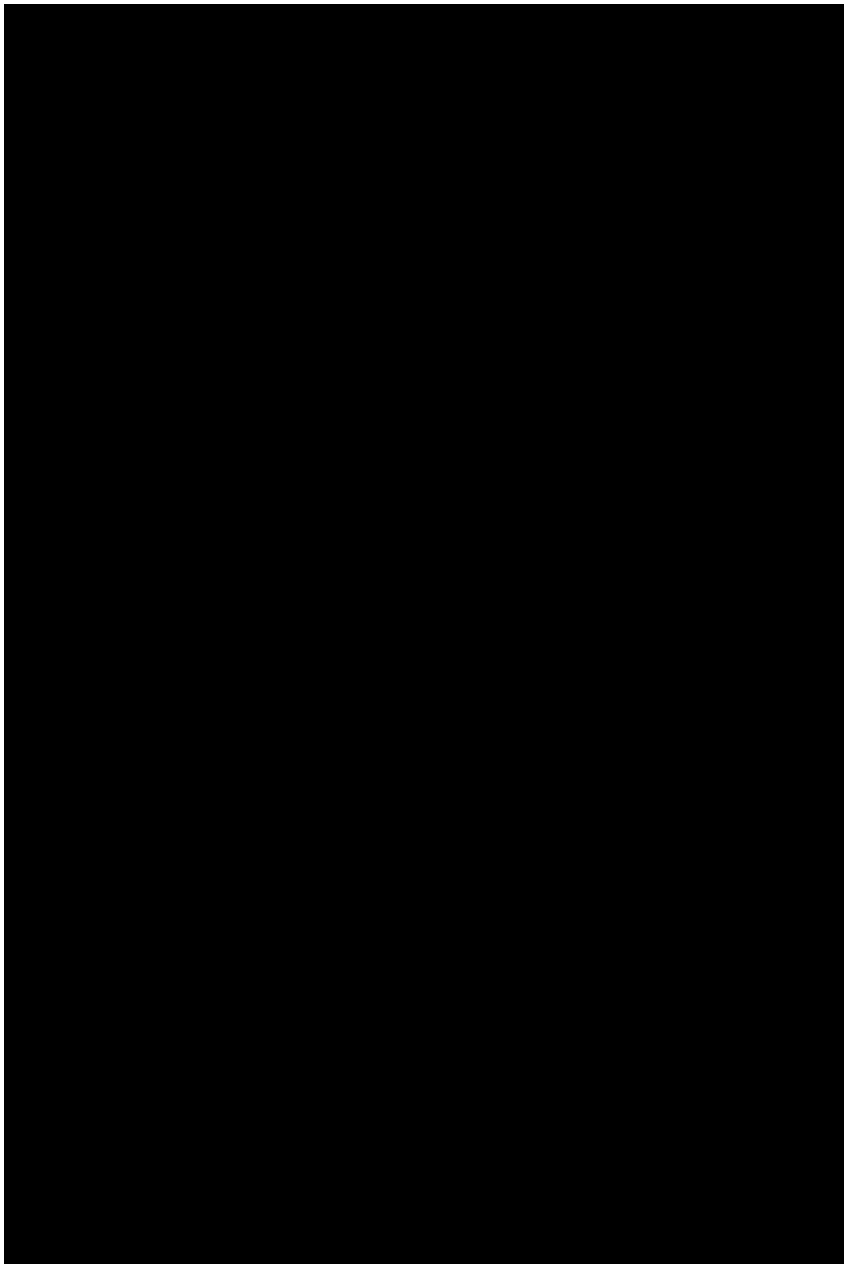


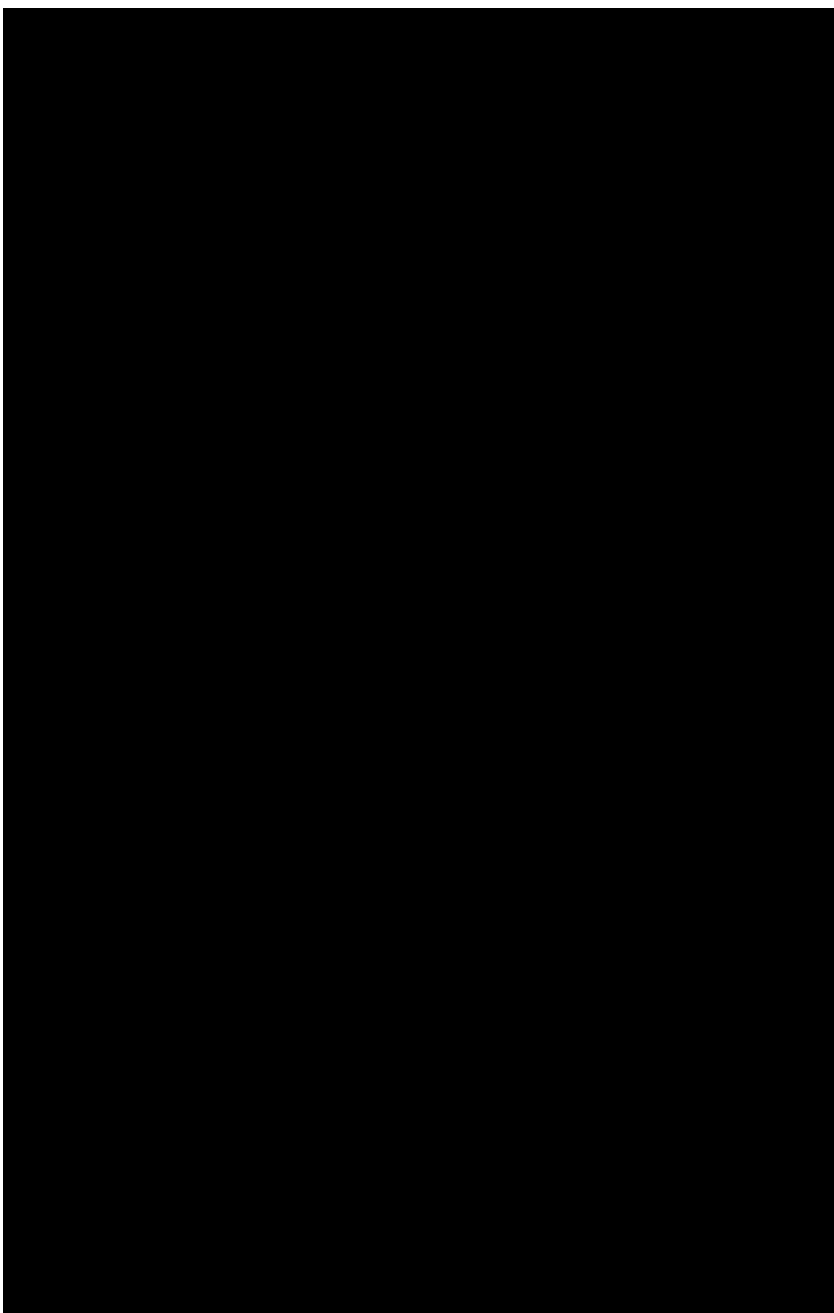


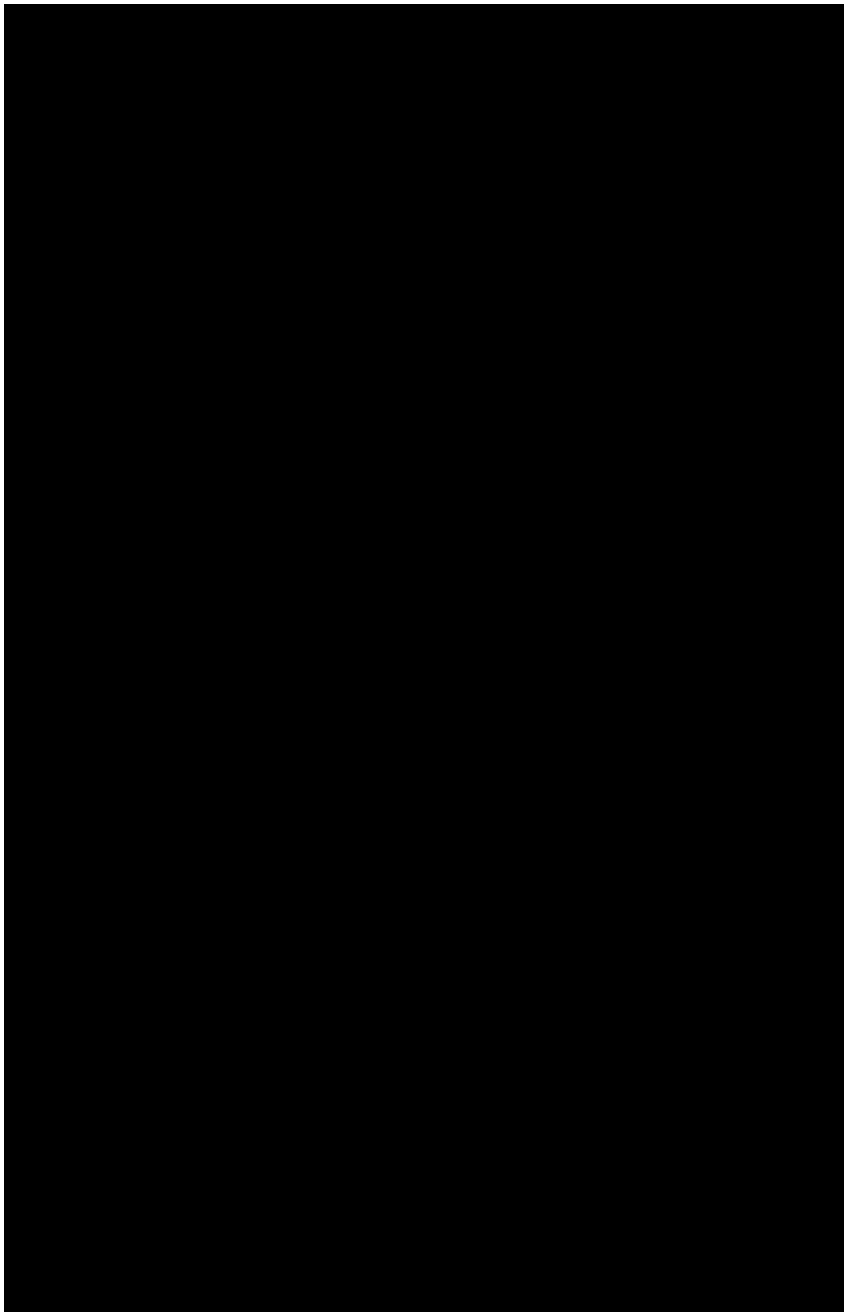


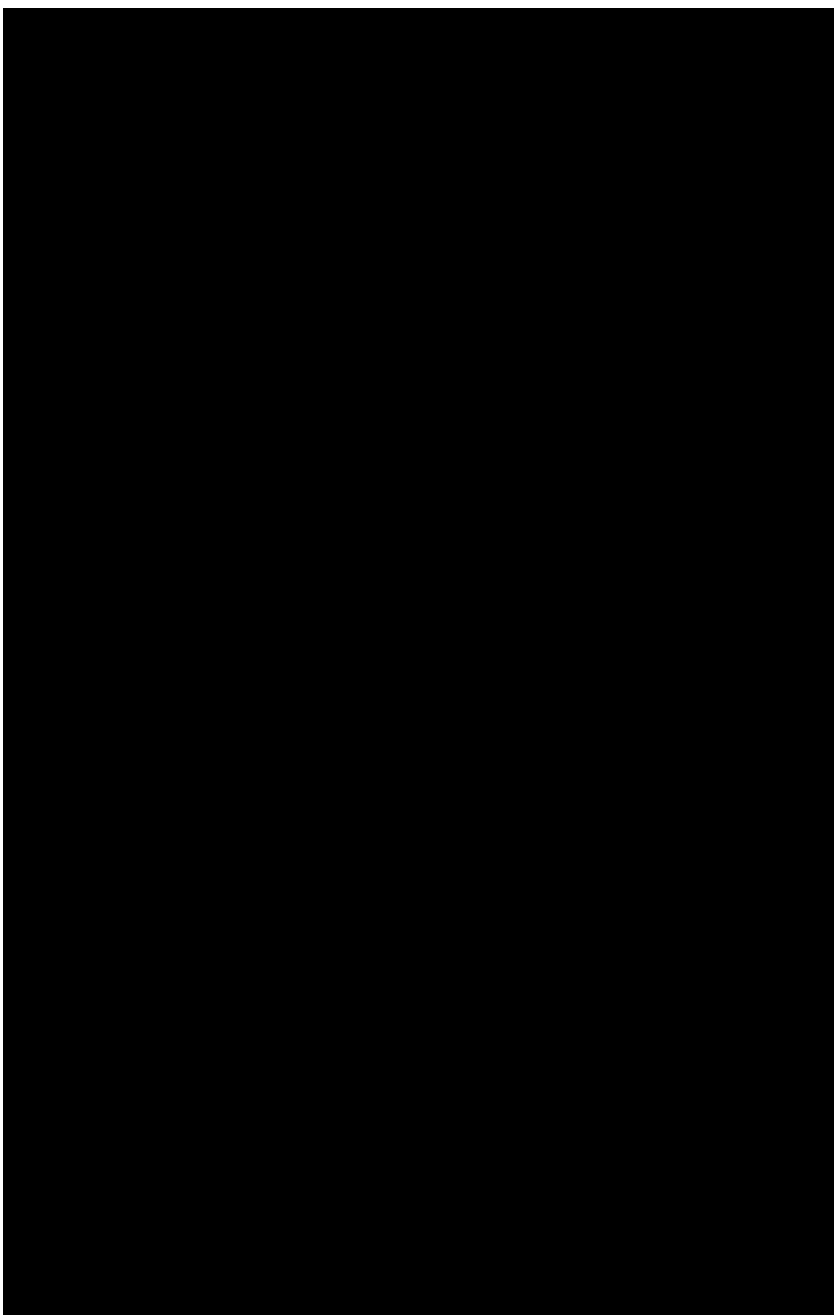


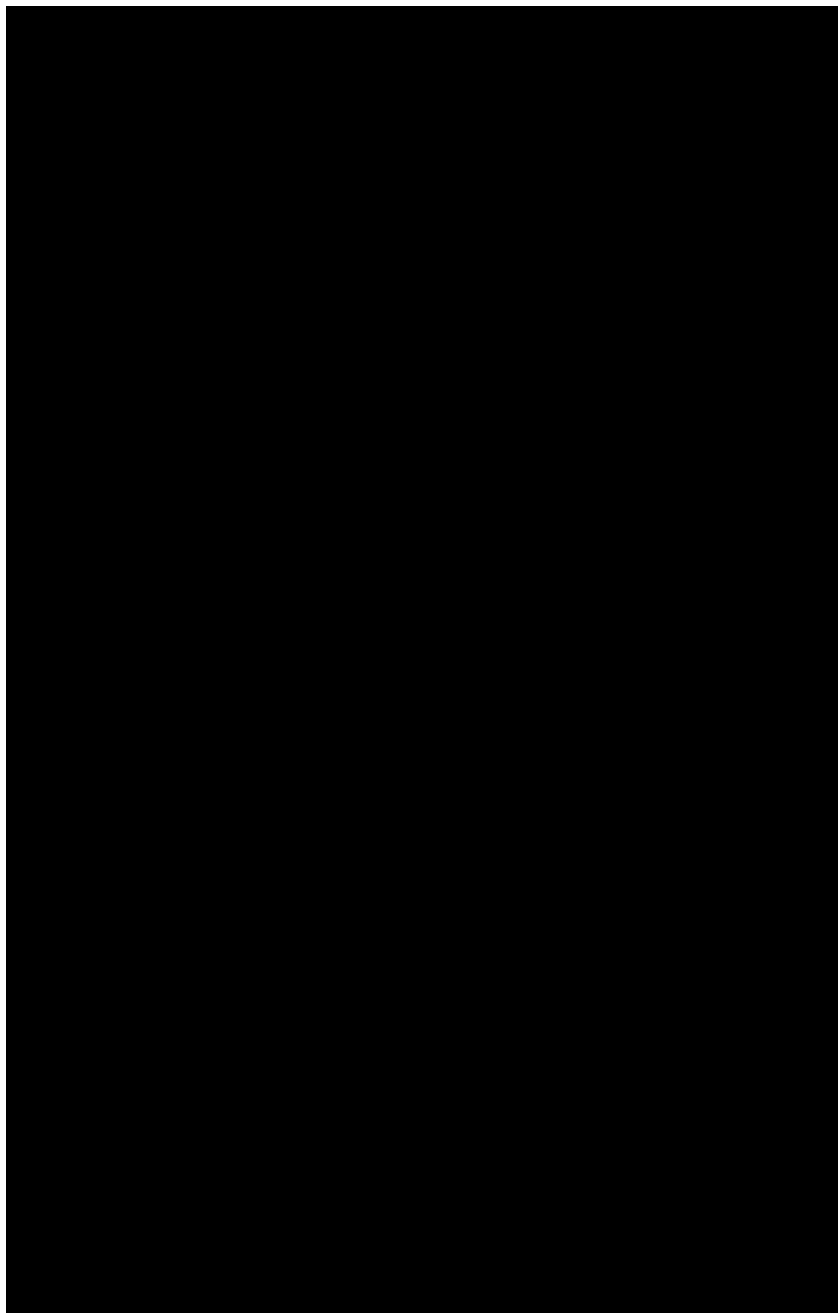


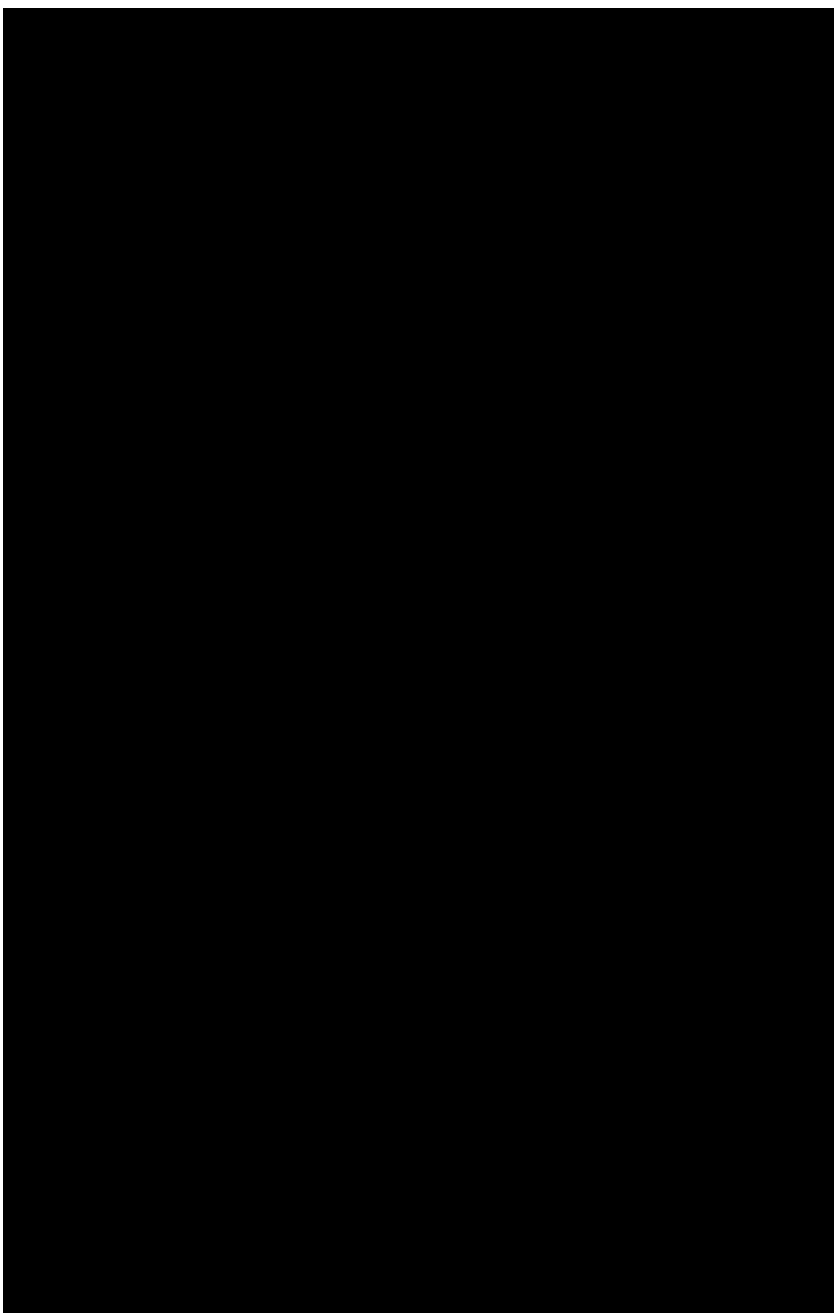


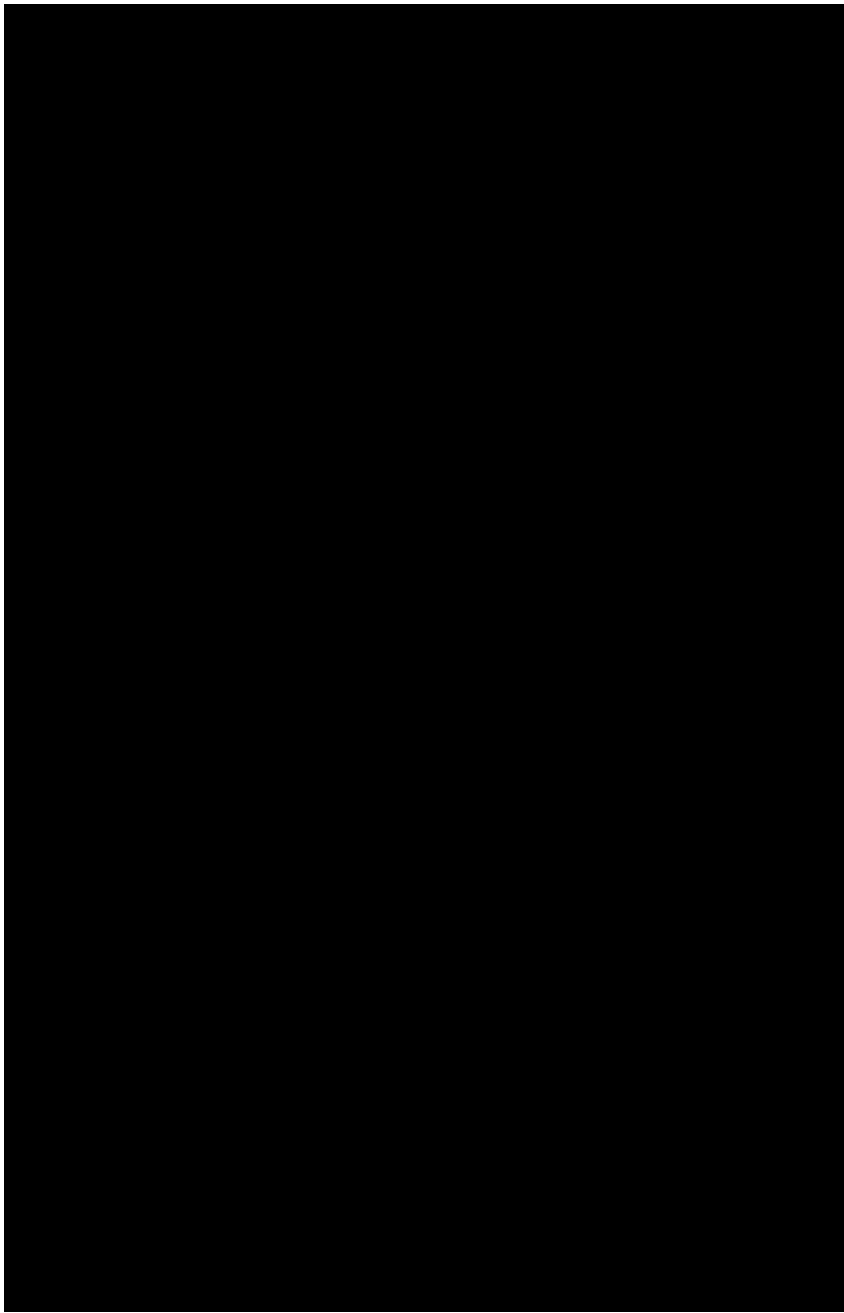


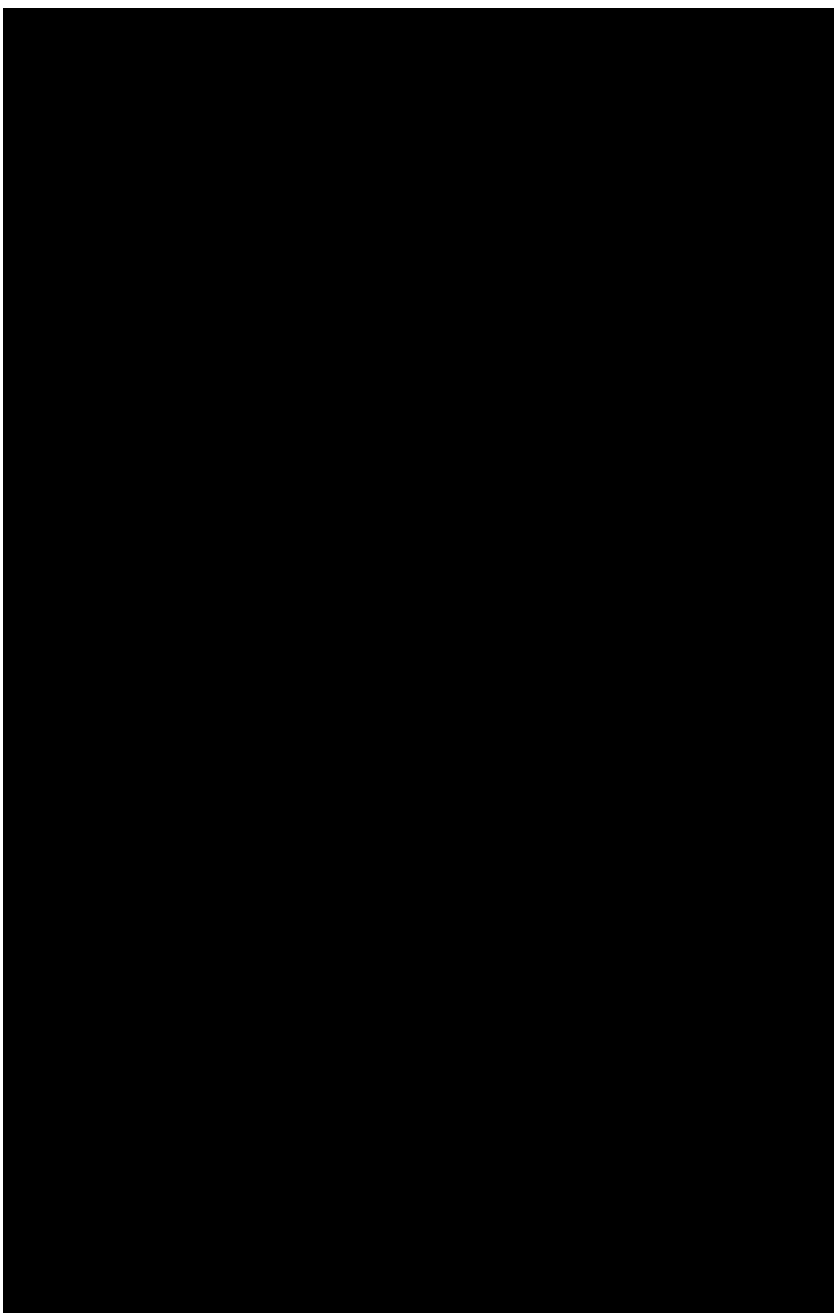


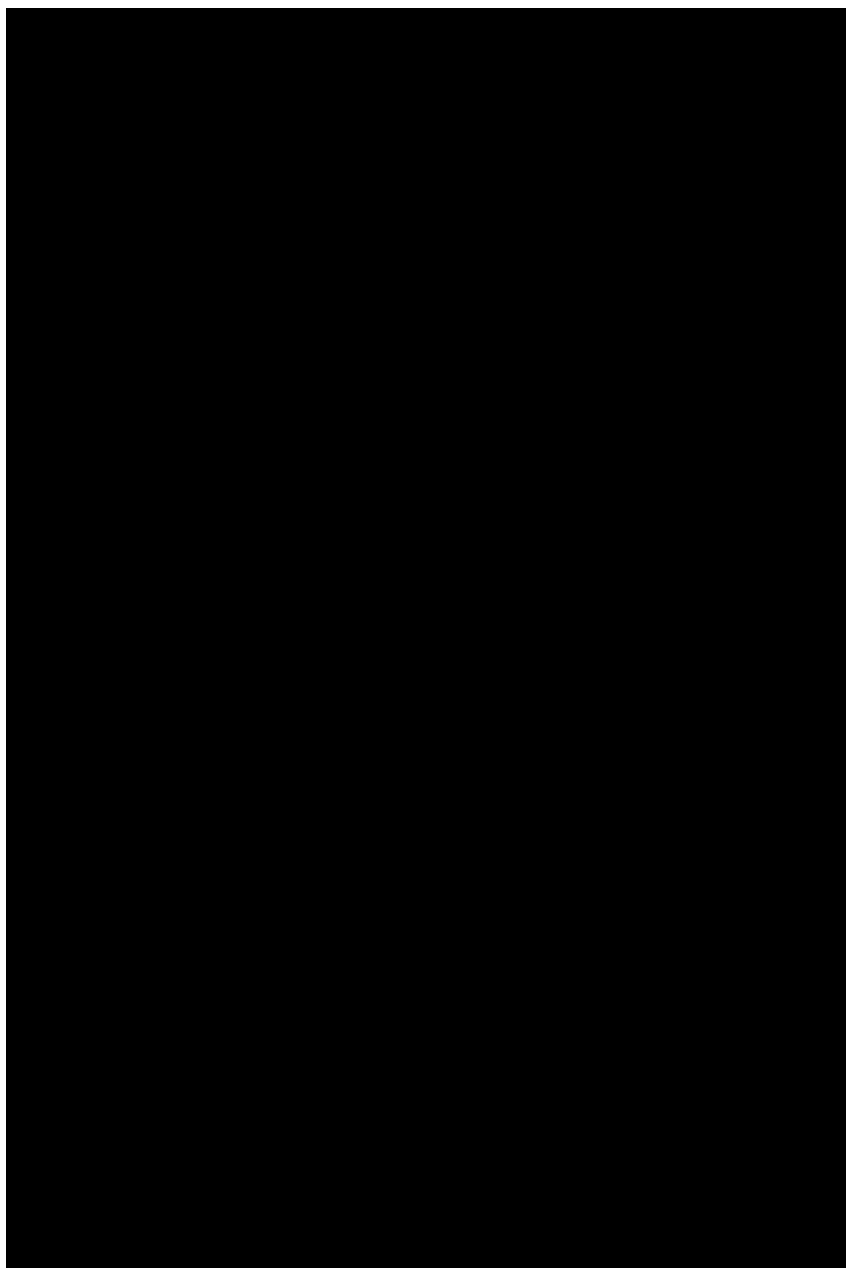


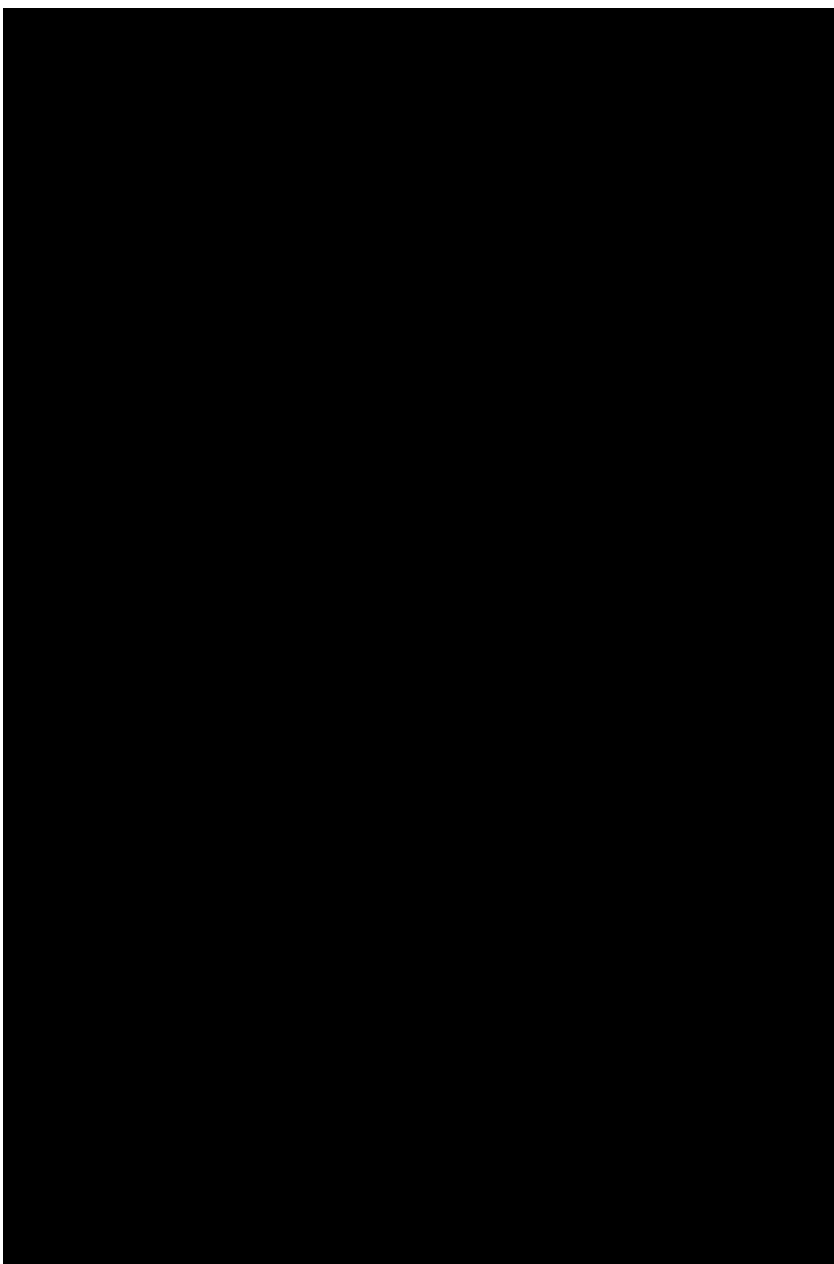


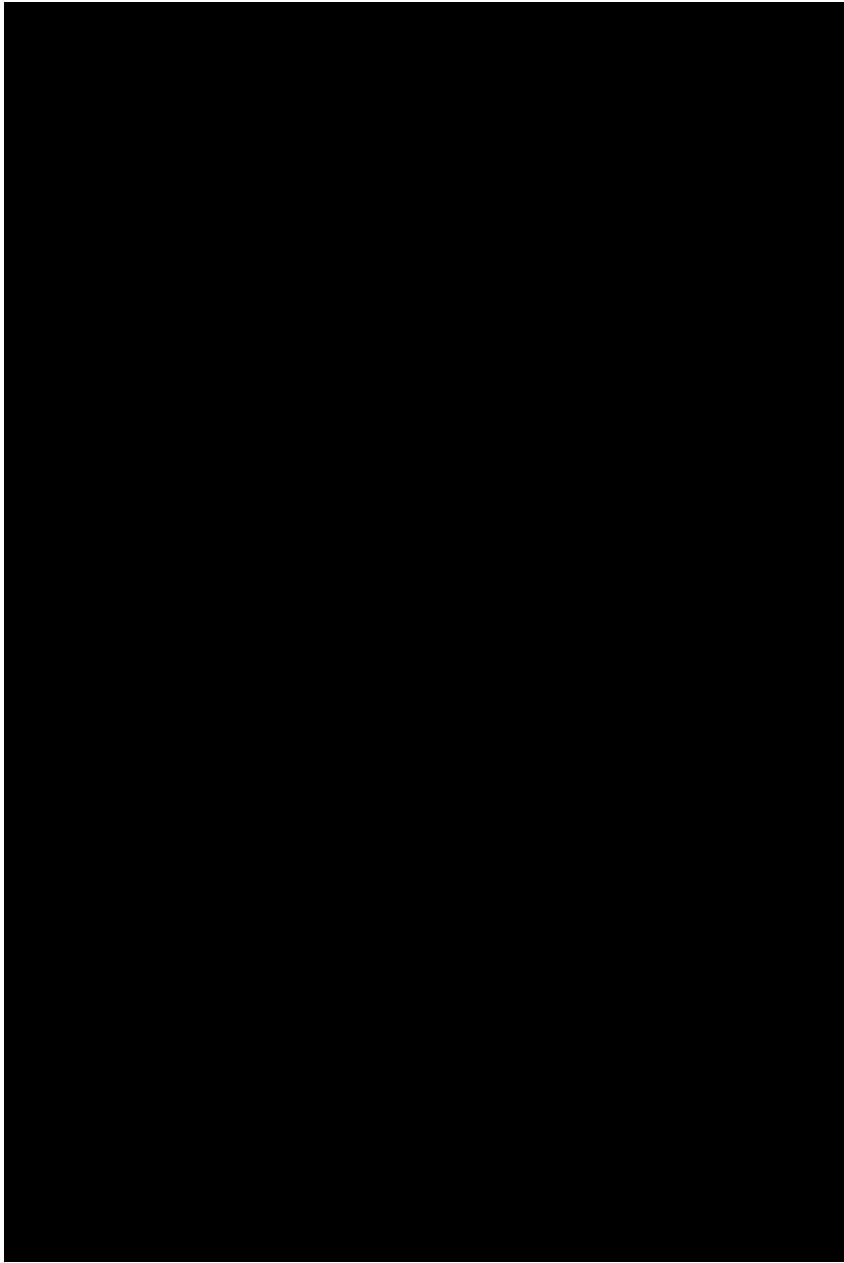


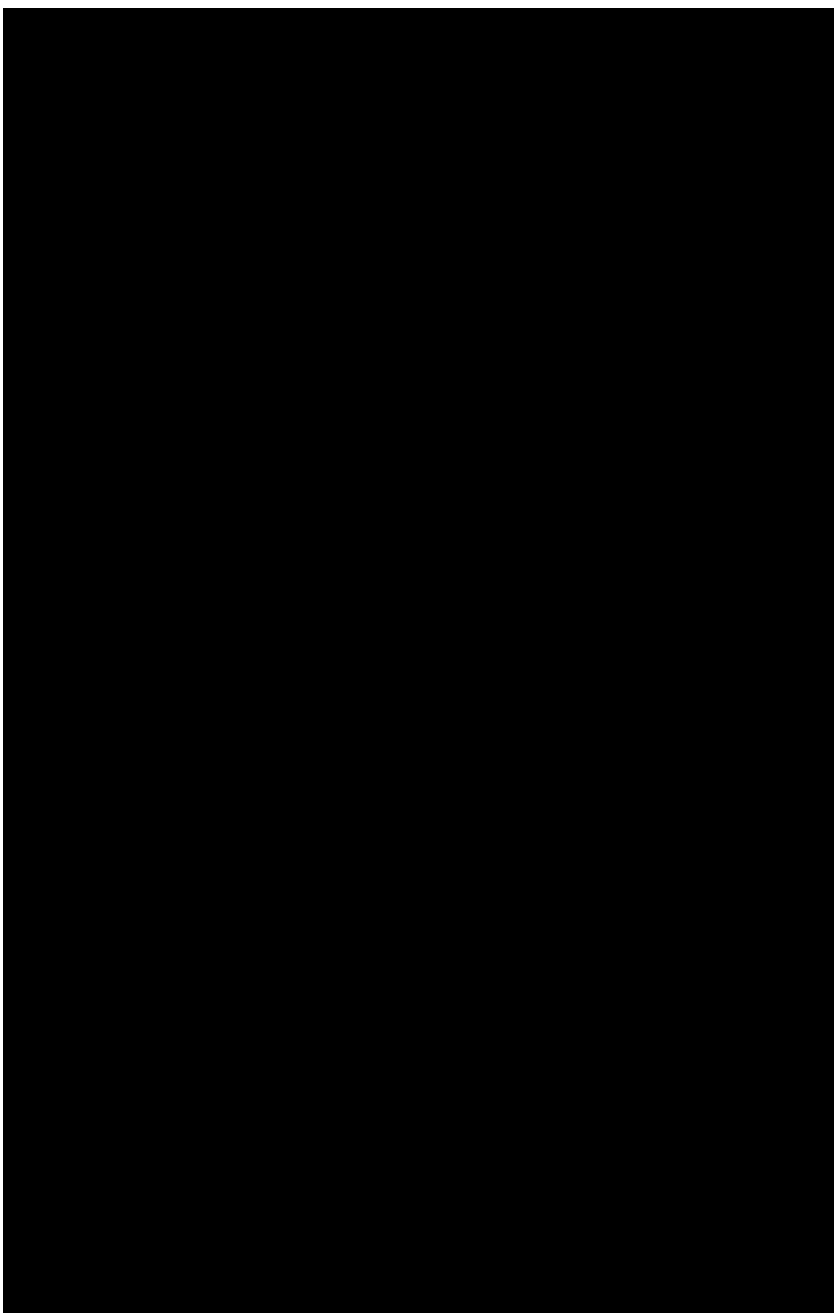


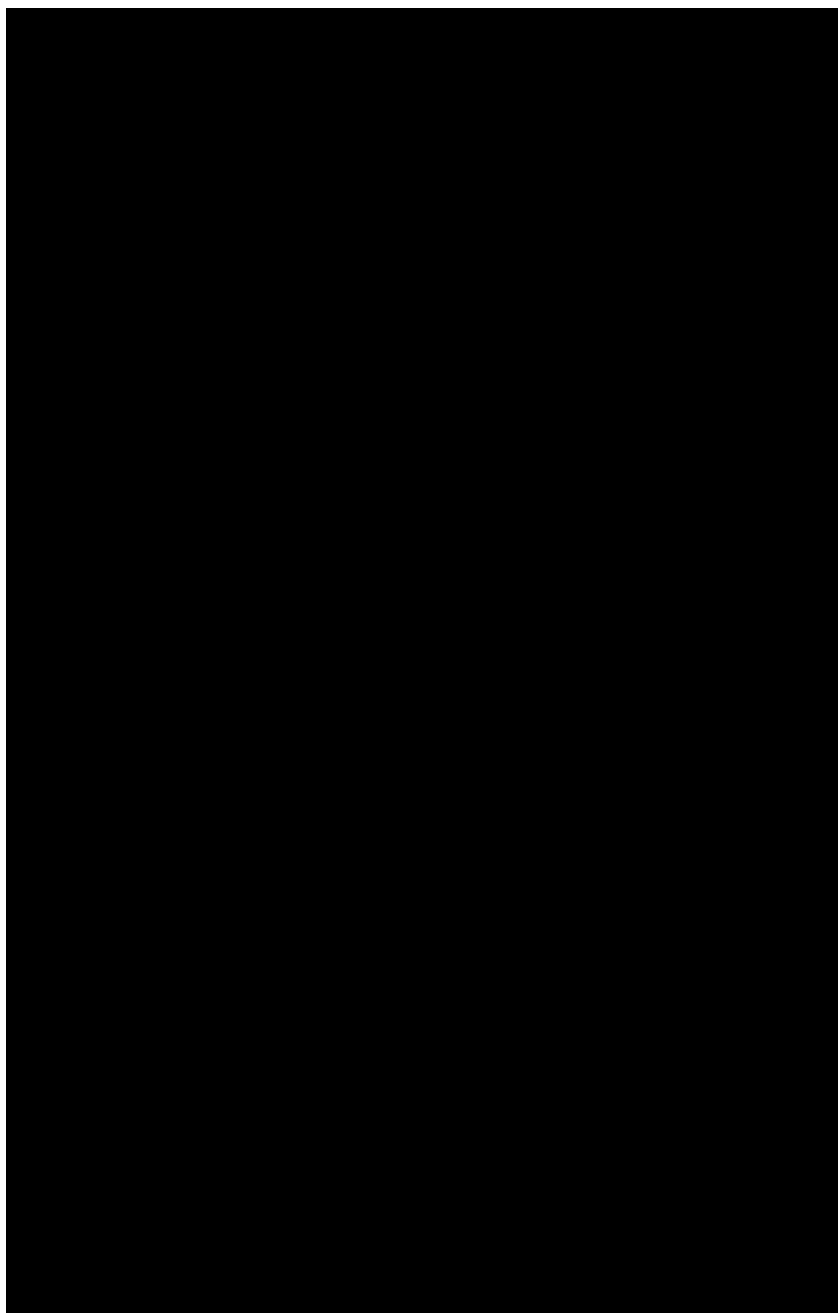


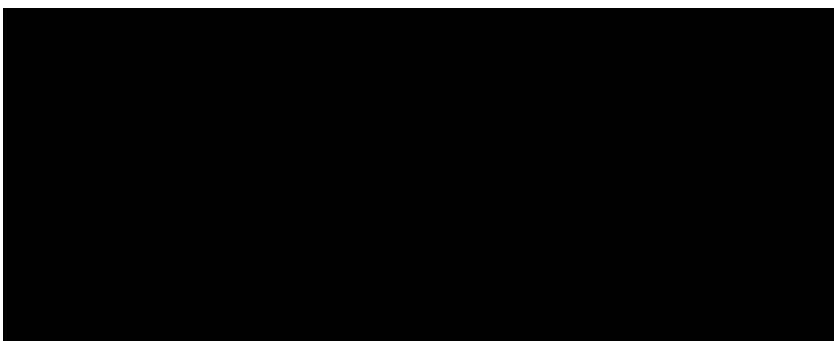












* پنجاه تغییر که پنجاه تدبیر هستند:

